



Auditoría General de la Nación

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD

DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO



Auditoría General de la Nación

INFORME DE AUDITORÍA	3
1. OBJETO DE LA AUDITORÍA	3
2. OBJETIVO	3
3. ALCANCE DEL EXAMEN:.....	4
4. ACLARACIONES PREVIAS.....	6
4.1 Aspectos específicos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).....	6
4.2 Estructura Organizativa:	12
4.3 Lineamientos de Inversión del FGS - Circulo virtuoso – Artículo N° 8 Ley N° 26.425.....	14
4.3.1 Círculo Virtuoso	14
4.3.2 Inversiones Permitidas (Artículo 74 Ley 24.241)	15
4.3.3 Prohibidas (Artículo 75 Ley N° 24.241 y Artículo N° 8 Ley 26.425).....	18
4.3.4 Limitaciones (Artículo 76 Ley 24.241)	18
4.4 Circuitos de procesos claves	21
4.5. Evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad	26
4.6. Descargo del Organismo.....	26
5. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES	27
6. RECOMENDACIONES.....	50
ANEXO I.....	52
ANEXO II: OPERATORIA INCENTIVO A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.....	60
ANEXO III: ANALISIS DEL DESCARGO DEL ORGANISMO AUDITADO.....	89
ANEXO IV: DESCARGO DEL ORGANISMO AUDITADO.....	178



Auditoría General de la Nación

INFORME DE AUDITORÍA

Al Director Ejecutivo de la
Administración Nacional de la
Seguridad Social
Señor Diego Bossio
Córdoba 720
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En virtud de las funciones establecidas por el artículo 85 de la CONSTITUCION NACIONAL y en uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley N° 24.156, la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION (AGN) procederá a efectuar una auditoría en el ámbito de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), con el objeto que se detalla en el apartado 1.

1. OBJETO DE LA AUDITORÍA

Gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. Primer Semestre 2009.

2. OBJETIVO

Verificar al 30/06/09, a través de pruebas selectivas, la valuación y custodia del fondo de reserva y la aplicación de las inversiones destinadas al financiamiento del Sector Público y las realizadas al sector productivo desde su constitución a junio de 2009.



Auditoría General de la Nación

3. ALCANCE DEL EXAMEN:

El examen será realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, aprobadas por la Resolución N° 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la Ley N° 24.156, contemplando, principalmente, la realización de los siguientes procedimientos:

- Relevamiento normativo.
- Lectura de Manuales de las Misiones y Funciones de las áreas involucradas.
- Lectura de actas de la Dirección Ejecutiva y de informes Gerenciales.
- Entrevistas con funcionarios del ente.
- Lectura de las actas del Comité Ejecutivo y del Consejo del FGS, evaluando el cumplimiento de lo indicado en las mismas y verificando la existencia de la política de inversiones y su aprobación
- Verificar la valuación y tenencia de las disponibilidades, inversiones y documentos a cobrar y largo plazo; su correspondencia con las normas de la CGN (Contaduría General de la Nación), su correcta imposición y registración contable.
- Comprobación de que la totalidad de los ingresos y egresos que conforman la tenencia de los títulos corresponden al periodo de su devengamiento y que se encuentran registrados.
- Análisis de la documentación de las altas, bajas y movimientos de las inversiones realizadas:

1. Verificación de cálculos, pases y precios.



Auditoría General de la Nación

2. Verificación de las operaciones de compra, a través de la selección de una muestra de las operaciones de compra.
 3. Control de las autorizaciones de compra.
 4. Verificaciones de consistencia entre las cantidades y valores adquiridos, la liquidación o comprobante del banco emisor, nota de recepción de los títulos.
 5. Control de ingresos y egresos a través de los extractos bancarios pertinentes.
 6. Análisis de las bajas por ventas o rescates, cuotas partes y las cancelaciones de depósitos con fuentes documentales, comprobando las autorizaciones pertinentes.
- Análisis de los proyectos y asistencias financieras destinados al financiamiento del Sector Público y al Sector Productivo, verificando el cumplimiento de la normativa en vigencia y su concordancia con el objetivo de contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del Fondo constituyéndose el mismo como un fondo de reserva.
 - Verificar el proceso de asignación a las entidades financieras de los depósitos a plazo fijo para que las mismas suscribieran los contratos de mutuo con los tomadores acorde a las condiciones particulares de cada préstamo.
 - Control de los cambios a las condiciones particulares de los préstamos y su afectación al Fondo de Garantía.
 - Análisis de riesgo crediticio: Se ha seleccionado una Muestra de 58 legajos administrativos de Adquirentes del “Plan Incentivo a la Industria Automotriz”, correspondiente a los primeros desembolsos efectuados en el primer semestre del año 2009. Las Terminales que componen la Muestra son: Volkswagen Argentina SA (37 expedientes), General Motors de Argentina SRL.(8 expedientes), Renault Argentina



Auditoría General de la Nación

SA.(1 expediente), Peugeot Citroen Argentina SA.(1 expediente), Ford Argentina SCA (5 expedientes) y Fiat Auto Argentina SA (2 expedientes). Cabe señalar, que de la Muestra de 58 legajos administrativos solicitados mediante Nota AGN N°85/2010 (05/04/10) a la Gerencia de Control de Crédito del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, 4 expedientes no fueron recibidos (CUIL N° 2014276XXXX - 2020463XXXX,- 2726123XXXX y 2029752XXXX. Por lo expuesto la Muestra se refiere a 54 carpetas administrativas.

Se han analizado los legajos administrativos y las prendas de los Adquirentes del “Plan Incentivo de la Industria Automotriz” que remiten las Administradoras al FGS para el control y aprobación del Préstamo.

En los legajos administrativos se controló: Propuesta de otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios, Anexo A (Pre-Prenda), Anexo B (Fianza), Anexo C (Requisitos y documentación para la solicitud de préstamo financiero) y Anexo D (Contrato de Prenda con Registro.

Las tareas propias del objeto del examen han sido desarrolladas entre el 17 de septiembre de 2009 y el 30 de abril de 2010 actualizándose la normativa al 30/09/2010 e incorporando complemento de la información brindada oportunamente por el Organismo al 01/10/2010.

4. ACLARACIONES PREVIAS

4.1 Aspectos específicos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)

A través del Decreto N° 897/2007 del 15 de Septiembre de 2007 se creó el “Fondo de Garantía de Sustentabilidad para el Sistema Jubilatorio de Reparto (FGS)”. Los principales objetivos de dicho Fondo consisten en:

- Atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera



Auditoría General de la Nación

ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales.

- Constituirse como fondo de reserva a fin de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros del régimen previsional público garantizando el carácter previsional de los mismos.
- Contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del Fondo.
- Atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales.

El mencionado (FGS) está integrado por:

- a) Los recursos propios percibidos por la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) que al cierre de cada ejercicio anual resulten de libre disponibilidad una vez deducida la deuda exigible del Organismo y que se hallen registrados como disponibilidades o como activos financieros.
- b) Los bienes que reciba el Régimen Previsional Público como consecuencia de la transferencia de los saldos de las cuentas de capitalización en cumplimiento del artículo 3º del Decreto N° 313/07, reglamentario de la Ley N° 26.222.
- c) Las rentas provenientes de las inversiones que realice.
- d) Cualquier otro aporte que establezca el ESTADO NACIONAL mediante su previsión en la Ley de Presupuesto correspondiente al período que se trate.

La administración operativa del Fondo está a cargo de la ANSES, a través del convenio a suscribirse con el BANCO DE LA NACION ARGENTINA según lo previsto por el Decreto N° 313/07, debiendo implementar las directrices establecidas por el Comité de Administración de Inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS) cuya creación se establece en el Artículo 7º. A tales fines se autoriza a dicho Organismo a contemplar en su presupuesto operativo los gastos que demande la administración del FGS, siendo este último la fuente de financiamiento, que no podrán exceder el UNO POR CIENTO (1%) del rendimiento anual de las inversiones.



Auditoría General de la Nación

Adicionalmente, el Decreto fijó un límite máximo de acumulación de fondos que no podrán superar el importe equivalente a las erogaciones por prestaciones anuales autorizadas para la ANSES, en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional.

La utilización del FGS está prevista en caso que durante la ejecución de un presupuesto se presentaren situaciones de contingencia o coyunturales que requieran su utilización para el pago de las prestaciones previsionales del Régimen Público de Reparto, y en ningún caso los recursos del Fondo podrán financiar un gasto con fines distintos a los previstos en el artículo 15 de la Ley N° 26.222.

Por el Art. 13 se crea en el ámbito de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), una Comisión de Seguimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS).

Tanto la ANSES como el Comité de Administración de Inversiones del Fondo estarán obligados a brindarle a esta Comisión, cuyas funciones se detallan en el art 14 del Decreto 897/07, toda la información que ésta demande previo a las reuniones que se desarrollen en su ámbito.

Adicionalmente, el Decreto facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y a la ANSES, a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación del mismo.

El 9 de diciembre de 2008 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Ley N° 26.425, que dispuso la Unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) en un único régimen previsional público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en consecuencia se elimina el actual régimen de capitalización, que será absorbido y sustituido por el régimen de reparto.



Auditoría General de la Nación

El SIPA será financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y jubilados del Régimen de Capitalización, idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el Régimen Previsional Público.

Se prevé que todos los afiliados a una AFJP serán transferidos al sistema público de reparto, asimismo los servicios prestados bajo relación de dependencia o como autónomo serán considerados como si se hubieran aportado a la ANSES, es decir con un aporte del 11%.

Los beneficiarios de una AFJP que estuvieran cobrando bajo la modalidad de retiro programado o fraccionario serán abonados a partir de ahora por la ANSES, que pagará esos haberes considerando el valor cuota mas alto entre enero y septiembre del año 2008, mientras que los beneficios bajo modalidad actual de Renta Vitalicia Previsional continuarán abonándose a través de la correspondiente Compañía de Seguros de Retiro.

Con la presente Ley, ANSES gozará de autonomía financiera y económica. Además estará bajo la supervisión de la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social, en el ámbito del Congreso Nacional.

Asimismo, El Decreto N° 2103/2008 modifica el Decreto N° 897/07 en relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino señalando que las citas efectuadas por el Decreto N° 897/07 al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto se refieren al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS).

A su vez agrega como recurso del FGS a los bienes que reciba el SIPA como consecuencia de la transferencia de los saldos de las cuentas de capitalización en cumplimiento de la Ley N° 26.425.

Los recursos del FGS pertenecen en forma exclusiva y excluyente al SIPA y son administrados por la ANSES como patrimonio de afectación específica.



Auditoría General de la Nación

El Decreto N° 2103/2008 incorporó como objetivo del fondo por medio del inciso e) “Procurar contribuir, con la aplicación de sus recursos, de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, al desarrollo sustentable de la economía nacional, a los efectos de garantizar el círculo virtuoso entre el crecimiento económico sostenible, el incremento de los recursos destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la preservación de los activos de dicho Fondo.”

El Director Ejecutivo de la ANSES administrará el FGS con la asistencia de un Comité Ejecutivo. La administración operativa del Fondo estará a cargo del subdirector de operación del FGS.

El FGS podrá financiar a la ANSES para el pago de los beneficios del SIPA, siempre que durante la ejecución de su presupuesto se presentaren situaciones de contingencia que así lo requieran. Asimismo se prevé que en caso que resulte necesaria la utilización del FGS, el Organismo administrador debe informar a la Jefatura de Gabinete de Ministros si el déficit proyectado o real es transitorio y subsanable o si por el contrario, se origina en cuestiones estructurales que requieran de modificaciones en el régimen vigente.

El Decreto N° 2104/08 dispone que las personas que a la fecha de sanción de la Ley N° 26.425 se encontraren incluidas en el SIJP queden comprendidas en el SIPA.

Los aportes que se recauden en virtud de remuneraciones abonadas a los trabajadores en relación de dependencia o a las rentas de los trabajadores autónomos y monotributistas y del Régimen del Servicio Doméstico, afiliados al régimen de capitalización, serán derivados a la ANSES a partir del 1 de diciembre de 2008.

La transferencia de los recursos al FGS se producirá de pleno derecho en idéntica especie en la que se encuentran invertidos.



Auditoría General de la Nación

Por Decreto N° 2105/08 se sustituye en la estructura organizativa funcional de la ANSES, la Gerencia General y las Gerencias que le dependen por tres (3) subdirecciones, dependientes de la Dirección Ejecutivas denominadas; a) Subdirección de Prestaciones, b) subdirección de administración, c) subdirección de operaciones del FGS.

La subdirección de prestaciones, tendrá como responsabilidad primaria gerenciar las actividades de la ANSES, relacionadas con el otorgamiento de prestaciones y servicios, la ejecución de dichos procesos y el control de las operaciones prestacionales.

La Subdirección de administración; estará a cargo de la provisión de la logística necesaria para el funcionamiento de la ANSES, incluyendo la gestión de contrataciones.

La Subdirección de operaciones del FGS: Estará a cargo de la ejecución de las decisiones adoptadas en relación con el FGS y la adopción de las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las directivas, estrategias y planes adoptados. Se faculta al Director Ejecutivo de la ANSES a aprobar las aperturas estructurales con nivel inferior a subdirección de dicha entidad.

Se transfiere la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP), al ámbito de la ANSES. Asimismo se le transferirán los bienes inmuebles, muebles y equipamiento técnico necesario para el funcionamiento de las tareas no relacionadas con la actividad médica a cargo de la SAFJP.

La ANSES adoptará los recaudos pertinentes a los efectos de incorporar a su planta permanente de personal a los agentes de la SAFJP, que no se desempeñen en las comisiones médicas.

La Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete y Gestión pública de la Jefatura de Gabinete de Ministro será la autoridad encargada de realizar los actos necesarios para garantizar el empleo de los dependientes directos no jerárquicos de las AFJP,



Auditoría General de la Nación

cuyos contratos de trabajo se hubiesen extinguido por despido directo dispuesto como consecuencia de las prescripciones de la Ley N° 26.425.

En cumplimiento del artículo 7 del Decreto N° 210/08, el 05 de febrero de 2009 (Acta N° 1/2009 del Comité Ejecutivo) se procedió a la integración del Comité acorde a las disposiciones del Decreto mencionado. El Comité se integró de la siguiente forma: a) el Director Ejecutivo de la ANSES quien presidirá el Comité; b) el Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; c) el Secretario de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; d) el Secretario de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El Subdirector del FGS de la ANSES se constituirá como Secretario Ejecutivo de dicho Comité. En el punto segundo del Acta mencionada se trató la “Adecuación del Reglamento de Funcionamiento del Comité Ejecutivo a las disposiciones del Decreto N° 2103/08”, aprobándose el Reglamento del Comité Ejecutivo del FGS”.

4.2 Estructura Organizativa:

Por Decreto N° 1.545 del 31/08/94 se estableció la competencia del Director Ejecutivo de la ANSES para establecer su estructura orgánica. La estructura es del tipo funcional burocrática con la existencia de gerencias de primer y segundo nivel como funcionarios ejecutivos en jerarquías superiores de la organización, dependientes los primeros de un Gerente General.

El Decreto N° 893/01 aprobó la estructura orgánica funcional de contingencia de la ANSES, Organismo descentralizado que funciona en jurisdicción de la Secretaría de Seguridad Social, de conformidad con el organigrama, responsabilidad primaria y acciones que se detallan como Anexo I y II que forman parte del citado decreto. En virtud de las facultades otorgadas por imperio del decreto mencionado se aprobó la estructura organizativa de segundo nivel de gestión del Organismo.



Auditoría General de la Nación

La máxima autoridad del Organismo es de carácter unipersonal, designado como Director Ejecutivo por el MTSS, si bien en el pasado existió un directorio siendo su máxima jerarquía. De dicho Director depende la Gerencia General, una Secretaría General (responsable del despacho, asesoramiento directo y comunicaciones) y la UAI.

La Subdirección del FGS se compone de cuatro Gerencias de primer nivel: de Inversiones, de Operaciones, de Control y de Gestión Estratégica.

Teniendo en cuenta que el Decreto N° 2.105/08 previó para la ANSES tres unidades de estructura con nivel de Subdirección y facultó al Organismo a disponer la aprobación de la apertura de las líneas inferiores, por Resolución DEA N° 239 del 29/04/2009 la Dirección Ejecutiva dispuso las aperturas inferiores con nivel de Gerencia de primera línea dependientes de las Subdirecciones y con nivel de Gerencias de segunda línea dependiente de las primeras. Las Gerencias de primera línea, dependientes de la Subdirección de operaciones del FGS son las de Inversiones, de Operaciones del FGS, de Control del FGS y de Gestión Estratégica.

De la Gerencia de Inversiones dependen tres Gerencias de segunda línea: de Análisis y Evaluación de Cartera, de Riesgo Crediticio y de Estrategia de Activos Financieros. La responsabilidad primaria de la Gerencia de Inversiones del FGS es la de proponer la administración de las inversiones del FGS que, en el marco de la normativa vigente, salvaguarde las condiciones de seguridad y rentabilidad procurando al mismo tiempo impactos positivos en la economía nacional en su conjunto, de manera tal de maximizar los recursos ordinarios de ANSES.

De la Gerencia de Operaciones del FGS dependen dos Gerencias de segunda línea, las de Transacciones y Operaciones y de Registro de Operaciones e Información. La responsabilidad primaria de la Gerencia consiste en ejecutar las órdenes de inversión impartidas por la Gerencia de Inversiones en el marco de la normativa vigente. Ejecutar, liquidar y contabilizar las operaciones de inversión realizadas por el FGS y su guarda.



Auditoría General de la Nación

De la Gerencia de Control del FGS dependen dos Gerencias de segundo nivel: de Control de Inversiones y Operaciones y de Control de Créditos. La responsabilidad primaria de la Gerencia de Control consiste en supervisar que la administración y ejecución de las inversiones y operaciones del FGS se hayan realizado en el marco de la normativa vigente y conforme los procedimientos previstos.

De la Gerencia de Gestión Estratégica dependen tres Gerencias de segundo nivel las de Enlace, de Gestión Corporativa y de Estudios del FGS. La responsabilidad primaria de la Gerencia consiste en coordinar los aspectos inherentes a la estructuración de programas de financiamiento y la relación del FGS con los sectores de la economía real que requieran financiamiento. Controlar la gestión empresarial de las emisoras de valores mobiliarios donde el FGS tuviera intereses patrimoniales, señalando cursos de acción a seguir. Evaluar la gestión del FGS y el impacto macroeconómico de sus decisiones de inversión, así como coordinar y dirigir la elaboración de estadísticas y la realización de estudios y proyecciones relativos al FGS.

4.3 Lineamientos de Inversión del FGS - Círculo virtuoso – Artículo N° 8 Ley N° 26.425

4.3.1 Círculo Virtuoso

Tal como lo establece el artículo 8 de la Ley N° 26.425 “en los términos del Artículo 15 de la Ley N° 26.222 el activo del Fondo se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía real a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de los recursos de la seguridad social”.

El Organismo en su página Web describe el concepto del denominado Círculo Virtuoso informando que: “Los recursos que integran el FGS son invertidos en distintas operaciones que permiten el desarrollo del mercado de capitales doméstico y el financiamiento a proyectos productivos y de infraestructura. Existe, claramente, un CIRCULO VIRTUOSO generado por el accionar del FGS-ANSES.



Auditoría General de la Nación

Una de las ventajas de la vinculación entre proyectos de la economía real y el ahorro previsional es el calce natural de plazos (en general, amplios) entre ambos. Los proyectos requieren de inversiones iniciales importantes y tienen plazos de recupero extendidos en el tiempo. Al mismo tiempo, los ahorros previsionales, canalizados a través del FGS, son inmovilizaciones a lo largo de la vida activa de los trabajadores, con el objetivo de contribuir a sostener una adecuada tasa de sustitución (pensión/salario) para los trabajadores.

Así, al incentivar el desarrollo de un mercado de capitales de largo plazo y el financiamiento a proyectos productivos, el accionar del FGS tiene un efecto beneficioso sobre el nivel de actividad de la economía en general y de la población su conjunto, a la vez que estimula la demanda de empleo y la inversión en la economía real.

Ello, en paralelo, genera el retorno de mayores recursos hacia el sistema previsional, dado que incrementa los ingresos de la seguridad social al fomentar el trabajo registrado (lo que genera mayores aportes previsionales) y el pago de impuestos como el IVA, Ganancias, Combustibles, entre otros, que también son girados parcialmente al presupuesto de ANSES.

Este mayor nivel de ingresos retroalimenta el CÍRCULO VIRTUOSO, dado que preserva y asegura la sustentabilidad presente y futura del sistema previsional, y genera nuevos fondos para volver a ser invertidos en la economía real en cada nueva etapa del ciclo. Adicionalmente, dichas inversiones permiten atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales.

La ANSES, a través del FGS, presta especial atención no sólo a la seguridad y rentabilidad financiera de los proyectos en los cuales invierte, sino también a la rentabilidad social asociada a los mismos. Dado que los proyectos vinculados a la economía real suelen conllevar externalidades positivas y efectos multiplicadores directos e indirectos, asociados a la generación de mayor mano de obra, desarrollo de economías regionales, sinergias entre diferentes ramas de actividades, y la reinserción de sectores postergados en la economía formal.”

4.3.2 Inversiones Permitidas (Artículo 74 Ley 24.241)



Auditoría General de la Nación

- a) Operaciones de crédito público de las que resulte deudora la Nación a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía o el Banco Central de la República Argentina, ya sean títulos públicos, Letras del Tesoro o préstamos, hasta el 50% del total del activo del fondo. Podrá aumentarse al 100% en la medida que el excedente cuente con recursos afectados específicamente a su cumplimiento o con garantías reales u otorgadas por organismos o entidades internacionales de los que la Nación sea parte.
- b) Títulos valores emitidos por las provincias, municipalidades, entes autárquicos del Estado nacional y provincial, empresas del Estado nacionales, provinciales o municipales, hasta el 30%.
- c) Obligaciones negociables, debentures y otros títulos valores representativos de deuda con vencimiento a más de 2 años de plazo, emitidos por sociedades anónimas nacionales, entidades financieras, cooperativas y asociaciones civiles constituidas en el país y sucursales de sociedades extranjeras, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el 40%.
- d) Obligaciones negociables, debentures u otros títulos valores representativos de deuda con vencimiento a menos de 2 años de plazo, emitidos por sociedades anónimas nacionales, entidades financieras, cooperativas y asociaciones civiles, constituidas en el país y sucursales de sociedades extranjeras, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el 20%.
- e) Obligaciones negociables convertibles emitidas por sociedades anónimas nacionales, entidades financieras, cooperativas y asociaciones civiles constituidas en el país y sucursales de sociedades extranjeras, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el 40%.
- f) Obligaciones negociables convertibles emitidas por empresas públicas privatizadas, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el 20%.
- g) Depósitos a plazo fijo en entidades financieras regidas por la Ley N° 21.526, hasta el 30%. Podrá aumentarse al 40% en la medida que el excedente se destine a créditos o inversiones en economías regionales.
- h) Acciones de sociedades anónimas nacionales, mixtas o privadas cuya oferta pública esté autorizada por la Comisión Nacional de Valores, hasta el 50%. La operatoria en acciones



Auditoría General de la Nación

incluye a los futuros y opciones sobre estos títulos valores, con las limitaciones que al respecto establezcan las normas reglamentarias.

- i) Acciones de empresas públicas privatizadas, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el 20%.
- j) Cuotapartes de fondos comunes de inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores, de capital abierto o cerrado, hasta un 20%.
- k) Títulos valores emitidos por Estados extranjeros u organismos internacionales hasta un 10%.
- l) Títulos valores emitidos por sociedades extranjeras admitidas a la cotización en mercados que la Comisión Nacional de Valores determine, hasta el 10%.
- m) Contratos que se negocien en los mercados de futuros y opciones sujetos al contralor y supervisión oficial y en las condiciones y sectores que ésta establezca y reglamente, hasta el 10%.
- n) Cédulas hipotecarias, letras hipotecarias y otros títulos valores que cuenten con garantía hipotecaria o cuyos servicios se hallen garantizados por participaciones en créditos con garantía hipotecaria, autorizados a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el 40%.
- o) Títulos valores representativos de cuotas de participación en fondos de inversión directa, de carácter fiduciario y singular, con oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores, hasta un 10%.
- p) Certificados de participación y títulos representativos de deuda de contratos de fideicomisos financieros estructurados constituidos parcial o totalmente por derivados financieros, hasta el 10% del total del activo del fondo.
- q) Títulos valores emitidos por fideicomisos financieros no incluidos en los incisos n), ñ) y o), hasta un 20% del total del activo del fondo.
- r) Títulos de deuda, certificados de participación en fideicomisos, activos u otros títulos valores representativos de deuda cuya finalidad sea financiar proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo en la República Argentina. Deberán destinar a estas inversiones como mínimo el 5% de los activos totales del fondo y hasta un máximo del 20%. El PODER EJECUTIVO NACIONAL establecerá un cronograma que permita alcanzar estos



Auditoría General de la Nación

valores en un plazo máximo de CINCO (5) años. Las inversiones señaladas en este inciso estarán sujetas a los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 76 de la Ley 24.241.

4.3.3 Prohibidas (Artículo 75 Ley N° 24.241 y Artículo N° 8 Ley 26.425)

- a) Acciones de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.
- b) Acciones de compañías de seguros.
- c) Acciones de sociedades gerentes de fondos de inversión, ya sean comunes o directos, de carácter fiduciario y singular.
- d) Acciones de sociedades calificadoras de riesgo.
- e) Títulos valores emitidos por la controlante, controladas o vinculadas de la respectiva administradora, ya sea directamente o por su integración dentro de un grupo económico sujeto a un control común;
- f) Acciones preferidas.
- g) Acciones de voto múltiple. En ningún caso se podrán realizar operaciones de caución bursátil o extrabursátil con los títulos valores que conformen el activo del fondo de jubilaciones y pensiones; ni operaciones financieras que requieran la constitución de prendas gravámenes sobre el activo del fondo.
- h) Asimismo, queda prohibida la inversión de los fondos en el exterior, según lo dispuesto por el Artículo 8 de la Ley 26.425

4.3.4 Limitaciones (Artículo 76 Ley 24.241)



Auditoría General de la Nación

a) Las inversiones en obligaciones negociables, debentures y otros títulos valores representativos de deuda correspondientes a emisores argentinos, estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

1. En ningún caso la suma de las inversiones en los títulos enumerados en los incisos d), e) y f) del artículo 74 correspondientes a una sola sociedad emisora, podrá superar la proporción que sobre la suma del total de las inversiones del fondo en dichos conceptos y/o la proporción que sobre el pasivo instrumentado en los referidos títulos por dicha sociedad y/o la proporción que sobre el activo total del fondo, establezcan las normas reglamentarias.
2. En ningún caso la suma de las inversiones en los títulos enumerados en los incisos c), d), e) y f) del artículo 74 podrá superar el 40% del activo del fondo.

b) Las inversiones en acciones correspondientes a emisores argentinos, estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

1. En ningún caso la suma de las inversiones realizadas en acciones de acuerdo con lo establecido en los incisos h) e i) del artículo 74 correspondientes a una sola sociedad emisora, podrá superar la proporción que sobre la suma total de las inversiones del fondo en dichos conceptos y/o la proporción que sobre el capital social de la emisora y/o la proporción que sobre el activo total del fondo, establezcan las normas reglamentarias.
2. En ningún caso la suma de las inversiones realizadas en acciones de acuerdo con lo establecido en los incisos h) e i) del artículo 74, podrá superar el 50% del activo del fondo.
3. Las limitaciones a que se refieren los incisos anteriores podrán excederse transitoriamente en los casos que determinen las normas reglamentarias, debiendo restablecerse los límites correspondientes en los plazos que fije la Comisión Nacional de Valores.

c) Las inversiones en títulos valores correspondientes a emisores extranjeros estarán sujetas a las siguientes limitaciones:



Auditoría General de la Nación

- 1.** En ningún caso la inversión en títulos valores de acuerdo con lo establecido en el inciso 1 del Artículo 74, correspondiente a una sola emisora podrá superar la proporción que sobre el total de las inversiones del fondo en títulos valores de emisores extranjeros y/o la proporción que sobre el capital de cada sociedad o el pasivo instrumentado en títulos valores por la misma y/o la proporción que sobre el activo total del fondo, establezcan las normas reglamentarias.
 - 2.** En ningún caso la inversión en títulos valores de acuerdo con lo establecido en el inciso k) artículo 74 correspondiente a un sólo emisor podrá superar la proporción que sobre el total de las inversiones del fondo en títulos valores de emisores extranjeros, establezcan las normas reglamentarias.
 - 3.** En ningún caso la suma de las inversiones establecidas en los incisos k) y l) del artículo 74 podrá superar el diez por ciento (10%) del activo total del fondo.
- d)** Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión estarán sujetas a las siguientes limitaciones: En ningún caso las inversiones en cuotapartes de un fondo común de inversión establecidas el inciso j) del artículo 74 podrán superar la proporción que sobre el total de las inversiones efectuadas por el fondo en este concepto y/o la proporción que sobre el patrimonio del fondo común de inversiones, establezcan las normas reglamentarias.
- e)** En ningún caso las inversiones establecidas en el inciso g) del artículo 74 depositadas en una sola entidad financiera podrán superar la proporción que sobre el total de la inversión efectuada en depósitos a plazo fijo por el fondo, establezcan las normas reglamentarias.
- f)** En ningún caso las inversiones realizadas en una sociedad nacional o extranjera habilitarán para ejercer más del 5% del derecho de voto, en toda clase de asamblea, cualquiera sea la tenencia respectiva.
- g)** En ningún caso las inversiones establecidas en el inciso n) del artículo 74 correspondientes a una sola sociedad emisora, podrá superar la proporción que sobre la suma total de las inversiones del fondo en dichos conceptos y/o la proporción que sobre el pasivo instrumentado



Auditoría General de la Nación

en los referidos títulos y/o la proporción que sobre el activo total del fondo, establezcan las normas reglamentarias.

h) En ningún caso las inversiones en cuotapartes de un fondo de inversión directa establecidas en el inciso ñ) del artículo 74 podrán superar la proporción que sobre el total de las inversiones efectuadas por el fondo en este concepto y/o la proporción que sobre el patrimonio del fondo de inversión directa, establezcan las normas reglamentarias.

i) En ningún caso la suma de las inversiones en títulos públicos correspondientes al inciso a) del artículo 74 podrá superar el 50% del activo del fondo. Todas las inversiones que por su naturaleza respondan a las características de los activos definidos en los incisos o) o p) del artículo 74 y que estén respaldadas por títulos públicos adquiridos en compra primaria al Gobierno Nacional deberán hallarse dentro de los límites del inciso a) del artículo 74.

4.4 Circuitos de procesos claves

1. Circuito de participación en Asambleas Corporativas - Vigencia: 01/09/2009 INFG-01-01 1/22

Objetivo: Establecer el procedimiento que deberá llevar a cabo las gerencias involucradas en el circuito de aprobación de documentos para asistir a asambleas de las emisoras de valores mobiliarios donde el FGS tuviera intereses patrimoniales.

Alcance: Desde que existe conocimiento de un hecho relevante hasta el archivo de las actuaciones correspondientes.

2. Circuito de elevación de Informes Técnicos Trimestrales – Vigencia 16/09/2009 INFG-02-01

Objetivo: Establecer el procedimiento que deberán llevar a cabo las gerencias involucradas en el circuito de elevación de Informes Técnicos Trimestrales.

Alcance: Desde que existe conocimiento de un hecho relevante hasta el archivo de las actuaciones correspondientes.



Auditoría General de la Nación

3. Proceso Estructuración de Proyectos - Vigencia: 23/11/2009 INFG-03-01

Objetivo: El objetivo del presente proceso es establecer el procedimiento que deberá llevar a cabo la Gerencia de Enlace ante la presentación de un proyecto que necesite financiación.

Alcance: La norma abarca desde la presentación de proyectos de inversión, su registro, análisis y estructuración hasta la derivación a la gerencia correspondiente.

4. Circuito de Análisis de Préstamo Prendario y Pago a las Administradoras - Vigencia: 30/11/2009 INFG-04-01

Objetivo: Considerando los acuerdos de los Convenios y Actas que ANSES firmó con un grupo de Terminales y Administradoras que comercializan vehículos en el territorio Argentino, el objetivo del presente proceso es el de controlar que las Administradoras han cumplimentado con la documentación e información requerida en los acuerdos para que ANSES pueda efectuar el desembolso del capital del préstamo prendario.

Alcance: La norma abarca desde la recepción de los archivos y Legajos enviados por las Administradoras con los datos y documentación de los Solicitantes del crédito, la aprobación o rechazo de los mismos, y el Pago del Desembolso del capital de los préstamos prendarios.

5. Control de Prendas Inscriptas - Vigencia: 30/11/2009 INFG-05-01

Objetivo: Considerando los acuerdos de los Convenios y Actas que ANSES firmó con un grupo de Terminales y Administradoras que comercializan vehículos en el territorio Argentino, el objetivo del presente proceso es el de realizar el registro de las prendas otorgadas una vez cumplimentado el proceso del préstamo prendario en base a la información y documentación requerida por ANSES.

Alcance: La norma abarca desde la recepción de los archivos enviados por las Administradoras con la documentación referente a la Prenda, el proceso de control y



Auditoría General de la Nación

registro de inscripción de la misma como también la elaboración de los informes correspondientes.

6. Circuito de Informe Técnico - Vigencia: 30/11/2009 INFG-06-01

Objetivo: La confección de un informe técnico (interno o público) fundamentado que responda una demanda específica de algunas de las áreas de ANSES o que tenga demanda en algún organismo externo al cual ANSES deba dar respuesta.

Alcance: Desde el pedido de información (selección de datos y/o análisis de los mismos) presentado al Gerente de Gestión Estratégica por la solicitud de algunas de las áreas de ANSES, hasta la remisión por la misma instancia del “Informe técnico” final que responda las demandas específicas del área solicitante.

7. Control del Cumplimiento de la Política de Inversiones - Vigencia: 30/11/2009 INFG-07-01

Objetivo: Controlar que las operaciones financieras concertadas estén de acuerdo a la Política de Inversiones definida por el Comité Ejecutivo (CE) y/o Comité Interno de Inversión (CII) y que las mismas estén encuadradas en la normativa vigente.

Alcance: La norma abarca desde la recepción de las actas, Informe Gerencial y operaciones hasta la emisión del informe mensual final de la Gerencia de Control del FGS.

8. Proceso de Valuación de Activos -Vigencia: 30/12/2009 INFG-08-01

Objetivo: Establecer un procedimiento tendiente a homogeneizar las tareas inherentes a las gerencias involucradas en el circuito de valuación de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Alcance: La norma abarca desde la recepción de los insumos de fuentes externas para su valuación hasta la finalización de la gestión de valuación.



Auditoría General de la Nación

9. Circuito de Control de Cumplimiento de la Normativa de Valuación de Activos del FGS - Vigencia: 25/01/2010 INFG-08-02

Objetivo: Verificar que los instrumentos que componen la cartera de inversiones del FGS se encuentran valuados conforme lo establecido en la normativa vigente.

Alcance: La norma abarca desde la recepción del Informe Gerencial y cartera de plazos fijos hasta la emisión del informe mensual final de la Gerencia de Control del FGS.

10. Circuito de Concertación de Plazos Fijos - Vigencia: 01/03/2010 INFG-10-01 1/13

Objetivo: Establecer el procedimiento que deberá llevar a cabo las gerencias involucradas en el circuito de concertación de Plazos Fijos.

Alcance: Desde que se define los lineamientos a seguir para la concertación de un Plazo Fijo por la Gerencia de Inversiones hasta el archivo del legajo correspondiente.

11. Circuito de Operaciones de Mercado - Vigencia: 01/03/2010 INFG-09-01 1/13

Objetivo: Establecer el procedimiento que deberá llevar a cabo las gerencias involucradas en el circuito de Operaciones de Mercado.

Alcance: Desde que se define los lineamientos a seguir para la concertación de Operaciones de Mercado por la Gerencia de Inversiones hasta el archivo del legajo correspondiente.

12. Circuito de Concertación de Plazos Fijos – Vigencia: 01/03/10 INFG-10-01 1/13

Objetivo: Establecer el procedimiento que deberá llevar a cabo las gerencias involucradas en el circuito de Plazos Fijos.

Alcance: Desde que se define los lineamientos a seguir para la concertación de un Plazo Fijo por la Gerencia de Inversiones hasta el archivo del legajo correspondiente.

13. Manual de Usuario – FGS Préstamos Otorgados (Autos, Utilitarios, Taxis) (Sistema Sap)
Vigencia: 28/06/10 MAUS-22-01 1/100



Auditoría General de la Nación

Objetivo: Realizar una detallada descripción de los procesos (en el sistema SAP) relativos a la administración de préstamos prendarios para autos, taxis y utilitarios. Dichas operaciones respetan la normativa vigente del FGS.

Alcance: Administración de todos los modelos de préstamos de autos, utilitarios y taxis vigentes, Registración de las Solicitudes de crédito en el sistema, Administración del proceso de aprobación/rechazo de préstamos de analistas y supervisores, Registración de las prendas recibidas en el sistema, Contabilización de Desembolsos a las Administradoras, Contabilización de Recupero (Desistidos), Actualización del valor de cuotas de préstamos otorgados en función de incremento de valor base del vehículo otorgado, Administración de casos de Morosidad e Intereses Punitivos, Administración de Siniestros y Manejo de Cancelaciones Anticipadas por Total de Préstamos.

14. Circuito de Suscripción en oferta primaria de títulos valores emitidos por el Banco Central de la República Argentina – Vigencia: 05/08/10 INFG-11-01 1/13

Objetivo: Establecer el procedimiento que deberá llevar a cabo las gerencias involucradas en el circuito de Suscripción en oferta primaria de Títulos Valores emitidos por el Banco Central de la República Argentina.

Alcance: Desde que se recibe propuesta de inversión del Banco Central de la república Argentina hasta el archivo del expediente correspondiente.

15. Circuito de Concertación de Títulos del Ministerio de Economía – Suscripción de Emisiones Primarias – Vigencia: 05/08/10 INFG-12-01 1/13

Objetivo: Establecer el procedimiento que deberá llevar a cabo las gerencias involucradas en el circuito de Concertación de Títulos del Ministerio de Economía - Suscripción de Emisiones Primarias.

Alcance: Desde que se recibe propuesta de inversión del Ministerio de Economía hasta el archivo del expediente correspondiente.



Auditoría General de la Nación

16. Circuito de Fondos Comunes de Inversión en Pesos o Moneda Extranjera – Suscripción o Rescate. – Vigencia: 06/09/10 INFG-13-01 1/10

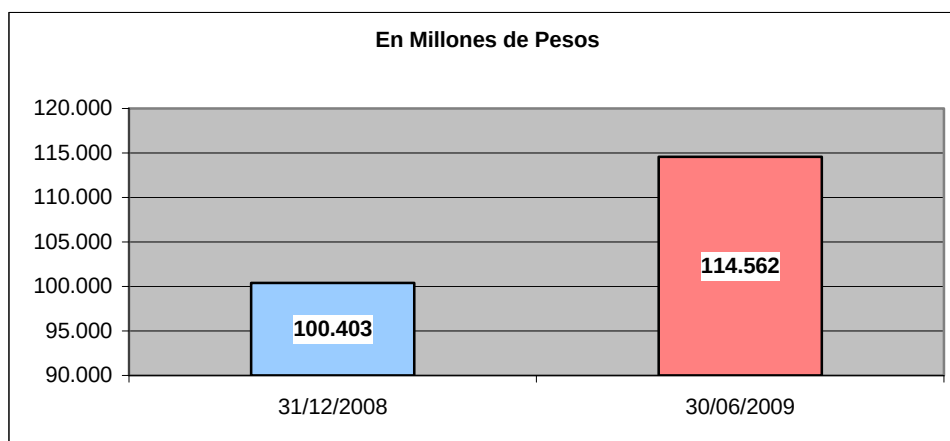
Objetivo: Establecer el procedimiento que deberán llevar a cabo las gerencias involucradas en el circuito de Fondos Comunes de Inversión en Pesos o Moneda Extranjera - Suscripción o Rescate.

Alcance: Desde que se recibe lineamientos del Comité de Inversiones hasta el archivo del expediente correspondiente.

De acuerdo al Plan Operativo Anual 2009-2010 se encuentran pendientes de normatización los siguientes procesos:

- Inciso “Q”.
- Elaboración de Estadísticas del FGS.

4.5. Evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad



4.6. Descargo del Organismo

Mediante Nota AGN N° 19/10AG4 del 01/12/2010 fue enviado en vista el proyecto de informe al Organismo. El 07/12/2010 ANSES mediante Nota GCyCA N° 352/2010 solicitó una prórroga de 30 días para dar cumplimiento con lo requerido, siendo la misma otorgada por la Comisión de Supervisión. Por Nota SOFGS N° 1747/11 de fecha 07/02/2011, el Subdirector de Operaciones del FGS remitió la respuesta con los comentarios de la entidad sobre el proyecto de informe. Adicionalmente, el 23/03/2011 por Nota GO N° 45/11 se recibió ampliación del descargo enviado por el organismo. El contenido de las respuestas fueron consideradas a efectos



Auditoría General de la Nación

de elaborar la versión definitiva del presente informe y sus aspectos más relevantes han sido incorporados en los comentarios y observaciones.

5. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

Las observaciones expuestas deben leerse a la luz de las siguientes consideraciones:

- 1) El SIPA fue creado por Ley N° 26.425 de fecha 4 de diciembre de 2008.
- 2) La primera acta, donde se crea el Comité Ejecutivo, sus funciones, reglamentos y lineamientos fue aprobada con fecha 5 de febrero de 2009.
- 3) El Organigrama, estructura y descripción de las responsabilidades primarias y acciones de las Gerencias de la primera y segunda línea se aprobó por Resolución D.E.A. N° 239 de fecha 29 de abril de 2009.
- 4) Los Circuitos Administrativos que conforman el Manual de Procedimientos comenzaron a aprobarse con fecha 01 de Septiembre de 2009 y a la fecha del informe siguen pendientes: el Inciso Q y Elaboración de Estadísticas del FGS. El Organismo en su descargo informó que: *“Si bien al momento de realizarse la Auditoria el proceso Inciso q) no se encontraba normatizado, resulta oportuno resaltar **se han normatizado todos los procesos claves** en la Subdirección de Operación del FGS. Los mismos se encuentran publicados en el **Manual de Procedimientos del Organismo**. En este sentido cabe mencionar que el proceso Inciso q) entró en vigencia a partir del 05/01/2011”*. Situación verificada en oportunidad de las tareas de campo realizadas en la auditoría sobre el FGS- Gestión de las operaciones del segundo semestre del año 2009 y primero del 2010. (Actuación N° 284/2010).
- 5) El Comité Inversiones fue creado por Resolución D.E.A. N° 476 de fecha 18 de diciembre de 2009, cuya primera acta es de fecha 21 de diciembre de 2009.

a) Ausencia de registración contable de las operaciones del FGS al 30/06/09 en el SIDIF. Los Organismos descentralizados del Sector Público Nacional deben mantener un registro histórico de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera. El registro automático y por única vez de las transacciones presupuestarias y contables le otorga al ente la ventaja de contar con registros e información financiera oportuna. Justamente, la información financiera debe emitirse a tiempo antes de que pierda su capacidad de influir en la toma de



Auditoría General de la Nación

decisiones. La ANSES en su calidad de administrador del FGS y como parte del sistema de contabilidad gubernamental, utiliza para sus registraciones el SIDIF (SLU a partir del 01/07/2009), tal cual lo señalan las normas de la Contaduría General de la Nación. El artículo 86 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional señala que “el objeto del sistema de contabilidad gubernamental será: a) Registrar sistemáticamente todas las transacciones que se produzcan y afecten la situación económico financiera de las jurisdicciones y entidades, b) procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte de los interesados en las mismas, c) Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría, sean internas o externas y d) Permitir que la información que se procese y produzca el sector público se integre al sistema de cuentas nacionales.”. Por otro lado, el Acta N° 1 del Comité Ejecutivo del FGS del 05 de febrero de 2009 que determinó los principios de Seguridad y Rentabilidad de las inversiones con activos del FGS, en su Artículo 10 señala que: “Los registros contables deben reflejar total y exclusivamente las operaciones realizadas en el día debiendo quedar constancias de las decisiones que les dan origen, así como respaldo documental suficiente.”

Asimismo las normas mínimas de control interno, así como la práctica contable pública o privada generan la obligación de registrar los hechos económicos y financieros diariamente, como medio de otorgar fiabilidad a las transacciones origen de los estados financieros. El registro por parte del FGS en un sistema contable y de información no integrado al SIDIF (SLU) no cumple con los principios de integridad y oportunidad de la información registrada, así como de la viabilidad de las decisiones tomadas. Al respecto de lo señalado, se efectuó una entrevista con los responsables de la “Gerencia Registro de Operaciones e Información” en la que se nos ha informado lo siguiente: “Desde el inicio del FGS se utilizó un sistema auxiliar y planillas auxiliares para registrar diariamente las operaciones. Al 31/12/08 la Gerencia de Contabilidad de la ANSES registró todos los saldos en el SIDIF, sin embargo a partir de dicha fecha se discontinuó el registro de las operaciones, ya que no existían instrucciones sobre el responsable del registro de las mismas (Gerencia Contable de ANSES o del FGS). Con fecha 31/07/09 la Gerencia de Contabilidad comenzó a cargar las operaciones en el SLU con fecha valor y el FGS comenzó a registrar diariamente sus operaciones con fecha 21/09/09”.



Auditoría General de la Nación

Cabe mencionar que ANSES cambió su sistema de Administración Financiera SIDIF por el SLU con fecha 30/06/09, por Nota GF N° 270/09 el organismo solicitó a la Contaduría General de la Nación los exima de la presentación de los estados contables al 30/06/09.

En el semestre bajo análisis el sistema contable del FGS no se encontraba integrado a los demás sistemas del ANSES, no existía un manual de procedimientos, solo instructivos internos, la Gerencia de Contabilidad de ANSES no efectuaba ningún control sobre lo registrado por el sistema auxiliar.

En la actualidad, como se mencionó anteriormente la Gerencia de Operaciones del FGS registra en el SLU y en el sistema auxiliar diariamente y remite toda la información a la Gerencia de Contabilidad de ANSES.

Los sectores intervinientes en el proceso contable y sus funciones han sido los siguientes:

- Mesa de Operaciones: cierra las operaciones generando minutas “de operaciones”, las mismas las firmaban los operadores y el Gerente de la Mesa, como no existía este cargo, eran suscriptas por el Gerente de Operaciones del Fondo y el Subdirector del FGS.
- Back Office: realiza el control de la cartera (conciliación de custodia, operaciones, boletos y liquida). Recibe la minuta de la mesa, verifica la información de la misma con la contraparte, controla la custodia y los datos del boleto. Se levanta una base de operaciones que genera el sector Valuación de cartera, concilia con la cartera y realiza el cierre de la misma. Asimismo, dispone de la información de la disponibilidad diaria enviada por el sector de Contabilidad FGS.
- Valuación de Cartera: emite y controla las cartas a los custodios, las cuales eran firmadas por el Gerente de Operaciones. Las mismas se enviaban y se archivaban hasta que el custodio respondiera y se verificaban nuevamente, en ese momento se liquidaba la operación. Asimismo, los bancos custodios también chequean la información y en caso de errores se comunican con el FGS antes de liquidar la operación.



Auditoría General de la Nación

- Contabilidad: toma la información de los terceros, realiza diariamente las conciliaciones bancarias, elabora el cash flow diario, elabora una planilla de operaciones, una de plazos fijos, otra de préstamos y una de efectivo en custodia, en todos los caso se constataba el ingreso o egreso bancario y se registraba en el sistema auxiliar (a partir del 21/09/09 también se efectúa en el SLU del ANSES). También verifica que los totales que genera coincida con los generados por el Back Office.

El Organismo en su descargo informó que: “Esta situación se corrigió a partir del mensual agosto/2009 cuando la Gerencia de Operaciones empezó a utilizar los libros extractos que son una herramienta del SLU y a efectuar los registros correspondientes tanto en libros bancos como en la contabilidad.” Se ha podido verificar el registro en los libros contables a partir de agosto de 2009 durante la ejecución de la auditoría sobre el FGS- Gestión de las operaciones del segundo semestre 2009-primer del 2010 (Actuación N° 284/2010).

b) Ausencia de un sistema integral de gestión financiera

El FGS cuenta con un sistema de información gerencial. Este sistema se basa principalmente en un programa que era utilizado por la ex -SAFJP para controlar las inversiones realizadas, el cumplimiento de los límites de las AFJPs, etc. No se trata de un sistema integrado sino que utiliza una macro para consistir la información recibida por los Bancos custodios con la base de inversiones. De allí las distintas Gerencias toman la información que vuelcan a planillas de cálculo, que luego en su conjunto son utilizadas para la toma de decisiones de inversión. (Ver puntos c) y g)).

Tal como señaláramos en 5.a) el proceso de la toma de decisiones financieras requiere de la existencia de información oportuna que permita la adecuada evaluación de las distintas alternativas de inversión y justifique la elección de unas sobre las otras. El proceso decisorio se basó en el desarrollo de las estrategias determinadas en el Acta 1 del Comité Ejecutivo del FGS del 05 de febrero de 2009, que señala en su punto N° 5 “Aprobación de las líneas directrices para la inversión con los Activos del FGS”: “...teniendo en consideración la crisis financiera



Auditoría General de la Nación

que se ha desatado a nivel mundial corresponde realizar los mayores esfuerzos para aislar a la economía doméstica de tales efectos recesivos de origen foráneo. A tal fin se entiende que debe privilegiarse las inversiones con activos del FGS que fomenten la obra pública, la construcción de viviendas, el consumo interno, la producción de bienes exportables con alta concentración de mano de obra, la construcción y adquisición de bienes y equipos productivos y demás actividades dinamizadoras del empleo, teniendo en cuenta también que el país es Estado Parte del MERCOSUR. También manifiesta que los activos del FGS deben contribuir a aliviar la carga que pesa por concentración mediata en la deuda pública, contribuyendo activamente en el canje que se llevará a cabo con los préstamos garantizados y con otros que en el futuro pudieran realizarse. Además puntualiza que todos aquellos proyectos que por sus características deban encuadrarse en el inciso q) del artículo 74 de la Ley 24.241, modificada por las leyes 26.222 y 26.425, serán considerados parte activa en la política de inversiones a adoptar y por lo tanto prioritarios al momento de invertir recursos del FGS, con independencia de la forma que los activos adopten (títulos valores, mutuos, fideicomisos, etc.)...explica la política de inversión a ejecutar con las inversiones a plazo, las que se realizarán con el objeto de promover el dinamismo de sectores particulares de la economía, siempre que sea posible. Informa también que se colocarán a mercado aquellos recursos que no entren en la metodología anterior, intentando tanto que las imposiciones extiendan los plazos, no estresen las tasas de mercado, propendan a la diversificación de riesgo por entidades, pero tomando con particular consideración a aquellas entidades financieras pertenecientes a la banca pública, que por sus características coadyuvan al desarrollo económico. Además agrega que se procurará la participación en emisiones primarias en títulos privados y otras líneas de financiamiento para la economía real.”.

Las decisiones que se tomaron desde diciembre de 2008 al 30 de junio de 2009 surgieron como consecuencia de los lineamientos determinados en el acta N° 1 del Comité Ejecutivo citada precedentemente, los cuales no se plasmaron en un programa detallado, incluso no se ha presentado el Plan de Inversiones del FGS tal cual se establece en el artículo 10 del Decreto 2103/2008. No se establecieron por escrito los criterios de inversión respecto de los recursos líquidos y del stock de activos del FGS, ni se determinó un programa de liquidez que asegurara



Auditoría General de la Nación

la inversión de los recursos líquidos disponibles. No surge claramente como se determinaron las distintas alternativas de inversión ni que variables se tuvieron en cuenta (económicas y financieras, macroeconómicas, los riesgos propio de cada inversión, etc.). Tampoco se efectuó el análisis del comportamiento de dichas inversiones sobre la rentabilidad de la cartera. De acuerdo a lo informado por el FGS básicamente las inversiones más comunes del primer semestre del año 2009 se destinaron a los siguientes ítems: “licitaciones de plazos fijos, renovaciones, inversiones encuadradas en el inciso q) del artículo 74 de la Ley 24.241, suscripciones en oferta primaria de títulos valores emitidos por emisores privados, adquisiciones de Préstamos Garantizados Nacionales para el ingreso al Canje de Deuda del Sector Público y suscripción en cuotas partes de fondos comunes de inversión utilizando como medio de pago títulos valores extranjeros debido al embargo que sufrían las cuentas en el exterior.”

Desde el inicio del FGS (Diciembre 2008) hasta el nombramiento de los cargos creados por la Resolución DEA 239 de fecha 29/04/09 las operaciones fueron autorizadas y suscriptas por el Director Ejecutivo de ANSES o el Subdirector de Operaciones del FGS.

Del análisis practicado surge que las decisiones que involucraron el stock de activos del FGS más los recursos disponibles, fueron tomadas en el marco de los lineamientos establecidos por el Comité Ejecutivo del FGS, pero sin el sustento de un sistema de gestión financiera integrado para la administración de una cartera de inversiones, que permita minimizar los riesgos inherentes, de forma de garantizar que las inversiones cumplan con el artículo 8 de la Ley N° 26.425, en cuanto prescribe que la aplicación de los recursos del fondo se realizará “...de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados...”, considerando los objetivos del FGS.

Asimismo, es dable señalar que no se ha obtenido evidencias respecto de la determinación, por parte del Comité Ejecutivo, de parámetros objetivos que operativicen los referidos “criterios de seguridad y rentabilidad adecuados”, de forma de permitir su efectiva aplicación en oportunidad de decidir entre distintas opciones de inversión.



Auditoría General de la Nación

A modo de ejemplo de lo mencionado y como resultado del análisis de la operatoria del canje de deuda pública en el marco de lo dispuesto por las Resoluciones Conjuntas N° 8/2009 y 5/2009 de fecha 22/01/09 de Secretaría de Hacienda y Secretaria de Finanzas, Resolución Conjunta N° 14/2009 y 10/2009 de fecha 09/02/09 de Secretaría de Hacienda y Secretaria de Finanzas, surgió que: el 27/02/2009 el Deutsche Bank le ofreció a la ANSES “vender a la entidad Préstamos Garantizados Nacionales Global Vto. 2008 Tasa Fija por VN 38.957.483 y Global Vto. 2008 tasa variable por VN 219.944.307.....El Banco comprará en forma simultánea a la ANSES una cantidad de títulos públicos que sean negociables públicamente acorde precio de mercado vigente el día de la operación”. En el mismo día el Director Ejecutivo de la ANSES “acepta la oferta formulada por \$ 428.307.072 vendiéndole en forma simultánea Discount en dólares Ley Nueva York Vto. 2033 por VN 154.138.857 y Par en dólares Ley New York Vto. 2039”, recibiendo el banco títulos públicos diferentes a los que hubiera obtenido si se presentaba al canje. Los PG comprados, que no cuentan con valores de cotización, se presentarían con posterioridad en el canje de deuda señalado y se recibirían a cambio BONAR XIV en pesos Badlar + 2.75% Vto. 2014 por VN 793.433.598.

Al respecto, y teniendo en cuenta que el valor de cotización de los títulos a la fecha de concertación de la operación (27/02/09) surgen de mercados con volúmenes negociados inferiores a la transacción, cabe señalar que el valor de mercado de los BONAR XIV recibidos en canje ascendía a \$ 396.716.799, siendo inferior en \$ 31.590.273 al valor de mercado de los títulos vendidos. No hemos obtenido análisis financieros por parte de la ANSES que sustenten los criterios de aceptación de la operación.

Solución Integral de Planificación de Recursos Empresariales (SAP)

La ANSES analizó la documentación técnica presentada por SAP Argentina S.A., en el marco de la Contratación Directa N° 164/09, y se efectuó el análisis técnico para la provisión de licencias de software ERP y su mantenimiento. Del mismo surge que la propuesta cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones de la mencionada contratación. El día 17 de febrero de 2010, el Directorio Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social resolvió adjudicar a la firma SAP Argentina Sociedad



Auditoría General de la Nación

Anónima por \$24.092.068 en virtud de las causales expuestas en los considerandos de la Resolución D.E.A. 119/10 (Orden de Compra N° 10032 con fecha 19/02/2010 con un importe total de \$24.092.768,00). Las causales expuestas esencialmente se basan en la tramitación de la contratación en el marco de lo previsto en el Art. 25 inciso d) apartado 3) del Decreto 1023/01 juntamente con lo dispuesto en el Art. 26 inciso g) del Reglamento para las Adquisición, Enajenación y Contratación de bienes y Servicios del Estado Nacional (Decreto N° 436/00) y en el cumplimiento del análisis técnico.

Actualmente, ANSES cuenta con una red operativa descentralizada y con el fin de fortalecer los sistemas administrativos el Organismo contrató los servicios de SAP Argentina para concretar una Solución Integral de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) para lo cual creó la Gerencia de Sistema de Gestión Administrativa, que tiene a su cargo la incorporación e implementación del sistema. Esta Gerencia fue reemplazada por la Gerencia de Coordinación de Procesos Internos.

Dicha solución Integral ERP deberá funcionar dentro del marco normativo de ANSES, integrando la totalidad de los aspectos constitutivos del negocio y la implementación de los siguientes módulos funcionales:

1. Presupuesto
2. Contabilidad
3. Patrimonio
4. Liquidaciones
5. Tesorería
6. Planificación y Consolidación
7. Compras
8. Administración de bienes y servicios generales y técnicos
9. Administración de Recursos Humanos
10. Plataforma Integrada de E- Learning



Auditoría General de la Nación

11. Business Intelligence
12. Administración de Inversiones (Treasury and Risk Management)
13. Administración de Créditos (Loans)
14. Gobierno, Riesgo, Cumplimiento y Herramientas de auditoría.

Con respecto a su relación con otros sistemas del Organismo, el proveedor deberá desarrollar la integración mediante interfases de los sistemas hacia el ERP e interfases del ERP hacia los sistemas.

Cabe señalar que a la fecha de finalización del presente informe, el mencionado sistema en el FGS se encuentra en etapa de prueba, excepto en la Gerencia de Registro de Operaciones e Información y la Gerencia de Control de Créditos, en las cuales están en la Etapa de Producción con carga de datos.

c) Como “constancia de las decisiones” que dan origen a una operación y “respaldo documental suficiente” de las mismas, el Anexo III del Acta N° 1 del Comité del FGS, en el cual se establecen los “Principios de seguridad y rentabilidad de las inversiones con activos del FGS”, establece en el artículo 11 inciso a) La existencia de un Comité Interno de Inversiones u órgano funcional colegiado equivalente, que, integrado por el Subdirector; gerentes y otros dependientes que, determine, comunique al nivel responsable de ejecutarla, supervise la política de inversión del FGS, se reúna periódicamente y deje constancia escrita de las decisiones adoptadas”.

El Comité de Inversiones fue creado a partir del 18 de diciembre del año 2009 por Resolución DEA N° 476, el cual se encuentra conformado por el Subdirector del FGS, el Gerente de



Auditoría General de la Nación

Inversiones, el Gerente de Operaciones del FGS, el Gerente de Gestión Estratégica y el Secretario de Actas. Durante el año 2009 se reunieron por única vez el día 21 de Diciembre. Por ende la totalidad de las operaciones realizadas hasta dicha fecha fueron avaladas por el Director Ejecutivo de la ANSES, el Subdirector del FGS y el Comité Ejecutivo.

De la verificación realizada sobre algunas operaciones de inversión se desprende que la documentación de respaldo eran minutas, boletos de liquidación de operación, ordenes de compra, adjudicación, y ordenes a los Custodios. Respecto a las “Minutas de Operaciones de Mercado”, en las mismas constan los siguientes datos: cantidad, precio, moneda, agente interviniente, mercado y datos de liquidación. Se observó que la numeración de las mismas no es preimpresa, no se generan por sistema, son numeradas por el operador manualmente, luego controladas por el sector back office para verificar su correlatividad y evitar duplicaciones, por lo tanto no se cumple con lo estipulado en el punto b.2. del artículo 11 del Anexo III del Acta N° 1 del Comité Ejecutivo. Asimismo se observó que la firma del Subdirector del FGS se encontraba aclarada, no así la firma del autorizante, que en todos los casos analizados consignó su autorización a través de su visado (media firma) sin aclaración.

d) Ausencia de circuitos administrativos.

Tal como se indicara en 4.4. la implementación de los circuitos operativos de procesos claves comenzó a partir del mes de setiembre del año 2009. Los circuitos administrativos deben describir en forma secuencial los procedimientos desde su implementación, autorización, registración, archivo y el control de la totalidad de la documentación probatoria de la transacción. Para que el circuito sea efectivo deberá estar preestablecido y formalmente descripto en manuales de procedimiento. Lo antedicho determinará la posibilidad de control de las operaciones realizadas, su correcta utilización y hasta la rotación de personal. El Sistema de Control Interno funcionará si se aplican los circuitos administrativos que hayan surgido de una estructura organizacional que haya contemplado previamente la distribución de funciones,



Auditoría General de la Nación

autoridad y responsabilidad, la existencia de un Manual de Procedimientos, la segregación de funciones, los niveles de autorización y el ingreso y registro de los acontecimientos económicos en el momento en que se producen. El FGS no contó desde su formación con una estructura interna que contemple la existencia de circuitos administrativos confiables, que permitan la delegación de tareas y que principalmente provean información integra, oportuna y confiable. Lo señalado hubiera implicado la utilización del sistema contable como una herramienta de gestión para la toma de decisiones.

e) Control de tenencia de la cartera de inversiones al 30/06/09

1) Del análisis efectuado en la tenencia de la cartera de inversiones surge una diferencia de VN U\$S 60.000.000 por \$ 29.430.000.- en la especie PF Boden 2012 en Dólares 1ª Serie Cupón Cotizable, que corresponde a una duplicación ya que se encuentra contenido tanto en el inventario de Títulos Públicos Negociables en Dólares, como en el de “Plazo Fijo en Bonos” cuyo saldo asciende a VN 60.000.000 por \$ 56.631.181,93. Dichos saldos fueron regularizados al 31/12/09.

2) Del Cruce de las operaciones de mercado realizadas con los recursos del FGS aprobadas en las actas del Comité Ejecutivo del FGS en el primer semestre del año 2009, con las variaciones por instrumento ocurridas en el mismo período se observó que algunas operaciones no estuvieron autorizadas por el Comité Ejecutivo. A la fecha de cierre de las tareas de campo el organismo no ha dado respuesta a la consulta formulada. Ver Anexo I

f) De la verificación realizada de los saldos contables que brindan los sistemas SIDIF y SLU al 30/06/2009 y de los movimientos del libro mayor obtenidos del SLU en el periodo 01/07/09 al 31/12/2009, surgen las siguientes observaciones:

1) Tal como se indicó en 5.a), las operaciones correspondientes al primer semestre del FGS Ley N° 26.425 se comenzaron a registrar en el sistema SLU a partir del 31/07/09 en forma



Auditoría General de la Nación

global. A partir del 21/09/09 el Organismo comenzó a registrar las operaciones en forma diaria, observándose que durante los meses de setiembre y octubre se continuaron registrando asientos correspondientes a meses anteriores.

- 2) De la comparación entre los registros del FGS (cartera de inversiones) y el sistema SIDIF al 30/06/09, surge que a esa fecha no figuraban contabilizados los movimientos del FGS Ley N° 26.425, advirtiéndose una diferencia de \$ 13.593.317.314,58.

S.I.D.I.F.			CARTERA F.G.S.	
Cuenta	Denominación	Saldo	Disponibilidades	4.789.815.837,00
11127	Bancos FGS	6.383.636.951,87	Otros Créditos	691.501.269,36
11222	Títulos y Valores	1.801.909.258,80	Inversiones	109.080.498.554,43
11240	Inversiones Temporarias F.G.S	9.235.729.224,10		114.561.815.660,80
12120	Documentos a cobrar a largo Plazo	1.653.471.231,00		
12322	Títulos y Valores en Cartera	81.893.751.680,44		
		100.968.498.346,21	Diferencia	13.593.317.314,58
				11,865%

- 3) Con relación al punto anterior se informa que al 31/12/09 los valores expuestos en la cartera son razonables respecto de la registración en el sistema contable (SLU). Dicha situación será verificada en la auditoria de cuenta de inversión 2009

S.L.U.			CARTERA F.G.S.	
Cuenta	Denominación	Saldo	Disponibilidades	4.075.212.940,57
1112	Bancos FGS	4.880.428.959,99	Otros Créditos	810.364.675,11
11222	Títulos y Valores	0,00	Inversiones	135.967.486.504,24
1121	Inversiones Temporarias F.G.S	9.574.231.834,50		140.853.064.119,92
1145	Préstamos otorgados FGS	408.312.580,21		
1149	Otros Créditos FGS	8.997.676,83		
1232	Títulos y Valores en Cartera	125.984.942.089,53		
		140.856.913.141,06	Diferencia	-3.849.021,14
				-0,0027%

El Organismo en su descargo informó que: “A partir del 1/7/2009 los registros correspondientes al FGS se contabilizan en las mismas cuentas que las operaciones de Anses, encontrándonos en tratativas con la Secretaría de Hacienda para el alta de cuentas



Auditoría General de la Nación

específicas para el registro del FGS. Hasta el momento el órgano rector no pudo viabilizar el requerimiento efectuado...”. Situación verificada en oportunidad del desarrollo de las tareas de campo de la Cuenta Inversión 2009 (Actuación N° 137/2010) y las ejecutadas durante la auditoría de gestión del FGS sobre las operaciones del segundo semestre del año 2009 y primero del 2010 (Actuación N° 284/2010).

g) De la entrevista respecto del control de la custodia de la cartera de inversiones se ha detectado el siguiente procedimiento:

1) La información de los custodios es enviada mediante correo electrónico (encriptado) y procesado por “Macros” desarrolladas por el Organismo y chequeadas manualmente por el usuario.

2) La información llega mediante correo electrónico en un archivo con extensión ZIP, el cual posee 3 tipos de archivos con las siguientes extensiones: **DE** (Depósitos a Plazo Fijo) **XXXXMMDD.DE**, **SC** (Cuentas en el exterior) **XXXXMMDD.SC**, **ST** (Stock de Nominales) **6XXXXMMDD.ST**.

Formato de la nominación del archivo: xxxx: código de la custodia MM: mes DD: día.

Entidades Financieras: CITIBANK, BFRP, BROB y FNBB.

Banco Nación envía la información en formato TXT con la siguiente denominación **SALDOS_ANSES_AAAAMMDD.TXT**.

3) Seguridad de la información: A la fecha de la entrevista la información de las siguientes instituciones bancarias, CITIBANK – BFRP – BROB – FNBB es transferida por medio de “**SITACI**” (Sistema de Transferencia de Datos) suministrada por el área de sistemas e innovación tecnológica de la ANSES, mientras que el Banco Nación envía la información por e-mail y sin seguridad o encriptación alguna.

4) Luego de recibir la información del punto (2) se ejecuta un Conversor Financiero (Desarrollo de la SAFJP) con un entorno VBASIC, que descomprime el zip y deja los



Auditoría General de la Nación

archivos DE, SC y ST en una ubicación específica solo para estas entidades CITIBANK, BFRP, BROB y FNBB. Para la información proveniente de BNA se ejecuta una Macro especial que cambia el nombre y formato de este archivo.

- 5) Una vez realizado el proceso del punto (4) se ejecuta la siguiente Macro de Excel, llamada “Control de Custodia”, que se encarga de analizar y cruzar la información comparando la cartera contabilizada con el stock de la custodia.
- 6) Las diferencias encontradas son analizadas manualmente por el usuario quien es el encargado de gestionar la información necesaria para conciliar dichas diferencias

Del procedimiento indicado surgen las siguientes observaciones:

- I. El Organismo no cuenta con un sistema informático integrado para el seguimiento y control de Cartera.
 - II. Según el procedimiento realizado y teniendo en cuenta el punto (I), surge un alto porcentaje de probabilidad de errores manuales.
 - III. La información enviada en archivos no poseen ningún método de seguridad o encriptación que verifique la originalidad de los archivos recibidos para poder afirmar su autenticidad.
- h) En relación a los Proyectos de Inversión encuadrados en el inciso Q del Art. 74 de la Ley 24.241 se nos ha informado que los mismos ingresan por la Gerencia de Enlace que elabora una “Base de Proyectos de financiamiento a consideración del FGS”, la misma al 30/06/09 se integraba de la siguiente manera:

Observaciones	Casos	%
Por falta de documentación. Se archivaron	15	56,00
Por ser un Producto no estructurado. Se archivaron	08	30,00
Se sugirieron otras alternativas de inversión. Se archivaron.	01	03,50
Remitidos a la Gcia. Gestión Estratégica- aprobados	02	07,00
Remitidos a la Gcia. de Inversiones – Pendiente de aprobación	01	03,50



Auditoría General de la Nación

TOTAL DE PROYECTOS INGRESADOS	27	100,00
--------------------------------------	-----------	---------------

Los proyectos son remitidos a la Gerencia de Riesgo Crediticio y a la Gerencia Estrategia de Activos Financieros, ambas dependientes de la Gerencia de Inversiones. Se efectúa un primer análisis y de ser viable se solicitan los informes a una Universidad Nacional y a la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía.

En el periodo bajo análisis los proyectos más significativos fueron los Fideicomisos Financieros SISVIAL por V\$N 1.350.000.000 y MBT por VN U\$S 251.000.000, los mismos son anteriores a la creación y funcionamiento de las Gerencias citadas, por lo cual la documentación solicitada y presentada difiere de manera significativa con la de los nuevos proyectos. La documentación respaldatoria de estas operaciones son: “minutas operaciones de mercado”, órdenes a los custodios y adjudicación de los valores fiduciarios. La mencionada información se encuentra archivada en la Gerencia de Operaciones. Se verificaron los egresos de fondos de las cuentas corrientes, el alta en la cartera de inversiones del FGS y la tenencia en los bancos custodios.

Para los proyectos de inversión que tienen oferta pública se verifica que estén calificados por una calificadora de riesgo y autorizados a cotizar en el mercado por MAE. Como criterio de Inversión, la misma oscilaba entre el 30% y el 70% de lo emitido en el mercado primario. Para el resto de los proyectos se solicitan los informes de una Universidad Nacional y de la Secretaría de Política Económica.

Se efectuó el seguimiento¹ de los préstamos otorgados a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) por U\$S 300.000.000 desembolsado con fecha 19/09/08 y por \$ 890.000.000 cuya disponibilidad de fondos se efectuó el 23/09/08 respectivamente. Respecto a EPEC se ha verificado el incumplimiento del pago de los intereses con vencimiento: 19/03/09, 20/04/09, 19/05/09, 19/09/09, 20/10/09 y 19/11/09 los mismos fueron capitalizados. Con fecha 22/06/10 por acta del Comité Ejecutivo N° 27 se determina una suma adeudada de U\$S 374.404.119 que incluye: capital, intereses

¹ Para más detalles ver Informe de Cuenta de Inversión 2008 ANSES Res. N° 190/10



Auditoría General de la Nación

compensatorios, punitivos y toda otra suma adeudada, y se aprueba la suscripción de una nueva enmienda al contrato, autorizándose la suscripción e integración de los títulos de deuda emitidos por EPEC. En relación al préstamo concedido a AySA el mismo se encuentra en período de gracia.

Asimismo, se analizaron los siguientes contratos:

- Contrato de integración y suscripción de Valores Representativos de Deuda VRD - serie 1 Enarsa Barragán Fecha de emisión 04/09. Corresponde a contrato suplementario del Programa Global de Fideicomisos Financieros y Administrativos para la ejecución de Obras de Infraestructura energética serie I. Se emiten VRD en forma escritural que son registrados por el Fiduciario Nación Fideicomisos S.A. Cronograma de integración: Julio 09 \$ 185 millones y Agosto 09 \$ 175 millones convertibles en dólares estadounidenses al tipo de cambio del día hábil anterior a la fecha de integración, cuya cancelación será en 120 cuotas iguales y consecutivas de capital e interés y con un período de gracia de 24 meses. Se analizó el informe económico – financiero – dictamen emitido por la UBA y el informe Técnico de la Secretaría de Política Económica.
- Contrato de integración y suscripción de VRD – serie 1 Enarsa Brigadier López Fecha de emisión 04/09. Corresponde a contrato suplementario de Programa Global de Fideicomisos Financiero y Administrativo para la ejecución de Obras de Infraestructura energética serie I. Se emiten VRD en forma escritural que son registrado por el Fiduciario Nación Fideicomisos S.A. Cronograma de integración: Julio 09 \$ 125 millones y Agosto 09 \$ 115 millones convertibles en dólares estadounidenses al tipo de cambio del día hábil anterior a la fecha de integración, cuya cancelación será en 120 cuotas iguales y consecutivas de capital e interés y con un período de gracia de 24 meses. Se analizó el informe económico – financiero – dictamen emitido por la UBA y el informe Técnico de la Secretaría de Política Económica.
- Contrato de préstamo entre ANSES, FGS y General Motors de Argentina S.R.L. del 4/06/09. Contrato de Fideicomiso de Administración “GMA” entre el Fiduciante “General Motors de Argentina SRL”, el Fiduciario “Nación Fideicomiso S.A” y el



Auditoría General de la Nación

beneficiario ANSES como administradora del FGS. El objeto del mismo es la asistencia financiera para GMA para la fabricación de un vehículo “Proyecto Viva” en la planta de Alvear Provincia de Santa Fe. El desembolso por \$ 259 millones se efectuó en el mes de Julio de 2009, que será cancelado en 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas a partir del vencimiento del período de gracia que es de 12 meses a partir de la fecha de desembolso. Se verificó el contrato de Hipoteca en primer grado y contrato de prenda flotante con registro.

- Contrato de Integración y suscripción de VRD – serie 1 Nasa del 28/05/09. Corresponde a Contrato suplementario del Programa Global de Fideicomiso Financiero y de Administración para la ejecución de Obras de Infraestructura Energética - serie I NASA, cuyo Fiduciario es Nación Fideicomisos S.A., por un monto de \$ 1.690 millones, el mismo se desembolsó en 6 cuotas mensuales y consecutivas siendo la primera de ellas el 28 de mayo. El préstamo será reembolsable a 10 años con un período de gracia de 2 años y como garantía del mismo se celebró un contrato de Abastecimiento de Energía Eléctrica.

Los controles del destino final de los fondos en relación a su afectación al círculo virtuoso de la economía, son efectuados, en el caso de Instrumentos con oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, para los Fideicomisos por los Fiduciarios y en el caso de proyectos sin oferta pública por la Universidad. De la situación planteada surge que el FGS no realiza controles sobre el destino último de los fondos, sino hasta el otorgamiento de los mismos.

i) Operatoria incentivo a la Industria Automotriz:

Se efectuaron entrevistas, con los responsables de la Gerencia de Control de Créditos y la Gerencia de Asuntos Legales del FGS.

Se nos informó que la Gerencia fue creada con fecha 29/04/09 mediante la Resolución DEA 239 y el inicio de la operatoria bajo análisis comenzó con fecha 29/01/09 por “Acta Plan Incentivo de la Industria Automotriz” firmada por el Director Ejecutivo de ANSES y las



Auditoría General de la Nación

Terminales y Administradoras automotrices. En el Acta N° 1 en su punto séptimo dice que el proyecto fue ideado por la Secretaría de Comercio de la Nación y el Comité Ejecutivo aprobó la operatoria por unanimidad, la información que los responsables del área recibieron fueron las “Propuestas para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” con las siguientes Terminales y Administradoras:

- General Motors de Argentina S.R.L. y Chevrolet S.A. de ahorro para fines determinados de fecha 29/01/09.
- Renault Argentina S.A. y Plan Rombo S.A. para fines determinados de fecha 29/01/09.
- Ford Argentina S.C.A. y Plan Ovalo S.A. de ahorro para fines determinados de fecha 16/01/09.
- Volkswagen Argentina S.A y Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados de fecha 16/01/09.
- Fiat Auto Argentina S.A. y Fiat Auto S.A. de fecha 20/01/09.
- Peugeot Citroen Argentina S.A. y Círculo de Inversores S.A. de ahorro para fines determinados de fecha 29/01/09.
- Toyota Argentina S.A. y Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. de fecha 27/03/09.

Con posterioridad se efectuaron las Addendas de fechas 16 de febrero de 2009, de fecha 25 de marzo de 2009 y de fecha 24 de julio de 2009.

Con fecha 30 de Marzo de 2009 se suscribió la “Propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios para la compraventa de automotores para taxímetros” entre las Terminales y Administrados citadas en el punto anterior, el Sindicato de Peones de Taxis, la Federación Nacional de Propietarios de Taxis, la Asociación Mutual de Conductores de Automóviles y la ANSES.

El 13 de Abril de 2009 se firma la “Propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios para la compraventa de vehículos utilitarios y camiones” entre Volkswagen S.A., Scania Arg. S.A., Toyota Arg. S.A., Iveco Arg. S.A., Peugeot Citroen Arg. S.A., Renault Arg. S.A., Fiat Auto Arg. S.A., Ford Arg. S.C.A., Mercedes Benz Arg. S.A. y ANSES.



Auditoría General de la Nación

Con fecha 21 de Diciembre de 2009 se aprueba el Convenio 104 en el cual se acuerda la conclusión del plan con fecha 31/12/09 entre ANSES, las Terminales y las Administradoras. Asimismo se establece un cronograma de finalización y la modificación de las cláusulas 3.4.y 4.1. de las propuestas I, II y III.

En base a dicha información, se crearon los circuitos operativos internos, los cuales fueron aprobados en el mes de noviembre de 2009, para el cumplimiento de la operatoria en cuestión.

En las Propuestas están estipulados todas las condiciones y controles que deben cumplir tanto las Administradoras como el FGS.

De acuerdo a lo manifestado por los responsables, “la Gerencia de Control de Créditos recibe las solicitudes preaprobadas por las Administradoras, con la documentación respaldatoria y luego de efectuar distintos controles, arman los legajos con las solicitudes de crédito y el programa de trabajo efectuado por el FGS y en el caso que se cumplan todos los requerimientos, los créditos son aprobados, se ordena el desembolso correspondiente y quedan al aguardo de la recepción de las prendas inscriptas, momento en el cual se devuelven las fianzas.”

Respecto a los sistemas utilizados, se nos informó que utilizan “Planillas de Excel” (Base de solicitudes aprobadas y denegadas, Prendas, comunicaciones con las Administradoras, Cobranzas y Cuentas Corrientes).

Los días 15 de cada mes la Gerencia de Operaciones recibe, por parte de las Administradoras las transferencias bancarias por las recaudaciones del mes anterior en las cuentas habilitadas en los bancos custodios.

Los días 20 de cada mes, la Gerencia de Control de Créditos recibe e-mail con el detalle de los cobros efectuados por las Administradoras y cruza la mencionada información con la recibida por la Gerencia de Operaciones los días 15.

Las Administradoras informan mensualmente los créditos que ingresan en mora (a partir de la 3ª cuota impaga), situación que es verificada por la Gerencia, la que envía la información a la Gerencia de Asuntos Legales del FGS para su tratamiento. De acuerdo a lo informado por la Gerencia, a la fecha existen 15.500 créditos vigentes de los cuales 72 están en mora. A la fecha de análisis no existían deudores en mora, recién comenzó en agosto de 2009. Según surge de las Propuestas en su cláusula 4.4 establece: “Quedará excluida de la gestión normal de cobranzas



Auditoría General de la Nación

efectuadas por la Administradora, todos aquellos contratos prendarios que correspondan a clientes con más de 2 cuotas vencidas e impagas. Llegado el caso de que un deudor tenga una mora de más de 2 cuotas vencidas e impagas, el saldo de deuda y los datos del deudor serán informados al Fondo a fin de que la instruya sobre las gestiones extrajudiciales y judiciales de cobro que considere convenientes. Los gastos de dichas gestiones estarán a cargo del acreedor prendario en defensa de su crédito”.

Del análisis efectuado surge:

- 1) No se obtuvo evidencia del “Plan de Incentivo de la Industria Automotriz” diseñado por la Secretaría de Comercio Interior, mencionado en el informe de fecha 12/08/09 firmado por el responsable de la Gerencia de Asuntos Legales del FGS.
- 2) De la Muestra de 54 legajos (Anexo II) administrativos recibidos de Adquirentes del “Plan Incentivo a la Industria Automotriz”, correspondiente a los primeros desembolsos efectuados en el primer semestre del año 2009 ha surgido que:
 - En 1 (1,85%) de los legajos de la muestra no coincide el monto de la liquidación de ANSES conforme instructivo del Contrato Matriz, con lo informado por la Administradora en el legajo del adquirente ANEXO II (Nº Orden 36).
 - En 1 (1,85%) de los legajos analizados los datos del vehículo no coinciden con los que surgen de la Póliza, Solicitud de Inscripción de Contrato Prendario y Contrato de Prenda; y el legajo Administrativo del adquirente ANEXO II (Nº Orden 3).
 - En 3 (5,55%) de las Prendas que componen la muestra no se adjuntó la Póliza de Compañía de Seguro ANEXO II (Nº Orden 1-36-49).
 - En 17 (31,48%) de las Prendas que componen la Muestra no se adjuntó el consentimiento conyugal ANEXO II (Nº Orden 5-6-9-10-11-12-13-15-16-19-23-24-30-32-39-48-50).



Auditoría General de la Nación

- En 18 (33.34%) de los Legajos Administrativos el Contrato de Compraventa Automotor y la Solicitud de pedido de unidad se encuentran incompletos ANEXO II (Nº Orden 2-3-5-6-7-8-10-11-12-13-14-17-18-19-23-43-45-53).
- En el 100% de los Legajos Administrativos que componen la Muestra se han efectuado las siguientes observaciones:
 - a) No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.
 - b) En los Legajos Administrativos de los Adquirentes no consta en la documentación adjunta constancia del pago del 20% del precio del vehículo, la Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda.
 - c) Las firmas en el contrato de Compraventa Automotor y la Solicitud de pedido de unidad no se encuentran aclaradas de puño y letra por el Adquirente.
 - d) Los Legajos Administrativos no se encuentran foliados.
- j) Operatoria de Compra y Canje de Préstamos Garantizados durante el primer semestre



Auditoría General de la Nación

El 28 de enero de 2009 el Banco de Galicia y Buenos SA propone a la ANSES: “vender a la entidad que Ud. tiene a su cargo, los Préstamos Garantizados por un valor original total de dólares estadounidenses cuatrocientos veinticuatro millones doscientos sesenta y ocho mil ochocientos veintisiete (U\$S 424.268.827), junto con todos los derechos y acciones que le corresponden al Banco bajo los mismos, al precio de trescientos catorce pesos con treinta y cuatro centavos (\$314,34) por cada cien dólares estadounidenses de valor nominal original y comprar simultáneamente a la Administración Nacional de la Seguridad Social (la “ANSES”) una cantidad de títulos públicos nacionales e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el BCRA con una “duración modificada” (modified duration) ponderada de aproximadamente tres años y medio, que la ANSES mantenga en su propia cartera en carácter de titular, y que sean negociables públicamente (los “Títulos e Instrumentos”), acorde precios de mercado vigente al día de la operación.”. En el mismo día la ANSES, a través de la Dirección Ejecutiva, acepta la oferta formulada y en consecuencia compra PG EX PBE + 580 MEGA por VN 424.268.827 por la suma de \$ 1.333.646.681 al Banco de Galicia con una venta simultánea de TPN por un valor equivalente al precio de la compra, los TPN fueron: Nobac Vto. 06/01/10 por VN 289.524.113, Nobac vto. 20/01/10 por VN 35.221.208, Discount en pesos VN 320.075.191, Bogar 2018 por VN 377.447.160 y Boden 2014 por VN 1.491.033.500.

Por Acta N° 1 el Comité Ejecutivo del 05 de febrero de 2009 se aprueba esta operación. Con fecha 19/06/09 se produjo la amortización final de los PG mencionados por \$ 1.382.192.852 por cuyo importe la Secretaría de Finanzas por Nota N° SF N° 115 del 04/06/09, señaló que: “en el marco de la acordado con el FGS en oportunidad de llevarse a cabo la operación de canje dispuesta por Resolución Conjunta N° 8 de la Secretaría de Hacienda y N° 5 de la Secretaría de Finanzas de fecha 22/01/09, ofreció la suscripción del BONAR XIV por VN 1.353.636.681 al precio técnico de 1,02109589, lo que implicó un valor en \$ 1.382.192.852”. Esta operación fue aprobada por Acta N° 6 del 29/06/2009, sin considerar que el valor de cotización a dicha fecha era de \$ 896.648.937,49 (precio de cierre: 0,6624). El Organismo contabilizó el 31/07/2009 con fecha valor 19/06 la presente operación



Auditoría General de la Nación

determinando una pérdida por diferencia de cotización de \$ 485.543.914,03. A la fecha de cierre de los Estados Contables el BONAR XIV fue contabilizado a su valor de mercado.

La ANSES en su descargo informó que: “Vale la pena agregar que el Bonar XIV cotizaba al 30 de diciembre de 2010 a 0,9944 pesos por unidad y que a esa fecha había abonado en concepto de intereses un total de 0.249728 pesos por unidad.”

En operatorias posteriores similares, la Secretaría de Finanzas adoptó el criterio de entregar títulos públicos a su valor de cotización como medio de pago por vencimientos de deuda. A modo de ejemplo se menciona que, con fecha 18 de enero de 2010 en el Acta N° 15 del Comité Ejecutivo del FGS, se trató la suscripción de Bonos de la Nación Argentina en U\$S 7% 2017 (BONAR X) ofrecido mediante Nota SSF N° 50/09 de fecha 14/12/09 por el Subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En la referida Nota se menciona que la suscripción sería efectuada al precio medio de mercado en horario de alta liquidez el día 21/12/09, liquidándose la operación el 28/12/09. Dicha propuesta fue aceptada por el FGS mediante Nota SOFGS N° 6664/09 del día 14/12/09 a los precios medios de mercado correspondientes a tres días hábiles bursátiles anteriores al 28/12/09. Esta operación se abonó mediante una Letra del Tesoro con vencimiento 28/12/09 al mismo valor.

Sobre el particular, cabe señalar que no hemos obtenido evidencia suficiente de evaluaciones que respalden la aceptación que el Comité del FGS realizara, a través de su Acta N° 6, del ofrecimiento efectuado de la suscripción de BONAR XIV a precio técnico, con el producido del vencimiento del Préstamo Garantizado mencionado. Esta operación generó una pérdida “por diferencia de cotización” que fuera contablemente registrada por el Fondo, con efecto en un menor endeudamiento del Tesoro de la Nación, y respecto de la cual la Gerencia de Operaciones del Fondo expresó que “...al momento de la transacción frente a la falta de representatividad en el precio de mercado, puesto que el valor de alrededor del 65.5% que exhibían en ese momento los títulos, correspondía a un volumen de



Auditoría General de la Nación

negocios de aproximadamente dos millones de pesos, mientras que la operación en cuestión alcanzó los mil trescientos cincuenta millones de pesos...”

6. RECOMENDACIONES

- a) Registrar las operaciones en tiempo y forma según lo establecido por la Contaduría General de la Nación.
- b) Incorporar un sistema integrado de gestión financiera y planificación de recursos que permita el cumplimiento de los criterios de inversión establecidos en los lineamientos determinados en el Acta N° 1 del Comité Ejecutivo y optimice el proceso de toma de decisiones. Asimismo, establecer criterios de inversión respecto de la utilización de los recursos líquidos y de la rentabilidad de la cartera.
- c) Cumplimentar con lo establecido en el Anexo III Artículo 11 incisos a) y b) del Acta N° 1 del Comité Ejecutivo.
- d) Agilizar las gestiones necesarias a fin de implementar en forma perentoria la aprobación de los circuitos administrativos pendientes.
- e) Arbitrar las medidas necesarias a fin de que el Comité Ejecutivo autorice/tome conocimiento de la totalidad de las operaciones efectuadas por el FGS.
- f) Registrar las operaciones en tiempo y forma según lo establecido en el punto a)
- g) Arbitrar los medios necesarios para agilizar la instrumentación de un sistema informático integrado para el seguimiento y control de la cartera. Optimizar los procedimientos para evitar errores manuales en el control sobre la custodia de la cartera



Auditoría General de la Nación

y mejorar los métodos de seguridad o encriptación para afirmar la autenticidad de los archivos recibidos por parte de los Bancos Custodios.

- h) Controlar el destino final de los fondos otorgados bajo el inciso q) del artículo 74 de la Ley N° 24.241 y Ley N° 26.425 para verificar la “rentabilidad indirecta” señalada en el punto doce del Acta N° 1 del Comité ejecutivo.
- i) Extremar los controles efectuados en los legajos administrativos para regularizar y evitar las falencias informadas en el punto 5 i) del presente informe.
- j) Establecer los medios necesarios para determinar la razonabilidad de los precios pactados en las operaciones de suscripción directa de títulos públicos emitidos por el Ministerio de Economía.

BUENOS AIRES, 11 de Abril de 2011.



Auditoría General de la Nación

ANEXO I

Diferencias entre las variaciones ocurridas en Valores Nominales entre Diciembre 2008 y Junio 2009 y la aprobación o toma de conocimiento de las operaciones por parte del Comité Ejecutivo del FGS.

Cabe aclarar que las presentes diferencias se informaron al FGS y se encuentran pendientes su respuesta a la fecha. Asimismo se debe considerar que en los casos de Fideicomisos Financieros la variación puede ser causa de amortizaciones totales o parciales y las mismas no requieren aprobación por parte del Comité Ejecutivo.

Código Instr.	Código ISIN	INSTRUMENTO	DICIEMBRE 2008			JUNIO 2009			VARIACION			Importe Aprobado	Actas
			VN	Precios s/FGS	\$	VN	Precios s/FGS	\$	V.N.	\$			
RA13	ARAR0E03070914	BODEN 2013 en Dólares Vto. D42013 Primera Serie	52.067.860,00	1,21	52.865.059,95	61.798.800,00	1,24	63.071.618,00	-269.060,00	1.105.468,34	1.042.200,00	Nº6	
RA12DC	R012DC----	BODEN 2012 en Dólares Vto. D02012 Primera Serie- Cupón Cotizable	0,00		0,00	1.259.536.900,00	0,460500	617.851.599,45	1.259.536.900,00	617.851.599,45	263.166.100,00	Nº6	
AE10P	AE10P-----	BONAR XVI en Pesos Badlar + 3,25 % Vto. 2016	0,00		0,00	9.555.505.229,00	1,001600	9.573.961.256,94	9.555.505.229,00	9.573.961.256,94	6.416.175.172,00	Nº3 y 6	
PR06	ARAR0E03070914	PRE 8 Boon Provisional en Pesos (Ajustable por CER) Vto. D301/2010 Tercera Serie	1.172.537.086,00	0,5046	614.905.701,61	1.171.236.223,00	0,299700	351.010.498,03	-1.300.863,00	-263.875.205,57			
PR09	ARAR0E03070914	PRE 9 Boon Provisional en Pesos (Ajustable por CER) Vto. D504/2014 Cuarta Serie	591.096.466,00	0,50206	302.513.824,61	591.072.168,00	0,773100	449.228.907,00	-44.300,00	146.713.262,39			
TUPP	ARAR0E03070914	Valores Negociables Vinculados al PBI Vto. 15/12/2006 en Pesos	335.087.726,00	0,0428	14.346.074,04	335.040.771,00	0,042800	14.272.736,64	-46.958,00	-73.358,09			
PFA0J		P 9 GLOBAL 18 a Tasa Fija en Pesos (Ajustable por CER) Vto. D02018	267.520.726,00	3,69774	1.177.263.919,61	267.528.667,00	3,696400	1.188.749.086,15	7.942,00	11.462.116,64			
PFA0LO		P 9 GLOBAL 31 a Tasa Fija en Pesos (Ajustable por CER) Vto. D02018	495.667.104,00	3,64716	1.686.146.194,66	495.716.062,00	3,460200	1.608.818.557,11	16.869,00	-259.332.637,53			
31FF		P 9 LEX a Tasa Fija en Pesos Vto. 02/2010	37.505.741,00	1,41036	54.166.091,06	60.508.869,00	1,037400	62.602.706,12	12.704.165,00	-1.063.394,94			
PFALEX		Letras del Tesoro Vto.	0,00		0,00	500.000.000,00	1,035400	517.700.000,00	500.000.000,00	517.700.000,00	1.500.000,00	Nº4	
LT2009	ARAR0E03070914	Letras del Tesoro Vto.	0,00		0,00	1.000.000.000,00	1,034800	1.034.800.000,00	1.000.000.000,00	1.034.800.000,00			
BA10N	ARB0RA03070914	Nota del BCRA Badlar + 2,5 Vto. 21/04/2010	7.000.000,00	1,0247	7.172.900,00	201.533,00	1,041000	209.795,85	-8.798.467,00	-9.993.104,15	-4.977.889,00	Nº6	
BR10N	ARB0RA03070914	Nota en pesos Badlar + 2,5 % Vto. 20/04/2010	340.865.687,00	1,035	362.769.401,66	19.102.831,00	1,040000	19.866.944,24	-321.766.166,00	-332.632.467,31			
N15L9	N15L9-----	Notas Internas del BCRA en Pesos Vto. 15/07/2009	135.400.000,00	1,0532	142.803.280,00	208.700,00	1,034800	216.696,41	-135.191.300,00	-142.397.421,59	-135.101.300,00	Nº6	
CC0P	ARC0PA03070914	Camuzzi Gas Pampeana a Tasa Variable Clase 3	22.969.000,00	0,4969	11.408.327,10	0,00	0,000000	0,00	-22.969.000,00	-11.408.327,10			
OPX	USP70021214	Pescom Energía S.A. Clase H Vto. 01/05/2009	12.916.777,00	3,3816	43.874.669,68	0,00	0,000000	0,00	-12.916.777,00	-43.874.669,68			
ALUA	ARALLA0102058	Aluar Alumina Argentino S.A.I.C.	157.175.281,40	3,02	474.669.349,63	160.751.594,00	2,879300	520.457.976,23	23.576.252,60	45.769.028,40			



Auditoría General de la Nación

Código Inst.	Código ISN	INSTRUMENTO	DOCIERES 2008			JUN 2008			VARIACION			Importe Aprobado	Actas
			VN	Preios SFOS	\$	VN	Preios SFOS	\$	VN	\$	\$		
MFG	ARFEB3 SI285	MIFOR	400849,00	49,99	18955,809,18	881897,80	48,00000	41,361,494,40	400849,00	22,425,885,28			
INACC	IN/ACC	InvestireAdioresFQ	0,00	0,00	0,00	11,115,350,97	1,097,00	12,195,783,08	11,115,350,97	12,195,783,08	8,708,210,88	Nº3	
NLEP	NLEP	FondusioPertenPecus	20,255,215,00	2,844	53,680,888,55	21,678,191,00	2,727,00	58,125,081,13	1,422,988,00	5,594,293,65			
SWRV	SWRV	SWMPerlaVariable	2,018,618,00	0,343	784,820,12	117,028,085,00	0,52300	80,948,747,99	115,072,469,00	80,189,927,87			
ICRB	ICRB	CompassOcorriento - ClaseB	0,00	0,00	0,00	9,631,684,90	8,788,00	84,400,484,52	9,631,684,90	84,400,484,52			
CELA	CELA	CorulatioGrowthLain AmericanFund	1,094,701,00	5,4708	5,824,788,23	8,824,355,00	7,550,00	85,113,880,22	7,559,854,00	58,288,114,02	5,541,353,00	Nº2	
GOAB	GOAB	Geol Aut. Brasileira - ClaseB	101,051,978,00	0,5484	55,278,955,88	101,185,622,00	0,98800	96,882,824,70	124,246,00	41,442,888,88			
ICRB	ICRB	CompassOcorriento - ClaseB	7,780,031,37	5,2188	40,849,808,88	0,00	0,00000	0,00	-7,780,031,37	-40,849,808,88			
SC-REB A	SC-REB A	Schroder Brasil - ClaseA	488,888,788,00	0,1238	58,178,788,18	337,253,202,00	0,21800	73,888,848,88	-119,735,587,00	14,408,888,88			Nº1
SC-REB B	SC-REB B	Schroder Brasil - ClaseB	2,556,888,00	0,1238	392,278,97	0,00	0,00000	0,00	-2,556,888,00	-392,278,97			
SC-RLA A	SC-RLA A	Schroder LatinAmérica - ClaseA	100,788,881,00	0,8888	70,182,546,34	78,972,315,00	0,98800	78,888,888,53	-23,888,846,00	8,884,310,18			
SC-RLA B	SC-RLA B	Schroder LatinAmérica - ClaseB	351,532,00	0,8888	244,842,04	0,00	0,00000	0,00	-351,532,00	-244,842,04			
AA	ARFELIT	AluminumCo of AmericaInc.	282,188,00	5,9131	1,885,772,18	45,744,00	8,458400	285,341,52	-238,442,00	-1,370,430,82			
ABX	ARFELIT	Carbar de AdioresOdtraias	308,881,00	128,7024	40,428,779,08	144,410,00	128,857,00	1,828,019,48	-312,421,00	-38,801,789,84			
AVAT	ARFELIT	AppliedMaterialsCarbar de Odtraias	418,830,00	6,5762	2,888,180,88	6,330,00	8,254100	82,000,88	-413,000,00	-2,881,189,88			
AOL	ARFELIT	AmericaOnline Time Warner Inc	881,384,00	5,8888	5,558,288,02	13,716,00	15,578300	215,054,14	-887,688,00	-5,388,221,88			
AMP	ARFELIT	Carbar de AdioresOdtraias	15,280,00	79,1888	1,210,017,08	2,873,00	97,144700	278,083,72	-12,407,00	-880,820,38			
ANP	ARFELIT	AmericanExpressCo. Carbar de Odtraias	286,820,00	8,1232	1,781,745,34	90,400,00	8,914500	788,878,00	-185,520,00	-888,888,34			



Auditoría General de la Nación

Código Instit.	Código ISM	INSTRUMENTO	DICIEMBRE 2008			JUNIO 2009			VARIACION		
			VN	Prestos m/FGS	\$	VN	Prestos m/FGS	\$	VN	\$	Importe Aprobado
BNC	ARDEUT 11251	Bank of America Cedeas de Acciones Ordinarias	821.039,00	21.9934	18.059.735,79	8.484,00	24.805300	210.455,55	-812.614,00	-17.848.250,10	
BBV	ARDEUT	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Cedeas de ADR de Acciones Ordinarias	203.712,00	41.2152	8.355.080,82	63.774,00	47.319700	3.017.765,55	-139.938,00	-5.378.254,27	
B-IP	ARDEUT 11232	B-IP Bilton LTD. Cedeas de Acciones Ordinarias	614.529,00	141.7492	87.061.844,29	6.929,00	206.194700	1.427.485,91	-607.406,00	-55.653.159,39	
BK	ARDEUT	The Bank of New York Co. Inc. Cedeas de Acciones Ordinarias	11.526,00	45.803	532.905,88	888,00	54.974700	47.718,04	-10.738,00	-454.757,84	
BPA	ARDEUT 110755	BP Amco Plc. Cedeas de ADR de Acciones Ordinarias	977.425,00	30.9243	30.228.183,93	105.725,00	36.886900	3.773.917,31	-871.700,00	-26.452.255,62	
BY	ARDEUT 11052	British Telecommunications Plc. Cedeas de ADR de Acciones Ordinarias	17.840,00	8.4205	148.537,62	17.516,00	7.881100	139.853,45	-24,00	-9.704,16	
CAH	ARDEUT 110731	Cardinal Health Inc. Cedeas de Acciones Ordinarias	330,00	38.8124	12.705,79	312,00	38.275200	11.941,55	-18,00	-753,98	
CAT	ARDEUT 11079	Caterpillar Inc. Cedeas de Acciones Ordinarias	101.705,00	29.3976	2.959.903,25	36.470,00	25.043400	913.352,51	-65.235,00	-2.076.570,45	
CC	ARDEUT 11046	Citigroup Inc. Cedeas de Acciones Ordinarias	4.558.920,00	2.2852	10.259.628,78	70.080,00	1.115500	78.385,57	-4.489.650,00	-10.205.431,12	
CHV	ARDEUT 11057	Cherem Corp. Cedeas de Acciones Ordinarias	484.224,00	30.9295	14.359.355,46	64.192,00	31.100300	1.955.422,55	-400.082,00	-12.351.932,92	
CL	ARDEUT 11055	Colgate Palmolive Co. Cedeas de Acciones Ordinarias	158.155,00	77.2105	12.214.459,72	12.298,00	88.558100	1.055.545,19	-145.938,00	-11.128.684,53	
CSOO	ARDEUT 11025	Cisco Systems Inc. Cedeas de Acciones Ordinarias	886.575,00	10.9955	7.681.559,77	1.120,00	14.024500	15.707,44	-655.455,00	-7.645.651,39	
CTEF	ARDEUT 11054	Telefonica S.A. Cedeas de ADR de Acciones Ordinarias	350.928,00	28.5405	10.015.856,88	27.824,00	31.835300	655.765,39	-323.104,00	-9.129.910,29	
CX	ARDEUT 112216	Carrex S.A. Cedeas de ADR de Acciones Ordinarias	88.688,00	30.8853	2.772.121,70	190,00	36.554700	6.755,33	-89.708,00	-2.755.355,30	
DA	ARDEUT 110481	Grupo Danone Cedeas de ADR de Acciones Ordinarias	1.294.085,00	10.3792	12.803.514,04	57.155,00	9.353300	534.597,21	-1.176.900,00	-12.273.916,82	
DELL	ARDEUT 110729	Dell Inc. Cedeas de Acciones Ordinarias	888.315,00	6.995	6.223.425,37	41.545,00	10.315900	423.855,24	-847.770,00	-5.794.740,19	
DIS	ARDEUT 110137	The Walt Disney Co. Cedeas de Acciones Ordinarias	768.280,00	9.441	7.253.381,45	108.232,00	10.929300	1.182.921,54	-680.048,00	-6.070.403,84	



Auditoría General de la Nación

Código Instit.	Código ISIN	INSTRUMENTO	DICIEMBRE 2008			JUNIO 2009			VARIACION		
			VM	Precio mFCS	\$	VM	Precio mFCS	\$	VM.	\$	Importe Aprobado
BAC	ARDEUT 110821	BAC Corp. Massachusetts Cedear de Acciones Ordinarias	48.420,00	8.8807	3.524.577,39	38.684,00	12,326700	473.979,88	-48.866,00	-3.510.697,51	
ERIC	ARDEUT	Ericsson LM Telephone Co. Cedear de ADR de Acciones Ordinarias	113.792,00	12.9808	1.473.708,81	23.662,00	18,364600	432.523,02	-90.240,00	-1.041.185,79	
FDX	ARDEUT 110525	FedEx Corp. Cedear de Acciones Ordinarias	70.782,00	105,0244	7.453.887,08	8.770,00	104,809400	918.178,44	-62.012,00	-6.514.688,64	
FTE	ARDEUT 110882	France Telecom S.A. Cedear de Acciones Ordinarias	286.462,00	13,7763	3.970.593,99	76.228,00	12,213300	930.957,23	-190.239,00	-2.739.635,76	
GE	ARDEUT 111651	General Electric Co. Cedear de Acciones Ordinarias	1.457.270,00	10,7118	15.609.889,39	128.205,00	8,799400	1.135.688,07	-1.328.065,00	-14.473.025,27	
GSK	ARDEUT	GlaxoSmithKline Plc. Cedear de Acciones Ordinarias	115.600,00	30,9404	3.576.710,24	23.465,00	33,170500	778.049,59	-92.144,00	-2.798.680,65	
HBC	ARDEUT 11257	HBB Holdings Plc. Cedear de Acciones Ordinarias	12.594,00	79,6874	1.003.680,99	12.380,00	76,316500	967.991,94	-204,00	-36.689,99	
HD	ARDEUT 111735	Hormel Foods Inc. Cedear de Acciones Ordinarias	280.694,00	19,6871	5.124.981,59	34.632,00	22,167100	765.474,30	-226.062,00	-4.389.457,29	
HON	ARDEUT	Honeywell International Inc. Cedear de Acciones Ordinarias	52.228,00	27,4673	1.434.562,14	4.472,00	29,528900	132.039,62	-47.766,00	-1.302.522,32	
HSY	ARDEUT 111127	Hershey Foods Corp. Cedear de Acciones Ordinarias	18.279,00	39,9936	730.397,77	4.230,00	44,926200	190.037,69	-14.049,00	-540.389,94	
HWP	ARDEUT 110184	Hewlett Packard Co. Cedear de Acciones Ordinarias	1.123.165,00	24,4841	27.511.405,77	20.790,00	29,028500	602.279,13	-1.102.465,00	-26.909.126,69	
IBM	ARDEUT 110202	IBM Corp. Cedear de Acciones Ordinarias	51.440,00	28,2507	1.453.216,01	5.920,00	39,257600	232.404,99	-46.520,00	-1.220.811,02	
ING	ARDEUT 111997	ING Group NV Cedear de ADR de Acciones Ordinarias	340.425,00	11,9754	4.076.725,59	37.872,00	12,638800	478.546,80	-302.563,00	-3.888.178,74	
INTC	ARDEUT 110210	INTEL Corp. Cedear de Acciones Ordinarias	1.219.500,00	9,9511	12.155.366,49	38.365,00	12,356600	474.011,05	-1.181.135,00	-11.661.365,37	
IP	ARDEUT 110228	International Paper Co. Cedear de Acciones Ordinarias	344.492,00	9,8888	3.395.218,89	31.572,00	14,213100	448.736,99	-312.920,00	-2.947.472,84	
JNJ	ARDEUT 110236	Johnson & Johnson Cedear de Acciones Ordinarias	783.305,00	40,1064	31.415.549,88	77.880,00	42,554400	3.312.008,99	-705.475,00	-28.103.534,70	
JPM	ARDEUT 110244	J.P. Morgan Chase & Co. Cedear de Acciones Ordinarias	2.270.430,00	10,3991	23.610.428,61	6.980,00	12,871900	84.437,04	-2.263.870,00	-28.525.991,57	



Auditoría General de la Nación

Código Intr.	Código ISIN	INSTRUMENTO	DICIEMBRE 2008			JUNIO 2009			VARIACION			
			VN	Precio \$FOS	\$	VN	Precio \$FOS	\$	VN	\$	Importe Aprobado	Actas
AMB	ARCEUT 111176	Amberly Oak Corp Ochoar de Accion Ordinarias	2488,00	59,6676	148.726,91	2382,00	66,588000	156.238,00	-111,00	7.535,10		
AO	ARCEUT 110111	The Coca Cola Co. Ochoar de Accion Ordinarias	706.680,00	30,4588	21.582.171,28	68.026,00	36,037100	2.579.349,55	-640.655,00	-19.212.821,73		
ILY	ARCEUT 111192	El Lilly & Co. Ochoar de Acciones Ordinarias	62.676,00	39,642	2.108.545,93	7.648,00	32,527400	255.275,04	-54.828,00	-1.853.270,99		
MC	ARCEUT 111952	Matsushita Electric Co. Ltd. Ochoar de ADR de Acciones Ordinarias	188.188,00	2,9988	562.098,74	20.300,00	3,853800	72.950,08	-167.888,00	-489.148,68		
MOD	ARCEUT 110289	Ochoar Deutsche Bank SA Ordinarias	79.196,00	52,221	4.135.884,32	1.756,00	54,028100	97.025,31	-77.400,00	-4.088.689,01		
MER	ARCEUT 111291	Merill Lynch & Co. Inc. Ochoar de Accion Ordinarias	786.876,00	9,4188	7.411.191,61	0,00	0,000000	0,00	-786.876,00	-7.411.191,61		
MMM	ARCEUT 110288	3M Co. Ochoar de Acciones Ordinarias	15.000,00	38,8868	578.992,91	446,00	45,075700	20.059,68	-14.555,00	-558.873,81		
MRK	ARCEUT 110277	Merck & Co. Inc. Ochoar de Accion Ordinarias	1.430.610,00	9,9911	14.279.061,47	101.193,00	10,404800	1.064.229,68	-1.329.480,00	-13.224.831,79		
NEM	ARCEUT 112870	Newmont Mining Corp Ochoar de Accion Ordinarias	322.984,00	136,1238	43.988.086,94	24.448,00	154,410800	3.775.055,24	-238.516,00	-40.188.051,70		
NOK	ARCEUT 110689	Nokia Corp. Ochoar de ADR de Accion Ordinarias	4.167.956,00	10,6291	44.301.929,38	506.355,00	11,023800	5.571.373,40	-3.662.590,00	-38.730.555,99		
NUE	ARCEUT 111388	Nucor Corp. Ochoar de Acciones Ordinarias	183.574,00	77,828	13.197.036,55	5.876,00	88,981800	488.559,54	-168.688,00	-12.703.737,01		
ORCL	ARCEUT 111394	Oracle Corp. Ochoar de Acciones Ordinarias	688.708,00	20,0882	13.864.881,81	15.792,00	26,922800	425.155,98	-673.911,00	-13.429.734,84		
PEP	ARCEUT 111416	PepsiCo Inc. Ochoar de Acciones Ordinarias	454.942,00	98,3537	42.470.518,99	45.758,00	108,374800	4.728.147,45	-409.204,00	-37.742.371,58		
PFE	ARCEUT 111424	Pfizer Incorporated Ochoar de Accion Ordinarias	553.910,00	30,0498	16.644.884,72	68.100,00	28,130800	1.975.714,23	-485.810,00	-14.729.170,48		
PG	ARCEUT 110366	Procter & Gamble Co. Ochoar de Accion Ordinarias	180.605,00	41,5721	6.280.996,12	6.510,00	38,428800	250.169,54	-144.086,00	-6.010.735,58		
PHG	ARCEUT 110668	Philips Electronics N.V. Ochoar de Acciones Ordinarias	784.810,00	13,3884	10.475.957,81	73.865,00	13,663200	1.028.543,68	-710.925,00	-9.452.414,12		
RIP	ARCEUT 112888	Rio Tinto Ochoar de ADR de Accion Ordinarias	19.800,00	72,0238	1.426.073,22	776,00	154,628000	120.146,68	-19.024,00	-1.315.926,54		



Auditoría General de la Nación

Código Inst.	Código Inst.	INSTRUMENTO	DICIEMBRE 2008			JUNIO 2009			VARIACION		
			VN	Precio \$FOS	\$	VN	Precio \$FOS	\$	VN	\$	Actas
SBC	ARCEUT 111713	SBC Communications Inc. Odear de Acciones Ordinarias	694.741,00	31.8038	19.689.012,57	12.777,00	31.112300	397.528,22	-611.394,00	-19.471.484,82	
SLB	ARCEUT 111515	Schlumberger Ltd Odear de Acciones Ordinarias	3.608.088,00	46,642	188.298.440,50	388.200,00	67.894000	24.248.134,08	-3.249.698,00	-144.040.335,42	
TOT	ARCEUT 112075	Tot S.A. Odear de ADR de Acciones Ordinarias	2.291.481,00	62,3461	142.882.612,03	129.423,00	67.693800	8.761.846,51	-2.162.058,00	-134.100.765,59	
TWN	ARCEUT 111622	Texas Instruments Inc. Odear de Acciones Ordinarias	551.880,00	10,206	5.638.891,04	22.575,00	16.068100	382.624,48	-629.335,00	-5.270.966,56	
UN	ARCEUT 112071	Unilever N.V. Odear de Acciones Ordinarias	130.647,00	27,6661	3.636.702,94	14.555,00	30.224300	441.123,68	-116.052,00	-9.195.579,30	
UX	ARCEUT 110984	United Technologies Corp. Odear de Acciones Ordinarias	2.286.355,00	35,6881	81.288.299,97	198.765,00	38.963800	7.745.559,33	-2.067.800,00	-73.922.900,82	
VAB	ARCEUT 112556	VEEDAR Acciones Ordinarias	81.880,00	64,986	5.319.672,10	0,00		0,00	-81.880,00	-5.319.672,10	
VCD	ARCEUT 110680	Vodafone Group Plc. Odear de ADR de Acciones Ordinarias	6.889.120,00	6,679	45.878.882,48	7.257,00	7.298800	5.235.427,53	-6.146.550,00	-40.553.424,95	
WB	ARCEUT 112949	Walmart Corp. Odear de Acciones Ordinarias	299.400,00	9,5597	2.288.892,18	0,00	0,000000	0,00	-239.400,00	-2.288.892,18	
WFC	ARCEUT 110684	Wells Fargo & Co. Odear de Acciones Ordinarias	193.365,00	19,3946	3.750.275,50	7.883,00	18.490000	144.336,90	-165.556,00	-9.685.983,80	
WMT	ARCEUT 110400	Wal-Mart Stores Inc. Odear de Acciones Ordinarias	143.255,00	62,2772	8.924.011,37	9.024,00	60.808200	548.706,12	-134.271,00	-8.375.305,25	
WWE	ARCEUT 110632	WWE Odear de Acciones Ordinarias	139.028,00	63,0882	8.782.684,55	14.633,00	64.923000	1.242.426,40	-124.398,00	-7.520.253,17	
XON	ARCEUT 110152	Exxon Mobil Corp. Odear de Acciones Ordinarias	689.725,00	59,4508	35.315.673,00	92.523,00	52.467300	4.684.556,33	-657.200,00	-30.461.155,07	
BEU1	US079667 A407	Bellsouth Telecommunications 5,375% - Vto. 01/09	198.000,00	3,4588	687.873,10	0,00	0,000000	0,00	-199.000,00	-687.873,10	
IBM0	US468200 A106	IBM Corporation - 5,375% - Vto. 02/09	11.000,00	3,4886	38.154,61	0,00	0,000000	0,00	-11.000,00	-38.154,61	
JPM0	US466625 H4480	JPMorgan Chase & Co. - 6,5% - Vto. 01/09	882.000,00	3,616	2.994.780,00	0,00	0,000000	0,00	-882.000,00	-2.994.780,00	
LOAS	LOAS	Lombard Asia	31.764.515,00	0,6838	20.119.680,70	0,00		0,00	-31.764.515,00	-20.119.680,70	Nº4



Auditoría General de la Nación

Código Instr.	Código ISN	INSTRUMENTO	DOBLADO			JUNO 2008			VARIACION			Importe Aprobado	Actas
			WN	Prestos =FCB	\$	WN	Prestos =FCB	\$	WN	\$			
LOEE	LOEE	Lirland Europa	34.286,122,00	0,0848	22.749.903,07	0,00		0,00	-34.286,122,00	-22.749.903,07		-31.594.433,00	N4
TSO-2	ARUEUT	Cadulas Hipotecarias Argentinas	1.156.250,00	0,1334	154.243,00	125.404,00	0,05100	73.529,00	49.153,17	-80.774,22			
TSO-3	ARUEUT	Staiell	5420,510,57	0,2388	1.513.923,11	5683,555,01	0,228100	1.231.553,82	289.084,34	-312.976,48			
TSO-4	ARUEUT	Cadulas Hipotecarias Argentinas	6651,339,22	0,2878	1.871.815,44	7000,000,00	0,228100	1.559.600,00	148.680,75	-412.215,44			
TSO-5	ARUEUT	Staiell	6301,168,04	0,3988	2.511.014,91	6471,600,00	0,340700	2.234.564,12	170.433,35	-336.140,78			
TSO-7	ARUEUT	Cadulas Hipotecarias Argentinas	17.245.887,55	0,7005	12.077.255,34	17.517,513,00	0,689000	11.933.488,41	271.625,04	-77.799,55			
TSO-8	ARUEUT	Staiell	6.718,351,55	0,7005	4.755.243,54	6.781,559,00	0,578300	3.923.557,13	63.207,01	-86.682,41			
TSO-9	ARUEUT	Cadulas Hipotecarias Argentinas	28.048.639,17	0,1801	5.357.328,28	28.400,000,00	0,039800	2.359.640,00	1.351.180,88	-2.887.889,28			
TSO-10	ARUEUT	Staiell	31.740,00	0,4188	84.148,40,00	1.800,000,00	0,039800	3.351.300,00	-28.840,00	-50.767.140,00			
TSO-11	ARUEUT	Cadulas Hipotecarias Argentinas	1.938.032,81	0,4188	818.189,44	2.000,000,00	0,039800	1.184,00,00	3907,19	-888.799,44			
TSO-12	ARUEUT	Staiell	10.617.412,81	0,6888	6.327.978,08	15.755,488,00	0,121200	1.855.008,08	5.148.045,18	-4.432.889,55			
TSO-13	ARUEUT	Cadulas Hipotecarias Argentinas	4.086.729,41	0,6888	3.350.132,54	4.100,000,00	0,039800	407.540,00	3276,53	-2.952.592,54			
TSO-14	ARUEUT	Staiell	0,00	0,00	0,00	10.000,000,00	1,002000	10.020,00,00	10.000,00,00	10.020,00,00			
TSO-15	ARUEUT	Cadulas Hipotecarias Argentinas	10.381.655,22	0,3142	3.161.140,88	10.480,121,00	0,008800	37.764,44	88.467,71	-3.123.376,51			
TSO-16	ARUEUT	Staiell	0,00	0,00	0,00	20.000,000,00	0,238500	587.000,00	20.000,00,00	587.000,00			
TSO-17	ARUEUT	Cadulas Hipotecarias Argentinas	18.688.484,51	0,8888	17.555.888,88	20.888,142,00	0,316500	6.557.748,61	1.200.677,39	-10.998.057,39			



Auditoría General de la Nación

Código Instr.	Código ISIN	INSTRUMENTO	DICIEMBRE 2008			JUNIO 2009			VARIACION			Importe Aprobado	Activo
			VM	Precio MFCS	\$	VM	Precio MFCS	\$	VM	\$	\$		
TFA38	TFAS8---10	Contrato XXXVIII en Pesos Vto. 0909 Clase A	19.499.570,26	0,7402	14.433.691,91	19.500.000,00	0,287800	5.612.100,00	429,74	-8.621.491,91			
TFA39	AREVAL08019808	Contrato XXXIX en Pesos Vto. 1009 Clase A	15.705.109,60	0,9064	14.266.521,74	16.964.799,00	0,297700	5.050.420,66	1.259.698,20	-8.216.101,09			
TFID1	TFID1---08	Fiducia VII Clase A \$	7.352.982,00	0,7307	5.372.823,96	10.000.000,00	0,292800	2.928.000,00	2.647.018,00	-2.448.823,96			
TFSA6	TFSA6---08	Supervielle Leasing VI TT	3.756.192,00	0,8891	3.339.630,31	4.000.000,00	0,178100	704.400,00	243.808,00	-2.635.230,31			
TGVA5	ARROBE09073929	CCM Leasing V Clase A Pesos Renta Variable	922.091,51	0,3699	365.631,26	1.000.000,00	0,167400	167.400,00	77.918,49	-198.431,26			
TGVA7	ARROBE0907811	CCM Leasing VII Clase A Pesos Renta Variable	8.094.383,53	0,8774	4.128.335,40	8.100.000,00	0,502100	3.062.810,00	5.616,47	-1.095.525,40			
TUMA4	AREVAL08039008	Licitación IV \$	1.778.763,00	0,5997	1.598.553,67	2.000.000,00	0,227500	455.000,00	223.237,00	-1.143.553,67			
TMA33	AREVAL09070904	Megabono XXXIII en Pesos Vto. 0909 Clase A	26.599.721,96	0,609	21.462.575,31	26.600.000,00	0,253600	8.751.090,00	276,01	-14.741.495,31			
TMA34	AREVAL0907403	Megabono XXXIV en Pesos Vto. 1109 Clase A	21.163.177,00	0,8869	18.769.621,86	22.312.007,00	0,283300	8.320.991,58	1.148.630,00	-12.448.630,10			
TMEA5	AREVAL08018818	Microshop V	995.534,41	0,2307	229.669,76	1.000.000,00	0,061500	61.500,00	4.465,99	-168.169,76			
TPH42	ARROBE09113209	Phenix Leasing I Clase A \$	2.614.717,20	0,8668	2.240.289,70	3.000.000,00	0,561300	1.663.900,00	365.282,80	-688.389,70			
TSA39	AREVAL09098612	Tarjeta Shopping XXXIX Clase A	19.896.094,86	0,155	3.052.894,71	19.750.000,00	0,020200	388.950,00	53.905,11	-2.653.944,71			
TSUB3	TSUB3---08	Supervielle Leasing III B	40.259.736,97	0,9119	36.712.656,86	44.610.010,00	0,509400	22.724.399,09	4.350.270,03	-13.998.517,76			
TBVB3	TBVB3---22	Supervielle Personales III B	19.307.014,53	0,6028	13.375.999,67	28.153.800,00	0,293800	8.266.955,66	8.846.785,47	-5.109.943,99			
TTSA1	ARMERIO9403021	Tarjeta Saenz I	3.963.163,44	0,5972	2.247.909,30	3.977.800,00	0,279900	1.113.396,22	14.638,99	-1.134.520,09			
TTSA2	ARMERIO9909017	Tarjeta Saenz II	3.393.576,26	0,7636	2.591.334,62	3.400.000,00	0,457000	1.553.800,00	6.423,76	-1.037.534,62			
TTSA3	ARMERIO8403007	Tarjeta Saenz III \$	0,00	0	0,00	13.500.000,00	0,881300	11.222.550,00	13.600.000,00	11.222.550,00			
TCOP2	TCOP2-----07	FF Copeplus II VCF	0,00	0	0,00	7.500.000,00	0,080300	227.250,00	7.500.000,00	227.250,00			
OCCTL1	ARCTLL09001302	Lorra de la Lata ON en Pesos Vto 2015 Garantizadas	155.194.000,00	3,3092	513.534.892,81	160.020.209,00	3,649200	583.945.743,03	4.696.208,00	70.410.650,23			



Auditoría General de la Nación

ANEXO II: OPERATORIA INCENTIVO A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

OBSERVACIONES PARTICULARES

1)

Adquirente: 2029298XXXX - Soltero
Terminal: 1 Renault Argentina
Administradora: Plan Rombo S.A. de Ahorro para fines determinados.
Monto del Préstamo: \$ 29.832
Seguro: No consta formulario de Póliza.
Datos del Vehículo: Surgen discrepancias entre los datos del vehículo de la Póliza, Inscripción y Contrato de Prenda y la Carpeta Administrativa.

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
No se encuentra adjunto en la documentación Certificado de Cobertura.
- Legajo Administrativo:
 1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
 2. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda.

2)

Adquirente: 2725430XXXX - Soltero
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados.
Monto del Préstamo: \$ 37.326
Seguro: MAPFRE Argentina Seguros S.A. Póliza 9344055 Clásica
Datos del Vehículo: Modelo Suran 90D 5puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen Motor CFZ202619; Chasis BAWPB45Z59A335231; Dominio HYI 803.

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. Cobertura Póliza N° 9344055 (vigencia de la Póliza: desde el 16/03/09 hasta el 16/03/10).
- Legajo Administrativo:
 1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
 2. El Contrato de Compraventa Automotor y la Solicitud de pedido de unidad no contienen fecha de celebración y la firma del adquirente no se encuentra aclarada.



Auditoría General de la Nación

3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda.

3)

Adquirente: 2029630XXXX - Soltero
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto: \$ 31.617
Seguro: MAPFRE Argentina Seguros S.A. Póliza 9363064 Clásica
Datos del Vehículo: Modelo Suran 90D 5puertas; Marca de Motor/Chasis
Volkswagen Motor CFZ202619; Chasis BAWPB45Z59A335231; Dominio HXW
771

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
 1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. Por otro lado, los datos de Número de chasis y Motor son los mismos que contiene la Póliza de Seguro de 2725430XXXX, Dominio HYI 803. Cobertura Póliza N° 9363064 de MAPFRE
 2. No coinciden los datos consignados en el Certificado de Cobertura : Póliza N° 9344055 Modelo (Suran), Motor (CFZ 202619), Chasis (8AWPB45Z59A335231), con los de la Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con Registro del 11/03/09:Modelo (Voyage 1.6), Motor (CFZ019804),Chasis (9BWDB05V59T164756).
- Legajo Administrativo:
 1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
 2. El Contrato de Compraventa Automotor y la Solicitud de pedido de unidad no contienen fecha de celebración y la firma del adquirente no se encuentra aclarada.
 3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda.

4)

Adquirente: 2026326XXXX - Soltero
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 25.815
Seguro: MAPFRE Argentina Seguros S.A. Póliza 9323039 Clásica
Datos del Vehículo: Modelo Gol 1.6 GL 3D 3puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen
Motor UNF604975; Chasis 9BWCBO5W89T131974; Dominio E/T

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:



Auditoría General de la Nación

No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.

- Legajo Administrativo:

1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
2. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda.

5)

Adquirente: 272397XXXX - Casada
Terminal: 4 Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto: \$ 31.617
Seguro: Mercantilandina , Póliza 056849332 Cobertura "C"
Datos del Vehículo: Modelo Gol 1.6 GL 3D 3puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor UNF604975; Chasis 9BWCBO5W89T131974; Dominio E/T

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados
2. No consta en el legajo crediticio el Anexo "D" sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de "propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios" (Art. 2.3.).

- Legajo Administrativo:

1. La solicitud de compraventa de automotor no tiene fecha de celebración y la firma del adquirente y su cónyuge no se aclaró.
2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda.



Auditoría General de la Nación

6)

Adquirente: 2792297XXXX - Casada
Terminal: Fiat Auto Argentina S.A.
Administradora: Fiat Auto Argentina S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 30.360
Seguro: Seguros Rivadavia, Contrato 70006, Cobertura 3° Completo.
Datos del Vehículo: Modelo Siena ELX 4P 1. 4RSTIII BZ EOBD 4puertas; Marca de Motor/Chasis Fiat, Motor 31OA20118590636; Chasis 8AP17218N92026594; Dominio HYG 831

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
 1. El Certificado de Cobertura Seguros Rivadavia es una fotocopia y no se encuentra firmada por el Gerente General Sr. Julio C. Salvioli. En la misma no se consigna número de Póliza, Monto asegurado y solo dice la fecha de entrada en vigencia (21/04/09) y no el plazo completo. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.
 2. No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3.).
- Legajo Administrativo:
 1. La Solicitud de Contrato de Compraventa (Operación 4) está incompleta.
 2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
 3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda.

7)

Adquirente: 2711265XXXX - Divorciada
Terminal: General Motors Argentina SRL
Administradora: Chevrolet S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 29.858
Seguro: Certificado de Incorporación Automotores Planes Vigencia desde 06/04/09 hasta 06/06/10, Cobertura 3° completo.
Datos del Vehículo: Modelo Corsa Classic SW Life 1.4.n.; Marca de Motor/Chasis Chevrolet, Motor T85003122; Chasis 8AGSB35Y09R152839; Dominio HZH 794

- Legajo Administrativo:



Auditoría General de la Nación

1. La Planilla de Control no tiene la firma aclarada del evaluador y el escrito de Solicitud de Compraventa no contiene cuota de la Administradora, Financiera y Seguro.
2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda.

8)

Adquirente: 2728587XXXX -Soltera
Administradora: General Motors de Argentina S.R.L.
Monto del Préstamo: \$ 26.180
Seguro: HSBC Cobertura 3° completo
Datos del Vehículo: Corsa Classic 3Puertas Life 1.4/09.; Marca de Motor/Chasis Chevrolet, Motor T85001571; Chasis 8AGSB08409R147158; Dominio HXI 753

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. El Contrato de Prenda con Registro del 15/04/09 no tiene el Número de Solicitud de Inscripción Contrato Prendario N° 05102502.

- Legajo Administrativo:

1. No consta en la documentación suministrada Informe de la Administradora
2. El expediente no se encuentra debidamente foliado (ausencia de folio desde la página 44 a 114).
3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda.

9)

Adquirente: 2711978XXXX- Casada
Administradora: Ford Argentina S.C.A.
Monto del Préstamo: \$ 27.720
Seguro: HSBC Cobertura 3 completo
Datos del Vehículo: Ford Ka 1.0OLFY/09.; Marca de Motor/Chasis Ford, Motor CBRA8016592; Chasis 9BF2KO3B28B016592; Dominio HVO 797

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:



Auditoría General de la Nación

1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. Asimismo, la Constancia de Solicitud de Cobertura N° 3533188 es una fotocopia sin membrete de la Compañía Aseguradora HSBC La Buenos Aires y faltan las instrucciones cursadas a la Compañía de Seguros.
2. Faltan datos en la Solicitud de Inscripción Contrato Prendario de Personería otorgada por la I.G.J. y en el Contrato de Prenda del 11/03/09 consignar Compañía Aseguradora.

- Legajo Administrativo:

1. La Solicitud de Compraventa se encuentra solo firmada por el adquirente sin aclaración, faltando la firma del cónyuge
2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda.

10)

Adquirente:2712237XXXX - Casada Terminal: Ford Argentina S.C.A. Administradora: Plan Ovalo S.A. de Ahorra para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 38.963 Seguro: Sancor Seguros (Formulario de Internet) Datos del Vehículo: Ford Focus One 5.P.1.6L; Marca de Motor/Chasis Ford, Motor R5TB9J234052; Chasis 8AFDZZFHA9J234053; Dominio HXU 253

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. Por otro lado, el Certificado de Cobertura de SANCOR SEGUROS es una copia extraída de la página oficial de la Compañía.
2. No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3.).
3. Falta en el Contrato de Prenda número de Solicitud de Inscripción N° 05094033 y en las Cláusulas Adicionales número de orden.

- Legajo Administrativo:

1. La Solicitud de Compraventa se encuentra solo firmada por el adquirente sin aclaración, faltando la firma del cónyuge
2. El expediente no se encuentra debidamente foliado (sin foliar desde la página 41 a la 98).



Auditoría General de la Nación

3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda.

11)

Adquirente: 2010785XXXX - Casado

Terminal: Ford Argentina S.C.A.

Administradora: Plan Ovalo S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 38.963

Seguro: Zurich Argentina S.A.

Datos del Vehículo: Ford Focus Ambiente 1.6 8V 4ptas; Marca de Motor/Chasis Ford, Motor RSDB9J235351; Chasis 8AFDZZFFC9J235351; Dominio HXC 612

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
 1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. La Constancia es una fotocopia sin membrete de ZURICH ARGENTINA S.A. y no consta Informe sobre Instrucciones cursada a la Compañía de Seguros.
 2. Falta en las Cláusulas Adicionales número de Solicitud de Inscripción y número de orden.
 3. Luce como documentación adjunta escrito de continuación de contrato confeccionado a mano y con tachaduras sin enmiendas ni número de orden, careciendo de sustento legal.
 4. No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3.).
- Legajo Administrativo:
 1. La Solicitud de Compraventa se encuentra firmada solo por el adquirente sin aclaración faltando la firma del cónyuge y no se detalla la operación.
 2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
 3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda.



Auditoría General de la Nación

12)

Adquirente: 2011826XXXX - Casado

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 37.326

Seguro: Mercantilandina – Certificado 056849321

Datos del Vehículo: Suran 1.6. Trendline; Marca de Motor/Chasis Volkswagen , Motor BAH950629; Chasis 8AWPB45Z09A321527; Dominio HXH 634

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
 1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados No consta en el certificado número de Motor y Chasis.
 2. No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3.).
- Legajo Administrativo:
 1. La Solicitud de Compraventa se encuentra sin aclaración de firma.
 2. Se ha observado inconsistencia en el valor cuota de la Administradora Síntesis SRL por \$ 947,72 en relación a la cuota del cuadro del contrato de \$ 906.
 3. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
 4. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda.

13)

Adquirente: 2721444XXXX - Casada

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 37.326

Seguro: Mercantilandina – Certificado 056844321- Cobertura C

Datos del Vehículo: Suran 1.6. Trendline; Marca de Motor/Chasis Volkswagen , Motor BAH953091; Chasis 8AWPB05Z39A9329338; Dominio S/D

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
 1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.



Auditoría General de la Nación

2. No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3.).

- Legajo Administrativo:

1. La Solicitud de Compraventa se encuentra sin aclaración de firma.
2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda.

14)

Adquirente: 2027593XXXX - Soltero
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 25.815
Seguro: HSBC – Cobertura 3° Completo - Plan 9323-087
Datos del Vehículo: Gol Trend 1.6; Marca de Motor/Chasis Volkswagen , Motor CFZ030884; Chasis 9BWAB45V791186493; Dominio HZA 380

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. Se visualiza la Póliza de Cobertura de HSBC sin número con la leyenda en trámite y falta el Modelo del vehículo asegurado.
2. Falta en las Cláusulas Adicionales número de Solicitud de Inscripción y número de orden.

- Legajo Administrativo:

1. El Contrato de Compraventa Automotor se encuentra en blanco y la firma del adquirente no se encuentra aclarada
2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.



Auditoría General de la Nación

15)

Adquirente: 2014263XXXX - Casado
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 37.326
Seguro: El Comercio - Póliza 002127462 – Cobertura 3° Completo
Datos del Vehículo: Suran 1.6 5 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH953939; Chasis 8AWPB05Z99A331448; Dominio HYE 612

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
 1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.
 2. No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3.).
- Legajo Administrativo:
 1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda.

16)

Adquirente: 2012663XXXX - Casado
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 37.326
Seguro: Mercantilandina - Póliza 056849317 – Cobertura C
Datos del Vehículo: Suran 1.6 Tendline; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH945908; Chasis 8AWPB45Z49A9307842; Dominio A/D.

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3.).
- Legajo Administrativo:



Auditoría General de la Nación

1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

17)

Adquirente: 2022626XXXX - Soltero
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 25.815
Seguro: MAPFRE - Póliza 9323109 - Cobertura Clásica
Datos del Vehículo: Gol Trend 1.8L 3 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor CFZ032740; Chasis 9BWAB05V39T199024; Dominio HYD 750

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
 1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados
 2. En el Contrato de Prenda con Registro no consta Número de Solicitud de Inscripción 0432350.
- Legajo Administrativo:
 1. La Solicitud de Compraventa no contiene fecha de celebración y la firma del adquirente no está aclarada.
 2. El expediente no se encuentra debidamente foliado
 3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

18)

Adquirente: 2029488XXXX- Soltero
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 37.326
Seguro: HSBC - Póliza S/N - Cobertura Todo riesgo con franquicia
Datos del Vehículo: Suran 90 A; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH950843; Chasis 8AWPB05Z99A321888; Dominio HYW 461

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
 1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados



Auditoría General de la Nación

2. Falta en las Cláusulas Adicionales número de Solicitud de Inscripción y número de orden.

- Legajo Administrativo:

1. La Solicitud de Compraventa no contiene fecha de celebración y la firma del adquirente no está aclarada.
2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

19)

Adquirente: 2012939XXXX- Casado
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 37.326
Seguro: El Comercio - Póliza 002127463 – Cobertura 3° completo
Datos del Vehículo: Suran 1.6; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH952119; Chasis 8AWPB05Z89A324703; Dominio HSN 463

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. La Póliza de Cobertura de El Comercio no se encuentra firmada por el responsable de la Empresa aseguradora.
2. No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3.).

- Legajo Administrativo:

1. El Contrato de Compraventa Automotor no contiene fecha de celebración y la firma del adquirente no se encuentra aclarada.
2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda.

20)

Adquirente: 20184255XXXX- Soltero
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 25.815
Seguro: MAPFRE - Póliza 9324056 - Cobertura Clásica



Auditoría General de la Nación

Datos del Vehículo: Gol Format 1.6 3D; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor UNF615530; Chasis 9BWCBO5W699126281; Dominio en Trámite.

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
 1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.
 2. Falta en las Cláusulas Adicionales del Contrato prendario número de Solicitud de Inscripción y número de orden.
- Legajo Administrativo:
 1. La solicitud de Compraventa no contiene la firma del adquirente aclarada.; el Contrato de Compraventa Automotor no contienen fecha de celebración ni la firma del adquirente aclarada.
 2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
 3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda.

21)

Adquirente: 2027083XXXX - Soltero
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 37.326
Seguro: HSBC - Póliza S/N - Cobertura 3° completo
Datos del Vehículo: Suran 90A 5 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH953832; Chasis 8AWPBO5Z59A331365; Dominio HXX 756

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados La Póliza S/N de HSBC no contiene número de certificado ni agencia.
- Legajo Administrativo:
 1. La Solicitud de Compraventa no contienen fecha de celebración y número de operación.
 2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
 3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.



Auditoría General de la Nación

22)

Adquirente: 2024876XXXX - Soltero
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 25.815
Seguro: MAPFRE - Póliza 9323053 - Cobertura 3° completo
Datos del Vehículo: Gol Trend Pack III 1.6; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor CFZ703640; Chasis 9BWAB45V19T198882; Dominio E/T

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
 1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados
 2. Falta en el Contrato de Prenda número de Solicitud de Inscripción (Inscripción N° 05035830 del 03/04/09 por \$ 30.096).
- Legajo Administrativo:
 1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

23)

Adquirente: 2014123XXXX - Casado
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 25.815
Seguro: MAPFRE - Póliza 9323088 - Cobertura 3° completo
Datos del Vehículo: Gol 1.6 3D; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor UNF81285; Chasis 9BWCBO5W09P117401; Dominio HUH 264

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
 1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.
 2. No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3.).
- Legajo Administrativo:
 1. La Solicitud de Compraventa y Contrato de Compraventa Automotor se encuentra incompleta faltando los siguientes datos: fecha de celebración, número de pedido y valor y cantidad de cuotas.
 2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.



Auditoría General de la Nación

3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

24)

Adquirente: 2020691XXXX - Casado
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 37.326
Seguro: HSBC - Póliza S/N - Cobertura 3° completo
Datos del Vehículo: Suran 90D 5 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH954120; Chasis 8AWPB45Z49A331624; Dominio HYO 639

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
 1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. Asimismo, la Póliza S/N de HSBC no contiene número de certificado ni agencia.
 2. No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3.).
- Legajo Administrativo:
 1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

25)

Adquirente: 2705729XXXX- Soltera
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 25.815
Seguro: No consta adjunto
Datos del Vehículo: Gol Trend 1.6 5 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor CFZ018182; Chasis 9BWAB05V09T162013; Dominio IAZ 495

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
 1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados
- Legajo Administrativo:



Auditoría General de la Nación

1. La Solicitud de Compraventa no contiene fecha de celebración, ni aclaración de firma y el Contrato de Compraventa Automotor no contiene la cuota total a pagar y la firma del adquirente no se encuentra aclarada.
2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
3. No consta en la documentación: Pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

26)

Adquirente: 2027303XXXX- Soltero
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 25.815
Seguro: HSBC - Póliza S/N - Cobertura 3° completo
Datos del Vehículo: Gol Trend 1.6 3 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor CFZ019588; Chasis 9BWAB05V69T167525; Dominio HYE 425

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. La Constancia de Solicitud de cobertura de HSBC no contiene número de certificado y/o Póliza.
- Legajo Administrativo:
 1. La Solicitud de Compraventa y el Contrato de Compraventa no contienen fecha de celebración.
 2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
 3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

27)

Adquirente: 2025560XXXX - Soltero
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 25.815
Seguro: HSBC - Póliza S/N - Cobertura 3° completo
Datos del Vehículo: Gol Trend 1.6 5 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor CFZ7000988; Chasis 9BWAB05VX9T185600; Dominio E/T

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:



Auditoría General de la Nación

1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados
2. Falta en el Contrato de Prenda y en las Cláusulas Adicionales número de Solicitud de Inscripción (N° 05035533) y número de orden.

- Legajo Administrativo:

1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

28)

Adquirente: 2320746XXXX- Soltero
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 37.326
Seguro: HSBC - Póliza S/N - Cobertura 3° completo
Datos del Vehículo: Suran 90B 4 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH952242; Chasis 8AWPB45ZO9A324671; Dominio E/T

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados

- Legajo Administrativo:

1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

29)

Adquirente: 2014654XXXX- Soltero
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Monto del Préstamo: \$ 37.326
Seguro: Mercantilandina - Póliza 056849318 - Cobertura C
Datos del Vehículo: Suran 1.6 4 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH951152; Chasis 8AWPB45ZO9A322385; Dominio E/T



Auditoría General de la Nación

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.
- Legajo Administrativo:
 1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.
 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

30)

Adquirente: 200827XXXX – Casado
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: MAPFRE, desde el 16/03/2009 hasta el 16/03/10, marca SURAN – BAH946183
8AWPB 45z99A308971 asegurado en \$ 60.890.-
Datos del Vehículo: Patente HYT394 – Marca Volkswagen – sedan 5 puertas Suran
BAH 946/83.-

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3).
- En el Legajo administrativo:
 1. El Contrato de compraventa si bien está firmado por el solicitante pero los datos a completar se encuentran en blanco.
 2. No consta la Fianza ni la pre-prenda que el adquirente debiera presentar ante el FGS – ANSES.

31)

Adquirente: 2028154XXXX – Soltero
Terminal: General Motors de Argentina SRL
Administradora: Chevrolet de Ahorro S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: HSBC, Certificado de incorporación automotores planes Suscripto adjudicatario de Chevrolet de Ahorro S.A. vigencia desde el 1/04/2009 al 1/06/2010
Datos del Vehículo: Chevrolet sedan 5 puertas Corsa classic SWlife 1.4 motor Chevrolet
Nº motor t85002682 marca chasis Chevrolet



Auditoría General de la Nación

- Legajo administrativo:
No consta la Fianza ni la pre-prenda que el adquirente debiera presentar ante el FGS – ANSES.

32)

Adquirente: 2307608XXXX - Casado
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: de MAPFRE asegurado por \$ 55.055 patente N° HZZ122 marca Suran BAH 952552, vigencia desde el 17/04/09 hasta el 17/4/ 2010.-
Datos del Vehículo: motor BAH 952552 – Carrocería 8AWPB05 Z69a325803

- Legajo administrativo:
A esta Auditoría no le consta la presentación de la pre-prenda ni de la fianza. Falta consentimiento del cónyuge. El certificado expedido por el Registro de la Propiedad Automotor arroja que ha adquirido un vehículo OKM con posterioridad al 01.01.2002, cuando la condición es que no haya adquirido 0km.

33)

Adquirente: 2323008XXXX.- Casada
Terminal: General Motors de Argentina SRL
Administradora: Chevrolet de Ahorro S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: SEGURO: HSBC – certificación de incorporación – Vigencia: desde el 8/04/2009 al 8/6/2010
Datos del Vehículo: Dominio HZT 998 – marca Chevrolet tipo Sedan 5 puertas Modelo Corsa Classic SW life 1 A.N. año 2009 marca Chevrolet N° motor T8 500 2929 – Chasis Chevrolet.-

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro
1. La Constancia de Solicitud de cobertura de HSBC no está agregada la copia de póliza definitiva solo consta el certificado de incorporación automotores planes. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados

- Legajo administrativo:
1. No consta el certificado expedido por el Registro de la Propiedad Automotor de no haber adquirido un vehículo 0km con posterioridad al 01.01.2002.

34)

Adquirente: 2023033XXXX – Soltero
Terminal: General Motors de Argentina SRL
Administradora: Chevrolet SA de Ahorro
Seguro: HSBC Vigencia desde el 8/4/2009 hasta el 8/06/2010
Datos del Vehículo: Dominio HXK 862 – Chevrolet SEDAN 5 puertas – modelo Corsa Classic SWLIFE 1.4 N



Auditoría General de la Nación

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro
 1. No está agregada la copia de la póliza definitiva extendida, solo consta el certificado de incorporación. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados
- Legajo administrativo:
 1. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

35)

Adquirente: 2712792XXXX – Casada
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: HSBC vigencia desde el 10/05/09 hasta el 10/06/2009.- es mensual
Datos del Vehículo: Patente HXX-510 marca Volskwagen tipo sedan 3 puertas modelo Gol 1.6.

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.

36)

Adquirente: 2027387XXXX – Casada
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: vencimiento expiró el 10/06/2009
Datos del Vehículo: dominio HYY271 Marca Volkswagen tipo Sedan 5 puertas modelo Gol Trend 1.6 marca motor Volkswagen.- Apoderada por el ANSES FGS Marta E. Gorsevich

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

No se encuentra adjunto Cobertura original, la misma contiene una leyenda “Esta constancia no vale como póliza “solo consta Constancia de Solicitud de cobertura que se encuentra vencida al 10/06/2009. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados
- Legajo administrativo:



Auditoría General de la Nación

1. La liquidación no coincide lo que registra Anses en el instructivo con lo que informa la concesionaria de acuerdo al siguiente detalle: Anses \$ 627 – Administradora \$ 655,86 + Seguros = Anses \$ 798 y Administradora \$ 829,83.

37)

Adquirente: 2031661XXXX -Soltero
Terminal: General Motors de Argentina SRL
Administradora: Chevrolet de Ahorro S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: HSBC vigencia desde el 31/03/09 hasta el 31/05/ 2010 –
Datos del Vehículo: dominio HZG158 marca Chevrolet tipo sedan 3 puertas modelo Corsa classic 3 ptas. Life 1.4 np marca motor Chevrolet,

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
No se encuentra adjunto Cobertura original de HSBC, la misma contiene un certificado de Incorporación automática de planes. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados
- Legajo administrativo:
 1. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

38)

Adquirente: 2326590XXXX – Casada
Terminal: Ford Argentina S.C.A.
Administradora: Plan Ovalo SA de ahorro para fines determinados
Seguros. SANCOR SEGUROS. Vigencia desde el 30/4/2009 hasta el 1/6/2009
Datos del Vehículo: dominio HIC834 marca Ford tipo sedan 3 puertas modelo KA fly 1.6 L marca Ford

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.
- Legajo administrativo:
 1. El contrato de compraventa está firmado pero sin aclaración de firma.
 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.



Auditoría General de la Nación

39)

Adquirente: 2027704XXXX – Casada
Terminal: Peugeot Citroen Argentina SA
Administradora: Circulo de Inversores SA de ahorro para fines determinados
Seguro: PROVINCIA SEGUROS. Póliza 4313896
Datos del Vehículo: dominio HYQ061 marca Peugeot tipo sedan 5 puertas modelo 307 x 51459 11 CV

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
 1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. Asimismo, se omitió consignar como acreedor prendario a la Anses-FGS.
 2. No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3).
- Legajo administrativo:

No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

40)

Adquirente: 2008301XXXX – Casada
Terminal: General Motors de Argentina SRL
Administradora: Chevrolet de Ahorro S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: Cía San Cristóbal Buenos Aires - Póliza 05-01-02419118/6–
Datos del Vehículo: dominio HVT047 marca Chevrolet tipo sedan 3 puertas Corsa Classic 3 puertas Life 1.4N

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
 1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.
 2. No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3).
- Legajo administrativo:
 1. La Co-deudora Sra. Elsa Susana XXXXX (cónyuge) no presenta ingresos, y no se han verificado aportes.
 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.



Auditoría General de la Nación

41)

Adquirente: 2330945XXXX – Soltera
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: Cía. El Comercio
Datos del Vehículo: Automotor Dominio HYN 348 marca Volkswagen tipo Sedan 5 puertas Mod. Gol 60 c Trend 1.6 -

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. Falta póliza original de Aseguradora Cía. El Comercio.

- Legajo administrativo:
No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

42)

Adquirente: 2712714XXXX Soltera
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: . La Mercantil Andina
Datos del Vehículo: Dominio HZK-435 marca Volkswagen sedan 5 puertas Gol Trend 1.6 marca motor volkswagen

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. Falta póliza original de Aseguradora Cía. La Mercantil Andina

- Legajo administrativo:
No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.



Auditoría General de la Nación

43)

Adquirente: 2726542XXXX- Soltera.
Terminal: General Motors de Argentina SRL
Administradora: Chevrolet de Ahorro S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: HSBC
Datos del Vehículo: Dominio HZ1989 marca Chevrolet Sedan 3 puertas GL 1.4 N marca motor Chevrolet

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. Falta póliza original constando solamente certificación de incorporación automotores planes.

- Legajo administrativo:
 1. En el contrato de compraventa está firmado pero sin aclaración de firma.
 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

44)

Adquirente: 2326021XXXX- Soltera
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: MAPFRE- Póliza N° 9323102
Datos del Vehículo : Dominio HXL202 marca Volkswagen tipo sedan 3 puertas Gol 1.6

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.
- Legajo administrativo:

No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.



Auditoría General de la Nación

45)

Adquirente: 2028919XXXX Soltero
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: MAPFRE póliza N° 9323092
Datos del Vehículo: Dominio HYQ 086 marca Volkswagen tipo sedan 3 puertas Gol

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.
- Legajo administrativo:
 1. En el contrato de compraventa está sin completar los espacios en blanco.
 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

46)

Adquirente: 2721391XXXX Casada
Terminal: Fiat Auto Argentina SA
Seguro: Seguros Rivadavia
Datos del Vehículo: Dominio HZN359 Marca Fiat Sedan 5 puertas modelo Uno Fire3 1242 MPI 8Vmarca motor Fiat.

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.
- Legajo administrativo:
El contrato de pre-prenda y la planilla de control de relación cuota-ingreso no contienen firmas. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS y el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

47)

Adquirente: 2718333XXXX- Divorciada.
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguros: MAPFRE
Datos del Vehículo: Dominio HYD77 Volkswagen sedan 3 puertas Gol 1.6



Auditoría General de la Nación

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.
- Legajo administrativo:
El contrato de compraventa está en blanco, sin aclaración de firma del adquirente de puño y letra. El adquirente no registra aportes de SIJP., el certificado de trabajo extendido por el empleador no certifica nivel de ingresos. Tiene deudas con GE Cía. Financiera y el BNA pero solo consta el resumen de Banco Nación. Supera el 30% suficiente para atender las cuotas del préstamo.

48)

Adquirente: 2792466XXXX Casada
Terminal: Ford Argentina S.C.A.
Administradora: Plan Ovalo SA de ahorro para fines determinados
Seguro: MAPFRE
Datos del Vehículo: Ford Sedan 5 puertas modelo Focus One ambiente 1.6 L n

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
 1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. Asimismo, el documento no contiene membrete.
 2. No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3).
- Legajo administrativo:
 1. En el contrato de compraventa no se ha aclarado la firma del adquirente.
 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo. El contrato de prenda tiene carillas en blanco sin firmar indicando su continuación.

49)

Adquirente: 2723461XXXX Casada
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: N/C
Datos del vehículo: Volkswagen sedan 5 puertas Suran



Auditoría General de la Nación

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados
- Legajo administrativo
 1. El contrato de compraventa está incompleto.
 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

50)

Adquirente: 2029153XXXX - Casado
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: La Mercantil Andina – Póliza N° 056849311
Datos del vehículo: HXP 978 Marca Volkswagen tipo sedan 5 puertas modelo Gold Trend 1.6

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
 1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.
 2. No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3).
- Legajo administrativo:
 1. El contrato de compraventa no está completo y no se ha aclarado la firma del adquirente.
 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo

51)

Adquirente: 2026894XXXX- Casado
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: HSBC
Datos del vehículo: Dominio automotor HX006 Volkswagen tipo sedan 5 puertas Modelo Gol Trend 1-6



Auditoría General de la Nación

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
 1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.
 2. No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3).
- Legajo administrativo:
 1. En el contrato de compraventa no se ha aclarado la firma del adquirente.
 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

52)

Adquirente: 2014596XXXX- Casada
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: El Comercio
Datos del vehículo: Dominio automotor HZT788 Volkswagen sedan Suran 900 1.6, año 2009.

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.
- Legajo administrativo:
 1. Falta contrato de compraventa.
 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

53)

Adquirente: 2725622XXXX- Soltera
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: HSBC
Datos del vehículo: Volkswagen tipo sedan 5 puertas modelo Suran 9 A

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:



Auditoría General de la Nación

No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.

- Legajo administrativo:
 1. En el contrato de compraventa no se ha aclarado la firma del adquirente
 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.

54)

Adquirente: 2026885XXXX - Soltero
Terminal: Volkswagen Argentina S.A.
Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados
Seguro: HSBC
Datos del vehículo: Volkswagen tipo sedan modelo gol

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.
- Legajo administrativo:
 1. En el contrato de compraventa no se ha aclarado la firma del adquirente
 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo.



Auditoría General de la Nación

ANEXO III: ANALISIS DEL DESCARGO DEL ORGANISMO AUDITADO

Informe A.G.N.	Descargo ANSES	Comentarios
5. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES Las observaciones expuestas deben leerse a la luz de las siguientes consideraciones: 1. El FGS fue creado por Ley N° 26.425 de fecha 4 de diciembre de 2008. 2. La primera acta, donde se crea el Comité Ejecutivo, sus funciones, reglamentos y lineamientos fue aprobada con fecha 5 de febrero de 2009. 3. El Organigrama, estructura y descripción de las responsabilidades primarias y acciones de las Gerencias de la primera y segunda línea se aprobó por Resolución D.E.A. N° 239 de fecha 29 de abril de 2009. 4. Los Circuitos Administrativos que conforman el Manual de Procedimientos comenzaron a aprobarse con fecha 01 de Septiembre de 2009 y a la fecha del informe siguen pendientes: el Inciso Q y Elaboración de Estadísticas del FGS.	4. Si bien al momento de realizarse la Auditoria el proceso Inciso q) no se encontraba normatizado, resulta oportuno resaltar <u>se han normatizado todos los procesos claves</u> en la Subdirección de Operación del FGS. Los mismos se encuentran publicados en el Manual de Procedimientos del Organismo. En este sentido cabe mencionar que el proceso Inciso q) entró en vigencia a partir del 05/01/2011.	4. Se mantiene el considerando y se agrega al informe: El Organismo en su descargo informó que: “Si bien al momento de realizarse la Auditoria el proceso Inciso q) no se encontraba normatizado, resulta oportuno resaltar <u>se han normatizado todos los procesos claves</u> en la Subdirección de Operación del FGS. Los mismos se encuentran publicados en el Manual de Procedimientos del Organismo. En este sentido cabe mencionar que el proceso Inciso q) entró en vigencia a partir del 05/01/2011”. Situación verificada en oportunidad de las tareas de campo realizadas en la auditoría sobre el FGS- Gestión de las operaciones del segundo semestre del año 2009 y primero del 2010. (Actuación N° 284/2010).
5. El Comité Inversiones fue creado por Resolución D.E.A. N° 476 de fecha 18 de diciembre de 2009, cuya primera acta es de fecha 21 de diciembre de 2009.	5.El Comité Inversiones fue creado por Resolución D.E.A. N° 476 de fecha 18 de diciembre de 2009, cuya primera acta es de fecha 21 de diciembre de 2009.	5. Se mantiene el considerando ya que el Organismo señala lo mismo que la AGN



Auditoría General de la Nación

a) Ausencia de registración contable de las operaciones del FGS al 30/06/09 en el SIDIF. Los Organismos descentralizados del Sector Público Nacional deben mantener un registro histórico de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera. El registro automático y por única vez de las transacciones presupuestarias y contables le otorga al ente la ventaja de contar con registros e información financiera oportuna. Justamente, la información financiera debe emitirse a tiempo antes de que pierda su capacidad de influir en la toma de decisiones. La ANSES en su calidad de administrador del FGS y como parte del sistema de contabilidad gubernamental, utiliza para sus registraciones el SIDIF (SLU a partir del 01/07/2009), tal cual lo señalan las normas de la Contaduría General de la Nación. El artículo 86 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional señala que “el objeto del sistema de contabilidad gubernamental será : a) Registrar sistemáticamente todas las transacciones que se produzcan y afecten la situación económico financiera de las jurisdicciones y entidades, b) procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte de los interesados en las mismas, c) Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría, sean internas o externas y d) Permitir que la información que se procese y produzca el sector público se integre al sistema de cuentas nacionales.”. Por otro lado, el Acta N° 1 del Comité Ejecutivo del FGS del 05 de febrero de 2009 que determinó los principios de Seguridad y Rentabilidad de las inversiones con activos del FGS, en su Artículo 10 señala que: “Los registros contables deben reflejar total y exclusivamente las operaciones realizadas en el día debiendo quedar constancias de las decisiones que les dan origen, así como respaldo documental suficiente.” Asimismo las normas mínimas de control interno, así como la práctica contable pública o privada generan la obligación de registrar los hechos económicos y financieros diariamente, como medio de otorgar fiabilidad a las transacciones origen de los estados financieros. El registro por parte del FGS en	a) <i>Si bien las operaciones efectuadas durante el primer semestre del 2009 por el FGS Ley 26.425 no fueron registradas en el Sidif atento a que se trataban de operaciones nuevas para este organismo; una nueva gerencia encargada de contabilizar, que en principio carecía de la instalación del sistema contable; cambio del sistema contable a mitad de ejercicio; etc., sin embargo fueron registradas con fecha julio de ese año en el Sistema SLU.</i> <i>Esta situación se corrigió a partir del mensual agosto/2009 cuando la Gerencia de Operaciones empezó a utilizar los libros extractos que son una herramienta del SLU y a efectuar los registros correspondientes tanto en libros bancos como en la contabilidad.</i>	a) Se mantiene la observación y se agrega al informe: El Organismo en su descargo informó que: “Esta situación se corrigió a partir del mensual agosto/2009 cuando la Gerencia de Operaciones empezó a utilizar los libros extractos que son una herramienta del SLU y a efectuar los registros correspondientes tanto en libros bancos como en la contabilidad.” Se ha podido verificar el registro en los libros contables a partir de agosto de 2009 durante la ejecución de la auditoría sobre el FGS- gestión de las operaciones del segundo semestre 2009-primero del 2010 (Actuación N° 284/2010).
---	--	---



Auditoría General de la Nación

un sistema contable y de información no integrado al SIDIF (SLU) no cumple con los principios de integridad y oportunidad de la información registrada, así como de la viabilidad de las decisiones tomadas.

Al respecto de lo señalado, se efectuó una entrevista con los responsables de la “Gerencia Registro de Operaciones e Información” en la que se nos ha informado lo siguiente: “Desde el inicio del FGS se utilizó un sistema auxiliar y planillas auxiliares para registrar diariamente las operaciones. Al 31/12/08 la Gerencia de Contabilidad de la ANSES registró todos los saldos en el SIDIF, sin embargo a partir de dicha fecha se discontinuó el registro de las operaciones, ya que no existían instrucciones sobre el responsable del registro de las mismas (Gerencia Contable de ANSES o del FGS). Con fecha 31/07/09 la Gerencia de Contabilidad comenzó a cargar las operaciones en el SLU con fecha valor y el FGS comenzó a registrar diariamente sus operaciones con fecha 21/09/09”. Cabe mencionar que ANSES cambió su sistema de Administración Financiera SIDIF por el SLU con fecha 30/06/09, por Nota GF N° 270/09 el organismo solicitó a la Contaduría General de la Nación los exima de la presentación de los estados contables al 30/06/09. En el semestre bajo análisis el sistema contable del FGS no se encontraba integrado a los demás sistemas del ANSES, no existía un manual de procedimientos, solo instructivos internos, la Gerencia de Contabilidad de ANSES no efectuaba ningún control sobre lo registrado por el sistema auxiliar. En la actualidad, como se mencionó anteriormente la Gerencia de Operaciones del FGS registra en el SLU y en el sistema auxiliar diariamente y remite toda la información a la Gerencia de Contabilidad de ANSES.

Los sectores intervinientes en el proceso contable y sus funciones han sido los siguientes:

- Mesa de Operaciones: cierra las operaciones generando minutas “de operaciones”, las mismas las firmaban los operadores y el Gerente de la Mesa, como no existía este cargo, eran suscriptas por el Gerente de Operaciones del Fondo y el Subdirector del FGS.



Auditoría General de la Nación

• Back Office: realiza el control de la cartera (conciliación de custodia, operaciones, boletos y liquida). Recibe la minuta de la mesa, verifica la información de la misma con la contraparte, controla la custodia y los datos del boleto. Se levanta una base de operaciones que genera el sector Valuación de cartera, concilia con la cartera y realiza el cierre de la misma. Asimismo, dispone de la información de la disponibilidad diaria enviada por el sector de Contabilidad FGS. • Valuación de Cartera: emite y controla las cartas a los custodios, las cuales eran firmadas por el Gerente de Operaciones. Las mismas se enviaban y se archivaban hasta que el custodio respondiera y se verificaban nuevamente, en ese momento se liquidaba la operación. Asimismo, los bancos custodios también chequean la información y en caso de errores se comunican con el FGS antes de liquidar la operación. • Contabilidad: toma la información de los terceros, realiza diariamente las conciliaciones bancarias, elabora el cash flow diario, elabora una planilla de operaciones, una de plazos fijos, otra de préstamos y una de efectivo en custodia, en todos los caso se constataba el ingreso o egreso bancario y se registraba en el sistema auxiliar (a partir del 21/09/09 también se efectúa en el SLU del ANSES). También verifica que los totales que genera coincida con los generados por el Back Office.		
b) Ausencia de un sistema integral de gestión financiera El FGS cuenta con un sistema de información gerencial. Este sistema se basa principalmente en un programa que era utilizado por la ex - SAFJP para controlar las inversiones realizadas, el cumplimiento de los límites de las AFJPs, etc. No se trata de un sistema integrado sino que utiliza una macro para consistir la información recibida por los Bancos custodios con la base de inversiones. De allí las distintas Gerencias toman la información que vuelcan a planillas de	Sin Comentarios	b) Se mantiene la Observación.



Auditoría General de la Nación

cálculo, que luego en su conjunto son utilizadas para la toma de decisiones de inversión. (Ver puntos c) y g)).

Tal como señaláramos en 5.a) el proceso de la toma de decisiones financieras requiere de la existencia de información oportuna que permita la adecuada evaluación de las distintas alternativas de inversión y justifique la elección de unas sobre las otras. El proceso decisorio se basó en el desarrollo de las estrategias determinadas en el Acta 1 del Comité Ejecutivo del FGS del 05 de febrero de 2009, que señala en su punto N° 5 “Aprobación de las líneas directrices para la inversión con los Activos del FGS”: “...teniendo en consideración la crisis financiera que se ha desatado a nivel mundial corresponde realizar los mayores esfuerzos para aislar a la economía doméstica de tales efectos recesivos de origen foráneo. A tal fin se entiende que debe privilegiarse las inversiones con activos del FGS que fomenten la obra pública, la construcción de viviendas, el consumo interno, la producción de bienes exportables con alta concentración de mano de obra, la construcción y adquisición de bienes y equipos productivos y demás actividades dinamizadoras del empleo, teniendo en cuenta también que el país es Estado Parte del MERCOSUR. También manifiesta que los activos del FGS deben contribuir a aliviar la carga que pesa por concentración mediata en la deuda pública, contribuyendo activamente en el canje que se llevará a cabo con los préstamos garantizados y con otros que en el futuro pudieran realizarse. Además puntualiza que todos aquellos proyectos que por sus características deban encuadrarse en el inciso q) del artículo 74 de la Ley 24.241, modificada por las leyes 26.222 y 26.425, serán considerados parte activa en la política de inversiones a adoptar y por lo tanto prioritarios al momento de invertir recursos del FGS, con independencia de la forma que los activos adopten (títulos valores, mutuos, fideicomisos, etc.)...explica la política de inversión a ejecutar con las inversiones a plazo, las que se realizarán con el objeto de promover el dinamismo de sectores particulares de la economía, siempre que sea posible. Informa también que se colocarán a mercado aquellos recursos que no entren en la metodología anterior, intentando tanto que las



Auditoría General de la Nación

imposiciones extiendan los plazos, no estresen las tasas de mercado, propendan a la diversificación de riesgo por entidades, pero tomando con particular consideración a aquellas entidades financieras pertenecientes a la banca pública, que por sus características coadyuvan al desarrollo económico. Además agrega que se procurará la participación en emisiones primarias en títulos privados y otras líneas de financiamiento para la economía real.”.

Las decisiones que se tomaron desde diciembre de 2008 al 30 de junio de 2009 surgieron como consecuencia de los lineamientos determinados en el acta N° 1 del Comité Ejecutivo citada precedentemente, los cuales no se plasmaron en un programa detallado, incluso no se ha presentando el Plan de Inversiones del FGS tal cual se establece en el artículo 10 del Decreto 2103/2008. No se establecieron por escrito los criterios de inversión respecto de los recursos líquidos y del stock de activos del FGS, ni se determinó un programa de liquidez que asegurara la inversión de los recursos líquidos disponibles. No surge claramente como se determinaron las distintas alternativas de inversión ni que variables se tuvieron en cuenta (económicas y financieras, macroeconómicas, los riesgos propio de cada inversión, etc.). Tampoco se efectuó el análisis del comportamiento de dichas inversiones sobre la rentabilidad de la cartera. De acuerdo a lo informado por el FGS básicamente las inversiones más comunes del primer semestre del año 2009 se destinaron a los siguientes ítems: “licitaciones de plazos fijos, renovaciones, inversiones encuadradas en el inciso q) del artículo 74 de la Ley 24.241, suscripciones en oferta primaria de títulos valores emitidos por emisores privados, adquisiciones de Préstamos Garantizados Nacionales para el ingreso al Canje de Deuda del Sector Público y suscripción en cuotas partes de fondos comunes de inversión utilizando como medio de pago títulos valores extranjeros debido al embargo que sufrían las cuentas en el exterior.”

Desde el inicio del FGS (Diciembre 2008) hasta el nombramiento de los cargos creados por la Resolución DEA 239 de fecha 29/04/09 las operaciones fueron autorizadas y suscriptas por el Director Ejecutivo de ANSES o el Subdirector de Operaciones del FGS.



Auditoría General de la Nación

Del análisis practicado surge que las decisiones que involucraron el stock de activos del FGS más los recursos disponibles, fueron tomadas en el marco de los lineamientos establecidos por el Comité Ejecutivo del FGS, pero sin el sustento de un sistema de gestión financiera integrado para la administración de una cartera de inversiones, que permita minimizar los riesgos inherentes, de forma de garantizar que las inversiones cumplan con el artículo 8 de la Ley N° 26.425, en cuanto prescribe que la aplicación de los recursos del fondo se realizará "...de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados...", considerando los objetivos del FGS. Asimismo, es dable señalar que no se ha obtenido evidencias respecto de la determinación, por parte del Comité Ejecutivo, de parámetros objetivos que operativicen los referidos "criterios de seguridad y rentabilidad adecuados", de forma de permitir su efectiva aplicación en oportunidad de decidir entre distintas opciones de inversión. A modo de ejemplo de lo mencionado y como resultado del análisis de la operatoria del canje de deuda pública en el marco de lo dispuesto por las Resoluciones Conjuntas N° 8/2009 y 5/2009 de fecha 22/01/09 de Secretaría de Hacienda y Secretaria de Finanzas, Resolución Conjunta N° 14/2009 y 10/2009 de fecha 09/02/09 de Secretaría de Hacienda y Secretaria de Finanzas, surgió que: el 27/02/2009 el Deutsche Bank le ofreció a la ANSES "vender a la entidad Préstamos Garantizados Nacionales Global Vto. 2008 Tasa Fija por VN 38.957.483 y Global Vto. 2008 tasa variable por VN 219.944.307.....El Banco comprará en forma simultánea a la ANSES una cantidad de títulos públicos que sean negociables públicamente acorde precio de mercado vigente el día de la operación". En el mismo día el Director Ejecutivo de la ANSES "acepta la oferta formulada por \$ 428.307.072 vendiéndole en forma simultánea Discount en dólares Ley Nueva York Vto. 2033 por VN 154.138.857 y Par en dólares Ley New York Vto. 2039". Los PG comprados, que no cuentan con valores de cotización, se presentarían con posterioridad en el canje de deuda señalado y se recibirían a	<i>Con relación al ejemplo que expone la Auditoría, se ha explicado en anteriores oportunidades que esta operación estuvo enmarcada en las Directrices emanadas del Acta 1 del Comité Ejecutivo, que en su punto quinto dispuso "...También manifiesta que los activos del FGS deben contribuir a aliviar la carga que pesa por su concentración mediata en la deuda pública, contribuyendo activamente en el canje que se llevará a cabo con los préstamos garantizados y con otros que en el futuro pudieran realizarse..." Adicionalmente el análisis realizado por la Auditoría no contempla el hecho que una operación de ese volumen (alrededor de 7% de la emisión a la fecha considerada), en el mercado secundario afectaría el precio del activo invalidando la conclusión a la que arriba la Auditoría.</i> Emisión primaria vs. Precio de mercado. La suscripción en el mercado primario es por naturaleza distinta de la adquisición en el mercado	5 b) Se mantiene la Observación ya que el Organismo no da respuesta a la observación de fondo, ya que sin perjuicio de los objetivos del fondo no se aportan elementos que sustenten el análisis financiero que justifique los valores negociados ni parámetros objetivos que operativicen los criterios de seguridad y rentabilidad adecuados previstos en la ley.
--	--	--



Auditoría General de la Nación

cambio BONAR XIV en pesos Badlar + 2.75% Vto. 2014 por VN 793.433.598. Al respecto, y teniendo en cuenta que el valor de cotización de los títulos existentes a la fecha de concertación de operación (27/02/09) mercado surge de volúmenes negociados en los mercados inferiores a la transacción, cabe señalar que el valor de mercado de los BONAR XIV recibidos en canje ascendía a \$ 396.716.799, siendo inferior en \$ 31.590.273 al valor de mercado de los títulos vendidos. No hemos obtenido análisis financieros por parte de la ANSES que sustenten los criterios de aceptación de la operación.	<i>secundario.</i> <i>La suscripción primaria implica una nueva emisión de títulos hecha por el emisor, en este caso la Tesorería de la Nación, a ser adquiridos por el inversor, en este caso el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES ("FGS").</i> <i>Toda adquisición secundaria, implica la compra de títulos que ya están cotizando en el mercado sin que haya una nueva emisión. Por lo tanto mientras que en un caso hay financiamiento para el emisor (suscripción primaria), en el otro no hay financiamiento directo al emisor (suscripción secundaria).</i> <i>De lo anterior resulta claro que no son comparables entre sí la suscripción primaria y la secundaria, entre otras razones, porque el objeto central de la suscripción primaria es financiar directamente al emisor siendo, en este caso suscribirle directamente al Sector Público.</i> <i>Al encuadre preliminar antes referido se suma que el plexo del Decreto 2103/08, reglamentario de la Ley 26.425, cuyo texto reza: Procurar contribuir, con la aplicación de sus recursos, de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, al desarrollo sustentable de la economía nacional, a los efectos de garantizar el círculo virtuoso entre el crecimiento económico sostenible, el incremento de los recursos destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la preservación de los activos de dicho Fondo.</i> <i>Por lo tanto contribuir al desarrollo sustentable con niveles de seguridad y rentabilidad adecuados, posibilitando el crecimiento económico y asegurando el aumento del empleo y de los salarios es el criterio rector que deben seguir las inversiones que realice el FGS.</i> <i>Estos dos últimos factores, empleo y salarios, resultan ser las variables que impulsan en forma positiva los</i>	
---	--	--



Auditoría General de la Nación

	<i>ingresos al Sistema Previsional, tanto directa como indirectamente.</i> <i>Directamente, ya que el aumento de empleos formales aumenta de hecho la cantidad de aportes, tanto de los trabajadores como de las cargas patronales, al sistema previsional e indirectamente, puesto que el aumento del consumo permite una mayor recaudación de aquellos impuestos de los cuales el SIPA recibe un porcentaje o su totalidad.</i> <i>Las condiciones de financiamiento del Estado exigían la administración de la liquidez al interior del sector público para solventar los programas contracíclicos de mantenimiento del empleo y los ingresos.</i> <u>2ª -Respuesta del 23/03/2011</u> Esta operación estuvo enmarcada en las Directrices emanadas del Acta 1 del Comité Ejecutivo, que en su punto quinto le asigna al FGS un papel participativo y activo en las decisiones de reestructuración y reformulación de los pasivos del Gobierno Nacional con el fin de mejorar el perfil de la Deuda Pública. Dicho punto establece que "...los activos del FGS deben contribuir a aliviar la carga que pesa por su concentración mediata en la deuda pública, contribuyendo activamente en el canje que se llevará a cabo con los Préstamos Garantizados y con otros que en el futuro pudieran realizarse...".Este mandato es de carácter permanente así como lo es el compromiso asumido por el FGS respecto a la Deuda Pública. En este sentido, el efecto directo para el FGS de una baja en la presión de los servicios de la Deuda Pública, es que al descomprimirse la presión sobre el gasto público, quedan más fondos disponibles para aplicarse al Sistema Integral Previsional Argentino, y consiguientemente disminuye la probabilidad de tener que transferir fondos del FGS para financiar dicho	
--	--	--



Auditoría General de la Nación

	sistema. Al encuadre preliminar antes referido se suma que el plexo del Decreto 2103/08, reglamentario de la Ley 26.425, cuyo texto reza: “Procurar contribuir, con la aplicación de sus recursos, de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, al desarrollo sustentable de la economía nacional, a los efectos de garantizar el círculo virtuoso entre el crecimiento económico sostenible, el incremento de los recursos destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la preservación de los activos de dicho Fondo.” Por lo tanto contribuir al desarrollo sustentable con niveles de seguridad y rentabilidad adecuados, posibilitando el crecimiento económico y asegurando el aumento del empleo y de los salarios es el criterio rector que deben seguir las inversiones que realice el FGS. Estos dos últimos factores, empleo y salarios, resultan ser las variables que impulsan en forma positiva los ingresos al SIPA, tanto directa como indirectamente. Directamente, ya que el aumento de empleos formales aumenta de hecho la cantidad de aportes, tanto de los trabajadores como de las cargas patronales, al sistema e indirectamente, puesto que el aumento del consumo permite una mayor recaudación de aquellos impuestos de los cuales el SIPA recibe un porcentaje o su totalidad. Las condiciones de financiamiento del Estado exigían la administración de la liquidez al interior del sector público para solventar los programas contracíclicos de mantenimiento del empleo y los ingresos. Las condiciones de financiamiento de la República en el primer semestre de 2009, mostraban una alta volatilidad y niveles deprimidos. A fin de ilustrar lo antedicho se transcribe parte del “Boletín de Estabilidad Financiera” del BCRA refiriéndose al primer semestre	
--	---	--



Auditoría General de la Nación

	de dicho año: “Como resultado del agravamiento de la crisis internacional, a lo que se sumaron factores de carácter doméstico, en los mercados locales primaron la aversión al riesgo, las fuertes caídas de precios y la contracción en el volumen de operaciones. En el caso particular de los títulos públicos, los precios siguen estando en niveles deprimidos y con fuerte volatilidad. La tendencia negativa de las cotizaciones de títulos públicos se mantuvo tanto en los instrumentos en dólares, como en aquellos ajustable por CER, acelerándose desde setiembre, al tiempo que las pendientes de las curvas de rendimiento se volvían más negativas (...). Las paridades de los instrumentos más líquidos, tras un rebote parcial retomaron la tendencia al debilitamiento en los últimos meses (...).” “En un contexto de fuerte incertidumbre y de búsqueda de activos financieros de mayor calidad crediticia relativa, los Spreads de riesgo medidos por el EMBI+ de Argentina se acercaron a los 2.000 p.b. (...), mientras que los precios de los contratos de cobertura credit default swaps (CDS) reaccionaron en forma más violenta, superando ampliamente los máximos alcanzados en la primera mitad de 2008. La merma de la liquidez fue considerable en el caso de los CDS (...), dejando sus cotizaciones de brindar información relevante.” “De cara a una coyuntura menos favorable, el financiamiento del Gobierno Nacional se basó, principalmente, en la administración de la liquidez de los organismos del sector público. Como resultado, el monto en circulación de instrumentos intra-sector público actualmente supera los \$8.200 millones de pesos. Los principales acreedores de estos instrumentos son ANSES, el Fondo Fiduciario de Recuperación de Empresas (FFRE), y la empresa AySA, siendo el destino de	
--	---	--



Auditoría General de la Nación

<u>Solución Integral de Planificación de Recursos Empresariales (SAP)</u> La ANSES analizó la documentación técnica presentada por SAP Argentina S.A., en el marco de la Contratación Directa N° 164/09, y se efectuó el análisis técnico para la provisión de licencias de software ERP y su mantenimiento. Del mismo surge que la propuesta cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones de la mencionada contratación. El día 17 de febrero de 2010, el Directorio Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social resolvió adjudicar a la firma SAP Argentina Sociedad Anónima por \$24.092.068 en virtud de las causales expuestas en los considerandos de la Resolución D.E.A. 119/10 (Orden de Compra N° 10032 con fecha 19/02/2010 con un importe total de \$24.092.768,00). Las causales expuestas esencialmente se basan en la tramitación de la contratación en el marco de lo previsto en el Art. 25 inciso d) apartado 3) del Decreto 1023/01 juntamente con lo	más del 90% de las colocaciones.” La realización de una operación “calzada” de suscripción de Bonos del Tesoro Nacional sostenía la política contra-cíclica de defensa de la actividad y el empleo, y consiguientemente, los ingresos de las contribuciones al SIPA. Por otra parte impidió que las tasas a que se endeudara el Tesoro Nacional tuvieran un efecto negativo sobre el total del portafolio del FGS, dada la exposición de la cartera al sector público. La venta de 428 millones de pesos en bonos del gobierno nacional para arbitrar por Bonar XIV habría generado una baja generalizada en los precios de los bonos públicos vendidos y un incremento en el precio del Bonar XIV, afectando negativamente la rentabilidad de la cartera de bonos del FGS; debe tenerse en cuenta para cualquier análisis que el volumen de la operación asciende al 7% de la emisión a la fecha considerada <i>El proyecto de implementación del sistema SAP en el FGS se inició en 2009 y fue puesto en marcha durante junio de 2010. Debido a la alta personalización y adaptación requerida sobre el estándar de SAP, se encuentra su etapa de estabilización luego de un exhaustivo relevamiento del software respecto a las demandas del fondo. Asimismo, se está trabajando intensamente en la delimitación de los roles del personal, para evitar conflictos de tareas y errores de consistencia. Se espera a futuro contar con un sistema único de registros, dado que el sistema de registros soberanos (SLU), desarrollado por otros Organismos y en el cual ANSeS no tiene ingerencia, no posee a la fecha una interfaz que permita integrar el sistema de registro</i>	Se mantiene la observación dado que el Organismo en su descargo señala que el proyecto se encuentra en etapa de estabilización, trabajando en la delimitación de los roles del personal para evitar conflictos de tareas y errores de consistencia.
--	--	--



Auditoría General de la Nación

dispuesto en el Art. 26 inciso g) del Reglamento para las Adquisición, Enajenación y Contratación de bienes y Servicios del Estado Nacional (Decreto N° 436/00) y en el cumplimiento del análisis técnico. Actualmente, ANSES cuenta con una red operativa descentralizada y con el fin de fortalecer los sistemas administrativos el Organismo contrató los servicios de SAP Argentina para concretar una Solución Integral de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) para lo cual creó la Gerencia de Sistema de Gestión Administrativa, que tiene a su cargo la incorporación e implementación del sistema. Esta Gerencia fue reemplazada por la Gerencia de Coordinación de Procesos Internos. Dicha solución Integral ERP deberá funcionar dentro del marco normativo de ANSES, integrando la totalidad de los aspectos constitutivos del negocio y la implementación de los siguientes módulos funcionales: 15. Presupuesto 16. Contabilidad 17. Patrimonio 18. Liquidaciones 19. Tesorería 20. Planificación y Consolidación 21. Compras 22. Administración de bienes y servicios generales y técnicos 23. Administración de Recursos Humanos 24. Plataforma Integrada de E- Learning 25. Business Intelligence 26. Administración de Inversiones (Treasury and Risk Management) 27. Administración de Créditos (Loans) 28. Gobierno, Riesgo, Cumplimiento y Herramientas de auditoría. Con respecto a su relación con otros sistemas del Organismo, el proveedor deberá desarrollar la integración mediante interfases de los sistemas hacia el ERP e interfases del ERP hacia los sistemas. Cabe señalar que a la fecha de finalización del presente informe, el mencionado sistema en el FGS se encuentra en etapa de prueba, excepto	<i>gerencial (SAP).</i>	
---	--------------------------------	--



Auditoría General de la Nación

en la Gerencia de Registro de Operaciones e Información y la Gerencia de Control de Créditos, en las cuales están en la Etapa de Producción con carga de datos.		
c) Como “constancia de las decisiones” que dan origen a una operación y “respaldo documental suficiente” de las mismas, el Anexo III del Acta N° 1 del Comité del FGS, en el cual se establecen los “Principios de seguridad y rentabilidad de las inversiones con activos del FGS”, establece en el artículo 11 inciso a) La existencia de un Comité Interno de Inversiones u órgano funcional colegiado equivalente, que, integrado por el Subdirector; gerentes y otros dependientes que, determine, comunique al nivel responsable de ejecutarla, supervise la política de inversión del FGS, se reúna periódicamente y deje constancia escrita de las decisiones adoptadas”. El Comité de Inversiones fue creado a partir del 18 de diciembre del año 2009 por Resolución DEA N° 476, el cual se encuentra conformado por el Subdirector del FGS, el Gerente de Inversiones, el Gerente de Operaciones del FGS, el Gerente de Gestión Estratégica y el Secretario de Actas. Durante el año 2009 se reunieron por única vez el día 21 de Diciembre. Por ende la totalidad de las operaciones realizadas hasta dicha fecha fueron avaladas por el Director Ejecutivo de la ANSES, el Subdirector del FGS y el Comité Ejecutivo. De la verificación realizada sobre algunas operaciones de inversión se desprende que la documentación de respaldo eran minutas, boletos de liquidación de operación, ordenes de compra, adjudicación, y ordenes a los Custodios. Respecto a las “Minutas de Operaciones de Mercado”, en las mismas constan los siguientes datos: cantidad, precio, moneda, agente interviniente, mercado y datos de liquidación. Se observó que la numeración de las mismas no es preimpresa, no se generan por sistema, son numeradas por el operador manualmente, luego controladas por el sector back office para verificar su correlatividad y evitar duplicaciones, por lo tanto no se cumple con lo estipulado en el punto b.2. del artículo 11 del Anexo III del Acta N° 1 del Comité Ejecutivo. Asimismo se observó que la firma del Subdirector del FGS se encontraba	<i>c) Con relación a este punto cabe aclarar que en un comienzo se utilizaron las herramientas disponibles en la Organización, apoyándose fundamentalmente en la experiencia del personal. Ya desde agosto de 2009 las minutas contienen tanto la firma como la aclaración de todos los agentes que intervienen en la operatoria. Asimismo la numeración de las minutas está siendo asignada parcialmente mediante el sistema SAP</i>	c) Se mantiene la observación dado que pudimos verificar que aún persisten las falencias enunciadas.



Auditoría General de la Nación

aclarada, no así la firma del autorizante, que en todos los casos analizados consignó su autorización a través de su visado (media firma) sin aclaración.		
d) Ausencia de circuitos administrativos. Tal como se indicara en 4.4. la implementación de los circuitos operativos de procesos claves comenzó a partir del mes de setiembre del año 2009. Los circuitos administrativos deben describir en forma secuencial los procedimientos desde su implementación, autorización, registración, archivo y el control de la totalidad de la documentación probatoria de la transacción. Para que el circuito sea efectivo deberá estar preestablecido y formalmente descripto en manuales de procedimiento. Lo antedicho determinará la posibilidad de control de las operaciones realizadas, su correcta utilización y hasta la rotación de personal. El Sistema de Control Interno funcionará si se aplican los circuitos administrativos que hayan surgido de una estructura organizacional que haya contemplado previamente la distribución de funciones, autoridad y responsabilidad, la existencia de un Manual de Procedimientos, la segregación de funciones, los niveles de autorización y el ingreso y registro de los acontecimientos económicos en el momento en que se producen. El FGS no contó desde su formación con una estructura interna que contemple la existencia de circuitos administrativos confiables, que permitan la delegación de tareas y que principalmente provean información integra, oportuna y confiable. Lo señalado hubiera implicado la utilización del sistema contable como una herramienta de gestión para la toma de decisiones.	<i>d) Según lo expresado en la última parte del comentario realizado por la AGN, se informa que el proyecto de implementación del sistema SAP en el FGS se inició en 2009 y fue puesto en marcha durante junio de 2010. Debido a la alta personalización y adaptación requerida sobre el estándar de SAP, se encuentra su etapa de estabilización luego de un exhaustivo relevamiento del software respecto a las demandas del fondo. Asimismo, se está trabajando intensamente en la delimitación de los roles del personal, para evitar conflictos de tareas y errores de consistencia. Se espera a futuro contar con un sistema único de registros, dado que el sistema de registros soberanos (SLU), desarrollado por otros Organismos y en el cual ANSeS no tiene ingerencia, no posee a la fecha una interfaz que permita integrar el sistema de registro gerencial (SAP).</i>	d) Se mantiene la Observación, dado que el Organismo no responde la misma.
e) Control de tenencia de la cartera de inversiones al 30/06/09 1) Del análisis efectuado en la tenencia de la cartera de inversiones surge una diferencia de VN U\$S 60.000.000 por \$ 29.430.000.- en la especie PF Boden 2012 en Dólares 1ª Serie Cupón Cotizable, que corresponde a una duplicación ya que se encuentra contenido tanto en el inventario de Títulos Públicos Negociables en Dólares, como en el de "Plazo Fijo en Bonos" cuyo saldo asciende a VN	1) <i>Por un error material involuntario efectivamente fue duplicada la información en la exposición de la cartera. Tal error fue subsanado en la cartera del julio de 2009.</i>	1) Se mantiene la observación ya que el Organismo lo reconoce en su descargo.



Auditoría General de la Nación

60.000.000 por \$ 56.631.181,93. Dichos saldos fueron regularizados al 31/12/09. 2) Del Cruce de las operaciones de mercado realizadas con los recursos del FGS aprobadas en las actas del Comité Ejecutivo del FGS en el primer semestre del año 2009, con las variaciones por instrumento ocurridas en el mismo período se observó que algunas operaciones no estuvieron autorizadas por el Comité Ejecutivo. A la fecha de cierre de las tareas de campo el organismo no ha dado respuesta a la consulta formulada. Ver Anexo I • En 1 (1,85 %) de los legajos de la muestra no coincide el monto de la liquidación de ANSES conforme instructivo del Contrato Matriz, con lo informado por la Administradora en el legajo del adquirente ANEXO II (Nº Orden 36). • En 2 (3,70 %) de los legajos analizados los datos del vehículo no coinciden con los que surgen de la Póliza, Solicitud de Inscripción de Contrato Prendario y Contrato de Prenda; y el legajo Administrativo del adquirente ANEXO II (Nº Orden 1 y 3).	2) <i>La Gerencia de Control de Créditos (en adelante "GCC") puso a disposición en formato *.pdf (legajos digitalizados) los 58 legajos de solicitudes de créditos prendarios que fueron solicitados por los auditores de la AGN. En cuanto a los legajos prendarios relacionados cabe aclarar que 4 de estas solicitudes de créditos fueron desistidas por los clientes con posterioridad a los desembolsos respectivos, razón por la cual la GCC puso a disposición de AGN solo los 54 legajos prendarios que llegaron a inscribirse. Oportunamente, se puso a disposición de los auditores de la AGN la documentación que respaldaba el débito a las Administradoras de esos 4 créditos desistidos.</i> <i>Sin bien esta observación no fue declarada por la AGN explícitamente como tal (no integra el punto 5), se considero prudente poner a disposición de dicha auditoría esta explicación, que oportunamente se le brindó in voce a los auditores.</i>	2) Se mantiene la observación ya que la aclaración que se efectúa en el descargo no obedece a una observación en si misma, sino a una aclaración previa. Justamente en el presente punto se deja expuesto que únicamente se verificaron los 54 legajos restantes, en virtud de los señalado in voce por el personal del FGS respecto del desistimiento de esos casos. • Se mantiene la observación. • Se modifica la observación, atento a que el Caso N° de Orden 1 corresponde a un desistimiento, motivo por el cual no coinciden los datos. La documentación entregada por el FGS para el análisis no fue la correcta, aportando en el descargo la pertinente. Queda expresada de la siguiente forma: "En 1(1.85%) de los legajos analizados los datos del vehículo no coinciden con los
---	---	---



Auditoría General de la Nación

• En 3 (5,55 %) de las Prendas que componen la muestra no se adjuntó la Póliza de Compañía de Seguro ANEXO II (Nº Orden 1-36-49). • En 5 (9,26 %) de los legajos Administrativos de los Adquirentes no se adjuntó el Informe de Calificación del Deudor efectuada por la Administradora ANEXO II (Nº Orden 10-14-15-16 –25). • En 17 (31,48 %) de las Prendas que componen la Muestra no se adjuntó el consentimiento conyugal ANEXO II (Nº Orden 5-6-9-10-11-12-13-15-16-19-23-24-30-32-39-48-50).	1) <i>Entre los requisitos generales contenidos en el Anexo C de la Propuesta consta que el legajo deberá estar integrado por: a) Si el solicitante es casado, original y fotocopia simple de Certificado de Matrimonio, b) Constancia de CUIL asignada por ANSES o CUIT asignada por AFIP según corresponda. Si el solicitante es casado, también deberá incluir la constancia de su cónyuge. Ello se requiere con el propósito de certificar, respectivamente: a) el estado civil del solicitante, b) La condición de trabajador de su cónyuge, bien por si asume expresamente el carácter de co-deudor -en cuyo caso deberá cumplir con los mismos requisitos del solicitante en lo que resulte aplicable-, así como para acreditar el ingreso del grupo familiar.</i> <i>Con esta documentación, tanto la Administradora como esta ANSES pueden certificar, con el grado de certeza que se requiere en cada etapa de la tramitación de la solicitud de crédito, ambas circunstancias.</i> <i>De allí que no se requiera el consentimiento del cónyuge -tal como indica el "Criterio de Revisión Nº 11"- toda vez que el estado civil y el consentimiento del cónyuge se acreditan de manera fehaciente ante el</i>	que surgen de la Póliza, Solicitud de Inscripción de Contrato Prendario y Contrato de Prenda; y el legajo Administrativo del adquirente ANEXO II (Nº Orden 3)". • Se mantiene la observación. • Se levanta la observación en función de los archivos en PDF aportados por el FGS que contienen los informes aludidos. Ver cada Caso en particular. Se mantiene la observación. El conteste a la respuesta general Nº 7 se refiere a los requisitos generales y documentación que deberá adjuntarse a la solicitud de préstamo financiero contenidos en el Anexo C de la propuesta y omite señalar el cumplimiento de la presentación del formulario de la página 18, del Anexo "D" consentimiento conyugal que forma parte del plexo contractual "Propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios" dirigidos a cada terminal que establece en el punto 2.3. que los derechos y obligaciones del deudor y del acreedor se regirán por las cláusulas previstas en el contrato prendario modelo adjunto como "ANEXO D". Es decir, que el descargo analiza el cumplimiento del ANEXO C, y en ningún momento hace hincapié a la observancia de este anexo que de manera separada forma parte de la letra V.- ANEXO D. Contrato de prenda con registro.- Resulta llamativo que en la planilla de control de legajos en las observaciones efectuadas por
--	---	--



Auditoría General de la Nación

	<i>funcionario a cargo del Registro al momento de perfeccionarse el contrato de prenda en ocasión de su inscripción. Debe notarse que el consentimiento conyugal no debe ser requerido en el caso de acreditarse que la compra del bien se realiza con bienes propios del comprador, esto es, bienes que son preexistentes al matrimonio. Asimismo y según lo establecido en el Digesto de Normas Técnico-Registrales (Título I, Capítulo VIII, Sección 1º, Artículo 1º), “no se requerirá el consentimiento conyugal en los casos de constitución de prendas para garantizar saldos de precios”.</i> <i>Además y en contraposición a lo indicado en el sentido que 17 legajos prendarios carecen de consentimiento conyugal, puede verse en la “respuestas particulares” que en 16 de 17 casos observados, el consentimiento conyugal está incorporado a los mismos, mientras que en el caso restante no corresponde ya que ambos son codeudores explícitos, en adición a ser cónyuges (ver caso 24).</i> <i>Por otra parte, en el único caso en el que se observó falta de consentimiento conyugal dentro del legajo de solicitud de crédito, se puede ver que dicho consentimiento figura en el legajo prendario (ver caso 32).</i> <i>Como conclusión,</i> <i>1. no resulta necesario el consentimiento conyugal dentro del legajo de solicitudes de crédito,</i> <i>2. la obligatoriedad del consentimiento conyugal en el legajo prendario debe evaluarse considerando a las particularidades de caso y no únicamente el estado civil,</i> <i>3. la obligatoriedad del consentimiento conyugal en el legajo prendario debe ser evaluado por el funcionario del Registro, quedando este aspecto completamente fuera del alcance de los controles de la GCC.</i> <i>4. en 16 de 17 casos observados de legajos prendarios el consentimiento</i>	el evaluador del FGS, el mismo advierte y señala en la documentación de los solicitantes “falta consentimiento conyugal ANEXO D”. Ej: Juárez, Antonio Arturo 20-10785935-8, por lo que deviene contradictorio que luego en el descargo incurra en la contradicción que “1.- No resulta necesario el consentimiento conyugal dentro del legajo de solicitudes de crédito. Si bien es cierto que con la documentación del anexo C que señala el descargo tanto la administradora como la ANSES tienen la facultad de certificar, la constancia del cumplimiento del ANEXO D es claramente una manifestación del cónyuge del deudor prendario que presta su consentimiento para la constitución de la garantía prendaria en los términos del Art. 1277 del Código Civil. De manera que el ANEXO D es el formulario específico para constatar la manifestación del cónyuge quedando certificadas de manera indubitable las firmas del acreedor prendario y del deudor prendario. Cabe destacar que además el cumplimiento de este anexo es imprescindible porque todos estos negocios jurídicos celebrados por el cónyuge acreedor de un crédito ganancial garantizado con la prenda con registro requieren de asentimiento pues se tratan de actos de disposición sobre un bien, el crédito, dotado de una garantía que es un derecho registrable.
--	---	---



Auditoría General de la Nación

• En 19 (35,18 %) de los Legajos Administrativos el Contrato de Compraventa Automotor y la Solicitud de pedido de unidad se encuentran incompletos ANEXO II (Nº Orden 2-3-5-6-7-8-10-11-12-13-14-17-18-19-23-32-43-45-53). • En el 100% de los Legajos Administrativos que componen la Muestra se han efectuado las siguientes observaciones: ✓ La Cobertura de Seguro de los vehículos prendados adjuntos presentan sus Pólizas vencidas, sin constancia de renovación de las mismas.	<i>conyugal está incorporado a los legajos prendarios. En el caso observado restante, no corresponde consentimiento conyugal.</i> <i>5. en el único caso observado de legajo de solicitud el consentimiento conyugal consta en el legajo prendario.</i> <i>a) Al respecto debe tenerse en cuenta que la cláusula 4.1. establece que la Administradora deberá contratar los seguros de vida y de automotor por cuenta y orden del Fondo. En oportunidad de la presentación de los legajos prendarios, éstos deben venir acompañados por la póliza vigente en ese momento o por una declaración jurada en la que se establezca que se dio cumplimiento a la cláusula 4.1. en el aspecto antes destacado. Las renovaciones de estas pólizas originales están a cargo de las Administradoras por lo que, en adición a no ser un requisito establecido en la Propuesta, la GCC no consideró necesario generar un régimen informativo específico para corroborar la documentación respaldatoria de las</i>	• Se modifica la observación en virtud de los elementos aportados por el FGS, excluyéndose el caso Nº de Orden 32. Queda expresada de la siguiente forma: “En 18 (33.34 %) de los Legajos Administrativos el Contrato de Compraventa Automotor y la Solicitud de pedido de unidad se encuentran incompletos ANEXO II (Nº Orden 2-3-5-6-7-8-10-11-12-13-14-17-18-19-23-43-45-53). <i>a) Se modifica la observación: La GCC debiera efectuar controles sobre el estado de vigencia de las pólizas. La observación queda expuesta de la siguiente forma: “No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados”.</i>
--	---	---



Auditoría General de la Nación

✓ En los Legajos Administrativos de los Adquirentes no consta en la documentación adjunta constancia del pago del 20% del precio del vehículo, la Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	renovaciones de pólizas. <i>En el supuesto caso de que las Administradoras incumplan sus obligaciones de renovación de pólizas, las indemnizaciones correspondientes estarán a su cargo y los importes podrán ser debitados automáticamente de las liquidaciones de desembolsos.</i> b) <i>Estos instrumentos no constan en los legajos de solicitudes atento que la GCC reserva los documentos de Pre-prenda y Fianza en archivo separado (ordenados de manera alfabética y por Administradora) de los legajos de solicitudes de créditos. Dicho desglose de documentación se realiza en oportunidad de concretarse la aprobación semanal de legajos de solicitudes de crédito, como paso previo a su digitalización y envío al Archivo General de ANSES. Sin embargo, en algunos pocos casos el desglose se realizó con posterioridad a su digitalización.</i> <i>Dicho desglose y archivo por separado se realiza debido a que estos documentos debían ser devueltos a las Administradoras, una vez que ingresara el legajo prendario, de acuerdo a lo establecido originalmente en la Propuesta.</i> <i>Luego de la firma de la Addenda de finalización del PIIA de fecha 21/12/09, se continuo con el mismo procedimiento de desglose de documentación, sin perjuicio de que allí se estableció que “contra la recepción de la prenda inscripta, la fianza individual de la operación recibida con anterioridad por parte de la Terminal, como así la pre prenda, quedarán automáticamente sin efecto. Asimismo el Fondo enviará mensualmente por Nota un reporte de las operaciones cuyas fianzas han sid</i> <i>Luego de la firma de la Addenda de finalización del PIIA de fecha</i>	b) Respecto de la Fianza, se mantiene la observación atento a que un legajo administrativo crediticio debe contener la totalidad de la información y documentación exigida por el contrato. De archivar en forma separada alguna documentación deberá dejarse constancia de su existencia y su localización. AGN en oportunidad de llevar a cabo las tareas de campo de la presente auditoría pudo verificar que las Fianza se archiva por separado. Esta situación dio origen a la presente observación.
---	--	---



Auditoría General de la Nación

	21/12/09, se continuo con el mismo procedimiento de desglose de documentación, sin perjuicio de que allí se estableció que “contra la recepción de la prenda inscripta, la fianza individual de la operación recibida con anterioridad por parte de la Terminal, como así la pre prenda, quedarán automáticamente sin efecto. Asimismo el Fondo enviará mensualmente por Nota un reporte de las operaciones cuyas fianzas han sido canceladas”. Respuesta general N°3. Si bien no consta en la documentación el pago del 20% debe considerarse que la Propuesta no obligó a las Administradoras a incorporar en el legajo dicha documentación. Sin perjuicio de ello y a fin de mejorar el estándar de control, esta Gerencia entendió razonable y suficiente solicitar a las Administradoras una declaración jurada que debía acompañar en cada una de las presentaciones de legajos de solicitudes de créditos en la que constara que los clientes habían integrado el anticipo con carácter previo a la presentación del legajo en ANSES FGS. Con posterioridad, la GCC llegó a la conclusión de que la incorporación del comprobante en el legajo agregaba valor como requisito ante las solicitudes de <u>desistimientos</u>. Por ello se incorporó en el Convenio 104/09 del 21/12/09 de finalización del PIIA la obligación de acreditar el pago del anticipo del 20% ante cada caso concreto de solicitud de desistimiento de crédito comunicado por las Administradoras. De esta forma, se incorporó la posibilidad de penalizar económicamente a las Administradoras ante la ocurrencia de desistimientos a los cuales éstas no le hubieran requerido a los solicitantes de créditos el pago del anticipo, como uno de los requisitos previos a la presentación del	Respecto del pago del 20 %, se mantiene la observación ya que no surge de los papeles de trabajo ni la constancia de pago ni la declaración jurada que debía acompañar los mismos.
--	---	--



Auditoría General de la Nación

✓ Las firmas en el contrato de Compraventa Automotor y la Solicitud de pedido de unidad no se encuentran aclaradas de	<i>legajo ante ANSES FGS.</i> Respuesta general N°4. <i>Efectivamente, no consta en los legajos de solicitudes ningún número de cuenta bancaria. Sin perjuicio de ello, no queda claro si la observación se refiere a la cuenta bancaria del FGS en la que 1) las Administradoras debieran depositar la recaudación mensual o, 2) los adquirentes debieran depositar sus cuotas.</i> <i>Si fuera el caso 1), debe tenerse en cuenta que la cláusula 4.1. de la Propuesta estableció la delegación de la gestión normal de cobranza en las Administradoras mientras que la cláusula 4.2. estableció que los días 15 de cada mes debían éstas depositar en cuenta bancaria de ANSES FGS la recaudación correspondiente al mes calendario anterior. En tal sentido, la cuenta corriente bancaria de ANSES en la que las Administradoras deben depositar la recaudación mensual establecida en la cláusula 4.2. de la Propuesta se instituyó en la cláusula TERCERA de la addenda firmada el 26/03/09 entre esta ANSES y las Terminales y Administradoras. Copia de dicha addenda fue remitida por el Señor Subdirector del FGS a la Señora Supervisora de la AGN Contadora Norma Suárez, con fecha 04/05/10.</i> <i>Si fuera el caso 2), debe considerarse que no hay ningún motivo por el cual los adquirentes deban depositar dinero en cuentas bancarias del FGS, atento a la delegación antedicha. Los deudores deben pagar sus cuotas través de los medios de pago ofrecidos por las Administradoras.</i> c) Para la tramitación de la solicitud de crédito no se requiere el requisito formal de aclaración de la firma del	Respecto de la constancia del número de cuenta donde se debía depositar: Se modifica la observación ya que el FGS aclara sobre dos situaciones que no son las expuestas en el informe. La cuenta que debía figurar es aquella que permitía establecer que los fondos del préstamo aprobado habían sido girados por el Organismo a la Administradora (Cláusula 3.2 de la “Propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios). La existencia de la misma en el legajo permitiría un doble control. La observación quedará expuesta de la siguiente forma: b) En los Legajos Administrativos de los Adquirentes no consta en la documentación adjunta constancia del pago del 20% del precio del vehículo, la Fianza de la Terminal a favor del FGS, el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda. c) Se mantiene la observación ya que más allá de los aspectos estrictamente legales expuestos
--	---	---



Auditoría General de la Nación

puño y letra por el Adquirente.	<i>solicitante por haber sido constatada la identidad del solicitante por personal autorizado por la Administradora, en el marco de las tareas de confección de los legajos de solicitudes de crédito. En el mismo sentido se debe considerar que, por ser la solicitud de crédito un instrumento de carácter privado, sólo se requiere la firma del solicitante según lo estipulado por el artículo 1012 de Código Civil. Para los actos bajo firma privada -como es la solicitud de contrato de compraventa- no hay forma alguna especial (CC, artículo 1020), salvo que explícitamente y bilateralmente se estipule. Efectivamente, se puede observar con facilidad en las solicitudes de contrato de compraventa que no se definió que debiera contener la aclaración de firma.</i> <i>Cabe señalar que la operación contractual entre el deudor prendario y ANSES se perfecciona al momento de la inscripción de la prenda ante el Registro Automotor, documento que - en virtud del inc. 2° del artículo 979 del Código Civil- es de naturaleza pública y tiene especificadas las formas que determina la normativa específica.</i>	por la ANSES, existen normas mínimas de control que hacen que las distintas tramitaciones y/o formularios que se presenten antes los distintos Organismo Públicos, o ante quien ellos deleguen, las firmas sean autenticadas por el funcionario actuante, situación que no se refleja en los legajos, ya que las firmas de las solicitudes aludidas no tienen aclaración ni fueron legalizadas.
✓ Los Legajos Administrativos no se encuentran foliados.	d) <i>En analogía con esta observación de la AGN, el 05/02/09 se remitió un correo electrónico a las Administradoras sobre las formalidades que debían cumplir para la integración de los legajos de solicitudes de créditos en el cual se les requirió que los mismos debían ser foliados. Dentro de dicho correo electrónico se les presentó como obligatorio la incorporación del “Formulario para la presentación del legajo individual” en el que se tabuló un campo con la documentación requerida en la Propuesta asociado a otro campo en el cual se debía indicar el folio concreto en el que constara la misma. En consecuencia, se requirió foliar a partir de la hoja siguiente al “Formulario para la presentación del</i>	d) Se mantiene la observación, en virtud de lo señalado por el organismo donde reconoce que los legajos revisados “no hubo tiempo material para que la medida indicada por la GCC tuviera pleno efecto.”



Auditoría General de la Nación

	<i>legajo individual”, que cumple la función de índice. Se considero razonable no foliar la documentación aportada por la instancia de control de la GCC a fin de establecer una diferenciación con la documentación originalmente aportada por la Administradora.</i> <i>Si bien desde el inicio operativo del PIIA (05/02/09) esta instancia estableció el requisito de la foliatura de los legajos de solicitudes de crédito para un mejor orden de la documentación y para colaborar en la mayor eficiencia operativa en el proceso de control, no se consideró a las falencias puntuales de esta naturaleza como motivo de rechazo. En tal sentido, debe destacarse que los legajos que formaron la muestra seleccionada por la AGN fueron ingresados todos durante febrero de 2009 y 56 de 58 casos fueron ingresados entre el 06/02/09 y el 10/02/09 por lo cual no hubo tiempo material para que la medida indicada por la GCC tuviera pleno efecto.</i> <i>Pese a que los legajos analizados son de las semanas iniciales del PIIA, puede verse en las “respuestas particulares” que se verificó foliatura en 7 de 29 casos observados que figuran en el Anexo II.</i>	
j) Compra de Préstamos Garantizados El 28 de enero de 2009 el Banco de Galicia y Buenos SA propone a la ANSES: “vender a la entidad que Ud. tiene a su cargo, los Préstamos Garantizados por un valor original total de dólares estadounidenses cuatrocientos veinticuatro millones doscientos sesenta y ocho mil ochocientos veintisiete (US\$ 424.268.827), junto con todos los derechos y acciones que le corresponden al Banco bajo los mismos, al precio de trescientos catorce pesos con treinta y cuatro centavos (\$314,34) por cada cien dólares estadounidenses de valor nominal original y comprar simultáneamente a la Administración Nacional de la Seguridad	<i>A continuación se transcriben las respuestas oportunamente brindadas a esa Auditoría.</i> <i>Nota GO 150/10: Análisis y documentación de soporte de la justificación del precio de compra del MEGA580, su incorporación al canje, (denominación completa LEBAC, cálculo de la TIR).</i> <i>Para evaluar un precio adecuado para la negociación correspondiente a la adquisición del PG Mega 580 se tomaron distintos elemento en consideración con el fin de hacer una valoración, dado que era un activo que no poseía cotización de mercado. Para esto se tomaron como referencia</i>	j) Se mantiene la observación dado que las respuestas brindadas son similares a las recibidas oportunamente durante las tareas de auditoría, ya que sin perjuicio de los objetivos del Fondo, no se han aportado nuevos elementos de juicio que respalden la aceptación que el Comité del FGS realizara, a través de su Acta N° 6, del ofrecimiento efectuado de la suscripción de BONAR XIV a precio técnico, con el producido del vencimiento del Préstamo Garantizado mencionado. Por otra parte, se agrega al informe luego del segundo párrafo: La Anses en su descargo informó



Auditoría General de la Nación

Social (la “ANSES”) una cantidad de títulos públicos nacionales e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el BCRA con una “duración modificada” (modified duration) ponderada de aproximadamente tres años y medio, que la ANSES mantenga en su propia cartera en carácter de titular, y que sean negociables públicamente (los “Títulos e Instrumentos”), acorde precios de mercado vigente al día de la operación.”. En el mismo día la ANSES, a través de la Dirección Ejecutiva, acepta la oferta formulada y en consecuencia compra PG EX PBE + 580 MEGA por VN 424.268.827 por la suma de \$ 1.333.646.681 al Banco de Galicia con una venta simultánea de TPN por un valor equivalente al precio de la compra, los TPN fueron: Nobac Vto. 06/01/10 por VN 289.524.113, Nobac vto. 20/01/10 por VN 35.221.208, Discount en pesos VN 320.075.191, Bogar 2018 por VN 377.447.160 y Boden 2014 por VN 1.491.033.500.

Por Acta N° 1 el Comité Ejecutivo del 05 de febrero de 2009 aprueba esta operación. Con fecha 19/06/09 se produjo la amortización final de los PG mencionados por \$ 1.382.192.852 por cuyo importe la Secretaría de Finanzas por Nota N° SF N° 115 del 04/06/09, señaló que: “en el marco de la acordado con el FGS en oportunidad de llevarse a cabo la operación de canje dispuesta por Resolución Conjunta N° 8 de la Secretaría de Hacienda y N° 5 de la Secretaría de Finanzas de fecha 22/01/09, ofreció la suscripción del BONAR XIV por VN 1.353.636.681 al precio técnico de 1.02109589, lo que implicó un valor en \$ 1.382.192.852”. Esta operación fue aprobada por Acta N° 6 del 29/06/2009, sin considerar que el valor de cotización a dicha fecha era de \$ 896.648.937,49 (precio de cierre: 0,6624). El Organismo contabilizó el 31/07/2009 con fecha valor 19/06 la presente operación determinando una pérdida por diferencia de cotización de \$ 485.543.914,03. A la fecha de cierre de los Estados Contables el BONAR XIV fue contabilizado a su valor de mercado. En operatorias posteriores similares, la

instrumentos semejantes en riesgo y plazo remanente similar al PG Mega 580 de modo que se pudiera establecer un precio de referencia para tal operación. Entre ellos se evaluaron, la Letra Interna del BCRA en Pesos a un plazo de 364 días, con fecha de emisión 25 de junio de 2008 y vencimiento el 24 de junio de 2009 (código MAE: L24J9) que tuvo como precio de referencia del MAE el publicado el 13/01/2009, siendo de \$94.4353 por cada \$100 VN, resultando en un rendimiento implícito de 13.77%. Esta Letra no ajustaba por CER, como sí sucedía con el préstamo mencionado, por lo cual se proyectó el CER igual a la última variación anual disponible (7,23%). De esta forma, ajustando el rendimiento de la LEBAC por el CER estimado, alcanzó una tasa de 6,54%. También se comparó con la Nota del BCRA en Pesos a un plazo de 273 días, con fecha de emisión 24 de septiembre de 2008 y vencimiento el 24 de junio de 2009 (código MAE: BJ09L). El rendimiento implícito para la mencionada Nota al 28/01/09, interpolando los rendimientos de las Notas negociadas en esa fecha con vencimiento 08/04/09 y 22/07/09, fue una tasa de 13.88%. Esta Nota tampoco ajustaba por CER, de modo que, ajustando el rendimiento de la NOBAC por el CER proyectado, alcanzó una tasa de 6,65%. De la comparación descrita surge que la tasa del PG Mega 580 al precio concertado al 28.01.10 de 314,34 fue de 8,3%, resultando una operación favorable para el FGS. Con relación a la documentación de la operación obra en esa Auditoría ya que fuera entregada oportunamente.

Descargo ingreso Bonar XIV por MEGA 580 a precio técnico y no a su precio de cotización.

En respuesta a lo requerido se informa que los criterios y fundamentos para la operación surgen de los lineamientos y Directrices fijados en el Acta 1/2009 del COMITÉ EJECUTIVO el cual

que: “Vale la pena agregar que el Bonar XIV cotizaba al 30 de diciembre de 2010 a 0.9944 pesos por unidad y que a esa fecha había abonado en concepto de intereses un total de 0.249728 pesos por unidad.”



Auditoría General de la Nación

Secretaría de Finanzas adoptó el criterio de entregar títulos públicos a su valor de cotización como medio de pago por vencimientos de deuda. A modo de ejemplo se menciona que, con fecha 18 de enero de 2010 en el Acta N° 15 del Comité Ejecutivo del FGS, se trató la suscripción de Bonos de la Nación Argentina en U\$S 7% 2017 (BONAR X) ofrecido mediante Nota SSF N° 50/09 de fecha 14/12/09 por el Subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En la referida Nota se menciona que la suscripción sería efectuada al precio medio de mercado en horario de alta liquidez el día 21/12/09, liquidándose la operación el 28/12/09. Dicha propuesta fue aceptada por el FGS mediante Nota SOFGS N° 6664/09 del día 14/12/09 a los precios medios de mercado correspondientes a tres días hábiles bursátiles anteriores al 28/12/09. Esta operación se abonó mediante una Letra del Tesoro con vencimiento 28/12/09 al mismo valor.

Sobre el particular, cabe señalar que no hemos obtenido evidencia suficiente de evaluaciones que respalden la aceptación que el Comité del FGS realizara, a través de su Acta N° 6, del ofrecimiento efectuado de la suscripción de BONAR XIV a precio técnico, con el producido del vencimiento del Préstamo Garantizado mencionado. Esta operación generó una pérdida “por diferencia de cotización” que fuera contablemente registrada por el Fondo, con efecto en un menor endeudamiento del Tesoro de la Nación, y respecto de la cual la Gerencia de Operaciones del Fondo expresó que “...al momento de la transacción frente a la falta de representatividad en el precio de mercado, puesto que el valor de alrededor del 65.5% que exhibían en ese momento los títulos, correspondía a un volumen de negocios de aproximadamente dos millones de pesos, mientras que la operación en cuestión alcanzó los mil trescientos cincuenta millones de pesos...”

asiste al Director Ejecutivo de ANSES en la administración del FGS conforme lo establecido en el art. 7 del Decreto 2103/2008 reglamentario de la Ley 26.425. Fue dentro de dicho marco jurídico y conforme las competencias fijadas en las Resoluciones DEA 239/2009, y 240/2009, que se realizaron las operaciones referidas. El título denominado BONAR XIV adquirido el 19 de junio de 2009, se compró en las condiciones acordadas con el Ministerio de Economía según surge de la Nota SF N° 115 del 4 de junio de 2009. Las condiciones del canje se establecieron en la Resolución Conjunta N° 8 de la Secretaría de Hacienda y N° 5 de la Secretaría de Finanzas de fecha 22 de enero de 2009. Asimismo se informa que en las actas sucesivas han sido ratificadas las operaciones con el título mencionado por el mismo órgano ejecutivo. Por último en el Acta N° 9/2010 se vuelva a ratificar la participación del FGS en el proceso de canje. La documentación respaldatoria ha sido entregada a esa Auditoría con la respuesta de vuestra atenta Nota N° 86/10.

Nota GO 167/10: PREGUNTA N° 3 Descargo ingreso Bonar XIV por MEGA 580 a precio técnico y no a su precio de cotización.

Es preciso tener en cuenta en la operatoria de marras los aspectos que más abajo se describen.

Emisión primaria vs. Precio de mercado

Toda suscripción primaria es por naturaleza distinta de toda suscripción secundaria.

La suscripción primaria implica una nueva emisión de títulos hecha por el emisor, en este caso la Tesorería, a ser adquiridos por el inversor, en este caso el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (“FGS”).

Toda suscripción secundaria, implica la compra de títulos que ya están cotizando en el mercado sin que haya una nueva emisión. Por lo tanto



Auditoría General de la Nación

	mientras que en un caso hay financiamiento para el emisor (suscripción primaria), en el otro no hay financiamiento directo al emisor (suscripción secundaria). De lo anterior resulta claro que no son comparables entre sí la suscripción primaria y la secundaria, entre otras razones, porque el objeto central de la suscripción primaria es financiar directamente al emisor siendo, en este caso suscribirle directamente al Sector Público. Mantener el nivel de exposición El monto de la suscripción del Bonar XIV en cuestión fue realizado a mediados de Junio de 2009 por, aproximadamente, 1350 millones de pesos. Ese día vencía el Préstamo Garantizado “Mega 580” en poder del FGS por un monto similar. Con el producto de dicho vencimiento se suscribieron los Bonar XIV. Si el FGS no participaba en la emisión primaria de algún título contra ese vencimiento, se podría haber afectado el financiamiento del Sector Público, en un momento de falta de acceso a los mercados. Una suscripción en el mercado secundario no hubiera generado ninguna solución, todo ello de acuerdo a lo expuesto en los párrafos precedentes. Administración del FGS como parte de la economía El FGS desde el comienzo de su funcionamiento exhibió un alto porcentaje de títulos públicos, ya que se conformó, en virtud de lo dispuesto por la Ley 26.425 y sus Decretos reglamentarios, con los activos administrados por las extintas AFJP que ya alcanzaban, antes del cambio de sistema, alrededor del 60% de exposición en el Sector Público. Es fundamental comprender que éste es	
--	---	--



Auditoría General de la Nación

	el Sistema de la Ley 26425, que cambia la lógica y los valores del Sistema de Capitalización en dos puntos fundamentales. 1. El rendimiento del FGS es relevante en cuanto mantener y mejorar el valor de los activos de un Fondo de Garantía pues esa es la función que cumple: financiar al Sistema Previsional en el caso de necesidad. Los Fondos de Jubilaciones y Pensiones administrados por las AFJPs, estaban expuestos a los vaivenes de los mercados y esta exposición determinaba las prestaciones jubilatorias de los afiliados. El FGS no fondea las jubilaciones sino que éstas dependen de la Ley de Movilidad Jubilatoria. 2. En Sentido coincidente, como todo Fondo de Garantía, el objetivo del FGS es no tener que ejecutar o vender activos para financiar al Sistema Previsional, esto es evitar el déficit de la Seguridad Social. A este fin se coadyuva intentando apuntalar la recaudación previsional (mediante incremento de aportes previsionales y de los impuestos que fondean a la ANSES como Ganancias o IVA) incentivando el crecimiento general de la economía. Nota GO 181/10: En informes elevados antes de ahora mediante las Notas GO 150/10 y 167/10, se ha mencionado que los criterios y fundamentos que llevaron al FGS a realizar la operación se enmarcan en los lineamientos y directrices fijados en el Acta 1/2009 del COMITÉ EJECUTIVO. El título denominado BONAR XIV adquirido el 19 de junio de 2009, se compró en las condiciones acordadas con el Ministerio de Economía según surge de la Nota SF N° 115 del 4 de junio de 2009. Las condiciones del canje se establecieron en la Resolución Conjunta N° 8 de la Secretaría de Hacienda y N° 5 de la Secretaría de Finanzas de fecha 22 de	
--	---	--



Auditoría General de la Nación

	enero de 2009. <i>La valuación a precio técnico se presento como un criterio adecuado al momento de la transacción frente a la falta de representatividad en el precio de mercado, puesto que el valor de alrededor del 65.5% que exhibían en ese momento los títulos, correspondía a un volumen de negocios de aproximadamente dos millones de pesos, mientras que la operación en cuestión alcanzó los mil trescientos cincuenta millones de pesos. Por otro lado este criterio de valuación también resulta razonable en el caso de mantenerse estos valores nominales hasta el vencimiento.</i> <i>Además el contexto en que se desarrolló la transacción, mostraba una alta volatilidad en los precios dado el temor a la posibilidad de default, situación que era inconsistente con la realidad de las finanzas públicas.</i> <i>En cuanto a la legitimidad de la operación, a lo antes señalado se suma que el Acta N° 1/09 del Comité Ejecutivo en su punto quinto señala: “...También manifiesta que los activos del FGS deben contribuir a aliviar la carga que pesa por su concentración mediata en la deuda pública, contribuyendo activamente en el canje que se llevará a cabo con los préstamos garantizados y con otros que en el futuro pudieran realizarse...”</i> <i>Al encuadre preliminar antes referido se suma que el plexo del Decreto 2103/08, reglamentario de la Ley 26.425, cuyo texto reza: Procurar contribuir, con la aplicación de sus recursos, de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, al desarrollo sustentable de la economía nacional, a los efectos de garantizar el círculo virtuoso entre el crecimiento económico sostenible, el incremento de los recursos destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la preservación de los activos de dicho Fondo. Por lo tanto contribuir al desarrollo sustentable con niveles de</i>	
--	---	--



Auditoría General de la Nación

	<i>seguridad y rentabilidad adecuados, posibilitando el crecimiento económico y asegurando el aumento del empleo y de los salarios es el criterio rector que deben seguir las inversiones que realice el FGS.</i> <i>Estos dos últimos factores, empleo y salarios, resultan ser las variables que impulsan en forma positiva los ingresos al Sistema Previsional, tanto directa como indirectamente.</i> <i>Directamente, ya que el aumento de empleos formales aumenta de hecho la cantidad de aportes, tanto de los trabajadores como de las cargas patronales, al sistema previsional e indirectamente, puesto que el aumento del consumo permite una mayor recaudación de aquellos impuestos de los cuales el SIPA recibe un porcentaje o su totalidad.</i> <i>Las condiciones de financiamiento del Estado exigían la administración de la liquidez al interior del sector público para solventar los programas contracíclicos de mantenimiento del empleo y los ingresos</i> <i>Las condiciones de financiamiento de la República en el primer semestre de 2009, mostraban una alta volatilidad y niveles deprimidos. A fin de ilustrar lo antedicho se transcribe parte del “Boletín de Estabilidad Financiera” del BCRA refiriéndose al primer semestre de dicho año:</i> <i>“Como resultado del agravamiento de la crisis internacional, a lo que se sumaron factores de carácter doméstico, en los mercados locales primaron la aversión al riesgo, las fuertes caídas de precios y la contracción en el volumen de operaciones. En el caso particular de los títulos públicos, los precios siguen estando en niveles deprimidos y con fuerte volatilidad. La tendencia negativa de las cotizaciones de títulos públicos se mantuvo tanto en los instrumentos en dólares, como en aquellos ajustable por CER, acelerándose desde setiembre, al tiempo que las pendientes de las curvas</i>	
--	---	--



Auditoría General de la Nación

	de rendimiento se volvían más negativas (...). Las paridades de los instrumentos más líquidos, tras un rebote parcial retomaron la tendencia al debilitamiento en los últimos meses (...).” “En un contexto de fuerte incertidumbre y de búsqueda de activos financieros de mayor calidad crediticia relativa, los Spreads de riesgo medidos por el EMBI+ de Argentina se acercaron a los 2.000 p.b. (...), mientras que los precios de los contratos de cobertura credit default swaps (CDS) reaccionaron en forma más violenta, superando ampliamente los máximos alcanzados en la primera mitad de 2008. La merma de la liquidez fue considerable en el caso de los CDS (...), dejando sus cotizaciones de brindar información relevante.” “De cara a una coyuntura menos favorable, el financiamiento del Gobierno Nacional se basó, principalmente, en la administración de la liquidez de los organismos del sector público. Como resultado, el monto en circulación de instrumentos intra-sector público actualmente supera los \$8.200 millones de pesos. Los principales acreedores de estos instrumentos son ANSES, el Fondo Fiduciario de Recuperación de Empresas (FFRE), y la empresa AySA, siendo el destino de más del 90% de las colocaciones.” La realización de una operación “calzada” de suscripción de Bonos del Tesoro Nacional sostenía la política contra-cíclica de defensa de la actividad y el empleo, y consiguientemente, los ingresos de las contribuciones al SIPA. Por otra parte impidió que las tasas a que se endeudara el Tesoro Nacional tuvieran un efecto negativo sobre el total del portafolio del FGS, dada la exposición de la cartera al sector público.	
--	---	--



Auditoría General de la Nación

	<u>2º Respuesta del 23/03/2011</u> <i>Esta operación también estuvo enmarcada en las Directrices emanadas del Acta 1 del Comité Ejecutivo, que en su punto quinto le asigna al FGS un papel participativo y activo en las decisiones de reestructuración y reformulación de los pasivos del Gobierno Nacional con el fin de mejorar el perfil de la deuda pública. Dicho punto establece que "...los activos del FGS deben contribuir a aliviar la carga que pesa por su concentración mediata en la deuda pública, contribuyendo activamente en el canje que se llevará a cabo con los préstamos garantizados y con otros que en el futuro pudieran realizarse...". Como más arriba se expusiera tal mandato es permanente.</i> <i>Asimismo se consiguen los mismos efectos tanto directos como indirectos que se explicaran precedentemente. Adicionalmente, la operatoria de canje también tuvo por objeto mantener el nivel de exposición del FGS a la Deuda Pública.</i> <i>Los Bonar XIV fueron adquiridos a precio técnico, fundamentalmente debido a la falta de representatividad del precio de mercado. El procedimiento fue igual al aplicado en la adquisición primaria de letras del tesoro. El contexto mostraba una alta volatilidad en los precios dado el temor a la posibilidad de default, situación que era inconsistente con la realidad de las finanzas públicas. El valor de aproximadamente 65.5% que exhibían en ese momento los títulos correspondía a un volumen de negocios de aproximadamente dos millones de pesos, mientras que la operación en cuestión alcanzó los mil trescientos cincuenta millones de</i>	
--	---	--



Auditoría General de la Nación

	pesos. <i>Se recuerda que los criterios y fundamentos que llevaron al FGS a realizar la operación se enmarcan en los lineamientos y directrices fijados en el Acta 1/2009 del COMITÉ EJECUTIVO el cual asiste al Director Ejecutivo de ANSES en la administración del FGS conforme lo establecido en el art. 7 del Decreto 2103/2008 reglamentario de la Ley 26.425. Fue dentro de dicho marco jurídico y conforme las competencias fijadas en las Resoluciones DEA 239/2009, y 240/2009, que se realizaron las operaciones referidas. El título denominado BONAR XIV adquirido el 19 de junio de 2009, se compró en las condiciones acordadas con el Ministerio de Economía según surge de la Nota SF N° 115 del 4 de junio de 2009. Las condiciones del canje se establecieron en la Resolución Conjunta N° 8 de la Secretaría de Hacienda y N° 5 de la Secretaría de Finanzas de fecha 22 de enero de 2009. Asimismo se informa que en las actas sucesivas han sido ratificadas las operaciones con el título mencionado por el mismo Órgano ejecutivo.</i> <i>Respecto a la valuación de los activos ingresados a la cartera, la valuación a precio técnico establecidas en el Acta 1/2009 se presentaba como un criterio adecuado al momento de la transacción frente a la falta de representatividad en el precio de mercado. Por otro lado este criterio de valuación también resulta razonable en el caso de mantenerse estos valores nominales hasta el vencimiento. No obstante no se adoptó este criterio de valoración a fin de darle mayor flexibilidad a la gestión sobre estos activos contabilizando una rentabilidad negativa, pero</i>	
--	---	--



Auditoría General de la Nación

	<i>manteniendo la posibilidad desarmar la posición al momento que la Administración del FGS lo considere oportuno.</i> <i>Vale la pena agregar que el Bonar XIV cotizaba al 30 de diciembre de 2010 a 0.9944 pesos por unidad y que a esa fecha había abonado en concepto de intereses un total de 0.249728 pesos por unidad. En consecuencia si se reta el precio al que fueron adquiridos la operación arroja una utilidad de aproximadamente del 22% desde el momento de su incorporación a la cartera.</i>	
--	--	--



Auditoría General de la Nación

ANEXO III: ANALISIS DEL DESCARGO DEL ORGANISMO AUDITADO DEL ANEXO II

1) Adquirente: 2029298XXXX - Soltero Terminal: 1 Renault Argentina Administradora: Plan Rombo S.A. de Ahorro para fines determinados. Monto del Préstamo: \$ 29.832 Seguro: No consta formulario de Póliza. Datos del Vehículo: Surgen discrepancias entre los datos del vehículo de la Póliza, Inscripción y Contrato de Prenda y la Carpeta Administrativa. • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. En la Solicitud de Inscripción N° 05264229 emitida el 14/10/09 y en el Contrato de Prenda con Registro de fecha 14/10/09 el Automotor es Marca Citroen, Tipo Sedan 5 puertas, Modelo C3 1.4 I SX, Motor Citroen N° 100B540002897, Chasis N° 35FCKFKVAB518466, Monto \$ 47.234,71., no coinciden con los datos suministrados en el Listado de Muestra donde figura como Administradora 1 Renault Argentina por el Monto de \$ 29.832. 2. No se encuentra adjunto en la documentación Certificado de Cobertura. • <u>Legajo Administrativo:</u> 1. Figura como Modelo Automotor Renault Clio 5 puertas no coincidiendo con los datos de la Prenda donde el vehículo prendado es de la Marca Citroen ; Tipo Sedan;	1. La GCC remitió archivo PDF con un legajo tramitado por un vehículo Renault que finalmente fue desistido por el particular. El desistimiento provocó la reversa del crédito con la Terminal Renault. Con posterioridad, el particular presentó un nuevo legajo de solicitud de crédito por un vehículo Citroen que fue aprobado y por el cual se generó la inscripción de un Contrato de Prenda que fue puesto a disposición de la AGN. Se adjunta copia del legajo aprobado del vehículo Citroen. 1. Ver Respuesta particular N°1.1	1. Se da de baja la observación ya que de los elementos aportados a través del descargo surge la consistencia de la información analizada. Cabe mencionarse que la documentación aportada en el momento de la ejecución de la auditoría no era la pertinente. 2. Se mantiene la Observación ya que a la fecha de la toma de la Muestra no consta en la Documentación analizada el certificado de cobertura 1. Se da de baja la observación ya que de los elementos aportados a través del descargo surge la consistencia de la información analizada. Ver lo expuesto en .1.1.
--	--	---



Auditoría General de la Nación

Modelo C3; Motor 1.4Isx- N°10DB540002897; Chasis N° 935FCKFVKAB518466. 2. El expediente no se encuentra debidamente foliado. 3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	2. Ver respuesta general N° 6. Se adjunta evidencia de la documentación foliada por la administradora de Fs. 1 a 33. 3. Ver respuesta general N° 3, 2 y 4	2. Se mantiene la observación ya que los Archivos en PDF enviados oportunamente se encontraban sin foliar. 3. Se mantiene. Ver lo indicado en la parte general. Para mejor proveer se modifica: Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
2) Adquirente: 2725430XXXX - Soltero Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados. Monto del Préstamo: \$ 37.326 Seguro: MAPFRE Argentina Seguros S.A. Póliza 9344055 Clásica Datos del Vehículo: Modelo Suran 90D 5puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen Motor CFZ202619; Chasis BAWPB45Z59A335231; Dominio HYI 803. • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. El Certificado de Cobertura Póliza N° 9344055 se encuentra vencido (vigencia de la Póliza: desde el 16/03/09 hasta el 16/03/10). • <u>Legajo Administrativo:</u> 1. El expediente no se encuentra debidamente foliado. 2. El Contrato de Compraventa Automotor y la Solicitud de pedido de unidad no contienen fecha de celebración y la firma del adquirente no se encuentra aclarada.	• Ver respuesta general N° 5 1. Ver respuesta general N°6. 2. Si bien el contrato y la solicitud de pedido no tienen fecha de celebración, la carátula de presentación consigna la fecha 30/12/08 (véase archivo *.pdf).	1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados 1. Se mantiene. Ver lo indicado en la parte general. 2. Se mantiene la observación ya que la misma atañe estrictamente a los formularios aludidos que son requeridos por el Convenio firmado oportunamente.

125



Auditoría General de la Nación

• <u>Legajo Administrativo:</u> 1. El expediente no se encuentra debidamente foliado. 2. El Contrato de Compraventa Automotor y la Solicitud de pedido de unidad no contienen fecha de celebración y la firma del adquirente no se encuentra aclarada. 3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre – Prenda.	1. Ver respuesta general N°6. 2. Si bien el contrato y la solicitud de pedido no tienen fecha de celebración, la carátula de presentación consigna la fecha 30/12/08 (véase archivo *.pdf). 3. Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.	1. Se mantiene la observación. Ver lo indicado en parte general. 2. Se mantiene la observación ya que el Organismo contesta sobre otros componentes del Legajo. La observación atañe estrictamente a los formularios aludidos que son requeridos por el Convenio firmado oportunamente. 3. Se mantiene la observación en virtud de lo expuesto en las observaciones generales del presente informe. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
4) Adquirente: 2026326XXXX - Soltero Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 25.815 Seguro: MAPFRE Argentina Seguros S.A. Póliza 9323039 Clásica Datos del Vehículo: Modelo Gol 1.6 GL 3D 3puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen Motor UNF604975; Chasis 9BWCBO5W89T131974; Dominio E/T • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> El Certificado de Cobertura Póliza N° 9323039 de MAPFRE se encuentra vencido (vigencia de la Póliza: desde el 10/03/09 hasta el 10/03/10). • <u>Legajo Administrativo:</u> 1. El expediente no se encuentra debidamente foliado. 2. No consta en la documentación el	1. Ver respuesta general N°5. 1. Ver respuesta general N°6. 2. Ver respuesta general N°3, 2 y 4	1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados 1. Se mantiene la observación. 2. Se mantiene la observación.



Auditoría General de la Nación

pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.		Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
5) Adquirente: 272397XXXX - Casada Terminal: 4 Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Monto: \$ 31.617 Seguro: Mercantilandina , Póliza 056849332 Cobertura “C” Datos del Vehículo: Modelo Gol 1.6 GL 3D 3puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor UNF604975; Chasis 9BWCBO5W89T131974; Dominio E/T • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. El Certificado de Cobertura Póliza N° 056849332 de MERCANTILANDINA se encuentra vencido (vigencia de la Póliza: desde el 19/03/09 hasta el 19/06/09). 2. No consta consentimiento conyugal. • <u>Legajo Administrativo:</u> 1. La solicitud de compraventa de automotor no tiene fecha de celebración y la firma del adquirente y su cónyuge no se aclaró.	1. Ver respuesta general N°5. 2. Se pone a disposición la constancia de consentimiento de cónyuge fechada el 13/03/2009 y su correspondiente certificación notarial, que forma parte del legajo prendario. 1. En relación con las aclaraciones de firmas, ver respuesta general N°8. En relación con la falta de fecha celebración de la solicitud de contrato de compraventa, la GCC	1. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. 2. Se modifica parcialmente la observación en virtud de lo señalado en la parte general., quedando expresada de la siguiente forma: No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3.). Asimismo el Organismo no aportó la constancia del consentimiento tal cual lo expresa en su descargo. 1. Se mantiene la observación sobre la aclaración de las firmas, de acuerdo a lo expuesto en la parte general. Asimismo cabe aclarar que las



Auditoría General de la Nación

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado. 3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	no consideró que fuera una deficiencia que invalidara la solicitud. 2. Ver respuesta general N° 6. 3. Ver respuesta general N° 3,2 y 4.	fechas de concreción de operaciones son un importante tema de control y derecho de una obligación. 2. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. 3. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
6) Adquirente: 2792297XXXX - Casada Terminal: Fiat Auto Argentina S.A. Administradora: Fiat Auto Argentina S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 30.360 Seguro: Seguros Rivadavia, Contrato 70006, Cobertura 3° Completo. Datos del Vehículo: Modelo Siena ELX 4P 1. 4RSTIII BZ EOBD 4puertas; Marca de Motor/Chasis Fiat, Motor 31OA20118590636; Chasis 8AP17218N92026594; Dominio HYG 831 • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. El Certificado de Cobertura Seguros Rivadavia es una fotocopia y no se encuentra firmada por el Gerente General Sr. Julio C. Salvioli. En la misma no se consigna número de Póliza, Monto asegurado y solo dice la fecha de entrada en vigencia (21/04/09) y no el plazo completo. 2. No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal.	1. Ver respuesta general N°5. 2. Se pone a disposición evidencia del consentimiento conyugal que forma	1. Se mantiene la observación ya que el Organismo no brinda el adecuado descargo sobre el tema en cuestión. 2. Se modifica parcialmente la observación en virtud de lo señalado en la parte general., quedando expresada de la



Auditoría General de la Nación

• <u>Legajo Administrativo:</u> 1. La Solicitud de Contrato de Compraventa (Operación 4) está incompleta. 2. El expediente no se encuentra debidamente foliado. 3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	parte del legajo prendario. 1. No se observa ningún dato omitido en la solicitud que afecte las funciones de control de ANSES FGS por cuanto resulta clara la identidad del solicitante, de su cónyuge y el vehículo solicitado. 2. Ver respuesta general N° 6. 3. Ver respuesta general N° 3,2 y 4.	siguiente forma: No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3.). Asimismo el Organismo no aportó la constancia del consentimiento tal cual lo expresa en su descargo. 1. Se mantiene la observación ya que de los archivos recibidos oportunamente surgen datos faltantes, tales como fecha de celebración y cuotas. 2. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general 3. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
7) Adquirente: 2711265XXXX - Divorciada Terminal: General Motors Argentina SRL Administradora: Chevrolet S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 29.858 Seguro: Certificado de Incorporación Automotores Planes Vigencia desde 06/04/09 hasta 06/06/10, Cobertura 3° completo. Datos del Vehículo: Modelo Corsa Classic SW Life 1.4.n.; Marca de Motor/Chasis Chevrolet, Motor		



Auditoría General de la Nación

T85003122; Chasis 8AGSB35Y09R152839; Dominio HZH 794		
• <u>Legajo Administrativo:</u> 1. La Planilla de Control no tiene la firma aclarada del adquirente y el escrito de Solicitud de Compraventa no contiene cuota de la Administradora, Financiera y Seguro. 2. El expediente no se encuentra debidamente foliado. 3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	1. Concebimos como planilla de Control al instrumento de control interno de la Gerencia de Control de Créditos de ANSeS-FGS que se realiza una vez presentado el legajo de solicitud de crédito en ANSES FGS por lo que entendemos que el adquirente no debe firmarla. 2. Ver respuesta general N° 6. 3. Ver respuesta general N° 3,2 y 4.	1. Se modifica parcialmente la observación ya que de los archivos aportados surgen que en la Solicitud de Compraventa no consta el valor cuota. Respecto lo informado sobre la Planilla de Control se consignó erróneamente “adquirente” cuando correspondía “evaluador”. La observación queda expresada de la siguiente forma: La Planilla de Control no tiene la firma aclarada del evaluador y el escrito de Solicitud de Compraventa no contiene cuota de la Administradora, Financiera y Seguro. 2. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general 3. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.



Auditoría General de la Nación

3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	3. Ver respuesta general N°3,2 y 4	no se encuentra debidamente foliado (ausencia de folio desde la página 44 a 114) 3. Se modifica la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: "el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo"
9) Adquirente: 2711978XXXX - Casada Administradora: Ford Argentina S.C.A. Monto del Préstamo: \$ 27.720 Seguro: HSBC Cobertura 3° completo Datos del Vehículo: Ford Ka 1.0OLFY/09.; Marca de Motor/Chasis Ford, Motor CBRA8016592; Chasis 9BF2KO3B28B016592; Dominio HVO 797 • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. La Constancia de Solicitud de Cobertura N° 3533188 se encuentra vencido (vigencia de la Póliza: desde el 10/03/09 hasta el 01/04/09). La Constancia es una fotocopia sin membrete de la Compañía Aseguradora HSBC La Buenos Aires y falta instrucciones cursada a la Compañía de Seguros. 2. Faltan datos en la Solicitud de Inscripción Contrato Prendario de Personería otorgada por la I.G.J. y en el Contrato de Prenda del 11/03/09 consignar Compañía	1. Ver respuesta general N°5. 2. Consideramos que el contrato de prenda es un contrato de naturaleza pública cuyas formas son reguladas por la DNRPA y no existieron objeciones por el funcionario especializado del Registro Automotor actuante	1. Se modifica parcialmente la observación. Queda expresada de la siguiente forma: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. Asimismo, la Constancia de Solicitud de Cobertura N° 3533188 es una fotocopia sin membrete de la Compañía Aseguradora HSBC La Buenos Aires y faltan las instrucciones cursadas a la Compañía de Seguros. 2. Se mantiene la observación ya que la misma surge del Legajo de Prenda suministrado por el FGS y atento a que los datos que faltan evidencian que el documento se encuentra incompleto. Esto es independiente a que el acto se encuentre aprobado por el



Auditoría General de la Nación

Aseguradora. <u>Legajo Administrativo:</u> 1. La Solicitud de Compraventa se encuentra solo firmada por el adquirente sin aclaración, faltando la firma del cónyuge. 2. El expediente no se encuentra debidamente foliado. 3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	1. Ver respuestas generales N°8 y 7. 2. Ver respuesta general N° 6. 3. Ver respuesta general N° 3,2 y 4.	funcionario del Registro. La observación apunta a una correcta función de control. 1. Se mantiene la observación ya que según surge del archivo aportado oportunamente la solicitud se encuentra sin aclarar por parte del adquirente ni consta la firma de su esposa, quien tampoco consta como codeudora. Es de aplicación lo manifestado en la parte general. 2. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general 3. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
10) Adquirente: 2712237XXXX - Casada Terminal: Ford Argentina S.C.A. Administradora: Plan Ovalo S.A. de Ahorra para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 38.963 Seguro: Sancor Seguros (Formulario de Internet) Datos del Vehículo: Ford Focus One 5.P.1.6L; Marca de Motor/Chasis Ford, Motor R5TB9J234052; Chasis 8AFDZZFHA9J234053; Dominio HXU 253 Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro: 1. La Constancia de Certificado de Cobertura de SANCOR SEGUROS se encuentra vencido (vigencia de la Póliza: 01/04/09 hasta el 01/06/09) y la misma es una copia extraída de la página oficial de	1. Ver respuesta general N°5.	1. Se modifica la observación respecto de la vigencia de la póliza manteniéndose el resto de acuerdo a lo expuesto en la parte general. Queda expresada



Auditoría General de la Nación

la Compañía. 2. No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal. 3. Falta en el Contrato de Prenda número de Solicitud de Inscripción N° 05094033 y en las Cláusulas Adicionales número de orden. • <u>Legajo Administrativo:</u> 1. La Solicitud de Compraventa se encuentra solo firmada por el adquirente sin aclaración, faltando la firma del cónyuge 2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.	2. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro. 3. Se pone a disposición evidencia que el número de solicitud al que refiere la observación se encuentra al pie del anverso de todas las páginas del contrato. El número de Orden entendemos que es un dato de control de la administradora. 1. Ver respuestas generales N°8 y 7 2. Ver respuesta general N° 6. El legajo se encuentra foliado de Fs 1 a 40.	de la siguiente forma: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. Por otro lado, el Certificado de Cobertura de SANCOR SEGUROS es una copia extraída de la página oficial de la Compañía. 2. Se modifica parcialmente la observación en virtud de lo señalado en la parte general., quedando expresada de la siguiente forma: No consta en el legajo crediticio el Anexo "D" sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de "propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios" (Art. 2.3.). 3. Se mantiene la observación ya que al momento de visualizar la documentación la misma no se encontraba completa. Cabe señalar que la observación apunta a hacer más segura y efectiva la tarea de control, de allí que el N° de Orden que liga las cláusulas adicionales con el contrato principal debe figurar en todas ellas. 1. Se mantiene la observación atento a que la documentación aportada en archivo PDF por el FGS se encuentra incompleta tal como se expuso en el informe. Asimismo correspondía que la solicitud estuviera firmada por la cónyuge en su calidad de codeudora. 2. Se mantiene la observación, atento que el legajo remitido mediante archivo PDF por el FGS se encuentra parcialmente foliado. Cabe aclarar que el legajo consta con 98 fojas y solo se encuentran foliadas 41 fojas. Por la tanto se agrega al final de la observación: (sin foliar desde la página 41 a la 98).
---	--	---



Auditoría General de la Nación

3.No consta en la documentación: Calificación del Deudor efectuada por la Administradora, pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	3. Puede verse en archivo *.pdf, en el punto 4 “Datos de la Calificación Crediticia Realizada por la Administradora” el análisis crediticio efectuado por Ford SCA. Ver respuesta general N°3,2 y4.	3.Se levanta parcialmente la observación respecto de la ausencia de Calificación del deudor. Por otro lado se modifica la observación: Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
11) Adquirente: 2010785XXXX - Casado Terminal: Ford Argentina S.C.A. Administradora: Plan Ovalo S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 38.963 Seguro: Zurich Argentina S.A. Datos del Vehículo: Ford Focus Ambiente 1.6 8V 4ptas; Marca de Motor/Chasis Ford, Motor RSDB9J235351; Chasis 8AFDZZFFC9J235351; Dominio HXC 612 • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. La Constancia de Solicitud de Cobertura N° 3533568 se encuentra vencido (vigencia de la Póliza: desde el 06/03/09 hasta el 06/04/09). La Constancia es una fotocopia sin membrete de ZURICH ARGENTINA S.A. y no consta Informe sobre Instrucciones cursada a la Compañía de Seguros. 2.Falta en las Cláusulas Adicionales número de Solicitud de Inscripción y número de orden.	1. Ver respuesta general N° 5. 2.El número de solicitud al que refiere la observación se encuentra en el frente del Contrato de Prenda con Registro. El número de Orden entendemos que es un dato de control de la administradora	1 Se modifica la observación en su primer párrafo de acuerdo a lo expuesto en la parte general y se mantiene el resto de la misma de acuerdo a los documentos que forman parte del Legajo de Prenda. Queda expuesta: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados La Constancia es una fotocopia sin membrete de ZURICH ARGENTINA S.A. y no consta Informe sobre Instrucciones cursada a la Compañía de Seguros. 2 Se mantiene la observación ya que la misma surge de la documentación aportada. Cabe señalar que la observación apunta a hacer más segura y efectiva la tarea de control, de allí que el N° de Orden que liga las cláusulas adicionales con el contrato principal debe figurar en todas



Auditoría General de la Nación

3. Luce como documentación adjunta escrito de continuación de contrato confeccionado a mano y con tachaduras sin enmiendas ni número de orden, careciendo de sustento legal. 4. No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal • <u>Legajo Administrativo:</u> 1. La Solicitud de Compraventa se encuentra firmada solo por el adquirente sin aclaración faltando la firma del cónyuge y no se detalla la operación. 2. El expediente no se encuentra debidamente foliado. 3. No consta en la documentación: Calificación del Deudor efectuada por la Administradora, pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	3. Si bien es cierto que el escrito se encuentra confeccionado “a mano” las tachaduras a las que hace mención el informe se encuentran salvados por la frase “ENM: Lo tachado arriba no vale”. La documental fue aprobada por el registro como continuación del contrato prendario rectificando el mismo con el formulario N° 02 e incorporando la información. Consideramos que el contrato de prenda es un contrato de naturaleza pública cuyas formas son reguladas por la DNRPA y que no existieron objeciones por el funcionario especializado del Registro Automotor. Adicionalmente. 4. Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal consta en el Contrato de Prenda con Registro. 1. Ver respuesta general N° 8 y 7. 2. Ver respuesta general N°6 3. Puede verse en archivo *.pdf, en el punto 4 “Datos de la Calificación Crediticia Realizada por la Administradora” el análisis crediticio efectuado por Ford SCA. Sobre el pago del 20%, la	ellas. 3 Se mantiene la observación. El Organismo no aporta elementos suficientes para levantar el reparo, independientemente de la aprobación por parte del DNRPA. 4. Se modifica parcialmente la observación en virtud de lo señalado en la parte general., quedando expresada de la siguiente forma: No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3.). 1. Se mantiene la observación atento a que la documentación aportada en archivo PDF por el FGS se encuentra incompleta tal como se expuso en el informe. Asimismo correspondía que la solicitud estuviera firmada por la cónyuge en su calidad de codeudora. 2. Se mantiene de acuerdo a lo expresado en la parte general. 3. Respecto de la ausencia de Calificación del Deudor se levanta la observación ya que oportunamente el FGS aportó la misma, pero por tratarse de un archivo PDF, en este caso, no se encontraba legible. Se mantiene
---	--	---



Auditoría General de la Nación

	fianza, la pre prenda y la cuenta bancaria del FGS, ver respuesta general N°3, 2 y 4.	la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
12)		
Adquirente: 2011826XXXX - Casado Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 37.326 Seguro: Mercantilandina – Certificado 056849321 Datos del Vehículo: Suran 1.6. Trendline; Marca de Motor/Chasis Volkswagen , Motor BAH950629; Chasis • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. La Constancia de Solicitud de Cobertura N° 056849321 se encuentra vencido (vigencia de la Póliza: desde el 14/03/09 hasta el 14/06/09). No consta en el certificado número de Motor y Chasis. 2. No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal.	1. Ver respuesta general N°5. 2. Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal consta en el Contrato de Prenda con Registro.	1. Se modifica la observación respecto de la vigencia de la póliza manteniéndose el resto de acuerdo a lo expuesto en la parte general. Queda expresada de la siguiente forma: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados No consta en el certificado número de Motor y Chasis. 2. Se modifica parcialmente la observación en virtud de lo señalado en la parte general., quedando expresada de la siguiente forma: No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3.).



Auditoría General de la Nación

<u>Legajo Administrativo:</u> - La Solicitud de Compraventa se encuentra sin aclaración de firma. - Se ha observado inconsistencia en el valor cuota de la Administradora Síntesis SRL por \$ 947,72 en relación a la cuota del cuadro del contrato de \$ 906. - El expediente no se encuentra debidamente foliado. - No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	- Ver respuesta general N°8. - Síntesis SRL ha efectuado un análisis de riesgo crediticio por una cuota mayor a la que figura en el cuadro del contrato por dicho motivo la inconsistencia mencionada no se tuvo en cuenta por la GCC por considerar que la misma no es un indicador para decidir el rechazo del legajo de solicitud de crédito. - Ver respuesta general N°6. - Ver respuesta general N°3, 2 y 4.	- Se mantiene la observación. La misma surge del archivo PDF suministrado por el FGS oportunamente. Ver lo expresado en respuesta General. - Se mantiene la Observación atento a que no surge del archivo PDF suministrado por el FGS lo expresado en el descargo. Cabe indicar que no se han aportado elementos probatorios de lo señalado en el descargo. - Se mantiene la observación atento a lo expresado en la parte General - Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: "el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo"..
13) Adquirente: 2721444XXXX - Casada Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 37.326 Seguro: Mercantilandina – Certificado 056844321- Cobertura C Datos del Vehículo: Suran 1.6. Trendline; Marca de Motor/Chasis Volkswagen , Motor BAH953091; Chasis 8AWPB05Z39A9329338; Dominio S/D <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> - La Constancia de Solicitud de Cobertura N 056844321 se encuentra	Ver respuesta general N°5	Se modifica la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de



Auditoría General de la Nación

vencido, vigencia de la Póliza: desde el 10/03/09 hasta el 10/07/09) 2. No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal. • <u>Legajo Administrativo:</u> 1. La Solicitud de Compraventa se encuentra sin aclaración de firma. 2. El expediente no se encuentra debidamente foliado. 3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	2. Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal consta en el Contrato de Prenda con Registro. 1. Ver respuesta general N°8. 2. Ver respuesta general N°6. 3. Ver respuesta general N°3, 2 y 4.	Seguro de los vehículos prendados. 2. Se modifica parcialmente la observación en virtud de lo señalado en la parte general., quedando expresada de la siguiente forma: No consta en el legajo crediticio el Anexo "D" sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de "propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios" (Art. 2.3.). 1. Se mantiene la observación ya que de los archivos aportados oportunamente surge lo observado. 2. Se mantiene la observación atento a lo expresado en la parte general. 3. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: "el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo".
14) Adquirente: 2027593XXXX - Soltero Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 25.815 Seguro: HSBC – Cobertura 3° Completo - Plan 9323-087 Datos del Vehículo: Gol Trend 1.6; Marca de Motor/Chasis Volkswagen , Motor CFZ030884; Chasis 9BWAB45V791186493; Dominio HZA 380 • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. Se visualiza la Póliza de Cobertura de HSBC sin número con la leyenda en	1. Ver respuesta general N°5.	1. Se modifica la observación respecto de la vigencia de la póliza. Queda expresada de la siguiente forma: No surge



Auditoría General de la Nación

trámite. La misma se encuentra vencida (vigencia de la Póliza: desde el 16/05/09 hasta el 16/06/09) y falta el Modelo del vehículo asegurado. 2. Falta en las Cláusulas Adicionales número de Solicitud de Inscripción y número de orden. • <u>Legajo Administrativo:</u> 1. La Solicitud de Compraventa y Contrato de Compraventa Automotor se encuentra en blanco y se evidencia cambio de Modelo de Gol Base 3puertas a Gol Trend Pack III 21431. El contrato se encuentra firmado por el adquirente pero no se ha aclarado la firma. 2. El expediente no se encuentra debidamente foliado. 3. No consta en la documentación: Calificación del Deudor efectuada por la Administradora, pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se	2. El número de solicitud al que refiere la observación se encuentra en el frente del Contrato de Prenda con Registro. El número de Orden es un dato de control interno de la Administradora. 1. La Solicitud de Compraventa evidencia que el cliente solicita un “Gol Trend Pack III 21431” en lugar del modelo base “Gol Base 3 puertas”. Esto no es un cambio de modelo sino la elección inicial de un modelo de mayor valor cuya compra se basa en el financiamiento del valor de un modelo base. Esta operatoria forma parte de la mecánica normal del PIIA. La solicitud de contrato de compraventa no se encuentra en blanco en aspectos que son cruciales en la configuración de la operación comercial, tales como la identificación de solicitante, el modelo solicitado y la firma. En relación con la aclaración de firma, ver respuesta general N°8. 2. Ver respuesta general N°6. 3. La calificación del deudor efectuada por la Administradora consta en el legajo que puede verse en archivo *.pdf que fuera	evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. Se visualiza la Póliza de Cobertura de HSBC sin número con la leyenda en trámite y falta el Modelo del vehículo asegurado. 2. Se mantiene la observación ya que la misma surge de la documentación aportada. Cabe señalar que la observación apunta a hacer más segura y efectiva la tarea de control, de allí que el N° de Orden que liga las cláusulas adicionales con el contrato principal debe figurar en todas ellas. 1. Se modifica la observación quedando expresada de la siguiente forma “El Contrato de Compraventa Automotor se encuentra en blanco y la firma del adquirente no se encuentra aclarada” 2. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. 3. Se levanta parcialmente la observación respecto de la calificación del deudor. Para el resto, se mantiene la misma de acuerdo a lo expresado en la parte
---	--	---



Auditoría General de la Nación

debe depositar y la Pre-Prenda.	entregado oportunamente a los auditores. En los demás aspectos de la observación, ver respuesta general N°3, 2 y 4.	general Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
15) Adquirente: 2014263XXXX - Casado Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 37.326 Seguro: El Comercio - Póliza 002127462 – Cobertura 3° Completo Datos del Vehículo: Suran 1.6 5 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen , Motor BAH953939; Chasis 8AWPB05Z99A331448; Dominio HYE 612 • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. La Póliza N° 0021127462 se encuentra vencida (vigencia de la Póliza: desde el 02/06/09 hasta el 10/06/09) 2. No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal. • <u>Legajo Administrativo:</u> 1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.	1. Ver respuesta general N°5. 2. Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro que fue puesto oportunamente a disposición de los auditores y queda nuevamente a disposición. 1. Ver respuesta general N° 6.	1. Se modifica la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados 2. Se modifica parcialmente la observación en virtud de lo señalado en la parte general., quedando expresada de la siguiente forma: No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3.). 1. Se mantiene la observación de acuerdo a lo



Auditoría General de la Nación

2. No consta en la documentación: Calificación del Deudor efectuada por la Administradora, pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	2. La calificación del deudor efectuada por la Administradora consta en el legajo que puede verse en archivo *.pdf que fuera entregado oportunamente a los auditores. En los demás aspectos de la observación, ver respuesta general N°3, 2 y 4.	expresado en la parte general. 2. Se levanta parcialmente la observación respecto de la calificación del deudor Para el resto, se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
16) Adquirente: 2012663XXXX - Casado Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 37.326 Seguro: Mercantilandina - Póliza 056849317 – Cobertura C Datos del Vehículo: Suran 1.6 Tendline; Marca de Motor/Chasis Volkswagen , Motor BAH945908; Chasis 8AWPB45Z49A9307842; Dominio A/D. • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal. • <u>Legajo Administrativo:</u> 1. El Contrato de Compraventa de Automotor se encuentra incompleto en la Forma de pago.	1. Respuesta particular N°16.1.: Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro fue puesto oportunamente a disposición de los auditores y queda nuevamente a disposición. 1. No se observa ningún dato omitido en la solicitud que afecte las actividades de control de ANSES FGS. Puede verse en el archivo *.pdf el cuadro Modalidad de Pago que detalla las citadas condiciones, el cual forma parte del legajo	1. Se modifica parcialmente la observación en virtud de lo señalado en la parte general., quedando expresada de la siguiente forma: No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3.). 1 Se levanta la observación ya que en el legajo administrativo el contrato de compraventa no se encuentra identificado como tal., no obstante el cuadro de modalidad de pago no se encuentra individualizado para el



Auditoría General de la Nación

2.El expediente no se encuentra debidamente foliado. 3.No consta en la documentación: Calificación del Deudor efectuada por la Administradora, pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	administrativo. 2. Ver respuesta general N°6. 3. La calificación del deudor efectuada por la Administradora consta en el legajo que puede verse en archivo *.pdf que fuera entregado oportunamente a los auditores. Ver respuesta general N°3,2 y 4.	presente contrato. 2. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. 3. Se levanta parcialmente la observación respecto de la calificación del deudor. Para el resto, se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
17) Adquirente: 2022626XXXX - Soltero Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 25.815 Seguro: MAPFRE - Póliza 9323109 - Cobertura Clásica Datos del Vehículo: Gol Trend 1.8L 3 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen , Motor CFZ032740; Chasis 9BWAB05V39T199024; Dominio HYD 750 • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. La Póliza N° 9323109 de MAPFRE se encuentra vencida (vigencia de la Póliza : desde el 19/03/09 hasta el 19/03/10) . 2. En el Contrato de Prenda con Registro no consta Número de Solicitud de Inscripción 0432350.	1. Ver respuesta general N°5. 2. El número de solicitud al que refiere la observación se encuentra en el frente del Contrato de Prenda con Registro.	1 Se modifica la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. 2 Se mantiene la observación atento que no se han aportado elementos probatorios a fin de levantar la misma.



Auditoría General de la Nación

<u>Legajo Administrativo:</u> - La Solicitud de Compraventa no contiene fecha de celebración y la firma del adquirente no está aclarada. - El expediente no se encuentra debidamente foliado - No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	- Ver respuesta general N°8. - Ver respuesta general N°6. - Ver respuesta general N°3,2 y4.	- Se mantiene la Observación ya que la misma surge del archivo PDF remitido por el FGS. Ver lo expresado respecto de la firma en la parte general. - Se mantiene la observación atento a lo expresado en la parte general. - Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
18) Adquirente: 2029488XXXX - Soltero Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 37.326 Seguro: HSBC - Póliza S/N - Cobertura Todo riesgo con franquicia Datos del Vehículo: Suran 90 A; Marca de Motor/Chasis Volkswagen , Motor BAH950843; Chasis 8AWPB05Z99A321888; Dominio HYW 461 <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> - La Constancia de Solicitud de Cobertura de HSBC se encuentra vencida (vigencia de la Cobertura: desde el 10/05/09 hasta el 10/06/10). - Falta en las Cláusulas Adicionales número de Solicitud de Inscripción y número de orden.	- Ver respuesta general N°5. - El número de solicitud al que refiere la observación se encuentra en el pie de página del Contrato de Prenda con Registro. El número de Orden es un dato de control interno de la	- Se modifica la observación de acuerdo a lo manifestado en la parte general: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados - Se mantiene la observación atento que la misma surge de la documentación obrante en la Prenda suministrada por el FGS donde las cláusulas adicionales configuran un documento que si bien son parte del contrato va



Auditoría General de la Nación

<u>Legajo Administrativo:</u> - La Solicitud de Compraventa no contiene fecha de celebración y la firma del adquirente no está aclarada. - El expediente no se encuentra debidamente foliado - No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	Administradora. - Ver respuesta general N°8. - Ver respuesta general N°6. - Ver respuesta general N°3,2 y 4.	separado en calidad de anexo donde debe constar un número de orden. La observación apunta a mejorar el control del instrumento. - Se mantiene la Observación ya que la misma surge del archivo PDF remitido por el FGS. Ver lo expresado respecto de la firma en la parte general. - Se mantiene la observación atento a lo expresado en la parte general. - Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”
19) Adquirente: 2012939XXXX - Casado Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 37.326 Seguro: El Comercio - Póliza 002127463 – Cobertura 3° completo Datos del Vehículo: Suran 1.6; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH952119; Chasis 8AWPB05Z89A324703; Dominio HSN 463 <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> - La Póliza de Cobertura de El Comercio se encuentra vencida (vigencia de la Cobertura : desde el 02/06/09 hasta el 10/06/10) y no se encuentra firmada por el responsable de la Empresa aseguradora.	Ver respuesta general N°5.	Se modifica la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. Queda expresada de la siguiente forma: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados .La Póliza de



Auditoría General de la Nación

2. No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal. • <u>Legajo Administrativo:</u> 1. La Solicitud de Compraventa y Contrato de Compraventa Automotor no contienen fecha de celebración, valor de cuotas y la firma del adquirente no se encuentra aclarada. 2. El expediente no se encuentra debidamente foliado. 3. No consta en la documentación: Calificación del Deudor efectuada por la Administradora, pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	2. Ver respuesta general N° 7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro fue puesto oportunamente a disposición de los auditores y queda nuevamente a disposición. 1. La solicitud de Compraventa está fechada el 19/01/09 y la firma se encuentra aclarada (véase archivo *.pdf). 2. Ver respuesta general N°6. 3. La calificación del deudor efectuada por la Administradora consta en el legajo que puede verse en archivo *.pdf, que fuera entregado oportunamente a los auditores. En relación con las restantes observaciones, ver respuestas generales N°3, 2 y 4.	Cobertura de El Comercio no se encuentra firmada por el responsable de la Empresa aseguradora. 2. Se modifica parcialmente la observación en virtud de lo señalado en la parte general., quedando expresada de la siguiente forma: No consta en el legajo crediticio el Anexo "D" sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de "propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios" (Art. 2.3.). 1 Se modifica la Observación quedando expresada como sigue: "El Contrato de Compraventa Automotor no contiene fecha de celebración y la firma del adquirente no se encuentra aclarada. 2. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. 3. Se modifica la observación quedando redactada como sigue: No consta en la documentación: Pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, el N° de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo y la Pre-Prenda.
20) Adquirente: 2018425XXXX- Soltero Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 25.815 Seguro: MAPFRE - Póliza 9324056 - Cobertura Clásica		



Auditoría General de la Nación

Datos del Vehículo: Gol Format 1.6 3D; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor UNF615530; Chasis 9BWCBO5W699126281; Dominio en Trámite. • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. Póliza 9324056 de MPFRE se encuentra vencida (vigencia de la Cobertura: desde el 10/05/09 hasta el 10/05/10) 2. Falta en las Cláusulas Adicionales del Contrato prendario número de Solicitud de Inscripción y número de orden. • <u>Legajo Administrativo:</u> 1. La Solicitud de Compraventa y Contrato de Compraventa Automotor no contienen fecha de celebración y la firma del adquirente no se encuentra aclarada. 2. El expediente no se encuentra debidamente foliado. 3. No consta en la documentación: Calificación del Deudor efectuada por la	1. Ver respuesta general N°5. 2. Si bien no figura en las Cláusulas Adicionales el número solicitud, dicho documento se relaciona con las otras piezas documentales a través del dominio del vehículo prendado. Debe tenerse en cuenta que este es un aspecto propio de la esfera de actuación de los funcionarios del Registro Automotor. Si bien en cierto que se omitió el número de orden en las Cláusulas Adicionales, no es menos cierto que éste es un dato que forma parte del control interno de la Administradora y, en consecuencia, la relevancia de la observación resulta de importancia muy relativa. 1. Respuesta particular N°20.3: La Solicitud de Compraventa tiene fecha 19/01/09; véase archivo *.pdf entregado oportunamente a los auditores. En relación con la aclaración de firma, ver respuesta general N°8. 2. Ver respuesta general N°6. 3. Respuesta particular N°20.5.: La	1. Se modifica la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. 2. Se mantiene la observación ya que la misma surge de la documentación suministrada por el FGS, lo señalado apunta a un mejoramiento del control de la documentación obrante en las Prendas 1. Se modifica la Observación quedando expresada como sigue: “La solicitud de Compraventa no contiene la firma del adquirente aclarada.; el Contrato de Compraventa Automotor no contienen fecha de celebración ni la firma del adquirente aclarada.” 2. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. 3. Se modifica la observación
---	--	---



Auditoría General de la Nación

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado. 3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	Créditos. En cuanto a la omisión del número de operación, debe tenerse en cuenta que es un requisito de control interno propio de la Administradora. 2. Ver respuesta general N°6. 3. Ver respuesta general N°3,2 y4.	2. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. 3. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
22) Adquirente: 2024876XXXX - Soltero Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 25.815 Seguro: MAPFRE - Póliza 9323053 - Cobertura 3° completo Datos del Vehículo: Gol Trend Pack III 1.6; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor CFZ703640; Chasis 9BWAB45V19T198882; Dominio E/T • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. Póliza 9323053 de MAPFRE se encuentra vencida (vigencia de la Cobertura: desde el 09/04/09 hasta el 09/04/10) 2. Falta en el Contrato de Prenda número de Solicitud de Inscripción (Inscripción N° 05035830 del 03/04/09 por \$ 30.096).	1. Ver respuesta general N°5. 2. El número de solicitud al que refiere la observación se encuentra en el pie de página del Contrato de Prenda con Registro, que fuera puesto a disposición de los auditores en oportunidad de realizarse las tareas de campo.	1. Se modifica la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. 2 Se mantiene la observación atento que el organismo no adjunto elementos de prueba para levantar la misma.



Auditoría General de la Nación

<u>Legajo Administrativo:</u> - El expediente no se encuentra debidamente foliado. - No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	- Ver respuesta general N°6. - Ver respuesta general N°3,2 y4.	- Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en parte general. - Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
23) Adquirente: 2014123XXXX - Casado Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 25.815 Seguro: MAPFRE - Póliza 9323088 - Cobertura 3° completo Datos del Vehículo: Gol 1.6 3D; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor UNF81285; Chasis 9BWCBO5W09P117401; Dominio HUH 264 <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> - Póliza 9323088 de MAPFRE se encuentra vencida (vigencia de la Cobertura: desde el 03/04/09 hasta el 03/04/10). - No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal.	- Ver respuesta general N°5. - Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro, que fuera puesto a disposición de los auditores en oportunidad de realizarse las tareas de campo.	- Se modifica la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados - Se modifica parcialmente la observación en virtud de lo señalado en la parte general., quedando expresada de la siguiente forma: No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3.).



Auditoría General de la Nación

<u>Legajo Administrativo:</u> - La Solicitud de Compraventa y Contrato de Compraventa Automotor se encuentra incompleta faltando los siguientes datos: fecha de celebración, número de pedido y valor y cantidad de cuotas. - El expediente no se encuentra debidamente foliado. - No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	- No se observa ningún dato omitido en la solicitud que afecte las actividades de control de ANSES FGS. - Ver respuesta general N°6. - Ver respuesta general N°3,2 y 4.	- Se mantiene la observación. Los datos faltantes fueron exigidos por el Organismo, por lo tanto debieran haberlos considerado. - Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. - Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: "el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo".
24) Adquirente: 2020691XXXX - Casado Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 37.326 Seguro: HSBC - Póliza S/N - Cobertura 3° completo Datos del Vehículo: Suran 90D 5 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH954120; Chasis 8AWPB45Z49A331624; Dominio HYO 639 <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> - Póliza S/N de HSBC se encuentra vencida (vigencia de la Cobertura: desde el 19/08/09 hasta el 19/07/10) y no contiene número de certificado ni agencia. - No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal.	- Ver respuesta general N°5. - Si bien es cierto que no consta el consentimiento conyugal, no es menos cierto que los adquirentes,	- Se modifica la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general respecto de la vigencia de la póliza. Queda expresada de la siguiente forma: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. Asimismo, la Póliza S/N de HSBC no contiene número de certificado ni agencia. - Se modifica parcialmente la observación en virtud de lo



Auditoría General de la Nación

<u>Legajo Administrativo:</u> - El expediente no se encuentra debidamente foliado. - No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	en adición a ser cónyuges, son codeudores explícitos y firman ambos como tales. Dicha circunstancia puede constatar en el Contrato de Prenda con Registro, que fuera puesto a disposición de los auditores en oportunidad de realizarse las tareas de campo. En consecuencia, el consentimiento conyugal no resulta relevante. - Ver respuesta general N°6. - Ver respuesta general N°3,2 y 4.	señalado en la parte general., quedando expresada de la siguiente forma: No consta en el legajo crediticio el Anexo "D" sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de "propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios" (Art. 2.3). - Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. - Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: "el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo".
25) Adquirente: 2705729XXXX- Soltera Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 25.815 Seguro: No consta adjunto Datos del Vehículo: Gol Trend 1.6 5 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor CFZ018182; Chasis 9BWAB05V09T162013; Dominio IAZ 495 <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> - No se encuentra adjunto en la documentación analizada Certificado y/o Póliza de Seguro.	Ver respuesta general N°5. Se adjunta copia de la declaración jurada de la administradora VW en donde consta que el vehículo señalado se encuentra asegurado en los términos del punto 6 de las Cláusulas Adicionales al Contrato de Prenda Fija con Registro.	Si bien; el legajo no contiene copia de la Declaración Jurada. Cabe señalar que no surge del archivo oportunamente recibido ni la Póliza ni la DDJJ aludida. Se modifica la observación reemplazando por: "No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de



Auditoría General de la Nación

<u>Legajo Administrativo:</u> - La Solicitud de Compraventa y Contrato de Compraventa Automotor no contienen fecha de celebración, cuotas a pagar asignando el monto y la firma del adquirente no se encuentra aclarada. - El expediente no se encuentra debidamente foliado. - No consta en la documentación: Calificación del Deudor efectuada por la Administradora, pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	- En la solicitud de Compraventa que figura en el archivo *.pdf entregado a los auditores oportunamente, puede verse el monto y la cantidad de cuotas. En cuanto a la aclaración de la firma, ver respuesta general N° 8 - Ver respuesta general N° 6. - En relación con el pago del 20%, la Fianza y la Preprenda y la cuenta bancaria del FGS, véanse las repuestas generales N° 3, 2 y 4. Si bien la Administradora ha omitido incorporar la calificación del deudor en el legajo de solicitud, dicha omisión fue subsanada por la calificación realizada por la GCC, que consta como conclusión en la planilla de control que puede verse en el legajo digitalizado.	Seguro de los vehículos prendados” - Se mantiene la Observación. Para mejor proveer queda expresada de la siguiente forma “La Solicitud de Compraventa no contienen fecha de celebración, ni aclaración de firma y el Contrato de Compraventa Automotor no contiene la cuota total a pagar y la firma del adquirente no se encuentra aclarada. - Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. - Se levanta parcialmente la observación respecto de la Calificación del Deudor. Para el resto, se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
26) Adquirente: 2027303XXXX - Soltero Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 25.815 Seguro: HSBC - Póliza S/N - Cobertura 3° completo Datos del Vehículo: Gol Trend 1.6 3 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor CFZ019588; Chasis 9BWAB05V69T167525; Dominio HYE 425 <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> - La Constancia de Solicitud de cobertura de HSBC se encuentra vencida	Ver respuesta general N° 5.	Se modifica la observación en cuanto a la vigencia de la póliza. Queda



Auditoría General de la Nación

(vigencia de la Cobertura: desde el 10/05/09 hasta el 10/06/09) y no contiene número de certificado y/o Póliza. <u>Legajo Administrativo:</u> 1. La Solicitud de Compraventa y Contrato de Compraventa Automotor no contienen fecha de celebración y la firma del adquirente no se encuentra aclarada. 2. El expediente no se encuentra debidamente foliado. 3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	- La solicitud de contrato de Compraventa de automotor tiene como fecha enero de 2009. La firma se encuentra aclarada en el Contrato de Compraventa. - Ver respuesta general N°6. - Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.	expresada de la siguiente forma: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados La Constancia de Solicitud de cobertura de HSBC no contiene número de certificado y/o Póliza. - Se modifica la observación quedando expresada de la siguiente forma: “La Solicitud de Compraventa y el Contrato de Compraventa no contienen fecha de celebración” - Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. - Se mantiene la observación. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”
27) Adquirente: 2025560XXXX - Soltero Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 25.815 Seguro: HSBC - Póliza S/N - Cobertura 3° completo Datos del Vehículo: Gol Trend 1.6 5 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor CFZ7000988; Chasis 9BWAB05VX9T185600; Dominio E/T <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. No se encuentra adjunto en la documentación analizada Certificado y/o Póliza de Seguro.	Ver respuesta general N° 5. Se adjunta copia de la declaración jurada de la administradora VW en donde consta que el vehículo señalado	1 Si bien, el legajo no contiene copia de la Declaración Jurada. Cabe señalar que no surge del archivo oportunamente recibido ni la Póliza ni la DDJJ aludida. Se



Auditoría General de la Nación

2. Falta en el Contrato de Prenda y en las Cláusulas Adicionales número de Solicitud de Inscripción (N° 05035533) y número de orden. • <u>Legajo Administrativo:</u> 1. El expediente no se encuentra debidamente foliado. 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	se encuentra asegurado en los términos del punto 6 de las Cláusulas Adicionales al Contrato de Prenda Fija con Registro. 2. Si bien no figura en las Cláusulas Adicionales el número solicitud, dicho documento se relaciona con las otras piezas documentales a través del dominio del vehículo prendado. Debe tenerse en cuenta que este es un aspecto propio de la esfera de actuación de los funcionarios del Registro Automotor. Si bien en cierto que se omitió el número de orden en las Cláusulas Adicionales, no es menos cierto que éste es un dato que forma parte del control interno de la Administradora y, en consecuencia, la relevancia de la observación resulta de importancia muy relativa. 1. Ver respuesta general N° 6. 2. Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.	modifica la observación como sigue: “No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados” 2 Se mantiene la observación ya que la misma surge de la documentación obrante en el Legajo de Prenda aportado por el FGS. Dichas cláusulas forman parte de un documento que debe estar completo a fin de aportar mayor seguridad y legalidad al proceso de adquisición. 1. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. 2. Se mantiene la observación. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”
28) Adquirente: 2320746XXXX- Soltero Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Monto del Préstamo: \$ 37.326 Seguro: HSBC - Póliza S/N - Cobertura 3° completo Datos del Vehículo: Suran 90B 4 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH952242; Chasis 8AWPB45ZO9A324671; Dominio E/T • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u>		



Auditoría General de la Nación

de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.		Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
30) Adquirente: 200827XXXX – Casado Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Seguro: MAPFRE, desde el 16/03/2009 hasta el 16/03/10, marca SURAN – BAH946183 8AWPB 45z99A308971 asegurado en \$ 60.890.- Datos del Vehículo: Patente HYT394 – Marca Volkswagen – sedan 5 puertas Suran BAH 946/83.- • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro :</u> 1. Falta el consentimiento conyugal. • <u>En el Legajo administrativo:</u> 1. El Contrato de compraventa si bien está firmado por el solicitante pero los datos a completar se encuentran en blanco. 2. No consta la Fianza ni la pre-prenda que el adquirente debiera presentar	Ver respuesta general N° 7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro que fue oportunamente puesto a disposición de los auditores. 1. No se observa ningún dato omitido en la solicitud que afecte las funciones de control de ANSES FGS por cuanto resulta clara la identidad del solicitante, de su cónyuge y el vehículo solicitado. Se puso a disposición en el archivo *.pdf la solicitud de compraventa de contrato automotor 2. Ver respuesta general N° 2.	1. Se modifica parcialmente la observación en virtud de lo señalado en la parte general., quedando expresada de la siguiente forma: No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3). 1. Se mantiene la observación ya que el formulario se encuentra incompleto. La importancia relativa de los datos no inhibe la observación aludida respecto de la falla de control interno. 2 Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general.



Auditoría General de la Nación

ante el FGS – ANSES.		
31) Adquirente: 2028154XXXX – Soltero Terminal: General Motors de ArgentinaSRL Administradora: Chevrolet de Ahorro S.A. de Ahorro para fines determinados Seguro: HSBC, Certificado de incorporación automotores planes Suscripto adjudicatario de Chevrolet de Ahorro S.A. vigencia desde el 1/04/09 al 1/06/2010 Datos del Vehículo: Chevrolet sedan 5 puertas Corsa classic SWlife 1.4 motor Chevrolet N° motor t85002682 marca chasis Chevrolet • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro</u> 1. Falta fecha de presentación de la Prenda • <u>Legajo administrativo:</u> 1. No consta el certificado expedido por el Registro de la Propiedad Automotor que acredita no haber adquirido un vehículo OKm con posterioridad al 01.01.2002. 2. No consta la Fianza ni la pre-prenda que el adquirente debiera presentar ante el FGS – ANSES		
	1. En el contrato prendario que fue puesto oportunamente a disposición de los auditores se consigna el 31-03-09 como fecha de presentación para su inscripción. 1. El certificado se encuentra a fs. 23 del legajo del adquirente. 1. Ver respuesta general N° 2.	1. Se levanta la observación ya que de acuerdo a lo verificado en el legajo prendario surge lo indicado por el Organismo. 1. Se levanta la observación ya que de acuerdo a lo verificado en el legajo prendario surge lo indicado por el Organismo. 2. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general
32) Adquirente: 2307608XXXX - Casado Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Seguro: de MAPFRE asegurado por \$ 55.055 patente N° HZZ122 marca Suran BAH 952552, vigencia desde el 17/04/09 hasta el 17/4/ 2010.- Datos del Vehículo: motor BAH 952552 – Carrocería 8AWPB05		



Auditoría General de la Nación

Z69a325803 <u>Legajo administrativo:</u> - En el contrato de compraventa hay espacios en blanco sin completar. - A esta Auditoría no le consta la presentación de la pre-prenda ni de la fianza. Falta consentimiento del cónyuge. El certificado expedido por el Registro de la Propiedad Automotor arroja que ha adquirido un vehículo OKM con posterioridad al 01.01.2002, cuando la condición es que no haya adquirido 0km.	- Puede verse en el contrato de compraventa digitalizado en el archivo *.pdf que fue oportunamente presentado a los auditores, que no se observan espacios en blanco. - Sobre la presentación de la pre prenda y la fianza, ver respuesta general N° 2. Sobre la falta de consentimiento conyugal, ver respuesta general N° 7. Sobre la prohibición de haber adquirido un auto 0 KM antes del 01/01/2002, se destaca que dicho requisito fue dejado sin efecto por la adenda firmada por las Administradoras, Terminales y esta ANSES el 26/03/09.	- Se levanta la observación por verificarse tal circunstancia expuesta por el FGS. - Se mantiene la observación formulada porque a la fecha de otorgamiento y revisión del legajo por parte del evaluador, el requisito estaba en plena vigencia. La misma adenda del 26 de Marzo de 2009 crea el formulario de declaración jurada con la prohibición de disponibilidad del vehículo prendado, este formulario tampoco fue agregado al archivo suministrado por el FGS
33) Adquirente: 2323008XXXX.- Casada Terminal: General Motors de Argentina SRL Administradora: Chevrolet de Ahorro S.A. de Ahorro para fines determinados Seguro: SEGURO: HSBC – certificación de incorporación – Vigencia: desde el 8/04/2009 al 8/6/2010 Datos del Vehículo: Dominio HZT 998 – marca Chevrolet tipo Sedan 5 puertas Modelo Corsa Classic SW life 1 A.N. año 2009 marca Chevrolet N° motor T8 500 2929 – Chasis Chevrolet.- <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro</u> - La Constancia de Solicitud de cobertura de HSBC no está agregada la copia de póliza definitiva solo consta el certificado de incorporación automotores planes. <u>Legajo administrativo:</u> - No consta el certificado expedido por el Registro de la Propiedad Automotor de no haber adquirido un vehículo 0km con	- Ver respuesta general N° 5. - Se destaca que dicho requisito fue dejado sin efecto por la adenda firmada por las Administradoras, Terminales y esta ANSES el	- Si bien, el descargo se refiere a la vigencia de las pólizas y no a su integridad. Se modifica la observación como sigue: “No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados” - Se mantiene la observación porque a la fecha de otorgamiento y revisión el

160



Auditoría General de la Nación

<u>Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. La Constancia de Solicitud de cobertura de HSBC se encuentra vencida (vigencia de la Cobertura: desde el 10/05/09 hasta el 10/06/2009).	1. Ver respuesta general N° 5.	1. Se modifica la observación en función de lo expresado en la parte general. Queda expresada: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados.
36) Adquirente: 2027387XXXX – Casada Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Seguro: vencimiento expiró el 10/06/2009 Datos del Vehículo: dominio HYY271 Marca Volkswagen tipo Sedan 5 puertas modelo Gol Trend 1.6 marca motor Volkswagen.- Apoderada por el ANSES FGS Marta E. Gerosovich • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. No se encuentra adjunto Cobertura original, la misma contiene una leyenda “Esta constancia no vale como póliza “solo consta Constancia de Solicitud de cobertura que se encuentra vencida al 10/06/2009. • <u>Legajo administrativo:</u> 1. La liquidación no coincide lo que registra Anses en el instructivo con lo que informa la concesionaria de acuerdo al siguiente detalle: Anses \$ 627 – Administradora \$ 655,86 + Seguros = Anses \$ 798 y Administradora \$ 829,83.	1. Ver respuesta general N° 5. 1. La diferencia se debe a un mayor costo de seguro por el cambio de modelo. No resulta motivo de observación ni de rechazo del legajo.	1- Si bien, el descargo se refiere a la vigencia de las pólizas y no a su integridad. Se modifica la observación como sigue: “No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados” 1- No surge de la documentación suministrada por el FGS la circunstancia señalada en el responde, por lo que se mantiene la observación formulada
37) Adquirente: 2031661XXXX -Soltero Terminal: General Motors de Argentina SRL Administradora: Chevrolet de Ahorro S.A. de Ahorro para fines determinados Seguro: HSBC vigencia desde el 31/03/09 hasta el 31/05/ 2010 –		

162



Auditoría General de la Nación

1. En el contrato de compraventa está firmado pero sin aclaración de firma. 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	2. Ver respuesta general N° 3,2 y4.	virtud de lo expresado en la parte general. 2. Se mantiene la observación. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
39) Adquirente: 2027704XXXX – Casada Terminal: Peugeot Citroen Argentina SA Administradora: Circulo de Inversores SA de ahorro para fines determinados Seguro:. PROVINCIA SEGUROS. Póliza 4313896 Datos del Vehículo: dominio HYQ061 marca Peugeot tipo sedan 5 puertas modelo 307 x 51459 11 CV • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. La Póliza de PROVINCIA SEGUROS .N° 4313896 se encuentra vencida (Vigencia desde el 1/06/2009 hasta el 1/7/2009.). Se omitió consignar como acreedor prendario a la Anses-FGS. 2. Falta el consentimiento conyugal • <u>Legajo administrativo:</u> 1. En el contrato de compraventa está firmado pero sin aclaración de firma.	1. Ver respuesta general N° 5. 2. Ver respuesta general N° 7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro, que fue oportunamente puesto a disposición de los auditores. 1. Se encuentra aclarada la firma tanto en la solicitud de Compra-Venta como en el contrato.	1. Se modifica la observación (vigencia de la póliza). Queda expresada de la siguiente forma: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados Asimismo, se omitió consignar como acreedor prendario a la Anses-FGS. 2. Se modifica parcialmente la observación en virtud de lo señalado en la parte general., quedando expresada de la siguiente forma: No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3). 1. Se levanta la información en virtud de que de la vista del legajo surge la evidencia señalada en el descargo.



Auditoría General de la Nación

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	2. Ver respuesta general N° 3,2 y4.	2. Se mantiene la observación. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
40) Adquirente: 2008301XXXX – Casada Terminal: General Motors de Argentina SRL Administradora: Chevrolet de Ahorro S.A. de Ahorro para fines determinados Seguro: Cía San Cristóbal Buenos Aires - Póliza 05-01-02419118/6– Datos del Vehículo: dominio HVT047 marca Chevrolet tipo sedan 3 puertas Corsa Classic 3 puertas Life 1.4N • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. La Póliza de Cía San Cristóbal Buenos Aires - Póliza 05-01-02419118/6 se encuentra vencida (Vigencia desde 18/02/2009 hasta 18/03/2009). 2. Falta el consentimiento conyugal • <u>Legajo administrativo:</u> 1. La Co-deudora Sra. Elsa Susana XXXX (cónyuge) no presenta ingresos, y no se han verificado aportes.	1. Ver respuesta general N° 5. 2. Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro, que fue oportunamente puesto a disposición de los auditores. 1. La Sra. Elsa Susana XXXX (cónyuge) no se presenta como co-deudora; por lo tanto no está obligada a presentar ingresos.	1. Se modifica la observación de acuerdo a lo expuesto en la parte general. Queda expuesta: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados 2. Se modifica parcialmente la observación en virtud de lo señalado en la parte general., quedando expresada de la siguiente forma: No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art. 2.3). 1. Se mantiene la observación ya que si bien la cónyuge no era codeudora, a los efectos de evaluar la capacidad de pago de quien toma un crédito de estas características era necesario hacerlo respecto de



Auditoría General de la Nación

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	2. Ver respuesta general N° 3,2 y 4.	la sociedad conyugal atendiendo a que el préstamo otorgado representa casi el 30 % del sueldo del Señor Pedro Gómez, único ingreso. 2. Se mantiene la observación. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
41) Adquirente: 2330945XXXX – Soltera Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Seguro: Cía. El Comercio Datos del Vehículo: Automotor Dominio HYN 348 marca Volkswagen tipo Sedan 5 puertas Mod. Gol 60 c Trend 1.6 - • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. Falta póliza original de Aseguradora Cía. El Comercio. El certificado de cobertura adjunto se encuentra vencido (Vigencia desde el 2/6/2009 hasta el 10/6/2009.) • <u>Legajo administrativo:</u> 1. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	1. Ver respuesta general N° 5. 1. Ver respuesta general N° 3,2 y 4.	1. Se modifica la observación den virtud de lo expuesto en la parte general respecto de la vigencia. Queda expresada de la siguiente forma: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. Falta póliza original de Aseguradora Cía. El Comercio. 1. Se mantiene la observación. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.

166



Auditoría General de la Nación

1. La Póliza de HSBC se encuentra vencida (Vigencia desde 31/03/2009 hasta el 31/05/2010.) y falta póliza original constando solamente certificación de incorporación automotores planes. <u>Legajo administrativo:</u> 1. En el contrato de compraventa está firmado pero sin aclaración de firma. 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.	1. Ver respuesta general N° 5. 1. Ver respuesta general N° 8. 2. Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.	1. Se modifica la observación den virtud de lo expuesto en la parte general respecto de la vigencia. Queda expresada de la siguiente forma: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. Falta póliza original constando solamente certificación de incorporación automotores planes. 1. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. 2. Se mantiene la observación. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
44) Adquirente: 2326021XXXX - Soltera Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Seguro: MAPFRE- Póliza N° 9323102 Datos del Vehículo : Dominio HXL202 marca Volkswagen tipo sedan 3 puertas Gol 1.6 <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. La Póliza de MAPFRE- Póliza N° 9323102 se encuentra vencida (Vigencia desde 5/3/2009 hasta el 5/3/2010.) <u>Legajo administrativo:</u> 1. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda	1. Ver respuesta general N° 5. 1. Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.	1. Se modifica la observación en virtud de lo expuesto en la parte general respecto de la vigencia. Queda expresada: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. 1. Se mantiene la observación. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto



Auditoría General de la Nación

		del préstamo”.
45) Adquirente: 2028919XXXX - Soltero Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Seguro: MAPFRE póliza N° 9323092 Datos del Vehículo : Dominio HYQ 086 marca Volkswagen tipo sedan 3 puertas Gol • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. La Póliza de MAPFRE póliza N 9323092 se encuentra vencida (Vigencia desde 10/03/2009 hasta el 10/03/2010.) • <u>Legajo administrativo:</u> 1. En el contrato de compraventa está sin completar los espacios en blanco. 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS,	1. Ver respuesta general N° 5. 1. En la solicitud de contrato de compraventa de automotor no se observa ningún dato omitido en la solicitud que afecte las actividades de control de ANSES FGS por cuanto resulta clara la identidad del solicitante y el vehículo pedido. 2. Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.	1. Se modifica la observación en virtud de lo expuesto en la parte general respecto de la vigencia. Queda expresada: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. 1. Se mantiene la observación ya que el contrato de compraventa tiene espacios en blanco. Respecto de la importancia relativa de los datos faltantes, fue el propio FGS quien consideró cuales eran los datos que debían figurar. 2. Se mantiene la observación. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
46) Adquirente: 2721391XXXX - Casada Terminal: Fiat Auto Argentina SA Seguro: Seguros Rivadavia Datos del Vehículo : Dominio HZN359 Marca Fiat Sedan 5 puertas modelo Uno Fire3 1242 MPI 8Vmarca motor Fiat.		



Auditoría General de la Nación

<u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. La Póliza de Seguros Rivadavia se encuentra vencida <u>Legajo administrativo:</u> 1. El contrato de pre-prenda y la planilla de control presentado no contiene firmas. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar.	1. Ver respuesta general N° 5. 1. No se comprende de que manera el auditor de la AGN pudo haber verificado la falta de firma en la Pre-prenda y la fianza ya que dichos documentos fueron separados y archivados en un archivo especial como paso previo a su devolución y a la digitalización del legajo, atento a lo indicado en la Respuesta general N°2. La planilla de control a la que, entendemos refiere la observación, es confeccionada y firmada sólo por agentes de la Gerencia de Control de Créditos. Como el auditor de la AGN puede ver en el legajo digitalizado en formato *.pdf, consta en dicho legajo la firma y aclaración del auditor de la GCC, Sr. Gustavo Sciarra. En relación con los restantes aspectos de la observación, ver respuesta general N° 3, 2 y 4.	1. Se modifica la observación en virtud de lo expuesto en la parte general respecto de la vigencia. Queda expresada: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. 1. Cabe señalar que las pre prendas y fianzas fueron verificadas antes de su digitalización en el área pertinente. Se mantiene parcialmente la observación. Respecto de la firma del contrato de pre-prenda. El evaluador tácitamente reconoce la falta de firma. Falta la firma del responsable de la evaluación en la relación cuota-ingreso. La observación queda expresada de la siguiente forma: El contrato de pre-prenda y la planilla de control de relación cuota-ingreso no contiene firmas. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS y el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
47) Adquirente: 2718333XXXX - Divorciada. Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Seguros: MAPFRE Datos del Vehículo: Dominio HYD77 Volkswagen sedan 3 puertas Gol 1.6 <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda</u>		



Auditoría General de la Nación

<u>con registro:</u> 1. La Póliza de MAPFRE póliza N° 9323092 se encuentra vencida (Vigencia desde 20/03/09 hasta el 20/03/10.) • <u>Legajo administrativo:</u> 1. El contrato de compraventa está en blanco, sin aclaración de firma del adquirente de puño y letra. El adquirente no registra aportes de SIJP., el certificado de trabajo extendido por el empleador no certifica nivel de ingresos. Tiene deudas con GE Cía. Financiera y el BNA pero solo consta el resumen de Banco Nación. Supera el 30% suficiente para atender las cuotas del préstamo.	1. Ver respuesta general N° 5. 1. Sobre las formalidades de la solicitud de contrato de compraventa, no se observa ningún dato omitido en la solicitud que afecte las actividades de control de ANSES FGS por cuanto resulta clara la identidad del solicitante y el vehículo solicitado. Sobre la falta de aclaración de firma en el legajo de solicitud, ver respuesta general N° 8. Sobre el hecho de que el adquirente no registre aportes al SIJP, debe tenerse en cuenta que no es requisito del PIIA registrar aportes en este Sistema pudiendo registrarlos, como es el caso, en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Sobre las deudas con GE Cía. Financiera y el Banco Provincia se destaca que se encontraban en situación 1 de acuerdo a lo informado por el Banco Central de la República Argentina por lo que no ameritaría observación alguna. De una nueva lectura de lo indicado por la analista de la puede arribarse a una conclusión alternativa a la propia del auditor, de considerarse la siguiente exposición de razones. La Administradora calcula un ingreso de \$3025, una cuota de \$860,22 y, en consecuencia, una relación cuota ingreso de 28,43%. La analista de GCC discrepa con la Administradora en el cálculo del ingreso considerando tan solo \$2817 y dice que, si considerara la cuota calculada por la Administradora y el ingreso calculado de \$2817,	1. Se modifica la observación en virtud de lo expuesto en la parte general respecto de la vigencia. Queda expresada: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. 1. Se mantienen las observaciones formuladas. Las observaciones efectuadas por la revisora aconsejan el rechazo del pedido de financiamiento dando tres razones por demás suficientes que no fueron subsanadas. No consta evidencia de revisión posterior. Tampoco fue mejorada la posición de la adquirente mediante la presentación de un codeudor.
---	---	---



Auditoría General de la Nación

	correspondería el rechazo (860/2817=30,53%). Atento a que no se encontró evidencia de que fuera correcto el valor de cuota de \$860 aportado por la Administradora, la mejor conjetura posible fue el uso de la cuota especificada en la tabla “Modalidad de Pago” de \$798 que implica una relación cuota ingreso de 28,33% (\$798/\$2817) y, por tanto, la aprobación del crédito. A fin de estandarizar los cálculos de la relación cuota ingreso se realizaron durante el primer mes de vigencia del PIIA importantes avances que se plasmaron dentro del listado de “criterios” y en el uso de una planilla Excel estándar con las celdas protegidas para que no se vean afectadas las fórmulas de cálculo. A los fines ilustrativos, se adjunta el cálculo de la relación cuota ingreso de este caso, realizado con la metodología actual que también aconseja la aprobación del crédito.	
48) Adquirente: 2792466XXXX - Casada Terminal: Ford Argentina S.C.A. Administradora: Plan Ovalo SA de ahorro para fines determinados Seguro: MAPFRE Datos del Vehículo: Ford Sedan 5 puertas modelo Focus One ambiente 1.6 L n • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. La Constancia de Cobertura de la Aseguradora MAPFRE se encuentra vencida (Vigencia desde 12-03-2009 hasta el 12-03-2010.). El documento no contiene membrete.	1. Ver respuesta general N° 5.	1. Se modifica la observación en virtud de lo expuesto en la parte general respecto de la vigencia. Queda expuesta de la siguiente forma: Se modifica la observación en virtud de lo expuesto en la parte general respecto de la vigencia. Queda expresada: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los



Auditoría General de la Nación

2. Falta el consentimiento conyugal <u>Legajo administrativo:</u> 1. En el contrato de compraventa no se ha aclarado la firma del adquirente. 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar. El contrato de prenda tiene carillas en blanco sin firmar indicando su continuación.	2. Ver respuesta general N° 7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro, que fue oportunamente puesto a disposición del auditor. 1. Ver respuesta general N° 8. 2. Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.	vehículos prendados. Asimismo, el documento no contiene membrete. 2. Se modifica parcialmente la observación en virtud de lo señalado en la parte general., quedando expresada de la siguiente forma: No consta en el legajo crediticio el Anexo "D" sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de "propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios" (Art. 2.3). 1. Se mantiene la observación de acuerdo a lo expresado en la parte general. 2. Se mantiene la observación. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: "el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo".
49) Adquirente: 2723461XXXX - Casada Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Seguro: N/C Datos del vehículo: Volkswagen sedan 5 puertas Suran <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. No consta Póliza de Seguro <u>Legajo administrativo</u> 1. En el contrato de compraventa está incompleto.	1. Ver respuesta general N° 5. 1. No se observa ningún dato omitido en la solicitud que afecte las	1. Si bien, el descargo se refiere a la vigencia de las pólizas y no a su integridad. Se modifica la observación como sigue: "No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados" 1. Se mantiene la observación ya



Auditoría General de la Nación

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar.	funciones de control de ANSES FGS por cuanto resulta clara la identidad del solicitante y el vehículo solicitado. 2. Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.	que el contrato de compraventa tiene espacios en blanco. Respecto de la importancia relativa de los datos faltantes, fue el propio FGS quien consideró cuales eran los datos que debían figurar. 2. Se mantiene la observación. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
50) Adquirente: 2029153XXXX - Casado Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Seguro: La Mercantil Andina – Póliza N° 056849311 Datos del vehículo: HXP 978 Marca Volkswagen tipo sedan 5 puertas modelo Gold Trend 1.6 • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. La Constancia de Cobertura de la La Mercantil Andina – Póliza N° 056849311se encuentra vencida (Vigencia desde 10/03/09 hasta el 10/07/09.). 2. Falta el consentimiento conyugal	1. Ver respuesta general N° 5. 2. Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro, que fue oportunamente puesto a disposición del auditor.	1. Se modifica la observación en virtud de lo expuesto en la parte general respecto de la vigencia. Queda expresada: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. 2. Se modifica parcialmente la observación en virtud de lo señalado en la parte general., quedando expresada de la siguiente forma: No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento conyugal exigido por el plexo contractual de “propuesta para el otorgamiento, administración y cobranza de créditos prendarios” (Art.



Auditoría General de la Nación

<u>Legajo administrativo:</u> - En el contrato de compraventa no está completo y no se ha aclarado la firma del adquirente. - No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar.	- Ver respuesta general N° 8. - Ver respuesta general N° 3,2 y 4.	2.3). - Se mantiene la observación ya que el contrato de compraventa tiene espacios en blanco. Respecto de la importancia relativa de los datos faltantes, fue el propio FGS quien consideró cuales eran los datos que debían figurar. Respecto de la firma ver lo indicado en la parte general. - Se mantiene la observación. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
51) Adquirente: 2026894XXXX - Casado Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Seguro: HSBC Datos del vehículo: Dominio automotor HX006 Volkswagen tipo sedan 5 puertas Modelo Gol Trend 1-6 <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> - La Constancia de Cobertura de HSBC se encuentra vencida (Vigencia desde 10/05/2009 hasta el 10/06/2009.). - Falta el consentimiento conyugal	- Ver respuesta general N° 5. - Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro, que fue oportunamente puesto a disposición del auditor.	- Se modifica la observación en virtud de lo expuesto en la parte general respecto de la vigencia. Queda expresada: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. - Se modifica parcialmente la observación en virtud de lo señalado en la parte general., quedando expresada de la siguiente forma: No consta en el legajo crediticio el Anexo “D” sobre consentimiento



Auditoría General de la Nación

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar.	2. Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.	2. Se mantiene la observación. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
53) Adquirente: 2725622XXXX - Soltera Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados Seguro: HSBC Datos del vehículo: Volkswagen tipo sedan 5 puertas modelo Suran 9 A • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. La Constancia de HSBC se encuentra vencida (Vigencia desde el 10/05/2009 hasta 10/06/2009.). • <u>Legajo administrativo:</u> 1. En el contrato de compraventa no se ha aclarado la firma del adquirente 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar.	1. Ver respuesta general N° 5. 1. Ver respuesta general N° 8. 2. Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.	1. Se modifica la observación en virtud de lo expuesto en la parte general respecto de la vigencia. Queda expresada: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. 1. Se mantiene la observación, la aclaración de firma del comprador en el contrato de compraventa es un requisito esencial. 2. Se mantiene la observación. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: “el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo”.
54) Adquirente: 2026885XXXX - Soltero Terminal: Volkswagen Argentina S.A. Administradora: Volkswagen S.A. de		



Auditoría General de la Nación

Ahorro para fines determinados Seguro: HSBC Datos del vehículo: Volkswagen tipo sedan modelo gol • <u>Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:</u> 1. La Constancia de HSBC se encuentra vencida (Vigencia desde el 10/05/2009 hasta 10/06/2009.). • <u>Legajo administrativo:</u> 1. En el contrato de compraventa no se ha aclarado la firma del adquirente 2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar.	1. Ver respuesta general N° 5. 1. Ver respuesta general N° 8. 2. Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.	1. Se modifica la observación en virtud de lo expuesto en la parte general respecto de la vigencia. Queda expresada: No surge evidencia de los legajos administrativos del control de la vigencia de la Cobertura de Seguro de los vehículos prendados. 1. Se mantiene la observación, la aclaración de firma del comprador en el contrato de compraventa es un requisito esencial. 2. Se mantiene la observación. Donde dice: Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar: se dirá: "el número de Cuenta bancaria donde el FGS debió depositar el monto del préstamo".
--	--	--



Auditoría General de la Nación

ANEXO IV: DESCARGO DEL ORGANISMO AUDITADO

Buenos Aires, 7 de febrero de 2011.

SEÑOR AUDITOR GENERAL

Ref.: Proyecto de Informe de Auditoría AGN sobre
"FGS - 1er.semestre 2009"

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de remitirle las respuestas a las observaciones realizadas por esa Auditoría General en el informe de marras, cuya copia fuera recibida por medio de correo electrónico de fecha 13/12/10. En tal sentido, más abajo se muestra la observación, destacándose la respuesta en fuente arial cursiva a fin de facilitar su identificación.

Con relación a los comentarios que se exponen en el punto 5), el Comité Inversiones fue creado por Resolución D.E.A. N° 476 de fecha 18 de diciembre de 2009, cuya primer acta es de fecha 21 de diciembre de 2009.

Punto 5. 4) Los Circuitos Administrativos que conforman el Manual de Procedimientos comenzaron a aprobarse con fecha 01 de Septiembre de 2009 y a la fecha del informe siguen pendientes: el Inciso Q y Elaboración de Estadísticas del FGS.

RESPUESTA: Si bien al momento de realizarse la Auditoría el proceso Inciso q) no se encontraba normatizado, resulta oportuno resaltar se han normatizado todos los procesos claves en la Subdirección de Operación del FGS. Los mismos se encuentran publicados en el **Manual de Procedimientos** del Organismo. En este sentido cabe mencionar que el proceso Inciso q) entró en vigencia a partir del 05/01/2011.

Punto 5. 5) a) Ausencia de registración contable de las operaciones del FGS al 30/06/09 en el SIDIF.

RESPUESTA: Si bien las operaciones efectuadas durante el primer semestre del 2009 por el FGS Ley 26.425 no fueron registradas en el Sidif atento a que se trataban de operaciones nuevas para este organismo; una nueva gerencia encargada de contabilizar, que en principio carecía de la instalación del sistema contable; cambio del sistema contable a mitad de ejercicio; etc., sin embargo fueron registradas con fecha julio de ese año en el Sistema SLU.

Esta situación se corrigió a partir del mensual agosto/2009 cuando la Gerencia de Operaciones empezó a utilizar los libros extractos que son una herramienta del SLU y a efectuar los registros correspondientes tanto en libros bancos como en la contabilidad.

Punto 5. 5) b) Ausencia de un sistema integral de gestión financiera.

RESPUESTA: El proyecto de implementación del sistema SAP en el FGS se inició en 2009 y fue puesto en marcha durante junio de 2010. Debido a la alta personalización y adaptación requerida sobre el estándar de SAP, se encuentra su etapa de estabilización luego de un exhaustivo relevamiento del software respecto a las demandas del fondo. Asimismo, se está trabajando intensamente en la delimitación de los roles del personal, para evitar conflictos de tareas y errores de consistencia. Se espera a futuro contar con un sistema único de registros, dado que el sistema de registros soberanos (SLU), desarrollado por otros Organismos y en el cual ANSeS no tiene ingerencia, no posee a la fecha una interfaz que permita integrar el sistema de registro gerencial (SAP).

Con relación al ejemplo que expone la Auditoría, se ha explicado en anteriores oportunidades que esta operación estuvo enmarcada en las Directrices emanadas del Acta 1 del Comité Ejecutivo, que en su punto quinto dispuso "...También manifiesta que los activos del FGS deben contribuir a aliviar la carga que pesa por su concentración mediata en la deuda pública, contribuyendo activamente en el canje que se llevará a cabo con los préstamos garantizados y con otros que en el futuro pudieran realizarse..." Adicionalmente el análisis realizado por la Auditoría no contempla el hecho que una operación de ese volumen (alrededor de 7% de la emisión a la fecha considerada), en el mercado secundario afectaría el precio del activo invalidando la conclusión a la que arriba la Auditoría.

Emisión primaria vs. Precio de mercado. La suscripción en el mercado primario es por naturaleza distinta de la adquisición en el mercado secundario.

La suscripción primaria implica una nueva emisión de títulos hecha por el emisor, en este caso la Tesorería de la Nación, a ser adquiridos por el inversor, en este caso el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (“FGS”).

Toda adquisición secundaria, implica la compra de títulos que ya están cotizando en el mercado sin que haya una nueva emisión. Por lo tanto mientras que en un caso hay financiamiento para el emisor (suscripción primaria), en el otro no hay financiamiento directo al emisor (suscripción secundaria).

De lo anterior resulta claro que no son comparables entre sí la suscripción primaria y la secundaria, entre otras razones, porque el objeto central de la suscripción primaria es financiar directamente al emisor siendo, en este caso suscribirle directamente al Sector Público.

Al encuadre preliminar antes referido se suma que el plexo del Decreto 2103/08, reglamentario de la Ley 26.425, cuyo texto reza: Procurar contribuir, con la aplicación de sus recursos, de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, al desarrollo sustentable de la economía nacional, a los efectos de garantizar el círculo virtuoso entre el crecimiento económico sostenible, el incremento de los recursos destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la preservación de los activos de dicho Fondo.

Por lo tanto contribuir al desarrollo sustentable con niveles de seguridad y rentabilidad adecuados, posibilitando el crecimiento económico y asegurando el aumento del empleo y de los salarios es el criterio rector que deben seguir las inversiones que realice el FGS.

Estos dos últimos factores, empleo y salarios, resultan ser las variables que impulsan en forma positiva los ingresos al Sistema Previsional, tanto directa como indirectamente.

Directamente, ya que el aumento de empleos formales aumenta de hecho la cantidad de aportes, tanto de los trabajadores como de las cargas patronales, al sistema previsional e indirectamente, puesto que el aumento del consumo permite una mayor recaudación de aquellos impuestos de los cuales el SIPA recibe un porcentaje o su totalidad.

Las condiciones de financiamiento del Estado exigían la administración de la liquidez al interior del sector público para solventar los programas contra-cíclicos de mantenimiento del empleo y los ingresos.

Punto 5. 5) c) Como “constancia de las decisiones”...

RESPUESTA: Con relación a este punto cabe aclarar que en un comienzo se utilizaron las herramientas disponibles en la Organización, apoyándose fundamentalmente en la experiencia del personal. Ya desde agosto de 2009 las minutas contienen tanto la firma como la aclaración de todos los agentes que intervienen en la operatoria. Asimismo la numeración de las minutas está siendo asignada parcialmente mediante el sistema SAP.

Punto 5. 5) d) Ausencia de circuitos administrativos.

RESPUESTA: Según lo expresado en la última parte del comentario realizado por la AGN, se informa que el proyecto de implementación del sistema SAP en el FGS se inició en 2009 y fue puesto en marcha durante junio de 2010. Debido a la alta personalización y adaptación requerida sobre el estándar de SAP, se encuentra su etapa de estabilización luego de un exhaustivo relevamiento del software respecto a las demandas del fondo. Asimismo, se está trabajando intensamente en la delimitación de los roles del personal, para evitar conflictos de tareas y errores de consistencia. Se espera a futuro contar con un sistema único de registros, dado que el sistema de registros soberanos (SLU), desarrollado por otros Organismos y en el cual ANSeS no tiene ingerencia, no posee a la fecha una interfaz que permita integrar el sistema de registro gerencial (SAP).

Punto 5. 5) e) Control de tenencia de la cartera de inversiones al 30/06/09.

RESPUESTA: Por un error material involuntario efectivamente fue duplicada la información en la exposición de la cartera. Tal error fue subsanado en la cartera del julio de 2009.

Con relación a las operaciones con títulos extranjeros estaban implícitamente aprobadas en el acta 1 dado que las carteras de los FCI estuvieron constituidas por activos excluidos del menú de inversiones mediante el

artículo 8 de la Ley 26.425, y cuya regularización paulatina quedó establecida en el Acta mencionada en el punto 4to.

Respecto de las operaciones de canje dado que se realizan en especie y se establece un ratio de conversión con relación a los títulos, estos no son expuestos en los montos. Por último, las amortizaciones de títulos no se exponen, puesto que no corresponden a decisiones de inversión.

Punto 5. 5) f) De la verificación realizada de los saldos contables que brindan los sistemas SIDIF y SLU al 30/06/2009 y de los movimientos del libro mayor obtenidos del SLU en el periodo 01/07/09 al 31/12/2009, surgen las siguientes observaciones:

RESPUESTA: Con relación a los puntos 1 y 2 se informa que durante el ejercicio 2008, las operaciones del FGS Ley 26.222 se registraban en las mismas cuentas contables utilizadas para las operaciones propias de ANSeS porque no existían cuentas específicas para el FGS.

En Diciembre 2008 se generó la apertura de las cuentas contables específicas para el FGS, motivo por el cual se reclasificaron los saldos en ese momento.

Las cuentas mencionadas en párrafo precedente estuvieron vigentes hasta el 30/06/2009, fecha de implementación del SLU. A partir del 1/7/2009 los registros correspondientes al FGS se contabilizan en las mismas cuentas que las operaciones de Anses, encontrándonos en tratativas con la Secretaría de Hacienda para el alta de cuentas específicas para el registro del FGS. Hasta el momento el órgano rector no pudo viabilizar el requerimiento efectuado.

Si bien las operaciones efectuadas durante el primer semestre del 2009 por el FGS Ley 26.425 no fueron registradas en el Sidif atento a que se trataban de operaciones nuevas para este organismo; una nueva gerencia encargada de contabilizar, que en principio carecía de la instalación del sistema contable; cambio del sistema contable a mitad de ejercicio; etc., sin embargo fueron registradas con fecha julio de ese año en el Sistema SLU.

Esta situación se corrigió a partir del mensual agosto/2009 cuando la Gerencia de Operaciones empieza a utilizar los libros extractos que son una herramienta del SLU y a efectuar los registros correspondientes tanto en libros bancos como en la contabilidad.

Por otro lado los saldos contables correspondientes al FGS registrado por la Gerencia de Contabilidad coinciden con los Informes Gerenciales oportunamente recibidos desde las Gerencias de Operaciones del FGS Ley 26.222 y Ley 26.425.

Punto 5. 5) g) De la entrevista respecto del control de la custodia de la cartera de inversiones se ha detectado el siguiente procedimiento:

RESPUESTA: Se interpreta que la observación se le realiza al Banco de la Nación Argentina, en virtud de la mención a “la entidad”, no pudiendo esta Subdirección más que informar que se realizan gestiones para mejorar el intercambio de información.

Punto 5. 5) h) En relación a los Proyectos de Inversión encuadrados en el inciso Q del Art. 74 de la Ley...

RESPUESTA: Se verifica que los instrumentos que posean oferta pública estén autorizados a cotizar en un mercado autorregulado encuadrado dentro de las disposiciones que al respecto regula la Comisión Nacional de Valores (CNV), siendo por lo tanto admisibles como inversión para el FGS.

Punto 5. 5) j) Compra de Préstamos Garantizados.

RESPUESTA: A continuación se transcriben las respuestas oportunamente brindadas a esa Auditoría.

Nota GO 150/10: Análisis y documentación de soporte de la justificación del precio de compra del MEGA580, su incorporación al canje, (denominación completa LEBAC, cálculo de la TIR).

Para evaluar un precio adecuado para la negociación correspondiente a la adquisición del PG Mega 580 se tomaron distintos elementos en consideración con el fin de hacer una valoración, dado que era un activo que no poseía cotización de mercado. Para esto se tomaron como referencia instrumentos semejantes en riesgo y plazo remanente similar al PG Mega 580 de modo que se pudiera establecer un precio de referencia para tal operación. Entre ellos se evaluaron, la Letra Interna del BCRA en Pesos a un plazo de 364 días, con fecha de

emisión 25 de junio de 2008 y vencimiento el 24 de junio de 2009 (código MAE: L24J9) que tuvo como precio de referencia del MAE el publicado el 13/01/2009, siendo de \$94.4353 por cada \$100 VN, resultando en un rendimiento implícito de 13.77%. Esta Letra no ajustaba por CER, como sí sucedía con el préstamo mencionado, por lo cual se proyectó el CER igual a la última variación anual disponible (7,23%). De esta forma, ajustando el rendimiento de la LEBAC por el CER estimado, alcanzó una tasa de 6,54%. También se comparó con la Nota del BCRA en Pesos a un plazo de 273 días, con fecha de emisión 24 de septiembre de 2008 y vencimiento el 24 de junio de 2009 (código MAE: BJ09L). El rendimiento implícito para la mencionada Nota al 28/01/09, interpolando los rendimientos de las Notas negociadas en esa fecha con vencimiento 08/04/09 y 22/07/09, fue una tasa de 13.88%. Esta Nota tampoco ajustaba por CER, de modo que, ajustando el rendimiento de la NOBAC por el CER proyectado, alcanzó una tasa de 6,65%. De la comparación descrita surge que la tasa del PG Mega 580 al precio concertado al 28.01.10 de 314,34 fue de 8,3%, resultando una operación favorable para el FGS. Con relación a la documentación de la operación obra en esa Auditoría ya que fuera entregada oportunamente.

Descargo ingreso Bonar XIV por MEGA 580 a precio técnico y no a su precio de cotización.

En respuesta a lo requerido se informa que los criterios y fundamentos para la operación surgen de los lineamientos y Directrices fijados en el Acta 1/2009 del COMITÉ EJECUTIVO el cual asiste al Director Ejecutivo de ANSES en la administración del FGS conforme lo establecido en el art. 7 del Decreto 2103/2008 reglamentario de la Ley 26.425. Fue dentro de dicho marco jurídico y conforme las competencias fijadas en las Resoluciones DEA 239/2009, y 240/2009, que se realizaron las operaciones referidas. El título denominado BONAR XIV adquirido el 19 de junio de 2009, se compró en las condiciones acordadas con el Ministerio de Economía según surge de la Nota SF N° 115 del 4 de junio de 2009. Las condiciones del canje se establecieron en la Resolución Conjunta N° 8 de la Secretaría de Hacienda y N° 5 de la Secretaría de Finanzas de fecha 22 de enero de 2009. Asimismo se informa que en las actas sucesivas han sido ratificadas las operaciones con el título mencionado por el mismo órgano ejecutivo. Por último en el Acta N° 9/2010 se vuelve a ratificar la participación del FGS en el proceso de canje. La documentación respaldatoria ha sido entregada a esa Auditoría con la respuesta de vuestra atenta Nota N° 86/10.

Nota GO 167/10: PREGUNTA N° 3 Descargo ingreso Bonar XIV por MEGA 580 a precio técnico y no a su precio de cotización.

Es preciso tener en cuenta en la operatoria de marras los aspectos que más abajo se describen.

Emisión primaria vs. Precio de mercado

Toda suscripción primaria es por naturaleza distinta de toda suscripción secundaria.

La suscripción primaria implica una nueva emisión de títulos hecha por el emisor, en este caso la Tesorería, a ser adquiridos por el inversor, en este caso el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (“FGS”).

Toda suscripción secundaria, implica la compra de títulos que ya están cotizando en el mercado sin que haya una nueva emisión. Por lo tanto mientras que en un caso hay financiamiento para el emisor (suscripción primaria), en el otro no hay financiamiento directo al emisor (suscripción secundaria).

De lo anterior resulta claro que no son comparables entre sí la suscripción primaria y la secundaria, entre otras razones, porque el objeto central de la suscripción primaria es financiar directamente al emisor siendo, en este caso suscribirle directamente al Sector Público.

Mantener el nivel de exposición

El monto de la suscripción del Bonar XIV en cuestión fue realizado a mediados de Junio de 2009 por, aproximadamente, 1350 millones de pesos.

Ese día vencía el Préstamo Garantizado “Mega 580” en poder del FGS por un monto similar. Con el producto de dicho vencimiento se suscribieron los Bonar XIV.

Si el FGS no participaba en la emisión primaria de algún título contra ese vencimiento, se podría haber afectado el financiamiento del Sector Público, en un momento de falta de acceso a los mercados.

Una suscripción en el mercado secundario no hubiera generado ninguna solución, todo ello de acuerdo a lo expuesto en los párrafos precedentes.

Administración del FGS como parte de la economía

El FGS desde el comienzo de su funcionamiento exhibió un alto porcentaje de títulos públicos, ya que se conformó, en virtud de lo dispuesto por la Ley 26.425 y sus Decretos reglamentarios, con los activos administrados por las extintas AFJP que ya alcanzaban, antes del cambio de sistema, alrededor del 60% de exposición en el Sector Público.

Es fundamental comprender que éste es el Sistema de la Ley 26425, que cambia la lógica y los valores del Sistema de Capitalización en dos puntos fundamentales.

1. El rendimiento del FGS es relevante en cuanto mantener y mejorar el valor de los activos de un Fondo de Garantía pues esa es la función que cumple: financiar al Sistema Previsional en el caso de necesidad. Los Fondos de Jubilaciones y Pensiones administrados por las AFJPs, estaban expuestos a los vaivenes de los mercados y esta exposición determinaba las prestaciones jubilatorias de los afiliados.

El FGS no fondea las jubilaciones sino que éstas dependen de la Ley de Movilidad Jubilatoria.

2. En Sentido coincidente, como todo Fondo de Garantía, el objetivo del FGS es no tener que ejecutar o vender activos para financiar al Sistema Previsional, esto es evitar el déficit de la Seguridad Social. A este fin se coadyuva intentando apuntalar la recaudación previsional (mediante incremento de aportes previsionales y de los impuestos que fondean a la ANSES como Ganancias o IVA) incentivando el crecimiento general de la economía.

Nota GO 181/10: En informes elevados antes de ahora mediante las Notas GO 150/10 y 167/10, se ha mencionado que los criterios y fundamentos que llevaron al FGS a realizar la operación se enmarcan en los lineamientos y directrices fijados en el Acta 1/2009 del COMITÉ EJECUTIVO. El título denominado BONAR XIV adquirido el 19 de junio de 2009, se compró en las condiciones acordadas con el Ministerio de Economía según surge de la Nota SF N° 115 del 4 de junio de 2009. Las condiciones del canje se establecieron en la Resolución Conjunta N° 8 de la Secretaría de Hacienda y N° 5 de la Secretaría de Finanzas de fecha 22 de enero de 2009.

La valuación a precio técnico se presentó como un criterio adecuado al momento de la transacción frente a la falta de representatividad en el precio de mercado, puesto que el valor de alrededor del 65.5% que exhibían en ese momento los títulos, correspondía a un volumen de negocios de aproximadamente dos millones de pesos, mientras que la operación en cuestión alcanzó los mil trescientos cincuenta millones de pesos. Por otro lado este criterio de valuación también resulta razonable en el caso de mantenerse estos valores nominales hasta el vencimiento.

Además el contexto en que se desarrolló la transacción, mostraba una alta volatilidad en los precios dado el temor a la posibilidad de default, situación que era inconsistente con la realidad de las finanzas públicas.

En cuanto a la legitimidad de la operación, a lo antes señalado se suma que el Acta N° 1/09 del Comité Ejecutivo en su punto quinto señala: “...También manifiesta que los activos del FGS deben contribuir a aliviar la carga que pesa por su concentración mediata en la deuda pública, contribuyendo activamente en el canje que se llevará a cabo con los préstamos garantizados y con otros que en el futuro pudieran realizarse...”

Al encuadre preliminar antes referido se suma que el plexo del Decreto 2103/08, reglamentario de la Ley 26.425, cuyo texto reza: Procurar contribuir, con la aplicación de sus recursos, de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, al desarrollo sustentable de la economía nacional, a los efectos de garantizar el círculo virtuoso entre el crecimiento económico sostenible, el incremento de los recursos destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la preservación de los activos de dicho Fondo. Por lo tanto contribuir al desarrollo sustentable con niveles de seguridad y rentabilidad adecuados, posibilitando el crecimiento económico y asegurando el aumento del empleo y de los salarios es el criterio rector que deben seguir las inversiones que realice el FGS.

Estos dos últimos factores, empleo y salarios, resultan ser las variables que impulsan en forma positiva los ingresos al Sistema Previsional, tanto directa como indirectamente.

Directamente, ya que el aumento de empleos formales aumenta de hecho la cantidad de aportes, tanto de los trabajadores como de las cargas patronales, al sistema previsional e indirectamente, puesto que el aumento del consumo permite una mayor recaudación de aquellos impuestos de los cuales el SIPA recibe un porcentaje o su totalidad.

Las condiciones de financiamiento del Estado exigían la administración de la liquidez al interior del sector público para solventar los programas contra-cíclicos de mantenimiento del empleo y los ingresos

Las condiciones de financiamiento de la República en el primer semestre de 2009, mostraban una alta volatilidad y niveles deprimidos. A fin de ilustrar lo antedicho se transcribe parte del “Boletín de Estabilidad Financiera” del BCRA refiriéndose al primer semestre de dicho año:

“Como resultado del agravamiento de la crisis internacional, a lo que se sumaron factores de carácter doméstico, en los mercados locales primaron la aversión al riesgo, las fuertes caídas de precios y la contracción en el volumen de operaciones. En el caso particular de los títulos públicos, los precios siguen estando en niveles deprimidos y con fuerte volatilidad. La tendencia negativa de las cotizaciones de títulos públicos se mantuvo tanto en los instrumentos en dólares, como en aquellos ajustable por CER, acelerándose desde setiembre, al tiempo que las pendientes de las curvas de rendimiento se volvían más negativas (...). Las paridades de los instrumentos más líquidos, tras un rebote parcial retomaron la tendencia al debilitamiento en los últimos meses (...).”

“En un contexto de fuerte incertidumbre y de búsqueda de activos financieros de mayor calidad crediticia relativa, los Spreads de riesgo medidos por el EMBI+ de Argentina se acercaron a los 2.000 p.b. (...), mientras que los precios de los contratos de cobertura credit default swaps (CDS) reaccionaron en forma más violenta, superando ampliamente los máximos alcanzados en la primera mitad de 2008. La merma de la liquidez fue considerable en el caso de los CDS (...), dejando sus cotizaciones de brindar información relevante.”

“De cara a una coyuntura menos favorable, el financiamiento del Gobierno Nacional se basó, principalmente, en la administración de la liquidez de los organismos del sector público. Como resultado, el monto en circulación de instrumentos intra-sector público actualmente supera los \$8.200 millones de pesos. Los principales acreedores de estos instrumentos son ANSES, el Fondo Fiduciario de Recuperación de Empresas (FFRE), y la empresa AySA, siendo el destino de más del 90% de las colocaciones.”

La realización de una operación “calzada” de suscripción de Bonos del Tesoro Nacional sostenía la política contra-cíclica de defensa de la actividad y el empleo, y consiguientemente, los ingresos de las contribuciones al SIPA.

Por otra parte impidió que las tasas a que se endeudara el Tesoro Nacional tuvieran un efecto negativo sobre el total del portafolio del FGS, dada la exposición de la cartera al sector público.

PLAN DE INCENTIVO A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

A. Observaciones Generales

Observación general AGN N°1. Cabe señalar, que de la Muestra de 58 legajos administrativos solicitados mediante Nota AGN N°85/2010 (05/04/10) a la Gerencia de Control de Créditos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, 4 expedientes no fueron recibidos (CUIL N° 20142769434 -20204638226,- 27261231986 y 20297525663. Por lo expuesto la Muestra se refiere a 54 carpetas administrativas.

Respuesta general N°1. La Gerencia de Control de Créditos (en adelante “GCC”) puso a disposición en formato *.pdf (legajos digitalizados) los 58 legajos de solicitudes de créditos prendarios que fueron solicitados por los auditores de la AGN. En cuanto a los legajos prendarios relacionados cabe aclarar que 4 de estas solicitudes de créditos fueron desistidas por los clientes con posterioridad a los desembolsos respectivos, razón por la cual la GCC puso a disposición de AGN solo los 54 legajos prendarios que llegaron a inscribirse. Oportunamente, se puso a disposición de los auditores de la AGN la documentación que respaldaba el débito a las Administradoras de esos 4 créditos desistidos.

Sin bien esta observación no fue declarada por la AGN explícitamente como tal (no integra el punto 5), se considero prudente poner a disposición de dicha auditoría esta explicación, que oportunamente se le brindó in voce a los auditores.

Observación general AGN N°2. No consta en los legajos de solicitudes la Fianza ni la pre-prenda que el adquirente debiera presentar ante el FGS – ANSES.

Respuesta general N°2. Estos instrumentos no constan en los legajos de solicitudes atento que la GCC reserva los documentos de Pre-prenda y Fianza en archivo separado (ordenados de manera alfabética y por Administradora) de los legajos de solicitudes de créditos. Dicho desglose de documentación se realiza en oportunidad de concretarse la aprobación semanal de legajos de solicitudes de crédito, como paso previo a su digitalización y envío al Archivo General de ANSES. Sin embargo, en algunos pocos casos el desglose se realizó con posterioridad a su digitalización.

Dicho desglose y archivo por separado se realiza debido a que estos documentos debían ser devueltos a las Administradoras, una vez que ingresara el legajo prendario, de acuerdo a lo establecido originalmente en la Propuesta.

Luego de la firma de la Addenda de finalización del PIIA de fecha 21/12/09, se continuo con el mismo procedimiento de desglose de documentación, sin perjuicio de que allí se estableció que “contra la recepción de la prenda inscripta, la fianza individual de la operación recibida con anterioridad por parte de la Terminal, como así la pre prenda, quedarán automáticamente sin efecto. Asimismo el Fondo enviará mensualmente por Nota un reporte de las operaciones cuyas fianzas han sido canceladas”.

Observación general AGN N°3. No consta en la documentación el pago del 20 %.

Respuesta general N°3. Si bien no consta en la documentación el pago del 20% debe considerarse que la Propuesta no obligó a las Administradoras a incorporar en el legajo dicha documentación. Sin perjuicio de ello y a fin de mejorar el estándar de control, esta Gerencia entendió razonable y suficiente solicitar a las Administradoras una declaración jurada que debía acompañar en cada una de las presentaciones de legajos de solicitudes de créditos en la que constara que los clientes habían integrado el anticipo con carácter previo a la presentación del legajo en ANSES FGS.

Con posterioridad, la GCC llegó a la conclusión de que la incorporación del comprobante en el legajo agregaba valor como requisito ante las solicitudes de desistimientos. Por ello se incorporó en el Convenio 104/09 del 21/12/09 de finalización del PIIA la obligación de acreditar el pago del anticipo del 20% ante cada caso concreto de solicitud de desistimiento de crédito comunicado por las Administradoras. De esta forma, se incorporó la posibilidad de penalizar económicamente a las Administradoras ante la ocurrencia de desistimientos a los cuales éstas no le hubieran requerido a los solicitantes de créditos el pago del anticipo, como uno de los requisitos previos a la presentación del legajo ante ANSES FGS.

Observación general AGN N°4. No consta en los “legajos administrativos de los adquirentes... el número de cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar”.

Respuesta general N°4. Efectivamente, no consta en los legajos de solicitudes ningún número de cuenta bancaria. Sin perjuicio de ello, no queda claro si la observación se refiere a la cuenta bancaria del FGS en la que 1) las Administradoras debieran depositar la recaudación mensual o, 2) los adquirentes debieran depositar sus cuotas.

Si fuera el caso 1), debe tenerse en cuenta que la cláusula 4.1. de la Propuesta estableció la delegación de la gestión normal de cobranza en las Administradoras mientras que la cláusula 4.2. estableció que los días 15 de cada mes debían éstas depositar en cuenta bancaria de ANSES FGS la recaudación correspondiente al mes calendario anterior. En tal sentido, la cuenta corriente bancaria de ANSES en la que las Administradoras deben depositar la recaudación mensual establecida en la cláusula 4.2. de la Propuesta se instituyó en la cláusula TERCERA de la addenda firmada el 26/03/09 entre esta ANSES y las Terminales y Administradoras. Copia de dicha addenda fue remitida por el Señor Subdirector del FGS a la Señora Supervisora de la AGN Contadora Norma Suárez, con fecha 04/05/10.

Si fuera el caso 2), debe considerarse que no hay ningún motivo por el cual los adquirentes deban depositar dinero en cuentas bancarias del FGS, atento a la delegación antedicha. Los deudores deben pagar sus cuotas través de los medios de pago ofrecidos por las Administradoras.

Observación general AGN N°5. La Cobertura de Seguro de los vehículos prendados que constan en los legajos de solicitudes presentan sus Pólizas vencidas, sin constancia de renovación de las mismas.

Respuesta general N°5. Los legajos de solicitudes presentan sus pólizas vencidas y sin constancia de renovación de las mismas atento al hecho de no ser este un requisito informativo contenido en la Propuesta.

Al respecto debe tenerse en cuenta que la cláusula 4.1. establece que la Administradora deberá contratar los seguros de vida y de automotor por cuenta y orden del Fondo. En oportunidad de la presentación de los legajos prendarios, éstos deben venir acompañados por la póliza vigente en ese momento o por una declaración jurada en la que se establezca que se dio cumplimiento a la cláusula 4.1. en el aspecto antes destacado. Las renovaciones de estas pólizas originales están a cargo de las Administradoras por lo que, en adición a no ser un requisito establecido en la Propuesta, la GCC no consideró necesario generar un régimen informativo específico para corroborar la documentación respaldatoria de las renovaciones de pólizas.

En el supuesto caso de que las Administradoras incumplan sus obligaciones de renovación de pólizas, las indemnizaciones correspondientes estarán a su cargo y los importes podrán ser debitados automáticamente de las liquidaciones de desembolsos.

Observación general AGN N°6. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta general N°6. En analogía con esta observación de la AGN, el 05/02/09 se remitió un correo electrónico a las Administradoras sobre las formalidades que debían cumplir para la integración de los legajos de solicitudes de créditos en el cual se les requirió que los mismos debían ser foliados. Dentro de dicho correo electrónico se les presentó como obligatorio la incorporación del “Formulario para la presentación del legajo individual” en el que se tabuló un campo con la documentación requerida en la Propuesta asociado a otro campo en el cual se debía indicar el folio concreto en el que constara la misma. En consecuencia, se requirió foliar a partir de la hoja siguiente al “Formulario para la presentación del legajo individual”, que cumple la función de índice. Se considero razonable no foliar la documentación aportada por la instancia de control de la GCC a fin de establecer una diferenciación con la documentación originalmente aportada por la Administradora.

Si bien desde el inicio operativo del PIIA (05/02/09) esta instancia estableció el requisito de la foliatura de los legajos de solicitudes de crédito para un mejor orden de la documentación y para colaborar en la mayor eficiencia operativa en el proceso de control, no se consideró a las falencias puntuales de esta naturaleza como motivo de rechazo. En tal sentido, debe destacarse que los legajos que formaron la muestra seleccionada por la AGN fueron ingresados todos durante febrero de 2009 y 56 de 58 casos fueron ingresados entre el 06/02/09 y el 10/02/09 por lo cual no hubo tiempo material para que la medida indicada por la GCC tuviera pleno efecto.

Pese a que los legajos analizados son de las semanas iniciales del PIIA, puede verse en las “respuestas particulares” que se verificó foliatura en 7 de 29 casos observados que figuran en el Anexo II.

Observación general AGN N°7. No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal.

Respuesta general N°7. Entre los requisitos generales contenidos en el Anexo C de la Propuesta consta que el legajo deberá estar integrado por: a) Si el solicitante es casado, original y fotocopia simple de Certificado de Matrimonio, b) Constancia de CUIL asignada por ANSES o CUIT asignada por AFIP según corresponda. Si el solicitante es casado, también deberá incluir la constancia de su cónyuge. Ello se requiere con el propósito de certificar, respectivamente: a) el estado civil del solicitante, b) La condición de trabajador de su cónyuge, bien por si asume expresamente el carácter de co-deudor -en cuyo caso deberá cumplir con los mismos requisitos del solicitante en lo que resulte aplicable-, así como para acreditar el ingreso del grupo familiar.

Con esta documentación, tanto la Administradora como esta ANSES pueden certificar, con el grado de certeza que se requiere en cada etapa de la tramitación de la solicitud de crédito, ambas circunstancias.

De allí que no se requiera el consentimiento del cónyuge -tal como indica el "Criterio de Revisión N° 11"- toda vez que el estado civil y el consentimiento del cónyuge se acreditan de manera fehaciente ante el funcionario a

cargo del Registro al momento de perfeccionarse el contrato de prenda en ocasión de su inscripción. Debe notarse que el consentimiento conyugal no debe ser requerido en el caso de acreditarse que la compra del bien se realiza con bienes propios del comprador, esto es, bienes que son preexistentes al matrimonio. Asimismo y según lo establecido en el Digesto de Normas Técnico-Registrales (Título I, Capítulo VIII, Sección 1°, Artículo 1°), “no se requerirá el consentimiento conyugal en los casos de constitución de prendas para garantizar saldos de precios”.

Además y en contraposición a lo indicado en el sentido que 17 legajos prendarios carecen de consentimiento conyugal, puede verse en la “respuestas particulares” que en 16 de 17 casos observados, el consentimiento conyugal está incorporado a los mismos, mientras que en el caso restante no corresponde ya que ambos son codeudores explícitos, en adición a ser cónyuges (ver caso 24).

Por otra parte, en el único caso en el que se observó falta de consentimiento conyugal dentro del legajo de solicitud de crédito, se puede ver que dicho consentimiento figura en el legajo prendario (ver caso 32).

Como conclusión,

1. no resulta necesario el consentimiento conyugal dentro del legajo de solicitudes de crédito,
2. la obligatoriedad del consentimiento conyugal en el legajo prendario debe evaluarse considerando a las particularidades de caso y no únicamente el estado civil,
3. la obligatoriedad del consentimiento conyugal en el legajo prendario debe ser evaluado por el funcionario del Registro, quedando este aspecto completamente fuera del alcance de los controles de la GCC.
4. en 16 de 17 casos observados de legajos prendarios el consentimiento conyugal está incorporado a los legajos prendarios. En el caso observado restante, no corresponde consentimiento conyugal.
5. en el único caso observado de legajo de solicitud el consentimiento conyugal consta en el legajo prendario.

Observación general AGN N°8. Las firmas en el contrato de Compraventa Automotor y la Solicitud de pedido de unidad no se encuentran aclaradas de puño y letra por el Adquirente.

Respuesta general N°8. Para la tramitación de la solicitud de crédito no se requiere el requisito formal de aclaración de la firma del solicitante por haber sido constatada la identidad del solicitante por personal autorizado por la Administradora, en el marco de las tareas de confección de los legajos de solicitudes de crédito. En el mismo sentido se debe considerar que, por ser la solicitud de crédito un instrumento de carácter privado, sólo se requiere la firma del solicitante según lo estipulado por el artículo 1012 de Código Civil. Para los actos bajo firma privada -como es la solicitud de contrato de compraventa- no hay forma alguna especial (CC, artículo 1020), salvo que explícitamente y bilateralmente se estipule. Efectivamente, se puede observar con facilidad en las solicitudes de contrato de compraventa que no se definió que debiera contener la aclaración de firma.

Cabe señalar que la operación contractual entre el deudor prendario y ANSES se perfecciona al momento de la inscripción de la prenda ante el Registro Automotor, documento que -en virtud del inc. 2° del artículo 979 del Código Civil- es de naturaleza pública y tiene especificadas las formas que determina la normativa específica.

B. Observaciones particulares

1)

Adquirente: Cimer, Maximiliano - 20292984147 - Soltero

Terminal: 1 Renault Argentina

Administradora: Plan Rombo S.A. de Ahorro para fines determinados.

Monto del Préstamo: \$ 29.832

Seguro: No consta formulario de Póliza.

Datos del Vehículo: Surgen discrepancias entre los datos del vehículo de la Póliza, Inscripción y Contrato de Prenda y la Carpeta Administrativa.

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. En la Solicitud de Inscripción N° 05264229 emitida el 14/10/09 y en el Contrato de Prenda con Registro de fecha 14/10/09 el Automotor es Marca Citroen, Tipo Sedan 5 puertas, Modelo C3 1.4 I SX, Motor Citroen N° 100B540002897, Chasis N° 35FCKFVKAB518466, Monto \$ 47.234,71., no coinciden con los datos suministrados en el Listado de Muestra donde figura como Administradora 1 Renault Argentina por el Monto de \$ 29.832.

Respuesta particular N°1.1. La GCC remitió archivo PDF con un legajo tramitado por un vehículo Renault que finalmente fue desistido por el particular. El desistimiento provocó la reversa del crédito con la Terminal Renault.

Con posterioridad, el particular presento un nuevo legajo de solicitud de crédito por un vehículo Citroen que fue aprobado y por el cual se generó la inscripción de un Contrato de Prenda que fue puesto a disposición de la AGN. Se adjunta copia del legajo aprobado del vehículo Citroen.

2. No se encuentra adjunto en la documentación Certificado de Cobertura.

Respuesta particular N°1.2. Ver respuesta general N°5. No obstante se adjunta copia certificada de la declaración jurada de la Administradora PSA en donde consta que el vehículo señalado se encuentra asegurado en los términos del punto 6 de las Cláusulas Adicionales al Contrato de Prenda Fija con Registro.

- Legajo Administrativo:

1. Figura como Modelo Automotor Renault Clio 5 puertas no coincidiendo con los datos de la Prenda donde el vehículo prendado es de la Marca Citroen; Tipo Sedan; Modelo C3; Motor 1.4Isx- N°10DB540002897; Chasis N° 935FCKFVKAB518466.

Respuesta particular N°1.3. Ver Respuesta particular N°1.1.

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°1.4. Ver respuesta general N° 6. Se adjunta evidencia de la documentación foliada por la administradora de Fs. 1 a 33.

3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°1.5. Ver respuesta general N°3, 2 y 4.

2)

Adquirente: Gargaglione, Maria Eugenia - 27254309538 - Soltero

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados.

Monto del Préstamo: \$ 37.326

Seguro: MAPFRE Argentina Seguros S.A. Póliza 9344055 Clásica

Datos del Vehículo: Modelo Suran 90D 5puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen Motor CFZ202619; Chasis BAWPB45Z59A335231; Dominio HYI 803.

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. El Certificado de Cobertura Póliza N° 9344055 se encuentra vencido (vigencia de la Póliza: desde el 16/03/09 hasta el 16/03/10).

Respuesta particular N°2.1. Ver respuesta general N°5.

- Legajo Administrativo:

1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°2.2. Ver respuesta general N°6.

El Contrato de Compraventa Automotor y la Solicitud de pedido de unidad no contienen fecha de celebración y la firma del adquirente no se encuentra aclarada.

Respuesta particular N°2.3. Si bien el contrato y la solicitud de pedido no tienen fecha de celebración, la carátula de presentación consigna la fecha 30/12/08 (véase archivo *.pdf).

2. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°2.4. Ver respuesta general N°3, 2 y 4.

3)

Adquirente: Garnier, José Luis – 20296301400 - Soltero

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto: \$ 31.617

Seguro: MAPFRE Argentina Seguros S.A. Póliza 9363064 Clásica

Datos del Vehículo: Modelo Suran 90D 5puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen Motor CFZ202619; Chasis BAWPB45Z59A335231; Dominio HXW 771

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. El Certificado de Cobertura Póliza N° 9363064 de MAPFRE se encuentra vencido (vigencia de la Póliza: desde el 09/03/09 hasta el 09/03/10) y los datos de Número de chasis y Motor son los mismos que contiene la Póliza de Seguro de Gargaglione, Maria Eugenia - 27254309538, Dominio HYI 803.

Respuesta particular N°3.1.: Ver respuesta general N°5.

- No coinciden los datos consignados en el Certificado de Cobertura : Póliza N° 9344055 Modelo (Suran), Motor (CFZ 202619), Chasis (8AWPB45Z59A335231), con los de la Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con Registro del 11/03/09 : Modelo (Voyage 1.6), Motor (CFZ019804), Chasis (9BWDB05V59T164756).

Respuesta particular N°3.2.: Ver respuesta general N°5.

- Legajo Administrativo:

1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°3.3.: Ver respuesta general N°6.

2. El Contrato de Compraventa Automotor y la Solicitud de pedido de unidad no contienen fecha de celebración y la firma del adquirente no se encuentra aclarada.

Respuesta particular N°3.4.: Si bien el contrato y la solicitud de pedido no tienen fecha de celebración, la carátula de presentación consigna la fecha 30/12/08 (véase archivo *.pdf).

3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°3.5.: Ver respuesta general N°3, 2 y 4.

4)

Adquirente: Rolon, Matías Omar – 20263260288 - Soltero

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 25.815

Seguro: MAPFRE Argentina Seguros S.A. Póliza 9323039 Clásica

Datos del Vehículo: Modelo Gol 1.6 GL 3D 3puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen Motor UNF604975; Chasis 9BWCBO5W89T131974; Dominio E/T

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

2. El Certificado de Cobertura Póliza N° 9323039 de MAPFRE se encuentra vencido (vigencia de la Póliza: desde el 10/03/09 hasta el 10/03/10).

Respuesta particular N°4.1.: Ver respuesta general N°5.

- Legajo Administrativo:

3. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°4.2.: Ver respuesta general N°6.

4. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°4.3.: Ver respuesta general N°3, 2 y 4.

5)

Adquirente: Palacios, Mirian Cecilia – 2723970896 - Casada

Terminal: 4 Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto: \$ 31.617

Seguro: Mercantilandina , Póliza 056849332 Cobertura “C”

Datos del Vehículo: Modelo Gol 1.6 GL 3D 3puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor UNF604975; Chasis 9BWCBO5W89T131974; Dominio E/T

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

3. El Certificado de Cobertura Póliza N° 056849332 de MERCANTILANDINA se encuentra vencido (vigencia de la Póliza: desde el 19/03/09 hasta el 19/06/09).

Respuesta particular N°5.1.: Ver respuesta general N°5.

4. No consta consentimiento conyugal.

Respuesta particular N°5.2.: Se pone a disposición la constancia de consentimiento de cónyuge fechada el 13/03/2009 y su correspondiente certificación notarial, que forma parte del legajo prendario.

- Legajo Administrativo:

1. La solicitud de compraventa de automotor no tiene fecha de celebración y la firma del adquirente y su cónyuge no se aclaró.

Respuesta particular N°5.3.: En relación con las aclaraciones de firmas, ver respuesta general N°8. En relación con la falta de fecha celebración de la solicitud de contrato de compraventa, la GCC no consideró que fuera una deficiencia que invalidara la solicitud.

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°5.4.: Ver respuesta general N°6.

3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°5.5.: Ver respuesta general N°3,2 y 4.

6)

Adquirente: Coaquira Mamani, Esther Alicia – 27922973048 - Casada

Terminal: Fiat Auto Argentina S.A.

Administradora: Fiat Auto Argentina S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 30.360

Seguro: Seguros Rivadavia, Contrato 70006, Cobertura 3 Completo.

Datos del Vehículo: Modelo Siena ELX 4P 1. 4RSTIII BZ EOBD 4puertas; Marca de Motor/Chasis Fiat, Motor 310A20118590636; Chasis 8AP17218N92026594; Dominio HYG 831

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

3. El Certificado de Cobertura Seguros Rivadavia es una fotocopia y no se encuentra firmada por el Gerente General Sr. Julio C. Salvioli. En la misma no se consigna número de Póliza, Monto asegurado y solo dice la fecha de entrada en vigencia (21/04/09) y no el plazo completo.

Respuesta particular N°6.1.: Ver respuesta general N°5.

4. No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal

Respuesta particular N°6.2.: Se pone a disposición evidencia del consentimiento conyugal que forma parte del legajo prendario.

- Legajo Administrativo:

5. La Solicitud de Contrato de Compraventa (Operación 4) está incompleta.

Respuesta particular N°6.3.: No se observa ningún dato omitido en la solicitud que afecte las funciones de control de ANSES FGS por cuanto resulta clara la identidad del solicitante, de su cónyuge y el vehículo solicitado.

6. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°6.4.: Ver respuesta general N°6. Puede verse en archivo*.pdf evidencia de la documentación foliada por la administradora de Fs. 1 a 56.

7. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°6.5.: Ver respuesta general N°3,2 y 4.

7)

Adquirente: Pla Villalonga, Patricia María – 27112652855 - Divorciada

Terminal: General Motors Argentina SRL

Administradora: Chevrolet S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 29.858

Seguro: Certificado de Incorporación Automotores Planes Vigencia desde 06/04/09 hasta 06/06/10, Cobertura 3 completo.

Datos del Vehículo: Modelo Corsa Classic SW Life 1.4.n.; Marca de Motor/Chasis Chevrolet, Motor T85003122; Chasis 8AGSB35Y09R152839; Dominio HZH 794

- Legajo Administrativo:

1. La Planilla de Control no tiene la firma aclarada del adquirente y el escrito de Solicitud de Compraventa no contiene cuota de la Administradora, Financiera y Seguro.

Respuesta particular N°7.1. Concebimos como planilla de Control al instrumento de control interno de la Gerencia de Control de Créditos de ANSES-FGS que se realiza una vez presentado el legajo de solicitud de crédito en ANSES FGS por lo que entendemos que el adquirente no debe firmarla.

Si bien la solicitud de Compraventa contiene la cantidad de cuotas e importe (48 de \$ 923) no se discrimina el monto de la cuota de la Administradora, Financiera y Seguro, no obstante a fs 13 el cuadro Modalidad de Pago detalla las citadas condiciones.

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°7.2.: Ver respuesta general N°6. Puede verse en archivo *.pdf evidencia de la documentación foliada por la administradora de Fs. 1 a 40.

3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°7.3.: Ver respuesta general N°3,2 y 4.

8)

Adquirente: Sierra, Maria Cecilia – 27285878700 -Soltera

Administradora: General Motors de Argentina S.R.L.

Monto del Préstamo: \$ 26.180

Seguro: HSBC Cobertura 3° completo

Datos del Vehículo: Corsa Classic 3Puertas Life 1.4/09.; Marca de Motor/Chasis Chevrolet, Motor T85001571; Chasis 8AGSB08409R147158; Dominio HXI 753

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

2. El Contrato de Prenda con Registro del 15/04/09 no tiene el Número de Solicitud de Inscripción Contrato Prendario N° 05102502.

Respuesta particular N°8.1. Si bien las distintas piezas documentales integrantes del legajo prendario (Formulario 03, Cláusulas Adicionales al Contrato de Prenda con Registro y, de corresponder, el consentimiento conyugal) no están relacionadas a través del número de Formulario 03 05102502, los

mismos están relacionados a través del dominio HXI 753 del vehículo prendado. Debe tenerse en cuenta que este es un aspecto propio de la esfera de actuación de los funcionarios del Registro Automotor.

- Legajo Administrativo:

1. No consta en la documentación suministrada Informe de la Administradora

Respuesta particular N°8.2.: Puede verse en archivo *.pdf, en el punto 4 “Datos de la Calificación Crediticia Realizada por la Administradora” el análisis crediticio efectuado por General Motors.

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°8.3.: Ver respuesta general N°6. Puede verse en archivo *.pdf evidencia de la documentación foliada por la administradora de Fs. 1 a 43.

3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°8.4.: Ver respuesta general N°3,2 y 4.

9)

Adquirente: Pérez. Mirian Teresita – 27119785273 - Casada

Administradora: Ford Argentina S.C.A.

Monto del Préstamo: \$ 27.720

Seguro: HSBC Cobertura 3° completo

Datos del Vehículo: Ford Ka 1.0OLFY/09.; Marca de Motor/Chasis Ford, Motor CBRA8016592; Chasis 9BF2KO3B28B016592; Dominio HVO 797

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

3. La Constancia de Solicitud de Cobertura N° 3533188 se encuentra vencido (vigencia de la Póliza: desde el 10/03/09 hasta el 01/04/09). La Constancia es una fotocopia sin membrete de la Compañía Aseguradora HSBC La Buenos Aires y falta instrucciones cursada a la Compañía de Seguros.

Respuesta particular N°9.1.: Ver respuesta general N°5.

4. Faltan datos en la Solicitud de Inscripción Contrato Prendario de Personería otorgada por la I.G.J. y en el Contrato de Prenda del 11/03/09 consignar Compañía Aseguradora.

Respuesta particular N°9.2.: Consideramos que el contrato de prenda es un contrato de naturaleza pública cuyas formas son reguladas por la DNRPA y no existieron objeciones por el funcionario especializado del Registro Automotor actuante.

1. Legajo Administrativo:

1. La Solicitud de Compraventa se encuentra solo firmada por el adquirente sin aclaración, faltando la firma del cónyuge

Respuesta particular N° 9.3.: Ver respuestas generales N°8 y 7.

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°9.4.: Ver respuesta general N°6.

3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°9.5.: Ver respuesta general N°3,2 y 4.

10)

Adquirente: Peralta, Libia Noemí – 27122379642 - Casada

Terminal: Ford Argentina S.C.A.

Administradora: Plan Ovalo S.A. de Ahorra para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 38.963

Seguro: Sancor Seguros (Formulario de Internet)

Datos del Vehículo: Ford Focus One 5.P.1.6L; Marca de Motor/Chasis Ford, Motor R5TB9J234052; Chasis 8AFDZZFHA9J234053; Dominio HXU 253

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Constancia de Certificado de Cobertura de SANCOR SEGUROS se encuentra vencido (vigencia de la Póliza: 01/04/09 hasta el 01/06/09) y la misma es una copia extraída de la página oficial de la Compañía.

Respuesta particular N°10.1.: Ver respuesta general N°5.

No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal.

Respuesta particular N°10.2.: El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro.

2. Falta en el Contrato de Prenda número de Solicitud de Inscripción N° 05094033 y en las Cláusulas Adicionales número de orden.

Respuesta particular N°10.3.: Se pone a disposición evidencia que el número de solicitud al que refiere la observación se encuentra al pie del anverso de todas las páginas del contrato. El número de Orden entendemos que es un dato de control de la administradora.

- Legajo Administrativo:

1. La Solicitud de Compraventa se encuentra solo firmada por el adquirente sin aclaración, faltando la firma del cónyuge

Respuesta particular N°10.4.: Ver respuestas generales N°8 y 7.

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°10.5.: Ver respuesta general N°6. El legajo se encuentra foliado de Fs 1 a 40.

3. No consta en la documentación: Calificación del Deudor efectuada por la Administradora, pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°10.6.: Puede verse en archivo *.pdf, en el punto 4 “Datos de la Calificación Crediticia Realizada por la Administradora” el análisis crediticio efectuado por Ford SCA.**Ver respuesta general N°3,2 y4.**

11)

Adquirente: Juárez, Antonio Arturo – 20107859358 – Casado

Terminal: Ford Argentina S.C.A.

Administradora: Plan Ovalo S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 38.963

Seguro: Zurich Argentina S.A.

Datos del Vehículo: Ford Focus Ambiente 1.6 8V 4ptas; Marca de Motor/Chasis Ford, Motor RSDB9J235351; Chasis 8AFDZZFFC9J235351; Dominio HXC 612

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Constancia de Solicitud de Cobertura N° 3533568 se encuentra vencido (vigencia de la Póliza: desde el 06/03/09 hasta el 06/04/09). La Constancia es una fotocopia sin membrete de ZURCÍ ARGENTINA S.A. y no consta Informe sobre Instrucciones cursadas a la Compañía de Seguros.

Respuesta particular N°11.1.: Ver respuesta general N°5.

2. Falta en las Cláusulas Adicionales número de Solicitud de Inscripción y número de orden.

Respuesta particular N°11.2.: El número de solicitud al que refiere la observación se encuentra en el frente del Contrato de Prenda con Registro. El número de Orden entendemos que es un dato de control de la administradora.

3. Luce como documentación adjunta escrito de continuación de contrato confeccionado a mano y con tachaduras sin enmiendas ni número de orden, careciendo de sustento legal.

Respuesta particular N°11.3. Si bien es cierto que el escrito se encuentra confeccionado “a mano” las tachaduras a las que hace mención el informe se encuentran salvados por la frase “ENM: Lo tachado arriba no vale”. La documental fue aprobada por el registro como continuación del contrato prendario rectificando el mismo con el formulario N° 02 e incorporando la información.

Consideramos que el contrato de prenda es un contrato de naturaleza pública cuyas formas son reguladas por la DNRPA y que no existieron objeciones por el funcionario especializado del Registro Automotor Adicionalmente.

4. No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal

Respuesta particular N°11.4.: Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal consta en el Contrato de Prenda con Registro.

- Legajo Administrativo:

1. La Solicitud de Compraventa se encuentra firmada solo por el adquirente sin aclaración faltando la firma del cónyuge y no se detalla la operación.

Respuesta particular N°11.5. Ver respuesta general N°8 y 7.

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°11.6. Ver respuesta general N°6

3. No consta en la documentación: Calificación del Deudor efectuada por la Administradora, pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°11.6. Puede verse en archivo *.pdf, en el punto 4 “Datos de la Calificación Crediticia Realizada por la Administradora” el análisis crediticio efectuado por Ford SCA.

Sobre el pago del 20%, la fianza, la pre prenda y la cuenta bancaria del FGS, ver respuesta general N°3, 2 y 4.

12)

Adquirente: Arias, Roberto – 20118260849 - Casado

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 37.326

Seguro: Mercantilandina – Certificado 056849321

Datos del Vehículo: Suran 1.6. Trendline; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH950629; Chasis 8AWPB45Z09A321527; Dominio HXH 634

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

3. La Constancia de Solicitud de Cobertura N° 056849321 se encuentra vencido (vigencia de la Póliza: desde el 14/03/09 hasta el 14/06/09). No consta en el certificado número de Motor y Chasis.

Respuesta particular N°12.1.: Ver respuesta general N°5.

No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal.

Respuesta particular N°12.2.: Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal consta en el Contrato de Prenda con Registro.

- Legajo Administrativo:

1. La Solicitud de Compraventa se encuentra sin aclaración de firma.

Respuesta particular N°12.3. Ver respuesta general N°8.

2. Se ha observado inconsistencia en el valor cuota de la Administradora Síntesis SRL por \$ 947,72 en relación a la cuota del cuadro del contrato de \$ 906.

Respuesta particular N°12.4.: Síntesis SRL ha efectuado un análisis de riesgo crediticio por una cuota mayor a la que figura en el cuadro del contrato por dicho motivo la inconsistencia mencionada no se tuvo en cuenta por la GCC por considerar que la misma no es un indicador para decidir el rechazo del legajo de solicitud de crédito.

3. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°12.5.: Ver respuesta general N°6.

4. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°12.6.: Ver respuesta general N°3, 2 y 4.

13)

Adquirente: Ayerbe, Maria Delia – 27214442197 - Casada

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 37.326

Seguro: Mercantilandina – Certificado 056844321- Cobertura C

Datos del Vehículo: Suran 1.6. Trendline; Marca de Motor/Chasis Volkswagen , Motor BAH953091; Chasis 8AWPB05Z39A9329338; Dominio S/D

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Constancia de Solicitud de Cobertura N° 056844321 se encuentra vencido, vigencia de la Póliza: desde el 10/03/09 hasta el 10/07/09).

Respuesta particular N°13.1.: Ver respuesta general N°5.

2. No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal.

Respuesta particular N°13.2.: Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal consta en el Contrato de Prenda con Registro.

- Legajo Administrativo:

4. La Solicitud de Compra se encuentra sin aclaración de firma.

Respuesta particular N°13.3.: Ver respuesta general N°8.

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°13.4.: Ver respuesta general N°6.

3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°13.5.: Ver respuesta general N°3, 2 y 4.

14)

Adquirente: Della Roca, Marcelo Hernan - 20275931595 - Soltero

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 25.815

Seguro: HSBC – Cobertura 3° Completo - Plan 9323-087

Datos del Vehículo: Gol Trend 1.6; Marca de Motor/Chasis Volkswagen , Motor CFZ030884; Chasis 9BWAB45V791186493; Dominio HZA 380

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. Se visualiza una La Póliza de Cobertura de HBC sin número con la leyenda en trámite. La misma se encuentra vencida (vigencia de la Póliza: desde el 16/05/09 hasta el 16/06/09) y falta el Modelo del vehículo asegurado.

Respuesta particular N°14.1.: Ver respuesta general N°5.

2. Falta en las Cláusulas Adicionales número de Solicitud de Inscripción y número de orden.

Respuesta particular N°14.2.: El número de solicitud al que refiere la observación se encuentra en el frente del Contrato de Prenda con Registro.

El número de Orden es un dato de control interno de la Administradora.

- Legajo Administrativo:

3. La Solicitud de Compraventa y Contrato de Compraventa Automotor se encuentra en blanco y se evidencia cambio de Modelo de Gol Base 3puertas a Gol Trend Pack III 21431. El contrato se encuentra firmado por el adquirente pero no se ha aclarado la firma.

Respuesta particular N°14.3.: La Solicitud de Compraventa evidencia que el cliente solicita un “Gol Trend Pack III 21431” en lugar del modelo base “Gol Base 3puertas”. Esto no es un cambio de modelo sino la elección inicial de un modelo de mayor valor cuya compra se basa en el financiamiento del valor de un modelo base. Esta operatoria forma parte de la mecánica normal del PIIA.

La solicitud de contrato de compraventa no se encuentra en blanco en aspectos que son cruciales en la configuración de la operación comercial, tales como la identificación de solicitante, el modelo solicitado y la firma.

En relación con la aclaración de firma, ver respuesta general N°8.

El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°14.4.: Ver respuesta general N°6.

4. No consta en la documentación: Calificación del Deudor efectuada por la Administradora, pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°14.5.: La calificación del deudor efectuada por la Administradora consta en el legajo que puede verse en archivo *.pdf que fuera entregado oportunamente a los auditores.

En los demás aspectos de la observación, ver respuesta general N°3, 2 y 4.

15)

Adquirente: Feldstein, Guillermo - 20142636434 - Casado

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 37.326

Seguro: El Comercio - Póliza 002127462 – Cobertura 3° Completo

Datos del Vehículo: Suran 1.6 5 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH953939; Chasis 8AWPB05Z99A331448; Dominio HYE 612.

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Póliza N° 0021127462 se encuentra vencida (vigencia de la Póliza: desde el 02/06/09 hasta el 10/06/09).

Respuesta particular N°15.1.: Ver respuesta general N°5.

2. No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal.

Respuesta particular N°15.2.: Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro que fue puesto oportunamente a disposición de los auditores y queda nuevamente a disposición.

- Legajo Administrativo:

3. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°15.3.: Ver respuesta general N°6.

4. No consta en la documentación: Calificación del Deudor efectuada por la Administradora, pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°15.4.: La calificación del deudor efectuada por la Administradora consta en el legajo que puede verse en archivo *.pdf que fuera entregado oportunamente a los auditores.

En los demás aspectos de la observación, ver respuesta general N°3, 2 y 4.

16)

Adquirente: Gutiérrez, Oscar Raúl - 20126634642 - Casado

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 37.326

Seguro: Mercantilandina - Póliza 056849317 – Cobertura C

Datos del Vehículo: Suran 1.6 Tendline; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH945908; Chasis 8AWPB45Z49A9307842; Dominio A/D.

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

2. No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal.

Respuesta particular N°16.1.: Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro fue puesto oportunamente a disposición de los auditores y queda nuevamente a disposición.

- Legajo Administrativo:

1. El Contrato de Compraventa de Automotor se encuentra incompleto en la Forma de pago.

Respuesta particular N°16.2. No se observa ningún dato omitido en la solicitud que afecte las actividades de control de ANSES FGS. Puede verse en el archivo *.pdf el cuadro Modalidad de Pago que detalla las citadas condiciones, el cual forma parte del legajo administrativo.

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°16.3. Ver respuesta general N°6.

3. No consta en la documentación: Calificación del Deudor efectuada por la Administradora, pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°16.4.: La calificación del deudor efectuada por la Administradora consta en el legajo que puede verse en archivo *.pdf que fuera entregado oportunamente a los auditores.

Ver respuesta general N°3,2 y 4.

17)

Adquirente: Massacessi, Mauricio Fabián - 20226265318 - Soltero

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 25.815

Seguro: MAPFRE - Póliza 9323109 - Cobertura Clásica

Datos del Vehículo: Gol Trend 1.8L 3 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor CFZ032740; Chasis 9BWAB05V39T199024; Dominio HYD 750

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

3. La Póliza N° 9323109 de MAPFRE se encuentra vencida (vigencia de la Póliza: desde el 19/03/09 hasta el 19/03/10).

Respuesta particular N°17.1.: Ver respuesta general N°5.

4. En el Contrato de Prenda con Registro no consta Número de Solicitud de Inscripción 0432350.

Respuesta particular N°17.2.: El número de solicitud al que refiere la observación se encuentra en el frente del Contrato de Prenda con Registro.

- Legajo Administrativo:

1. La Solicitud de Compraventa no contiene fecha de celebración y la firma del adquirente no está aclarada.

Respuesta particular N°17.3.: Ver respuesta general N°8.

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado

Respuesta particular N°17.4.: Ver respuesta general N°6.

3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°17.5.: Ver respuesta general N°3,2 y4.

18)

Adquirente: Riveros, Rubén Andrés - 20294886207 - Soltero

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 37.326

Seguro: HSBC - Póliza S/N - Cobertura Todo riesgo con franquicia

Datos del Vehículo: Suran 90 A; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH950843; Chasis 8AWPB05Z99A321888; Dominio HYW 461

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Constancia de Solicitud de Cobertura de HSBC se encuentra vencida (vigencia de la Cobertura: desde el 10/05/09 hasta el 10/06/10).

Respuesta particular N°18.1.: Ver respuesta general N°5.

2. Falta en las Cláusulas Adicionales número de Solicitud de Inscripción y número de orden.

Respuesta particular N°18.2.: El número de solicitud al que refiere la observación se encuentra en el pie de página del Contrato de Prenda con Registro.

El número de Orden es un dato de control interno de la Administradora.

- Legajo Administrativo:

1. La Solicitud de Compraventa no contiene fecha de celebración y la firma del adquirente no está aclarada.

Respuesta particular N°18.3.: Ver respuesta general N°8.

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°18.4.: Ver respuesta general N°6.

3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°18.5.: Ver respuesta general N°3,2 y 4.

19)

Adquirente: Rodríguez, Hipólito – 20129391368 - Casado

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 37.326

Seguro: El Comercio - Póliza 002127463 – Cobertura 3° completo

Datos del Vehículo: Suran 1.6; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH952119; Chasis 8AWPB05Z89A324703; Dominio HSN 463

Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Póliza de Cobertura de El Comercio se encuentra vencida (vigencia de la Cobertura: desde el 02/06/09 hasta el 10/06/10) y no se encuentra firmada por el responsable de la Empresa aseguradora.

Respuesta particular N°19.1.: Ver respuesta general N°5.

3. No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal.

Respuesta particular N°19.2.: Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro fue puesto oportunamente a disposición de los auditores y queda nuevamente a disposición.

- Legajo Administrativo:

1. La Solicitud de Compraventa y Contrato de Compraventa Automotor no contienen fecha de celebración, valor de cuotas y la firma del adquirente no se encuentra aclarada.

Respuesta particular N°19.3.: La solicitud de Compraventa está fechada el 19/01/09 y la firma se encuentra aclarada (véase archivo *.pdf)

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°19.4.: Ver respuesta general N°6.

3. No consta en la documentación: Calificación del Deudor efectuada por la Administradora, pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°19.5.: La calificación del deudor efectuada por la Administradora consta en el legajo que puede verse en archivo *.pdf, que fuera entregado oportunamente a los auditores.

En relación con las restantes observaciones, ver respuestas generales N°3, 2 y 4.

20)

Adquirente: Rozas, Ladislao – 20184255597- Soltero

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 25.815

Seguro: MAPFRE - Póliza 9324056 - Cobertura Clásica

Datos del Vehículo: Gol Format 1.6 3D; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor UNF615530; Chasis 9BWCBO5W699126281; Dominio en Trámite.

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. Póliza 9324056 de MPFRE se encuentra vencida (vigencia de la Cobertura: desde el 10/05/09 hasta el 10/05/10)

Respuesta particular N°20.1.: Ver respuesta general N°5.

2. Falta en las Cláusulas Adicionales del Contrato prendario número de Solicitud de Inscripción y número de orden.

Respuesta particular N°20.2.:

Si bien no figura en las Cláusulas Adicionales el número solicitud, dicho documento se relaciona con las otras piezas documentales a través del dominio del vehículo prendado. Debe tenerse en cuenta que este es un aspecto propio de la esfera de actuación de los funcionarios del Registro Automotor.

Si bien en cierto que se omitió el número de orden en las Cláusulas Adicionales, no es menos cierto que éste es un dato que forma parte del control interno de la Administradora y, en consecuencia, la relevancia de la observación resulta de importancia muy relativa.

- Legajo Administrativo:

1. La Solicitud de Compraventa y Contrato de Compraventa Automotor no contienen fecha de celebración y la firma del adquirente no se encuentra aclarada.

Respuesta particular N°20.3.: La Solicitud de Compraventa tiene fecha 19/01/09; véase archivo *.pdf entregado oportunamente a los auditores.

En relación con la aclaración de firma, ver respuesta general N°8.

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°20.4.: Ver respuesta general N°6.

3. No consta en la documentación: Calificación del Deudor efectuada por la Administradora, pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°20.5.: La calificación del deudor efectuada por la Administradora consta en el legajo que puede verse en archivo *.pdf, que fuera entregado oportunamente a los auditores.

En relación con las restantes observaciones, ver respuestas generales N°3,2 y 4.

21)

Adquirente: Villarruel, Mauro - 20270838872 - Soltero

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 37.326

Seguro: HSBC - Póliza S/N - Cobertura 3° completo

Datos del Vehículo: Suran 90A 5 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH953832; Chasis 8AWPBO5Z59A331365; Dominio HXX 756

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. Póliza S/N de HSBC se encuentra vencida (vigencia de la Cobertura: desde el 24/05/09 hasta el 24/06/10) y no contiene número de certificado ni agencia.

Respuesta particular N°21.1.: Ver respuesta general N°5.

- Legajo Administrativo:

1. La Solicitud de Compraventa no contienen fecha de celebración y número de operación.

Respuesta particular N°21.2.:

Si bien es cierto que la Solicitud de Compraventa no contiene fecha de celebración, la Gerencia de Control de Créditos no consideró que fuera una deficiencia que invalidara la solicitud en atención a evitar caer en posiciones de excesivo formalismo. Debe tenerse en cuenta el esfuerzo logístico que implica la conformación de un legajo de solicitud, que involucra al particular interesado, la concesionaria, la administradora y la Gerencia de Control de Créditos.

En cuanto a la omisión del número de operación, debe tenerse en cuenta que es un requisito de control interno propio de la Administradora.

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°21.3.: Ver respuesta general N°6.

3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°21.4.: Ver respuesta general N°3,2 y4.

22)

Adquirente: Campanella, Emiliano José - 20248769581 - Soltero

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 25.815

Seguro: MAPFRE - Póliza 9323053 - Cobertura 3° completo

Datos del Vehículo: Gol Trend Pack III 1.6; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor CFZ703640; Chasis 9BWAB45V19T198882; Dominio E/T

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

3. Póliza 9323053 de MAPFRE se encuentra vencida (vigencia de la Cobertura : desde el 09/04/09 hasta el 09/04/10)

Respuesta particular N°22.1.: Ver respuesta general N°5.

4. Falta en el Contrato de Prenda número de Solicitud de Inscripción (Inscripción N° 05035830 del 03/04/09 por \$ 30.096).

Respuesta particular N°22.2.: El número de solicitud al que refiere la observación se encuentra en el pie de página del Contrato de Prenda con Registro, que fuera puesto a disposición de los auditores en oportunidad de realizarse las tareas de campo.

- Legajo Administrativo:

1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°22.3.: Ver respuesta general N°6.

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°22.4.: Ver respuesta general N°3,2 y 4.

23)

Adquirente: Castro, Carlos H. - 20141239164 - Casado

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 25.815

Seguro: MAPFRE - Póliza 9323088 - Cobertura 3° completo

Datos del Vehículo: Gol 1.6 3D; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor UNF81285; Chasis 9BWCBO5W09P117401; Dominio HUH 264

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. Póliza 9323088 de MAPFRE se encuentra vencida (vigencia de la Cobertura: desde el 03/04/09 hasta el 03/04/10).

Respuesta particular N°23.1.: Ver respuesta general N°5.

2. No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal.

Respuesta particular N°23.2.: Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro, que fuera puesto a disposición de los auditores en oportunidad de realizarse las tareas de campo.

- Legajo Administrativo:

1. La Solicitud de Compraventa y Contrato de Compraventa Automotor se encuentra incompleta faltando los siguientes datos: fecha de celebración, número de pedido y valor y cantidad de cuotas.

Respuesta particular N°23.3.: No se observa ningún dato omitido en la solicitud que afecte las actividades de control de ANSES FGS.

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°23.4.: Ver respuesta general N°6.

3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°23.5.: Ver respuesta general N°3,2 y 4.

24)

Adquirente: Mandolesi, Leandro – 20206915002 - Casado

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 37.326

Seguro: HSBC - Póliza S/N - Cobertura 3° completo

Datos del Vehículo: Suran 90D 5 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH954120; Chasis 8AWPB45Z49A331624; Dominio HYO 639

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. Póliza S/N de HSBC se encuentra vencida (vigencia de la Cobertura: desde el 19/08/09 hasta el 19/07/10) y no contiene número de certificado ni agencia.

Respuesta particular N°24.1.: Ver respuesta general N°5.

2. No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal.

Respuesta particular N°24.2.: Si bien es cierto que no consta el consentimiento conyugal, no es menos cierto que los adquirentes, en adición a ser cónyuges, son codeudores explícitos y firman ambos como tales. Dicha circunstancia puede constatarse en el Contrato de Prenda con Registro, que fuera puesto a disposición de los auditores en oportunidad de realizarse las tareas de campo. En consecuencia, el consentimiento conyugal no resulta relevante.

- Legajo Administrativo:

1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°24.3.: Ver respuesta general N°6.

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°24.4.: Ver respuesta general N°3,2 y 4.

25)

Adquirente: Bolasina, Raquel Teresa – 27057296491- Soltera

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 25.815

Seguro: No consta adjunto

Datos del Vehículo: Gol Trend 1.6 5 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor CFZ018182; Chasis 9BWAB05V09T162013; Dominio IAZ 495

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. No se encuentra adjunto en la documentación analizada Certificado y/o Póliza de Seguro.

Respuesta particular N°25.1.: Ver respuesta general N°5.

Se adjunta copia de la declaración jurada de la administradora VW en donde consta que el vehículo señalado se encuentra asegurado en los términos del punto 6 de las Cláusulas Adicionales al Contrato de Prenda Fija con Registro.

- Legajo Administrativo:

1. La Solicitud de Compraventa y Contrato de Compraventa Automotor no contienen fecha de celebración, cuotas a pagar asignando el monto y la firma del adquirente no se encuentra aclarada.

Respuesta particular N° 25.2.: En la solicitud de Compraventa que figura en el archivo *.pdf entregado a los auditores oportunamente, puede verse el monto y la cantidad de cuotas.

En cuanto a la aclaración de la firma, ver respuesta general N° 8.

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N° 25.3.: Ver respuesta general N° 6.

3. No consta en la documentación: Calificación del Deudor efectuada por la Administradora, pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N° 25.4.: En relación con el pago del 20%, la Fianza y la Preprenda y la cuenta bancaria del FGS, véanse las repuestas generales N° 3, 2 y 4.

Si bien la Administradora ha omitido incorporar la calificación del deudor en el legajo de solicitud, dicha omisión fue subsanada por la calificación realizada por la GCC, que consta como conclusión en la planilla de control que puede verse en el legajo digitalizado.

26)

Adquirente: Antognini, Javier Carlos – 20273039520- Soltero

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 25.815

Seguro: HSBC - Póliza S/N - Cobertura 3° completo

Datos del Vehículo: Gol Trend 1.6 3 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor CFZ019588; Chasis 9BWAB05V69T167525; Dominio HYE 425

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Constancia de Solicitud de cobertura de HSBC se encuentra vencida (vigencia de la Cobertura: desde el 10/05/09 hasta el 10/06/09) y no contiene número de certificado y/o Póliza.

Respuesta particular N° 26.1.: Ver respuesta general N° 5.

- Legajo Administrativo:

1. La Solicitud de Compraventa y Contrato de Compraventa Automotor no contienen fecha de celebración y la firma del adquirente no se encuentra aclarada.

Respuesta particular N°26.2.: La solicitud de contrato de Compraventa de automotor tiene como fecha enero de 2009. La firma se encuentra aclarada en el Contrato de Compraventa.

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°26.3.: Ver respuesta general N°6.

3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°26.4.: Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.

27)

Adquirente: Ojeda, Fabián Alejandro – 20255601114- Soltero

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 25.815

Seguro: HSBC - Póliza S/N - Cobertura 3° completo

Datos del Vehículo: Gol Trend 1.6 5 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor CFZ7000988; Chasis 9BWAB05VX9T185600; Dominio E/T

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. No se encuentra adjunto en la documentación analizada Certificado y/o Póliza de Seguro.

Respuesta particular N°27.1.: Ver respuesta general N° 5.

Se adjunta copia de la declaración jurada de la administradora VW en donde consta que el vehículo señalado se encuentra asegurado en los términos del punto 6 de las Cláusulas Adicionales al Contrato de Prenda Fija con Registro.

2. Falta en el Contrato de Prenda y en las Cláusulas Adicionales número de Solicitud de Inscripción (N° 05035533) y número de orden.

Respuesta particular N°27.2.:

Si bien no figura en las Cláusulas Adicionales el número solicitud, dicho documento se relaciona con las otras piezas documentales a través del dominio del vehículo prendado. Debe tenerse en cuenta que este es un aspecto propio de la esfera de actuación de los funcionarios del Registro Automotor.

Si bien es cierto que se omitió el número de orden en las Cláusulas Adicionales, no es menos cierto que éste es un dato que forma parte del control interno de la Administradora y, en consecuencia, la relevancia de la observación resulta de importancia muy relativa.

- Legajo Administrativo:

1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°27.3.: Ver respuesta general N° 6.

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°27.4.: Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.

28)

Adquirente: Trovato, Alejandro Carlos – 23207468479- Soltero

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 37.326

Seguro: HSBC - Póliza S/N - Cobertura 3° completo

Datos del Vehículo: Suran 90B 4 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH952242; Chasis 8AWPB45ZO9A324671; Dominio E/T

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

2. No se encuentra adjunto en la documentación analizada Certificado y/o Póliza de Seguro.

Respuesta particular N°28.1.: Ver respuesta general N° 5.

Se adjunta copia de la declaración jurada de la administradora VW en donde consta que el vehículo señalado se encuentra asegurado en los términos del punto 6 de las Cláusulas Adicionales al Contrato de Prenda Fija con Registro.

- Legajo Administrativo:

1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°28.2.: Ver respuesta general N° 6.

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°28.3.: Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.

29)

Adquirente: Álvarez, Sergio – 20146548789- Soltero

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 37.326

Seguro: Mercantilandina - Póliza 056849318 - Cobertura C

Datos del Vehículo: Suran 1.6 4 puertas; Marca de Motor/Chasis Volkswagen, Motor BAH951152; Chasis 8AWPB45ZO9A322385; Dominio E/T

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Constancia de Solicitud de cobertura de Mercantil andina Póliza 056849318 se encuentra vencida (vigencia de la Cobertura : desde el 10/03/09 hasta el 10/07/09).00

Respuesta particular N°29.1.: Ver respuesta general N° 5.

- Legajo Administrativo:

1. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°29.2.: Ver respuesta general N° 6.

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°29.3.: Ver respuesta general N° 3,2 y4.

30)

Adquirente: Burgos, Román - 20-08274998 – Casado

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Seguro: MAPFRE, desde el 16/03/2009 hasta el 16/03/10, marca SURAN – BAH946183 8AWPB 45z99A308971 asegurado en \$ 60.890.-

Datos del Vehículo: Patente HYT394 – Marca Volkswagen – sedan 5 puertas Suran BAH 946/83.-

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. Falta el consentimiento conyugal

Respuesta particular N°30.1.: Ver respuesta general N° 7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro que fue oportunamente puesto a disposición de los auditores.

- En el Legajo administrativo:

3. El Contrato de compraventa si bien está firmado por el solicitante pero los datos a completar se encuentran en blanco.

Respuesta particular N°30.2.: No se observa ningún dato omitido en la solicitud que afecte las funciones de control de ANSES FGS por cuanto resulta clara la identidad del solicitante, de su cónyuge y el vehículo solicitado. Se puso a disposición en el archivo *.pdf la solicitud de compraventa de contrato automotor

4. No consta la Fianza ni la pre-prenda que el adquirente debiera presentar ante el FGS – ANSES.

Respuesta particular N°30.3.: Ver respuesta general N° 2.

31)

Adquirente: Sánchez Pablo Antonio - 20-28154103-0 – Soltero

Terminal: General Motors de Argentina SRL

Administradora: Chevrolet de Ahorro S.A. de Ahorro para fines determinados

Seguro: HSBC, Certificado de incorporación automotores planes Suscripto adjudicatario de Chevrolet de Ahorro S.A. vigencia desde el 1/04/09 al 1/06/2010

Datos del Vehículo: Chevrolet sedan 5 puertas Corsa classic SWlife 1.4 motor Chevrolet N° motor t85002682 marca chasis Chevrolet

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

2. Falta fecha de presentación de la Prenda

Respuesta particular N°31.1.: En el contrato prendario que fue puesto oportunamente a disposición de los auditores se consigna el 31-03-09 como fecha de presentación para su inscripción.

- Legajo administrativo:

2. No consta el certificado expedido por el Registro de la Propiedad Automotor que acredita no haber adquirido un vehículo OKm con posterioridad al 01.01.2002.

Respuesta particular N°31.2.: El certificado se encuentra a fs. 23 del legajo del adquirente.

2. No consta la Fianza ni la pre-prenda que el adquirente debiera presentar ante el FGS – ANSES

Respuesta particular N°32.3.: Ver respuesta general N° 2.

32)

Adquirente: Aranda Miguel - 23-07608994-9 - Casado

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Seguro: de MAPFRE asegurado por \$ 55.055 patente N° HZZ122 marca Suran BAH 952552, vigencia desde el 17/04/09 hasta el 17/4/ 2010.-

Datos del Vehículo: motor BAH 952552 – Carrocería 8AWPB05 Z69a325803
--

- Legajo administrativo:

1. En el contrato de compraventa hay espacios en blanco sin completar.

Respuesta particular N°32.1.: Puede verse en el contrato de compraventa digitalizado en el archivo *.pdf que fue oportunamente presentado a los auditores, que no se observan espacios en blanco.

2. A esta Auditoría no le consta la presentación de la pre-prenda ni de la fianza. Falta consentimiento del cónyuge. El certificado expedido por el Registro de la Propiedad Automotor arroja que ha adquirido un vehículo OKM con posterioridad al 01.01.2002, cuando la condición es que no haya adquirido 0km.

Respuesta particular N°32.2.

Sobre la presentación de la pre prenda y la fianza, ver respuesta general N° 2.

Sobre la falta de consentimiento conyugal, ver respuesta general N° 7.

Sobre la prohibición de haber adquirido un auto 0 KM antes del 01/01/2002, se destaca que dicho requisito fue dejado sin efecto por la adenda firmada por las Administradoras, Terminales y esta ANSES el 26/03/09.

33)

Adquirente: Belloqui Laura – 23-23008666-4.- Casada

Terminal: General Motors de Argentina SRL

Administradora: Chevrolet de Ahorro S.A. de Ahorro para fines determinados
--

Seguro: SEGURO: HSBC – certificación de incorporación – Vigencia: desde el 8/04/2009 al 8/6/2010
--

Datos del Vehículo: Dominio HZT 998 – marca Chevrolet tipo Sedan 5 puertas Modelo Corsa Classic SW life 1 A.N. año 2009 marca Chevrolet N° motor T8 500 2929 – Chasis Chevrolet.-

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Constancia de Solicitud de cobertura de HSBC no está agregada la copia de póliza definitiva solo consta el certificado de incorporación automotores planes.

Respuesta particular N°33.1.: Ver respuesta general N° 5.

- Legajo administrativo:

1. -No consta el certificado expedido por el Registro de la Propiedad Automotor de no haber adquirido un vehículo 0km con posterioridad al 01.01.2002.

Respuesta particular N°33.2. Se destaca que dicho requisito fue dejado sin efecto por la adenda firmada por las Administradoras, Terminales y esta ANSES el 26/03/09.

34)

Adquirente: Ponce Cristian Máximo - 20-23033889-3 – Soltero

Terminal: General Motors de Argentina SRL

Administradora: Chevrolet SA de Ahorro
--

Seguro: HSBC Vigencia desde el 8/4/2009 hasta el 8/06/2010
--

Datos del Vehículo: Dominio HXK 862 – Chevrolet SEDAN 5 puertas – modelo Corsa Classic SWLIFE 1.4 N

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. No está agregada la copia de la póliza definitiva extendida, solo consta el certificado de incorporación

Respuesta particular N°34.1.: Ver respuesta general N° 5.

- Legajo administrativo:

1. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°34.2.: Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.

35)

Adquirente: Alemán Beatriz -27-12792369-3 – Casada

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Seguro: HSBC vigencia desde el 10/05/09 hasta el 10/06/2009.- es mensual

Datos del Vehículo: Patente HXX-510 marca Volkswagen tipo sedan 3 puertas modelo Gol 1.6.

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Constancia de Solicitud de cobertura de HSBC se encuentra vencida (vigencia de la Cobertura : desde el 10/05/09 hasta el 10/06/2009)

Respuesta particular N°35.1.: Ver respuesta general N° 5.

36)

Adquirente: Abruzzese Juan P. - 20-27387158-7 – Casado

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Seguro: vencimiento expiró el 10/06/2009

Datos del Vehículo: dominio HYY271 Marca Volkswagen tipo Sedan 5 puertas modelo Gol Trend 1.6 marca motor Volkswagen.- Apoderada por el ANSES FGS Marta E. Gerosovich

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. No se encuentra adjunto Cobertura original, la misma contiene una leyenda “Esta constancia no vale como póliza”, sólo consta Constancia de Solicitud de cobertura que se encuentra vencida al 10/06/2009.

Respuesta particular N°36.1.: Ver respuesta general N° 5.

- Legajo administrativo:

1. La liquidación no coincide lo que registra Anses en el instructivo con lo que informa la concesionaria de acuerdo al siguiente detalle: Anses \$ 627 – Administradora \$ 655,86 + Seguros = Anses \$ 798 y Administradora \$ 829,83.

Respuesta particular N°36.2.: La diferencia se debe a un mayor costo de seguro por el cambio de modelo. No resulta motivo de observación ni de rechazo del legajo.

37)

Adquirente: Horton Sebastián Cristian - 20-31661863-5 -Soltero

Terminal: General Motors de Argentina SRL

Administradora: Chevrolet de Ahorro S.A. de Ahorro para fines determinados

Seguro: HSBC vigencia desde el 31/03/09 hasta el 31/05/ 2010 –

Datos del Vehículo: dominio HZG158 marca Chevrolet tipo sedan 3 puertas modelo Corsa classic 3 ptas. Life 1.4 np marca motor Chevrolet,

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. No se encuentra adjunto Cobertura original de HSBC, la misma contiene un certificado de Incorporación automática de planes.-

Respuesta particular N°37.1.: Ver respuesta general N° 5.

- Legajo administrativo:

3. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°37.2.: Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.

38)

Adquirente: Abraham Laura Analía – 23-26590389-4 – Casada

Terminal: Ford Argentina S.C.A.

Administradora: Plan Ovalo SA de ahorro para fines determinados

Seguros. SANCOR SEGUROS. Vigencia desde el 30/4/2009 hasta el 1/6/2009

Datos del Vehículo: dominio HIC834 marca Ford tipo sedan 3 puertas modelo KA fly 1.6 L marca Ford

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Constancia de Solicitud de cobertura de SANCOR SEGUROS se encuentra vencida (vigencia de la Cobertura: desde el 30/4/2009 hasta el 1/6/2009.

Respuesta particular N°38.1.: Ver respuesta general N° 5.

- Legajo administrativo:

1. En el contrato de compraventa está firmado pero sin aclaración de firma.

Respuesta particular N°38.2.: Ver respuesta general N° 8.

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°38.3.: Ver respuesta general N° 3,2 y4.

39)

Adquirente: Otero Ariel Luis - 20-27704648-3 – Casada

Terminal: Peugeot Citroen Argentina SA

Administradora: Circulo de Inversores SA de ahorro para fines determinados

Seguro: PROVINCIA SEGUROS. Póliza 4313896

Datos del Vehículo: dominio HYQ061 marca Peugeot tipo sedan 5 puertas modelo 307 x 51459 11 CV
--

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Póliza de PROVINCIA SEGUROS N° 4313896 se encuentra vencida (Vigencia desde el 1/06/2009 hasta el 1/7/2009.). Se omitió consignar como acreedor prendario a la Anses-FGS

Respuesta particular N°39.1.: Ver respuesta general N° 5.

Se consigna como acreedor prendario ANSeS - Administración Nacional de la Seguridad Social en la página 4 de la póliza.

2. Falta el consentimiento conyugal

Respuesta particular N°39.2.: Ver respuesta general N° 7.

El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro, que fue oportunamente puesto a disposición de los auditores.

- Legajo administrativo:

1. En el contrato de compraventa está firmado pero sin aclaración de firma.

Respuesta particular N°39.3.: Se encuentra aclarada la firma tanto en la solicitud de Compra-Venta como en el contrato.

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°39.4.: Ver respuesta general N° 3,2 y4.

40)

Adquirente: Gómez Pedro - 20-08301599-4 – Casada
--

Terminal: General Motors de Argentina SRL

Administradora: Chevrolet de Ahorro S.A. de Ahorro para fines determinados
--

Seguro: Cía. San Cristóbal Buenos Aires - Póliza 05-01-02419118/6–
--

Datos del Vehículo: dominio HVT047 marca Chevrolet tipo sedan 3 puertas Corsa Classic 3 puertas Life 1.4N

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

La Póliza de Cía. San Cristóbal Buenos Aires - Póliza 05-01-02419118/6

Respuesta particular N°40.1.: Ver respuesta general N° 5.

1. Falta el consentimiento conyugal

Respuesta particular N°40.2.: Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro, que fue oportunamente puesto a disposición de los auditores.

- Legajo administrativo:

1. La Co-deudora Sra. Elsa Susana Stoianoff Kukuroft (cónyuge) no presenta ingresos, y no se han verificado aportes.

Respuesta particular N°40.3.: La Sra. Elsa Susana Stoianoff Kukuroft (cónyuge) no se presenta como co-deudora; por lo tanto no está obligada a presentar ingresos.

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°40.4.: Ver respuesta general N° 3,2 y 4.

41)

Adquirente: Rodríguez, Cecilia Verónica – 23-30945303-4 – Soltera

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Seguro: Cía. El Comercio

Datos del Vehículo: Automotor Dominio HYN 348 marca Volkswagen tipo Sedan 5 puertas Mod. Gol 60 c Trend 1.6 -

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. Falta póliza original de Aseguradora Cía. El Comercio. El certificado de cobertura adjunto se encuentra vencido (Vigencia desde el 2/6/2009 hasta el 10/6/2009.)

Respuesta particular N°41.1.: Ver respuesta general N° 5.

- Legajo administrativo:

1. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°41.2.: Ver respuesta general N° 3,2 y 4.

42)

Adquirente: Varela Susana - 27-12714228-4 Soltera

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Seguro: La Mercantil Andina

Datos del Vehículo: Dominio HZK-435 marca Volkswagen sedan 5 puertas Gol Trend 1.6 marca motor volkswagen

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. Falta póliza original de Aseguradora Cía. La Mercantil Andina. El certificado de cobertura adjunto se encuentra vencido (Vigencia desde el 16/05/09 hasta el 16/6/2009).

Respuesta particular N°42.1.: Ver respuesta general N° 5.

- Legajo administrativo:

1. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°42.2.: Ver respuesta general N° 3,2 y 4.

43)

Adquirente: Murtas, María Eugenia - 27-26542302-2 Soltera.

Terminal: General Motors de Argentina SRL

Administradora: Chevrolet de Ahorro S.A. de Ahorro para fines determinados

Seguro: HSBC

Datos del Vehículo: Dominio HZ1989 marca Chevrolet Sedan 3 puertas GL 1.4 N marca motor Chevrolet

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Póliza de HSBC se encuentra vencida (Vigencia desde 31/03/2009 hasta el 31/05/2010.) y falta póliza original constando solamente certificación de incorporación automotores planes.

Respuesta particular N°43.1.: Ver respuesta general N° 5.

- Legajo administrativo:

1. En el contrato de compraventa está firmado pero sin aclaración de firma.

Respuesta particular N°43.2.: Ver respuesta general N° 8.

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°43.3.: Ver respuesta general N° 3, 2 y4.

44)

Adquirente: Capolo Paola Fernanda - 23-26021106-4 Soltera

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Seguro: MAPFRE- Póliza N° 9323102

Datos del Vehículo: Dominio HXL202 marca Volkswagen tipo sedan 3 puertas Gol 1.6

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Póliza de MAPFRE- Póliza N° 9323102 se encuentra vencida (Vigencia desde 5/3/2009 hasta el 5/3/2010.)

Respuesta particular N°44.1.: Ver respuesta general N° 5.

- Legajo administrativo:

1. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda

Respuesta particular N°44.2.: Ver respuesta general N° 3, 2 y4.

45)

Adquirente: Figueroa Claudio - 20-28919676-6 Soltero

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Seguro: MAPFRE póliza N° 9323092

Datos del Vehículo: Dominio HYQ 086 marca Volkswagen tipo sedan 3 puertas Gol

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Póliza de MAPFRE póliza N° 9323092 se encuentra vencida (Vigencia desde 10/03/2009 hasta el 10/03/2010.)

Respuesta particular N°45.1.: Ver respuesta general N° 5.

- Legajo administrativo:

1. En el contrato de compraventa está sin completar los espacios en blanco.

Respuesta particular N°45.2.: En la solicitud de contrato de compraventa de automotor no se observa ningún dato omitido en la solicitud que afecte las actividades de control de ANSES FGS por cuanto resulta clara la identidad del solicitante y el vehículo pedido.

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°45.3.: Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.

46)

Adquirente: Ludueña Alicia Noemí - 27-21391122-3 Casada

Terminal: Fiat Auto Argentina SA

Seguro: Seguros Rivadavia

Datos del Vehículo: Dominio HZN359 Marca Fiat Sedan 5 puertas modelo Uno Fire3 1242 MPI 8Vmarca motor Fiat.

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Póliza de Seguros Rivadavia se encuentra vencida

Respuesta particular N°46.1.: Ver respuesta general N° 5.

- Legajo administrativo:

1. El contrato de pre-prenda y la planilla de control presentado no contiene firmas. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar.

Respuesta particular N°46.2.: No se comprende de que manera el auditor de la AGN pudo haber verificado la falta de firma en la Pre-prenda y la fianza ya que dichos documentos fueron separados y archivados en un archivo especial como paso previo a su devolución y a la digitalización del legajo, atento a lo indicado en la Respuesta general N°2.

La planilla de control a la que, entendemos refiere la observación, es confeccionada y firmada sólo por agentes de la Gerencia de Control de Créditos. Como el auditor de la AGN puede ver en el legajo digitalizado en formato *.pdf, consta en dicho legajo la firma y aclaración del auditor de la GCC, Sr. Gustavo Sciarra.

En relación con los restantes aspectos de la observación, ver respuesta general N° 3, 2 y 4.

47)

Adquirente: Rey Clara Fabiana - 27-18333115-4 Divorciada.

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Seguros: MAPFRE

Datos del Vehículo: Dominio HYD77 Volkswagen sedan 3 puertas Gol 1.6

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Póliza de MAPFRE póliza N° 9323092 se encuentra vencida (Vigencia desde 20/03/09 hasta el 20/03/10.)

Respuesta particular N°47.1.: Ver respuesta general N° 5.

- Legajo administrativo:

1. El contrato de compraventa está en blanco, sin aclaración de firma del adquirente de puño y letra. El adquirente no registra aportes de SIJP., el certificado de trabajo extendido por el empleador no certifica nivel de ingresos. Tiene deudas con GE Cía. Financiera y el BNA pero solo consta el resumen de Banco Nación. Supera el 30% suficiente para atender las cuotas del préstamo.

Respuesta particular N°47.2.

Sobre las formalidades de la solicitud de contrato de compraventa, no se observa ningún dato omitido en la solicitud que afecte las actividades de control de ANSES FGS por cuanto resulta clara la identidad del solicitante y el vehículo solicitado.

Sobre la falta de aclaración de firma en el legajo de solicitud, ver respuesta general N°8.

Sobre el hecho de que el adquirente no registre aportes al SIJP, debe tenerse en cuenta que no es requisito del PIIA registrar aportes en este Sistema pudiendo registrarlos, como es el caso, en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.

Sobre las deudas con GE Cía. Financiera y el Banco Provincia se destaca que se encontraban en situación 1 de acuerdo a lo informado por el Banco Central de la República Argentina por lo que no ameritaría observación alguna.

De una nueva lectura de lo indicado por la analista de la puede arribarse a una conclusión alternativa a la propia del auditor, de considerarse la siguiente exposición de razones.

La Administradora calcula un ingreso de \$3025, una cuota de \$860,22 y, en consecuencia, una relación cuota ingreso de 28,43%.

La analista de GCC discrepa con la Administradora en el cálculo del ingreso considerando tan solo \$2817 y dice que, si considerara la cuota calculada por la Administradora y el ingreso calculado de \$2817, correspondería el rechazo ($860/2817=30,53\%$). Atento a que no se encontró evidencia de que fuera correcto el valor de cuota de \$860 aportado por la Administradora, la mejor conjetura posible fue el uso de la cuota especificada en la tabla “Modalidad de Pago” de \$798 que implica una relación cuota ingreso de 28,33% ($\$798/\2817) y, por tanto, la aprobación del crédito.

A fin de estandarizar los cálculos de la relación cuota ingreso se realizaron durante el primer mes de vigencia del PIIA importantes avances que se plasmaron dentro del listado de “criterios” y en el uso de una planilla Excel estándar con las celdas protegidas para que no se vean afectadas las fórmulas de cálculo. A los fines ilustrativos, se adjunta el cálculo de la relación cuota ingreso de este caso, realizado con la metodología actual que también aconseja la aprobación del crédito.

48)

Adquirente: Kovacs María Florencia - 27-92466854-2 Casada

Terminal: Ford Argentina S.C.A.

Administradora: Plan Ovalo SA de ahorro para fines determinados

Seguro: MAPFRE

Datos del Vehículo: Ford Sedan 5 puertas modelo Focus One ambiente 1.6 L n

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Constancia de Cobertura de la Aseguradora MAPFRE se encuentra vencida (Vigencia desde 12-03-2009 hasta el 12-03-2010.). El documento no contiene membrete.

Respuesta particular N°48.1.: Ver respuesta general N° 5.

2. Falta el consentimiento conyugal

Respuesta particular N°48.2.: Ver respuesta general N° 7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro, que fue oportunamente puesto a disposición del auditor.

- Legajo administrativo:

1. En el contrato de compraventa no se ha aclarado la firma del adquirente.

Respuesta particular N°48.3.: Ver respuesta general N° 8.

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar. El contrato de prenda tiene carillas en blanco sin firmar indicando su continuación.

Respuesta particular N°48.4.: Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.

49)

Adquirente: Verzini, Alejandra - 27-23461472-5 Casada

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Seguro: N/C

Datos del vehículo: Volkswagen sedan 5 puertas Suran

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. No consta Póliza de Seguro.

Respuesta particular N°49.1.: Ver respuesta general N° 5.

- Legajo administrativo

1. En el contrato de compraventa está incompleto.

Respuesta particular N°49.2.: No se observa ningún dato omitido en la solicitud que afecte las funciones de control de ANSES FGS por cuanto resulta clara la identidad del solicitante y el vehículo solicitado.

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar.

Respuesta particular N°49.3.: Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.

50)

Adquirente: Ovejera Cristian - 20-29153207-2 Casado

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Seguro: La Mercantil Andina – Póliza N° 056849311

Datos del vehículo: HXP 978 Marca Volkswagen tipo sedan 5 puertas modelo Gold Trend 1.6

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Constancia de Cobertura de La Mercantil Andina – Póliza N° 056849311 se encuentra vencida (Vigencia desde 10/03/09 hasta el 10/07/09).

Respuesta particular N° 50.1.: Ver respuesta general N° 5.

2. Falta el consentimiento conyugal

Respuesta particular N° 50.2.: Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro, que fue oportunamente puesto a disposición del auditor.

- Legajo administrativo:

1. En el contrato de compraventa no está completo y no se ha aclarado la firma del adquirente.

Respuesta particular N° 50.3.: Ver respuesta general N° 8.

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar.

Respuesta particular N° 50.4.: Ver respuesta general N° 3,2 y 4.

51)

Adquirente: Civile Juan Ignacio - 20-26894670-6 Casado

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Seguro: HSBC

Datos del vehículo: Dominio automotor HX006 Volkswagen tipo sedan 5 puertas Modelo Gol Trend 1-6

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:
- La Constancia de Cobertura de HSBC se encuentra vencida (Vigencia desde 10/05/2009 hasta el 10/06/2009).

Respuesta particular N° 51.1.: Ver respuesta general N° 5.

1. Falta el consentimiento conyugal

Respuesta particular N° 51.2.: Ver respuesta general N°7. El consentimiento conyugal figura en el Contrato de Prenda con Registro, que fue oportunamente puesto a disposición del auditor.

- Legajo administrativo:

1. En el contrato de compraventa no se ha aclarado la firma del adquirente.

Respuesta particular N° 51.3: Ver respuesta general N° 8.

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar.

Respuesta particular N° 51.4.: Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.

52)

Adquirente: Dellagiovanna, Rubén Darío - I 20-14596456-4 Casada

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Seguro: El Comercio

Datos del vehículo: Dominio automotor HZT788 Volkswagen sedan Suran 900 1.6, año 2009.

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Constancia de Compañía Aseguradora El Comercio se encuentra vencida (Vigencia desde el 2/06/2009 hasta el 10/06/2009).

Respuesta particular N° 52.1.: Ver respuesta general N° 5.

- Legajo administrativo:

1. Falta contrato de compraventa.

Respuesta particular N°52.2. Se puede verificar en el legajo digitalizado contenido en el archivo *.pdf que fuera entregado oportunamente al auditor, que se encuentra incluida la solicitud de contrato de compraventa. La omisión del contrato de compraventa no resulta para la GCC un impedimento para la prosecución de la tramitación cuando consta en el legajo la solicitud de contrato de compraventa.

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar.

Respuesta particular N° 52.3.: Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.

53)

Adquirente: Garmendia María Belén - 27-25622883-7 Soltera

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Seguro: HSBC

Datos del vehículo: Volkswagen tipo sedan 5 puertas modelo Suran 9 A

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Constancia de HSBC se encuentra vencida (Vigencia desde el 10/05/2009 hasta 10/06/2009).

Respuesta particular N° 53.1.: Ver respuesta general N° 5.

- Legajo administrativo:

1. En el contrato de compraventa no se ha aclarado la firma del adquirente.

Respuesta particular N° 53.2.: Ver respuesta general N° 8.

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar.

Respuesta particular N° 53.3.: Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.

54)

Adquirente: Hacker, Pablo - 20-26885627-8 Soltero

Terminal: Volkswagen Argentina S.A.

Administradora: Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados

Seguro: HSBC

Datos del vehículo: Volkswagen tipo sedan modelo gol

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

1. La Constancia de HSBC se encuentra vencida (Vigencia desde el 10/05/2009 hasta 10/06/2009.).

Respuesta particular N° 54.1.: Ver respuesta general N° 5.

- Legajo administrativo:

1. En el contrato de compraventa no se ha aclarado la firma del adquirente.

Respuesta particular N° 54.2.: Ver respuesta general N° 8.

2. No consta en la documentación: pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar.

Respuesta particular N° 54.3.: Ver respuesta general N° 3, 2 y 4.

Atentamente,

SANTIAGO LÓPEZ ALFARO
Subdirector de Operaciones del FGS

**AL SEÑOR AUDITOR GENERAL
DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN
DR. ALEJANDRO M. NIEVA**
S / D

**CC AL SEÑOR AUDITOR
DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA – ANSES
DR. ARIEL DI LEVA**
S / D



"2009 - Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz"

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL F.G.S.

Estado crediticio del co-deudor 2 del Centro de Información del BCRA: ¿Posee calificación "1" o "2"?				
¿Posee cheques rechazados por motivo: "sin fondos"? ¿Cuántos?				
¿Existe el descargo requerido?				
¿El descargo resulta claro, razonable y está debidamente documentado?				
¿Existe la declaración jurada de la Administradora que indique que el certificado explica razonablemente cada uno de los eventos en cuestión?				
TRABAJADOR EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	SI	NO	N/A	REF/OBS
Fotocopia de los últimos 3 recibos de haberes del solicitante. La falta de uno de ellos podrá ser suplida con la impresión de la base de ANSES.	X			
Certificación de Ingresos del solicitante extendida por el empleador, en donde conste antigüedad, haber mensual y que no registra embargos ni sumarios, certificada la firma del empleador por entidad bancaria.	X			
Verificación en pantalla de ANSeS de los datos del empleador y la existencia de los últimos 3 haberes mensuales	X			
AUTÓNOMO	SI	NO	N/A	REF/OBS
Copia título habilitante, matrícula profesional o habilitación municipal				
Formulario de Inscripción en Ganancias				
Última Declaración Jurada de Ganancias con el pago del impuesto correspondiente.				
Últimos 6 recibos de pago de aportes previsionales realizados en tiempo y forma.				
Últimos 6 pagos de Ingresos Brutos e IVA (en caso de corresponder)				
Certificación de ingresos por contador de los últimos 12 meses (con firma del contador certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas).				
Verificación de la existencia en pantalla de ANSeS de los últimos 6 aportes previsionales				
MONOTRIBUTISTAS	SI	NO	N/A	REF/OBS
Formulario de Inscripción o Recategorización a Monotributo (F 184)				
Últimos 6 pagos de Monotributo, e Ingresos Brutos (este último en caso de corresponder) en tiempo y forma				
Certificación de Ingresos por contador de los últimos 12 meses (con firma del contador certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas).				
Verificación de la existencia en pantalla de ANSeS de los últimos 6 aportes previsionales				

CUMPLE CON LOS REQUISITOS FORMALES DOCUMENTALES	SI	X	NO	
---	----	---	----	--

¿EXISTEN OBSERVACIONES NO SUBSANADAS POR LOS CRITERIOS DE REVISIÓN?	SI		NO	X
---	----	--	----	---

OBSERVACIONES:

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANA PASQUALE
Gerente de Crédito de Créditos
ANSES-FGS

4 de 5

91

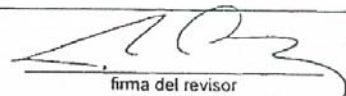


ANSES

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANITARIA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL F.G.S.

"2009 - Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz"


firma del revisor

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:


firma del supervisor
18/9/09

ES COPIA FIEL 

CONSULTA POR CUIT

Nueva consulta

Consulta de información para el CUIT-CUIL-CDI 20292984147

La magnitud del monto de deuda se encuentra expresada en "miles de pesos con un decimal".

DENOMINACION DEL DEUDOR	ENTIDAD	PERIODO	SITUACION	MONTO	DIAS ATRASO	OBSERVACIONES
CIMER MAXIMILIANO	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	06/09	1	0,4	N/A	-

Ante cualquier duda o error en la información, se señala que los derechos de rectificación, actualización, supresión, confidencialidad, deben ejercerse ante las entidades cedentes que sean parte en la relación jurídica a que se refiere.

A solicitud de cada cliente, dentro de los 10 días corridos del pedido, la entidad deberá comunicarle la última clasificación que le ha asignado, junto con los fundamentos que la justifican según la evaluación realizada por la entidad y las clasificaciones asignadas que surjan de la última información disponible en la "Central de deudores del sistema financiero".

Las financiamientos comprenden la asistencia crediticia, participaciones en otras sociedades, garantías otorgadas y responsabilidades eventuales, según las Normas de Procedimiento del régimen informativo de Deudores del Sistema Financiero y Composición de conjuntos económicos. Se aclara que los deudores con préstamos hipotecarios pueden tener asignado además de esos préstamos, las garantías otorgadas por los bancos minoristas.

Central de Deudores de Entidades Liquidadas: No existen registros informados con clave de identificación fiscal por entidades liquidadas por el Banco Central con anterioridad al 22.10.92, excepto que el deudor haya sido informado con número de documento de identidad. El archivo completo puede consultarse accediendo al CD-ROM que mensualmente difunde la Gerencia de Liquidación de Entidades del BCRA.

Deudores en situación irregular de ex entidades financieras: No existen registros informados con clave de identificación fiscal por entes residuales de entidades financieras públicas privatizadas o en proceso de privatización o disolución, entidades financieras cuya autorización para funcionar haya sido revocada por el Banco Central y se encuentren en estado de liquidación judicial o quiebra, o fideicomisos en los que SEDESA sea beneficiario, excepto que haya sido informado con número de documento de identidad. El archivo completo puede consultarse accediendo al CD-ROM "Central de deudores del sistema financiero" de frecuencia mensual que difunde la Gerencia de Gestión de la Información del BCRA.

Acceso a consultas de deudas de ARBA.

La información referida en el vínculo al que se accede a continuación corresponde a ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires), no teniendo este BCRA ninguna responsabilidad por los datos allí contenidos.

Consulta Arba

Acceso a consultas de deudas de Rentas Córdoba.

La información referida en el vínculo al que se accede a continuación corresponde a Rentas Córdoba, no teniendo este BCRA ninguna responsabilidad por los datos allí contenidos.

Rentas Córdoba

<http://200.70.35.103/cenries/cr010000.asp>

**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

ANA ROSCUALÉ
Gerencia de Control de Créditos
ANES-FGS

18/09/2011

No Existen Registros de Cheques rechazados para esta Consulta

Estas consultas se realizan sobre la Central de cheques rechazados, conformada por datos recibidos de los bancos que se publican sin alteraciones de acuerdo con los plazos dispuestos en el artículo 26, inciso 4. de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y con el criterio establecido en la Comunicación "B" 7074 y 8103. Su difusión no implica conformidad por parte de este Banco Central.

Nueva consulta

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

<http://200.70.35.103/cenries/cr010000.asp>

18/09/2006

ANA PASCUALE
Gerente de Control de Créditos
ANSES-FGS

N.Se.S. Sistema Integrado Previsional Argentino
Fecha: 18/09/2009 1.2 - Datos de la Persona

Term: CS09
Hora: 11:22:10

Apellido y Nombre : CIMER MAXIMILIANO

CUIL/CUIT ACTUAL : 20 - 29298414 - 7
CUIL/CUIT ANTERIOR: 20 - 29298414 - 7
FECHA DE CAMBIO :

Tipo y Numero de Documento : DU 29298414

Domicilio : Nro.: Piso : Dpto. :
Localidad : Cod. Prov. : DES Cod. Post. : 0000
Fecha de Nacimiento: 02 / 03 / 1982 Nacionalidad: Sexo: M

Regimen : REPARTO SIPA
Doc.Existe en Base Desempleo: NO Doc.Existe en Base Jubilados: NO

PF2 Alta Temprana x Cuil Anterior PF4 Alta Temprana x Cuil Actual
ENTER Aportes x Cuil Anterior
PF3 Retorno PF10 Datos Adicionales PF11 Aportes x Cuil Actual
PRESIONE ENTER O PF11 PARA VISUALIZAR LOS APORTES PF12 Menu Ppa1

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANA PASQUALE
Gerente de Control de Créditos
ANSES-FGS

A.N.Se.S. Sistema Integrado Previsional Argentino Term: CS09
 Fecha: 18/09/2009 2 Movimientos Presentados desde Julio/1994 Hora: 11:22:17

Ap.y Nombre: CIMER MAXIMILIANO CUIL/CUIT: 20 - 29298414 - 7
 Doc.Existe en: Desempleo: NO Beneficiarios: NO Regimen: S.I.P.A

Perio	DJ	Fecha	D.D.J.J EMPLEADOR			TRANSFERENCIAS			CUIT
do	No	Movim.	Rem.Im.SS	Ap.Oblig.	%AF	Dest	Conc	Importe	
200908		20090910				ANSE 101		455,07	30525390086
200908	0	20090908	4.137,00	579,18	N				30525390086
200907		20090812				ANSE 101		455,07	30525390086
200907	0	20090811	4.137,00	579,18	N				30525390086
200906		20090713				ANSE 101		703,84	30525390086
200906	0	20090708	6.398,56	895,80	N				30525390086
200905		20090611				ANSE 101		455,07	30525390086
200905	0	20090609	4.137,00	579,18	N				30525390086
200904		20090512				ANSE 101		497,54	30525390086
200904	0	20090511	4.523,12	633,23	N				30525390086
200903		20090414				ANSE 101		455,07	30525390086

----- PF1: Imprimir en IHBI ----- PF2: Consulta DDJJ Historica -----
 INTRO: Pagos por Empresa PF3: Volver PF4: Consulta DDJJ PF6: Historia
 PF7: Anterior PF8: Avanzar PF12: Menu Ppal
 PF5=HPPROV

ES COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL

ANA PASQUALE
 Gerente de Control de Créditos
 ANSES-FGS

A.N.Se.S. Sistema Integrado Previsional Argentino Term: CS09
 Fecha: 18/09/2009 Declaracion Jurada 08 2009 Version: 32 Hora: 11:22:22
 Apellido y Nombre: CIMER MAXIMILIANO Cuil: 20292984147
 Empleador Cuit: 30525390086 Denominacion: COCA COLA FEMSA DE BUENOS AIRE
 Fecha de Presentacion: 08-09-2009 Fecha Carga DDJJ: 10-09-2009
 ----- Fecha Proceso Afip: 10.09.2009 -----
 Remun.Total: 4812,00 Remun.Imponible: 4137,00
 Remuneracion 2: 4137,00 Remuneracion 3: 4137,00
 Aporte Oblig.: 579,18 Aporte Adic.: 0,00 %
 Grupo Fliar: 00 Esposa: 0 Hijos: 00 Adherentes al Grupo Familiar: 00
 Remun.Imp.Sup. Tope: 0,00 Remuneracion Dto.788/05: 4137,00
 Aporte Rem. Sup. Tope: 0,00 Aporte Dto.788/05: 0,00
 Remun.Imp.O.Social: 4137,00 Interes Deveg.: 0,00
 Aporte Volunt.: 0,00 Asig .Fliar.: 0,00
 Zona Afip: 02 GRAN BS. AS. BAI Excedente: 0,00
 Obra Social: 303109 O.S.SUPERCO
 Actividad: 49 ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS
 Condicion: 01 SERVICIOS COMUNES MAY. 18 AÑOS
 Modo.contrato: 008 A TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO
 Situacion de Revista: 01 ACTIVO
 Cod. Incapacidades: 00 NO SINIESTRADO
 PF3: Volver

PF8:Datos Complementarios

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANA PASQUALE
 Gerente de Control de Créditos
 ANSES-FGS

CUIL
AUTO
TERMINAL
ZONA
Alicuota

20202984147

25

5

1

0,5%

C3 SX 5 plus C/AA
PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.
Zona 1: Capital y GBA

Valor asegurado

CUOTA TOTAL

30% del Ingreso Mensual

RELACION CUOTA

48.010,00
1.217,42
1.500,59
24,34%

Aprobado

Código del Ingreso

Ingreso Solitario

Relación Dependencia (Reduccion)

Aguinaldo Técnico

Autonomo (Certificación)

Autonomo (COTU ganancias)

Monotributista (Escala)

Monotributista (Certificación)

Cotizador 1

Cotizador 2

Relación Dependencia (Reduccion)

Aguinaldo Técnico

Autonomo (Certificación)

Autonomo (COTU ganancias)

Monotributista (Escala)

Monotributista (Certificación)

Código de la cuota

Primo Base

Monto Fracción

Valor Fija+3

Alicuota

Comisión del Fondo

CUOTA FINANCIERA (FOS)

Seguro de Vida

Cargos Administrativos

Iva Cargo Administrativo

Seguro auto

Costa SEGURO (NO FOS)

48.010,00
38.408,00
48.010,00
800,17
131,39
931,55
25,17
8,00
1,88
245,02
285,87

ES COPIA DEL
DEL ORIGINAL

ANA PASQUALE
Gerente de Control de Créditos
ANSES-FGS

98

Referencia	Mes	Mes	Empleador 1	Empleador 2	Empleador 3	Empleador 4
1	1	1	3.931,11	0,00	0,00	0,00
2	2	2	3.931,11	0,00	0,00	0,00
3	3	3	3.931,11	0,00	0,00	0,00
4	4	4	3.931,11	0,00	0,00	0,00
5	5	5	3.931,11	0,00	0,00	0,00
6	6	6	3.931,11	0,00	0,00	0,00
7	7	7	3.931,11	0,00	0,00	0,00
8	8	8	3.931,11	0,00	0,00	0,00
9	9	9	3.931,11	0,00	0,00	0,00
10	10	10	3.931,11	0,00	0,00	0,00
11	11	11	3.931,11	0,00	0,00	0,00
12	12	12	3.931,11	0,00	0,00	0,00
Certificación de Ingresos	Bruto	Neto	4.912,00	0,00	0,00	0,00
Certificación de Ingresos	Bruto	Neto	3.931,11	0,00	0,00	0,00

Seo valores netos y habuallas
Ejemplo de NO habuall: Sueldo por nacimiento

Referencia	Mes	Mes	Empleador 1	Empleador 2	Empleador 3	Empleador 4
1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11	11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificación de Ingresos	Bruto	Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificación de Ingresos	Bruto	Neto	0,00	0,00	0,00	0,00

Referencia	Mes	Mes	Empleador 1	Empleador 2	Empleador 3	Empleador 4
1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11	11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificación de Ingresos	Bruto	Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificación de Ingresos	Bruto	Neto	0,00	0,00	0,00	0,00

6.001,97
Observación

CUETO ANGEL MAURICIO

De: DAVID DU MUTEL DE PIERREPONT MARTIN RICARDO
Enviado el: Lunes, 22 de Junio de 2009 15:26
Para: CUETO ANGEL MAURICIO
CC: MARTINEZ DIEGO GERARDO; Barreira Nora Silvina; MAZZEI LUIS
Asunto: RE: APROBACIÓN LEGAJOS AUTOS - SITUACIONES ESPECIALES

Estoy de acuerdo, que se proceda así en lo sucesivo.

Martin PIERREPONT
ANSES - FGS
Tucumán 500 - CABA
4320-5780

-----Mensaje original-----

De: CUETO ANGEL MAURICIO
Enviado el: Lunes, 22 de Junio de 2009 13:08
Para: DAVID DU MUTEL DE PIERREPONT MARTIN RICARDO
CC: MARTINEZ DIEGO GERARDO; Barreira Nora Silvina; MAZZEI LUIS
Asunto: APROBACIÓN LEGAJOS AUTOS - SITUACIONES ESPECIALES
Importancia: Alta

Martin:

Te remito para tu consideración la siguiente propuesta de aprobación de legajos de solicitudes de créditos para autos, en caso de situaciones especiales, tales como que esté abocado a tareas especiales que me asigne, enfermedad, etc., que impidan que pueda dedicarme a la tarea en cuestión.

Para todos aquellos legajos que vienen sin observaciones por parte del revisor y que el supervisor coincide en dicha evaluación, se podrían tener como aprobados y remitirlos para su carga en el sistema mediante el agregado del presente mail con tu respuesta de aprobación, de estar de acuerdo.

Cordialmente,

A. Mauricio Cueto

ANSES / F.G.S.

Gerencia de Control de Créditos

Tucumán 500, entrepiso

Tel: 4320-5771

Fax: 4320-5763

mcueto@anses.gov.ar

1

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANA PASCUALE
Gerencia de Control de Créditos
ANSES-FGS

1.- Datos del Comprador

Datos del deudor

Apellidos: CIMER

Nombres: MAXIMILIANO DAVID

DNI: 29298414

CUIL: 20292984147

Edad: 27

Autónomo/Dependiente/Monotributista (A,D,M): D

Ingresos mensuales: 04063

Datos del/los codeudor/codeudores

Apellidos:

Nombres:

DNI:

CUIL:

Autónomo/Dependiente/Monotributista (A,D,M):

Ingresos mensuales:

Vínculo (cónyuge - concubino/a - hijo/a):

Apellidos:

Nombres:

DNI:

CUIL:

Autónomo/Dependiente/Monotributista (A,D,M):

Ingresos mensuales:

Vínculo (cónyuge - concubino/a - hijo/a)

2.- Características del vehículo comprado

Marca: Citroën

Tipo: SEDAN 5 PUERTAS

Modelo: C 3 1.4i SX R

Destino: PARTICULAR

Modelo base: Citroen C3 c/AA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANA PASCUALE
Gerente de Control de Créditos
ANSES - FGS

Formulario para la presentación de legajo individual

3.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

1. Documentación de la Operación: (Fs. de 1 a 13.)

☒	Solicitud Contrato de Compraventa
☒	Contrato de Compraventa
☒	Pre prenda
☒	Fianza

2. Documentación del Solicitante: (Fs. de 14 a 23.)

☒	Fotocopia simple de DNI del solicitante
☐	Fotocopia simple de DNI cónyuge, si el solicitante es casado.
☐	Fotocopia simple de Certificado de Matrimonio, si el solicitante es casado.
☒	Constancia de CUIL asignada por ANSES o CUIT asignada por AFIP según corresponda.
☐	Constancia de CUIL asignada por ANSES o CUIT asignada por AFIP según corresponda del cónyuge, si el solicitante es casado.
☒	Recibo de servicio a nombre del solicitante (gas, luz, tel., cable)
☒	Ultimo resumen de ANSES o "Mis Aportes" obtenido con clave fiscal de la página de AFIP
☒	Copia de productos que tenga en otras entidades financieras (prestamos Tarjetas de Crédito) en donde se identifica, si es préstamo, monto que abona mensualmente y cuantas cuotas faltan para cancelar el mismo. Si es tarjeta de crédito, ultimo resumen.
☐	Certificado expedido por el Registro de la Propiedad Automotor de no haber adquirido un vehículo OKm con posterioridad al 01.01.2002.
☒	Constancias de registrar antecedentes desfavorables en las Agencias de Informes y Central de Deudores del BCRA.

2.a) Personas que trabajan en relación de dependencia (Fs. de 28 a 33.)

☒	Fotocopia de los últimos 3 recibos de haberes del solicitante.
☒	Certificación de Ingresos del solicitante extendida por el empleador, en donde conste antigüedad, haber mensual y que no registra embargos ni sumarios, certificada la firma del empleador por entidad bancaria.

2.b) Personas que trabajan en forma independiente (Fs. de a)

• Autónomos inscriptos en ganancias

☐	Copia de titulo habilitante, matricula profesional o habilitación municipal
☐	Formulario de Inscripción en Ganancias
☐	Ultima Declaración Jurada de Ganancias con el pago del impuesto correspondiente.
☐	Últimos 6 recibos de pago de aportes previsionales realizados en tiempo y forma.

**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

ANA PASCUALE
Gerencia de Control de Créditos
ANSES-FGS

2

Formulario para la presentación de legajo individual

	Últimos 6 pagos de Ingresos Brutos, IVA, (en caso de corresponder)
	Certificación de ingresos por contador de los últimos 12 meses (con firma del contador certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas).

• **Monotributistas**

	Formulario 162/F o 161/J de inscripción a Monotributo
	Formulario de Recategorización
	Últimos 6 pagos de Monotributo, e Ingresos Brutos (este ultimo en caso de corresponder) en tiempo y forma
	Certificación de Ingresos por contador de los últimos 12 meses (con firma del contador certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas).

**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

ANA PASCUALE
Gerente de Control de Créditos
ANSES-FGS

Formulario para la presentación de legajo individual

4.- Datos de la calificación crediticia realizada por la Administradora

Importe del crédito preaprobado: \$ 38408

Porcentaje representativo cuota/ingreso mensual: 30%

Calificación crediticia realizada por Administradora: APROBADO


S. ARTEAGA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL


Ana M. BASCUÑE
Gerente de Crédito de Créditos
ANSES-FGS

RELACION CUOTA / INGRESO

EJEMPLO				
CALIFICACIÓN				
Rubro I - INGRESO TOTAL	FUENTE	PERIODO	MONTO	REF. LEGAJO
TITULAR	EJEMPLOS Recibos de haberes	EJEMPLOS Abr-Mar-Feb	4.063,00	28-32
Rubro I - TOTAL			4.063,00	
Rubro II - CUOTA TOTAL				
VALOR DE LA CUOTA			969,40	
COSTO DEL SEGURO	VALOR ASEGURADO	48.010,00		
	ALÍCUOTA SEGURO	0,0052	249,65	
Rubro II - TOTAL			1.219,05	
Rubro III- Relación C/I				
CUOTA TOTAL (Rubro II)			1.219,05	
INGRESO TOTAL (Rubro I)			4.063,00	
RELACIÓN CUOTA / INGRESO			30,00%	
EJEMPLOS				
1) Importe neto (último mes / promedio trimestral / semestral / anual)				
2) F 711 - Rubro 1a) "Resultado Neto de las Categorías"				
3) Promedio mensual				

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANA PASCUALE
Gerencia de Control de Créditos
ANSEBANGS

93410
5

SOLICITUD DE COMPRAVENTA DE AUTOMOTOR Y PRESTAMO FINANCIERO.

La presente Solicitud de compraventa de automotor y préstamo financiero de automotor al costo de fábrica, en el marco del Plan de Incentivo a la Industria Automotriz, tiene por objeto expresar la voluntad de compra y la solicitud de crédito sin tasa de interés por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, a cuyo efecto el abajo firmante Sr. CIMER MAXIMILIANO DAVID acompaña los siguientes datos:

SOLICITUD DE PEDIDO¹

Día Mes Año Operación N°

DATOS DEL SOLICITANTE		DATOS DE LA UNIDAD	
Nombre y apellido MAXIMILIANO DAVID CIMER		Marca CITROEN	
Doc. Id. 25.248.414 CUIT: 90/7	Fecha Nac.: 02/03/82	Modelo C3 1.4 SX NATIA	
Nacionalidad: ARGENTINA	Estado Civil: SOLTERO	Color solicitado u opcional	
Domicilio particular MITRE 521	C.P.: 1614	Fecha de entrega	
Localidad GARIN	Tel. (03483) 457846	Fecha de entrega	
E-mail:	457846	Fecha de entrega	
Lugar de patentamiento:		Fecha de entrega	
Domicilio comercial: AMANCLO ALBERTA 3506 CAP. 14		Fecha de entrega	
Cónyuge:		Fecha de entrega	
Nombre y apellido:		Fecha de entrega	
Doc. de identidad:	Fecha Nac.:	Fecha de entrega	
CUIT/CUIL/CDI N°:		Fecha de entrega	
Condición IVA: Consumidor final		Fecha de entrega	
E-mail:		Fecha de entrega	

DATOS SOCIOECONOMICOS – datos complementarios del titular

Nivel educacional	SECUNDARIO	Título	
Hijos		Personas a cargo	
Apellido y nombre de la madre		Padre	

Detalles de la actividad principal del cliente

Nombre de la empresa	FEMSA (Coca Cola)	CUIT N°	
Fecha de ingreso/Inicio de la actividad		Declarado	
Ing. Mensuales fijos	\$ 3900	Demostrable	
Ing. Netos Variables (incluir horas extras y comisiones, tickets)			
Situación laboral			
Relación de dependencia/contratado/Autónomo/Otro		Relación de dependencia	

Actividad secundaria/Actividad anterior del titular (sólo si la actual es menor a 1 año)

Nombre de la empresa		CUIT N°	
Fecha de ingreso/Inicio de la actividad		Declarado	
Ing. Mensuales fijos		Demostrable	
Ing. Netos Variables (incluir horas extras y comisiones, tickets)			
Situación laboral			
Relación de dependencia/contratado/Autónomo/Otro			

¹ Los datos comerciales y los datos técnicos son a título informativos, sujeto a las especificaciones que establezca la entidad financiera y cada terminal automotriz.

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANA PARQUALE
Gerencia de Control de Créditos
ANSES-FGS

DETALLE DE LA OPERACIÓN

Precio	\$ 48.010	Precio total	\$ 48.010
Opciones de fábrica		Gastos	
		Patentamiento y flete	
		Ins. Prenda, sellado e I fin.	
Otros accesorios		Subtotal	
		Formularios oficiales	
		Financiación	
Precio total	\$ 48.010	TOTAL A PAGAR	\$ 48.010

FORMA DE PAGO		\$
Nº de cuotas ahorro previo	12	\$ 9602
Monto del crédito correspondiente al Fondo.....		\$ 38408
A la asignación de la unidad.....		\$ 9602

Al	% en	cuotas de	c/u	+IVA
Primer vencimiento el...../...../				
OBS. ADMINISTRACION			TOTAL A COBRAR	
			VENDEDOR	SALON

El solicitante, a los efectos del otorgamiento del préstamo financiero, deberá dar cumplimiento con los requisitos y documentación que se detallan en el Anexo, que forma parte integrante de esta Solicitud.

Los datos consignados revisten el carácter de Declaración Jurada para la adquisición de una unidad por persona al valor costo de fábrica del automotor individualizado y su pertinente financiación. Asimismo, el solicitante declara bajo juramento no haber adquirido un automotor 0 km, con posterioridad al 01.01.2002, circunstancia que deberá acreditar oportunamente con el Certificado expedido por el Registro de la Propiedad del Automotor.

La aprobación de la presente Solicitud y su notificación significará la obligación para el Comprador de concurrir a la firma de las Condiciones Generales de la Solicitud, cuyos términos declara conocer y aceptar.

La Administradora deberá despachar la notificación al Comprador, de la aprobación de la Solicitud en el término de 15 días de su recepción.

Finna

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANA VASQUEZ
Gerente de Control de Créditos
ANSES-FGS

9346
7
Anexo C

SOLICITUD DE COMPRAVENTA DE AUTOMOTOR

CONDICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Los planes denominados Plan de Incentivo a la Industria Automotriz ("Plan") tienen por objeto la compraventa mediante un sistema de financiación muy especial y con el otorgamiento de un crédito prendario "ad referéndum" de su aprobación por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, (en adelante "EL FONDO"), de un automotor marca CITROEN tipo SEDAN 5 Ptas. modelo C3 1.4 SX 5 Ptas. NAFTA

Dicho plan estará sujeto a los siguientes términos: "EL COMPRADOR", abonará el precio pactado por el automotor de referencia de la siguiente manera: a) El 20% del precio total en 12 cuotas, mensuales, iguales y consecutivas, pudiendo EL COMPRADOR en cualquier instancia cancelar anticipadamente el total de las cuotas aquí pactadas, y b) el saldo restante (80%) será abonado al contado mediante el pago efectuado con los fondos provenientes de un crédito prendario que otorgará "EL FONDO". Una vez otorgado el mismo se le hará entrega de la unidad en los plazos pactados en la presente.

Dicho crédito será amortizado a "EL FONDO" en 48 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de conformidad a los términos del contrato prendario. Todas las cuotas podrán ser ajustadas trimestralmente en función a las variaciones de los costos de fábrica operados en el precio del automotor de referencia, en el trimestre inmediato anterior, debiendo tomarse la diferencia en costos en todos los casos sobre el valor base correspondiente a la fecha de vencimiento de la primer cuota de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del presente. Las actualizaciones de referencia tendrán en cuenta el precio de fabricación y deberán efectuarse obligatoriamente en el marco de las políticas del Gobierno Nacional en la materia. En dichas cuotas se encuentran incluidas las comisiones que demande el funcionamiento del sistema y las primas por seguros, si correspondiere.

El COMPRADOR y el VENDEDOR se someten a las condiciones especiales pactadas en la presente y a las normas vigentes en la materia.

CAPÍTULO II

DEFINICIÓN DE LA TERMINOLOGÍA

Los términos que se emplean en las siguientes Condiciones Generales tienen el significado y alcance que se indica a continuación:

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANA. PABLO
Gerente de Crédito y Créditos
ANSES-AGS

HABER DEL COMPRADOR

Para establecer el haber del COMPRADOR en los casos de Solicitudes renunciadas o rescindidas, se procederá de la siguiente forma: 1) Se determinará el número de cuotas puras correctamente ingresadas, de acuerdo con estas Condiciones Generales; 2) Dicho número de cuotas se multiplicará por la cuota pura efectivamente abonada; 3) Se deducirá toda deuda del COMPRADOR con la ADMINISTRADORA, que surja de estas Condiciones Generales.

FORMULARIO DE PAGO

A efectos de que el COMPRADOR abone las 12 cuotas mensuales iniciales, de acuerdo a lo pactado en el Capítulo I Características del Sistema, la ADMINISTRADORA expedirá un formulario impreso, con los datos referidos al número de cuota, fecha de vencimiento y los importes de cuota pura, comisiones administrativas e impuestos por créditos ó débitos bancarios, en caso de corresponder. Todo ajuste que pudiera corresponder en función de la actualización de precio, deberá ser detallado e incluido por la ADMINISTRADORA en el formulario de pago mensual inmediato posterior, a la determinación efectuada por el Gobierno Nacional del aumento a aplicar.

COMUNICACIÓN FEHACIENTE

Es la que se realizará por medio de telegrama colacionado, carta documento o carta con acuse de recibo en copia.

SALDO DE DEUDA:

Es el determinado en cualquier momento de la vigencia de la presente solicitud, resultante de multiplicar el número de cuotas no vencidas por el importe de la cuota pura mensual vigente a la fecha del cálculo, con más las deudas o cargos que de conformidad con las presentes Condiciones Generales pudiera el COMPRADOR mantener a dicha fecha.

CAPÍTULO III

SOLICITUD DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE AUTOMOTOR

Señores Peugeot Citroen Argentina S.A., con domicilio en Carlos Pellegrini 1023, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la CE TOURS AUTOMOTORES S.A. (poner nombre de la concesionaria), me dirijo a Uds. a fin de solicitarles la compra del automotor marca CITROEN tipo SEDAN 5 PMS modelo C3 1.4 SX NAFTA 5 PMS, cuyas características y accesorios se encuentran individualizados en la planilla de solicitud que forma parte integrante del presente, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: EL VENDEDOR vende a EL COMPRADOR y éste adquiere el automóvil marca CITROEN tipo 5 PMS modelo C3 1.4 SX NAFTA 5 PMS

SEGUNDA: El precio pactado para la presente operación es de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL DIEZ (\$ 45.010), el que será tomado como Valor Básico, en un todo de acuerdo con las políticas del

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANNA PASCUALE
Gerente de Control de Créditos
ANSES-FGS

10

Gobierno Nacional en la materia, según Lista de Precios la que como Anexo forma parte integrante del presente.

TERCERA: El precio pactado en la Cláusula anterior se abonará de la siguiente forma:
a) (Cuota Pura) El 20% en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, pudiendo el COMPRADOR en cualquier instancia cancelar anticipadamente el total de las cuotas aquí pactadas y b) el saldo restante (80 %) o sea la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CERO (\$ 38.400), será abonado al contado mediante los fondos obtenidos a través de un crédito prendario, debiendo efectuarse dicho pago previo a la entrega de la unidad, todo ello en los términos, modo y condiciones que constan en la Solicitud "ad referéndum" de el FONDO y que integra la presente.

Para el caso que dicho préstamo prendario no sea otorgado por EL FONDO, las sumas abonadas por EL COMPRADOR de acuerdo al inciso a) del presente, deberán ser restituidas a éste en el término perentorio de 30 días, una vez notificada LA VENDEDORA de dicho rechazo.

CUARTA: Dado que las ventas se han efectuado tomando como precio el costo de fábrica con más las sumas correspondientes a la comercialización, todas las cuotas pendientes de pago podrán ser ajustadas trimestralmente en función a las variaciones de los costos de fábrica operados en el precio del automotor adquirido, de acuerdo a lo acaecido en el trimestre inmediato anterior, debiendo tomarse la diferencia en costos en todos los casos sobre el valor base correspondiente a la fecha de suscripción la presente. Las actualizaciones de referencia se efectuarán obligatoriamente en el marco de las políticas del Gobierno Nacional en la materia.

QUINTA: Las cuotas mensuales estarán constituidas por las cuotas puras a las que deberán adicionarse los importes correspondientes a las Comisiones y seguros, si correspondiere, e impuestos por créditos o débitos bancarios, en caso de corresponder, conforme lo previsto en el Capítulo II bajo el título "Cuota mensual".

SEXTA: Las cuotas adeudadas en cualquiera de las etapas no devengarán interés compensatorio alguno

SÉPTIMA: En el momento en que EL COMPRADOR cancele las 12 primeras cuotas EL VENDEDOR deberá informar fehacientemente a éste, los datos del automotor adquirido a efectos que pueda gestionar definitivamente el crédito otorgado por el FONDO así como la prenda a favor del mismo

OCTAVA: Una vez hecho efectivo el crédito referido en la Cláusula anterior, mediante depósito en la cuenta que a ese efecto determine la ADMINISTRADORA, EL VENDEDOR estará obligado a entregar la unidad adquirida por EL COMPRADOR en el perentorio plazo de 45 días después de haber sido notificado fehacientemente de ello, garantizando la terminal dicha entrega, siendo en su caso de aplicación las sanciones previstas en la presente para el VENDEDOR en caso de incumplimiento, sin beneficio de excusión y con carácter de solidaridad.

NOVENA: Para el caso que EL COMPRADOR no abonare alguna de las 12 cuotas pactadas, la ADMINISTRADORA tendrá derecho a exigir el cumplimiento del pago de

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANA PASQUALE
Gerencia de Control de Créditos
ANSES-FGS

12

DECIMA OCTAVA: La presente propuesta es "ad referéndum" de que el Plan sea implementado y esté operativo. Se considera aceptada por EL VENDEDOR, cuando éste entregue al COMPRADOR el primer talón impreso para el pago de sus cuotas mensuales, lo que deberá ocurrir dentro de los 30 días como máximo.

DECIMA NOVENA: Las partes constituyen domicilios en los enunciados en la presente, en donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y emplazamientos que se cursen. Asimismo, las partes acuerdan que la mora se producirá de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, para cualquiera de las obligaciones previstas en esta Solicitud, para los plazos de pago que se determinen en los talones emitidos a tal efecto por LA ADMINISTRADORA y para cualquiera de las obligaciones aquí pactadas.


FIRMA DEL COMPRADOR

NOMBRE Y APELLIDO: MAXIMILIANO CIMER

DNI: 29298414

DOMICILIO: HITAE N° 521 GMIN

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL


ANA PAREDES
Gerente de Operación de Créditos
ANSES-FGS

Anexo D

**PLAN DE INCENTIVO A LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ**

ADQUISICION DE VEHICULOS AL COSTO

LISTA DE PRECIOS

Citroën C3 SX 5P	\$48.010
------------------	----------

MODALIDAD DE PAGO

Modelo	Antes de recibir la unidad			Luego de recibida la unidad		
	Pago mínimo Mensual (1)	Pago inicial (hasta 12 meses) (2)	Comisión a la entrega (3)	Total Pago Previo (4)	Cuota Financiera (5)	Cuota Total (6) (*)
C3 SX 5P	800	9.602	826	10.428	255	1.188

(1) Equivale a 1/60 partes del precio

(2) Equivale a 12 veces el campo (1)

(3) Comisión administración e instrumentación

(4) = (2) + (3) total del pago que debe completarse en forma previa a la recepción de la unidad.

(5) Valores aproximados, sujeto a variaciones al momento de la contratación del seguro de la unidad.

(6) Importe a pagar durante 48 meses (recalculable en proporción a las variaciones de precio de la unidad respectiva)

(*) Mas impuestos por créditos o débitos bancarios, en caso de ser necesario.

Importante: En caso de existir diferencia de versión, deberá ser abonada al contado por el cliente luego de aprobada su Carpeta de Crédito.

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANA ESCOBAR
Gerente de Control de Créditos
ANSBS-FGS

Firma del Comprador

9346
13

14

EL POSEEDOR DE ESTE DOCUMENTO CUMPLE LOS 16 AÑOS, EL DÍA:

Sello Firma Jefe Of. Seco.

La presentación del documento nacional de identidad, expedido por el Registro Nacional de las Personas, será obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad de las personas comprendidas en esta Ley, sin que pueda ser suplido por ningún otro documento de identidad, cualquiera fuese su naturaleza y origen.

Art. 13 - Ley 17.671.

Todas las personas de existencia visible o sus representantes legales, comprendidas en la presente Ley, están obligados a comunicar en las oficinas seccionales, consulares o que se habiliten como tales, el "cambio de domicilio", dentro de los treinta días de haberse producido la novedad.

Art. 47 - Ley 17.671.

MERCOSUR
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
AFILIADO (en el caso de haberlo)

CIMER
NOMBRES
Maximiliano David Vazco
SEXO
V
D.M.
1982
NÚMERO DE DOCUMENTO
29.298.414
NACIONALIDAD
Argentina

11450646251775

29298414

PARA NATURALIZADOS ARGENTINOS

Naturalizado/a el de
de
Certificado de ciudadanía expedido por el
Juzgado
Secretaría N°
Setlo
Firma

Nacido/a el 23/3/82 en San Fernando
Partido de Provincia: BsAs
Nación: Argentina
DOMICILIO:
Calle: Mitre
Barrio:
Ciudad o Puesto: San
Partido de: Escobar
Provincia: BsAs
N° de Identif.: 521
Monoblock:
Barrio:
Provincia:
N° de CUIT o CUIL (si corresponde): 2304
Fecha de Expedición: 25/1/99
Firma del interesado:
Firma del autorizante:
Firma del interesado:
Firma del autorizante:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Gerente de Control de Créditos
ANSES-FGS

148992

DATOS DE ESTADO CIVIL

Nacimiento inscripto oficina Registro Civil

de

Sección

Provincia

Año Acta N°

Tomo Folio

Sello

Firma Jefe Of. Secc.

- 4 -

21739414

Matrimonio inscripto en la oficina Registro

Civil de

Sección

Provincia

Nombre y Apellido cónyuge

Año Acta N°

Tomo Folio

Sello

Firma Jefe Of. Secc.

- 5 -

ES COPIA FIEL
DE ORIGINAL

Automotore
and S. Bevil
HCA. 556.

**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

ANA PASCUALE
Gerencia de Control de Créditos
ANSES - FGS

16

OTRAS ANOTACIONES QUE MODIFICAN O COMPLEMENTAN

LEY N° 24.193
Transplante de Organos y Materiales
Anatómicos Humanos

MANIFIESTO DONAR: ☒ SI ☐ NO
NO EXPRESA VOLUNTAD: ☐ SI ☒ NO
(Tachar lo que no corresponda)

Lugar: Garin
Fecha: 27.1.2006

Firma Titular: [Firma]
Firma y sello agente R. C.:

Revoco la manifestación precedente

Lugar: _____
Fecha: ____/____/____

Firma Titular: _____
Firma y sello agente R. C.:

- 6 -

Tours Automotrices S.A.
Bctana S Bevin 416
RCA 596

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

CAMBIOS DE DOMICILIO

Calle: _____
N°: _____ Piso: _____ Dpto: _____
Ciudad o Pueblo: _____
Part. o Dpto: _____
Barrio: _____ Monoblock: _____
Provincia: _____ Of. Ident. _____
Fecha: _____
Sello: _____
Firma: _____

Calle: _____
N°: _____ Piso: _____ Dpto: _____
Ciudad o Pueblo: _____
Part. o Dpto: _____
Barrio: _____ Monoblock: _____
Provincia: _____ Of. Ident. _____
Fecha: _____
Sello: _____
Firma: _____

- 9 -

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANA PASCUAL
Gerencia de Control de Créditos
ANES - FGS


ANSES

14/04/2009
 Fecha de ARA : 26/10/1998

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SISTEMA UNICO DE REGISTRO LABORAL

CUIL/CUIT: 20-29298414-7

CIMER MAXIMILIANO

DOCUMENTO: DU 29298414

CONSTANCIA GRATUITA

Ud. debe tener un unico CUIL/CUIT. Esta Credencial debe ser exhibida para realizar cualquier trámite ante ANSES u otro organismo que le requiera su CUIL/CUIT.

Unidad de Atención Telefónica

0800-22-26737 (ANSES)

MTH0rwrDEIPuL9PCgXCZ011IE=



17

**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

AN- PASCUAL
Gerencia de Control de Créditos
ANSES-FGS

A.N.Se.S. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones Term: IEAS
 Fecha: 05/05/20 2 - Movimientos presentados desde Julio/1994 Hora: 09:08:56
 Hoja: 1
 Ap. y Nombre: CIMER MAXIMILIANO CUIL/UIT: 20 - 29298414 - 7
 Doc. Existe en: Desempleo: NO Beneficiarios: NO AFJP Actual: S.I.P.A

Perio	DJ	Fecha	D.D.J.J EMPLEADOR			TRANSFERENCIAS			CUIT
do	No	Movim.	Rem.In.SS	Ap.Oblig.	%AF	Dest	Conc	Importe	
200903		20090414							
200903	0	20090408	4.137,00	579,18	N	ANSE 101	455,07	30525390086	30525390086
200902		20090312							
200902	0	20090311	4.137,00	579,18	N	ANSE 101	455,07	30525390086	30525390086
200901		20090212							
200901	0	20090211	4.137,00	579,18	N	ANSE 101	455,07	30525390086	30525390086
200812		20090112							
200812	0	20090109	5.955,00	833,70	N	ANSE 101	655,05	30525390086	30525390086
200811		20081211							
200811	0	20081210	3.970,00	555,80	N	ANSE 101	436,70	30525390086	30525390086
200810		20081112							
200810	0	20081111	3.970,00	555,80	N	ISOL 101	436,70	30525390086	30525390086
200809		20081010							
200809	0	20081009	3.690,40	516,65	N	ISOL 101	405,94	30525390086	30525390086
200808		20080911							
200808	0	20080910	3.014,00	421,96	N	ISOL 101	331,54	30525390086	30525390086
200807		20080812							
200807	0	20080811	3.014,00	421,96	N	ISOL 101	331,54	30525390086	30525390086
200806		20080711							
200806	0	20080710	4.521,00	632,94	N	ISOL 101	497,31	30525390086	30525390086
200805		20080612							
200805	0	20080610	3.014,00	421,96	N	ISOL 101	331,54	30525390086	30525390086
200804		20080512							
200804	0	20080508	3.014,00	421,96	N	ISOL 101	331,54	30525390086	30525390086
200803		20080410							
200803	0	20080409	3.014,00	421,96	N	ISOL 101	331,54	30525390086	30525390086
200802		20080312							
200802	0	20080311	3.014,00	421,96	N	ISOL 101	331,54	30525390086	30525390086
200801		20080212							
200801	0	20080211	3.014,00	421,96	N	ISOL 101	331,54	30525390086	30525390086
200712		20080110							
200712	0	20080109	3.365,58	336,56	N	ISOL 101	235,59	30525390086	30525390086
200711		20071212							
200711	0	20071211	1.205,60	120,56	N	ISOL 101	84,39	30525390086	30525390086
200709		20071010	168,27	16,83	N			20161812235	20161812235
200709		20071010				ISOL 101	11,78	20161812235	20161812235
200708		20070913				ISOL 101	56,68	20161812235	20161812235
200708	0	20070911	809,65	80,97	N			20161812235	20161812235
200707		20070809	930,61	93,06	N			20161812235	20161812235
200707		20070809				ISOL 101	65,14	20161812235	20161812235
200706	1	20071026	165,00	16,50	N			30577873654	30577873654
200706		20070720				ISOL 103	0,15	20161812235	20161812235
200706		20070716				ISOL 101	90,45	20161812235	20161812235
200706	0	20070713	1.292,19	129,22	N			20161812235	20161812235
200706		20070712				ISOL 101	11,55	30577873654	30577873654
200705	1	20071004	0,01	0,00	N			20161812235	20161812235
200705		20070615				ISOL 103	0,08	20161812235	20161812235
200705		20070614				ISOL 101	65,17	20161812235	20161812235
200705	0	20070611	931,00	93,10	N			20161812235	20161812235
200704	1	20080918	0,01	0,00	N			30577873654	30577873654
200704	0	20070509	955,00	95,50	N			20161812235	20161812235
200704		20070509				ISOL 101	66,85	20161812235	20161812235
200703		20090304	0,01	0,00	N			20161812235	20161812235
200703	0	20070411	480,29	48,03	N			20161812235	20161812235
200703		20070411				ISOL 101	33,62	20161812235	20161812235

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANA PASCUALE
Gerencia de Control de Créditos
ANSES-FGS



A.N.Se.S. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones Term: IEA5
 Fecha: 05/05/20 2 - Movimientos presentados desde Julio/1994 Hora: 09:08:56
 Hoja: 2
 Ap. y Nombre: CIMER MAXIMILIANO CUIL/UIT: 20 - 29298414 - 7
 Doc. Existe en: Desempleo: NO Beneficiarios: NO AFJP Actual: S.I.P.A

Perio do	DJ No	Fecha Movim.	D.D.J.J EMPLEADOR			TRANSFERENCIAS			CUIT
			Rem. In. SS	Ap. Oblig.	% AF	Dest	Conc	Importe	
200702	1	20080918	301,40	30,14	N				30577873654
200702		20070309							30577873654
200701	1	20090304	1.550,41	155,04	N	ISOL 101	21,10		30577873654
200701		20070515				ISOL 103	0,01		30577873654
200701		20070319				ISOL 103	0,01		30577873654
200701		20070209				ISOL 101	108,53		30577873654
200612	1	20070703	1.675,68	167,57	N				30577873654
200612		20070110				ISOL 101	117,30		30577873654
200611	1	20070703	1.179,80	117,98	N				30577873654
200611		20070327				ISOL 103	0,01		30577873654
200611		20061212				ISOL 101	82,59		30577873654
200610	1	20080829	1.262,78	126,27	N				30577873654
200610		20061109				ISOL 101	88,39		30577873654
200609		20080724				ISOL 103	0,02		33556459199
200609	1	20080522	542,46	54,24	N				33556459199
200609	1	20070903	1.047,81	104,78	N				30577873654
200609		20061013				ISOL 101	37,97		33556459199
200609		20061011				ISOL 101	73,35		30577873654
200608		20060913				ISOL 101	56,76		33556459199
200608	0	20060912	810,92	81,09	N				33556459199
200607	0	20060811	1.264,86	126,49	N				33556459199
200607		20060811				ISOL 101	88,54		33556459199
200606	0	20060713				ISOL 101	115,25		33556459199
200606	0	20060712	1.646,38	164,64	N				33556459199
200605	0	20060613	1.383,07	138,30	N				33556459199
200605		20060613				ISOL 101	96,81		33556459199
200604		20080724				ISOL 103	0,14		33556459199
200604	1	20080522	1.190,94	119,10	N				33556459199
200604		20060512				ISOL 101	83,37		33556459199
200603		20080724				ISOL 103	0,08		33556459199
200603	0	20060412	1.277,67	127,77	N				33556459199
200603		20060412				ISOL 101	89,44		33556459199
200602		20080821				ISOL 103	0,07		33556459199
200602		20080724				ISOL 103	0,07		33556459199
200602		20060313				ISOL 101	82,34		33556459199
200602	0	20060310	1.176,34	117,63	N				33556459199
200601	0	20060213	1.263,56	126,36	N				33556459199
200601		20060213				ISOL 101	88,45		33556459199
200512		20060113				ISOL 101	123,54		33556459199
200512	0	20060112	1.764,82	176,48	N				33556459199
200511		20080821				ISOL 103	0,10		33556459199
200511		20080724				ISOL 103	0,10		33556459199
200511	1	20080619	1.426,88	142,69	N				33556459199
200511		20051213				ISOL 101	99,88		33556459199
200510		20080821				ISOL 103	0,09		33556459199
200510		20080724				ISOL 103	0,08		33556459199
200510	1	20080619	1.371,00	137,10	N				33556459199
200510		20051111				ARAU 101	95,97		33556459199
200509		20080724				ISOL 103	0,05		33556459199
200509	1	20080522	1.078,08	107,81	N				33556459199
200509		20051014				ARAU 101	1,76		30707517499
200509		20051014				ARAU 101	75,47		33556459199
200509	0	20051011	25,11	2,51	N				30707517499
200508		20080724				ISOL 103	0,01		33556459199
200508	1	20080522	163,40	16,34	N				33556459199

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANEXO SCUALE
García de Control de Créditos
ANSES-FGS

A.N.Se.S. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones Term: IEA5
 Fecha: 05/05/20 2 - Movimientos presentados desde Julio/1994 Hora: 09:08:56
 Ap. y Nombre: CIMER MAXIMILIANO CUIL/CUIT: 20 - 29298414 - 7
 Doc. Existe en: Desempleo: NO Beneficiarios: NO AFJP Actual: S.I.P.A. Hoja: 3

Perio do	DJ No	Fecha Movim.	D.D.J.J EMPLEADOR			TRANSFERENCIAS			CUIT
			Rem. In. SS	Ap. Oblig.	V AF	Dest	Conc	Importe	
200508		20050913				ARAU 101		11,44	33556459199
200306	1	20030716	122,34	12,23	N				30650813010
200305	1	20030624	32,41	3,24	N				30650813010
200305		20030624				CANS 101		2,27	30650813010
200304		20071207				ISOL 103		0,11	30650813010
200304	1	20030731	141,09	14,11	N				30650813010
200304		20030526				CANS 101		9,83	30650813010
200304		20030507				CANS 101		0,05	30650813010

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANA ESCOBAR
Gerente de Control de Créditos
ANSES-FGS

Resumen de operaciones

Itaú

079826

MAXIMILIANO DAVID CIMER
MITRE 521
1619 GARIN
BUENOS AIRES

0088

VTO: 17/04/09



Con "SUMÁ & GANÁ" podés obtener exclusivos y atractivos premios. Tenés acumulados 1.321 puntos a la fecha de cierre de este resumen, que corresponden a presentaciones Visa realizadas hasta 26/03/09, presentaciones MasterCard hasta el 26/03/09.

Resumen de VIP Plus - Período 01/03/2009 al 31/03/2009

N° 032309

Detalle de Movimientos de Cuentas

Fecha	Descripción	C. Corriente \$ 662173-100/6	Caja de Ahorro \$ 662173-301/0	Caja de Ahorro U\$S 662173-201/2
	Saldo Anterior	0,00	679,04	0,00
02/03/2009	Cpra Maestro - The Mall Premium		-110,00	
02/03/2009	Cpra Maestro - Easy Escobar 58		-32,90	
02/03/2009	Cpra Maestro - Jumbo Escobar		-161,59	
02/03/2009	Capitalización de Intereses		0,01	
	Saldo al 02/03/2009		374,56	
03/03/2009	Retiro por Banelco		-150,00	
	Saldo al 03/03/2009		224,56	
05/03/2009	Pago Unión por Déb. Cta.		-75,00	
05/03/2009	Pago Telecom por Déb. Cta.		-93,58	
05/03/2009	Pago Gas Natural por Déb. Cta.		-47,28	
	Saldo al 05/03/2009		8,70	
31/03/2009	Acreditación de Sueldos - Crédito		3.957,12	
	Saldo al 31/03/2009		3.965,82	
	Saldo Finales	0,00	3.965,82	0,00

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Tours Automotores S.A.
Botana S. Devile
RCA-994

Certificación de Pagos de Servicios e Impuestos

Banco Itaú Buen Ayre S.A. certifica haber efectuado las siguientes cobranzas, las cuales fueron rendidas a los Entes abajo indicados en forma directa o a través de las empresas intermediarias, según los términos de los contratos que nos relacionan:

Fecha	Ente	Concepto	Usuario	Forma de Pago	Importe
05/03/2009	Unión		49500497	Suc./Caj.Elec.Deb.Cta.	\$ 75,00
05/03/2009	Telecom Argentina		3907213072	Suc./Caj.Elec.Deb.Cta.	\$ 93,58
05/03/2009	Gas Natural Ban. S.A.		0986818	Suc./Caj.Elec.Deb.Cta.	\$ 47,28

Límite Diario de Retiros por Cajeros Electrónicos

	Potencial	Elegido
Maximiliano David Cimer	2.000,00	1.000,00

Recuerde que usted decide el equilibrio entre seguridad y servicio al poder elegir, según su conveniencia, el límite de extracción diario en cajeros automáticos hasta un máximo de \$2.000 por tarjeta. La disminución del límite podrá realizarla por Caja o Cajeros Electrónicos Itaú mientras que el incremento, por cuestiones de seguridad, se encuentra disponible sólo por caja.

Identificación Tributaria de los Titulares del Conjunto

Maximiliano David Cimer

C.U.I.L.

20-29298414-7

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANEXO SCU-ALC
Gerencia de Control de Créditos
ANSES-FGS

Página 1/4



079826

Tasas de Interés en Cajas de Ahorro

TEA \$ %	TNA \$ %	TEA U\$S %	TNA U\$S %
0,10	0,10	0,05	0,05

Clave Bancaria Uniforme - C.B.U.

A continuación detallamos las C.B.U. correspondientes a cada una de las cuentas del Conjunto de Servicios:

C.B.U.	
Cuenta Corriente en \$	2590088210066217310065
Caja de Ahorro en \$	2590088220066217330101
Caja de Ahorro en U\$S	2590088221066217320125

Mastercard

Límite de Compra	Límite de Crédito	Fecha de Cierre	Modalidad de Pago
\$ 1000,00	\$ 800,00	16/04/2009	Pago en Efectivo

Resumen de Tarjeta Visa Regional - Vencimiento Actual 17/04/2009

Cierre	Vencimiento	Saldo Actual	Saldo Actual	Pago Mínimo	Modalidad de Pago
Actual: 26/03/2009 Anterior: 26/02/2009 Próximo: 30/04/2009	Actual: 17/04/2009 Anterior: 13/03/2009 Próximo: 15/05/2009	\$ 0,47	U\$S 0,00	\$ 0,00	Pago en Efectivo

Límite de Compra	Límite en Cuotas	Límite de Financiación	Tasas Financiación
\$ 2000,00		\$ 1800,00	TNA (\$): 41,900 TEM (\$): 3,440

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Fecha	N° Comp.	Referencia
27/02/2009		SALDO ANTERIOR
		SU PAGO EN PESOS

\$	U\$S
0,53	0,00
Tours Automotores S.A.	
Bettiana S. de C.V.	
RCA-556	

Informamos a Ud. que la tasa nominal anual (TNA) de financiación aplicable a Adelantos en Efectivo efectuados en Argentina es la misma informada para la financiación de sus consumos en \$ del presente resumen, mientras que para los realizados en el exterior se aplicará una TNA del 21%.

Recuerde que los consumos mensuales que realice con su Tarjeta Visa Itaú, pueden otorgarle la bonificación del cargo de renovación mensual de la misma.

A partir de Marzo de 2009, los consumos inferiores a \$750 generarán un cargo de renovación mensual de \$ 9,00 + IVA.

La cobertura de Saldo Deudor lo brinda MetLife Seguros de Vida S.A.

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Si el pago de una operación hubiera sido acordado en cuotas, el monto indicado en este resumen incluirá, en su caso, el importe de los intereses por financiación aplicados por el comercio (e incluidos en el importe consignado en el comprobante de venta o cupón correspondiente), calculados conforme la tasa que el comercio debe informar al momento de realizarse la

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANA PARCUAL
Gerencia de Crédito de Consumos
C.A.N.S. S.A. - Consumidor Final

El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal

CUIL 20-29298414-7

Resumen de operaciones

24



079827

Resumen de Tarjeta Visa Regional - Vencimiento Actual 17/04/2009

transacción.

Para consultar o adquirir Servicios de Asistencia en Viaje, llame al 0810-888-2747 de 8 a 24 horas todos los días.

Los intereses de financiación se calculan desde la fecha de vencimiento de su resumen de cuenta anterior.

Por la Ley 12.879 de la Prov. de Buenos Aires (Art.214 Bis) se dispone que están gravados con el impuesto de sellos los consumos registrados en los resúmenes de tarjetas de crédito a la tasa del 6 (seis) por mil.

Sr. Cliente su saldo en pesos es acreedor

Sucursal: RUTA 8

Cartera: 1

N° de Cuenta: 0293987237

Mod. Liq.: 020

En caso de que usted posea tarjetas de crédito de Banco Itaú, le informamos que cuenta con 30 días desde la fecha de recepción de este resumen para observar los conceptos que se incluyen en el mismo. Se considerará aceptado, en caso de no registrarse objeciones en dicho lapso.

Le informamos que a partir de junio de 2009 las tasas de interés por depósitos en caja de ahorro serán: 0.05% TNA en pesos; 0.02% TNA en dólares y 0.02% TNA en euros.

Recuerde que para el pago de los cheques ingresados por cámara, usted debe contar con fondos disponibles en su cuenta corriente antes de las 12 horas del día del débito.

Tours Automotor S.A.
Bianca S. Benvenga
HCA-67

Si la contratación del producto/servicio fue realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida mediante el mismo medio utilizado en la contratación, siempre que se cumplan a este efecto todas las condiciones contenidas en Condiciones Grales y Particulares oportunamente suscriptas. En ese caso el Bco deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor una constancia fehaciente dentro de las 72 hs posteriores a la recepción del pedido de rescisión.

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Para la atención personal de su consulta o reclamo puede dirigirse a nuestras sucursales en el horario de 10 a 15hs., excepto Mendoza cuyo horario es de 8 a 13 hs., Córdoba y Tucumán con atención de 8.30 a 13.30 hs, Salta con atención de 9 a 14 hs y Neuquén con atención de 8 a 13 hs.

Tenga presente que usted puede visualizar el resumen de cuentas desde su PC cuando lo desee, guardarlo y/o imprimirlo, olvidándose de esperar la correspondencia para conocer el detalle de sus operaciones.

Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima según la ley argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del Banco, sólo hasta la integración de las acciones suscriptas (Ley 25.738).

Si tiene alguna consulta o reclamo que desee efectuar en cuanto al servicio que le estamos brindando puede llamarnos al 0800-999-4828 o enviar su mail a consultasy sugerenciasclientes@itau.com.ar

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANILASQUALE
Gerencia de Control de Créditos
ANSES-FGS

Revista 2004



MasterCard

25

CIMER MAXIMILIANO
MITRE 521

1619 00GARIN

0002751

CONSUMIDOR FINAL



170.088.0.14 . MCRG . 1 . 1 . 00001

Hoja 1 / 1

CUIT Entidad: 30-58018941-1
MASTERCARD REGIONAL
N° de Cuenta: 2103604-0-8Estado de cuenta al: 16-Abr-09 Saldo actual: \$ 388,26 U\$S 0,00
Vencimiento actual: 05-May-09 Pago Mínimo: \$ 40,00

Cierre Anterior:	12-Mar-09	Compras Anteriores:	\$ 264,00 U\$S 0,00	Próximo Cierre:	14-May-09
Vencimiento Anterior:	01-Abr-09	Pago Mínimo Anterior:	\$ 50,00	Próximo Vencimiento:	29-May-09
Límite Contado	\$ 1000,00	Límite Adelanto	\$ 200,00	Lim.Prést. Financiación	\$ 1000,00
Límite Crédito	\$ 800,00	Límite Cuotas	\$ 1000,00		

Cuotas a vencer	Mayo-09	Junio-09	Julio-09	Agosto-09	Septiembre-09	Octubre-09
\$	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

*TNA: \$	41,830 %	TNA: U\$S	%	TEM: \$	3,430 %	TEM: U\$S	%
TIP: \$	0,057 %	TIP: U\$S	%				

RESUMEN CONSOLIDADO		PESOS	DOLARES
01-Abr-09	SALDO ANTERIOR	265,44	0,00
	SU PAGO	-265,44	
	SALDO PENDIENTE	0,00	0,00
	TOTAL CONSUMOS DEL MES	385,94	0,00
	SUBTOTAL	385,94	0,00
	IMPUESTO DE SELLOS	2,32	
	SALDO ACTUAL	388,26	0,00
	PAGO MINIMO	40,00	

DETALLE DEL MES		NRO CUPON	PESOS	DOLARES
FECHA	COMPRAS DEL MES			
12-Mar-09	WAL MART SAN F60182282	2913	385,94	
	TOTAL TITULAR	CIMER MAXIMILIANO	385,94	0,00

INFORMACION INSTITUCIONAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Seral
NA 0%
siento delBANCO ITAU
RUTA 8 KM 21600
Fecha 04 MAY 2009 Hora 11:03:18
Terminal CAJA 00001
Nro. Transac 000014
Titular CIMER MAXIMILIANOPago efvo de TC Master \$ 389,00
Tarjeta/Socio Nro: 5323692103604008TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO
* GRACIAS POR OPERAR CON BANCO ITAU *ES COPIA FIEL
DEL ORIGINALANA PASCUALE
Gerente General de Créditos
ANGAS-FGSES COPIA FIEL
DEL ORIGINALTours Automotores S.A.
Betiana S. Beynacqua
RCA-546

TRAMITE NRO.0000000075283

>>>Resultado =Aprobar
score_veraz =799
info_2001 =ok
Aprobar

EXPERTO: CIMER,MAXIMILIANO DAVID

DOC.NRO.:00029298414

Aprobar: 1 Consultado No registra observaciones
Datos para Analista: Consultado con doc. 00029298414
Status: DNI VALIDADO
Exigencia mensual: EMCB: 50 ANTBUR: 15
LCBF: 0 ACBF: 0 CTABF: 0
LCNOBF: 3000 ACNOBF: 0 CTANOBF: 0
USO_EXIGIBLE: 50 USO_TC_EXIGIBLE: 50
USO_TC_LIMITE_MAX: 2000 USO_CC_EXIGIBLE: 0
USO_CC_LIMITE_MAX: 0 USO_SG_EXIGIBLE: 0
USO_GP_EXIGIBLE: 0 USO_GH_EXIGIBLE: 0
USO_TC_LIM_MAX_FRANCES: 0 USO_CC_LIM_MAX_FRANCES: 0
USO_SG_EXIGIBLE_FRANCES: 0 USO_GP_EXIGIBLE_FRANCES: 0
USO_GH_EXIGIBLE_FRANCES: 0 LIMITE_VISA_BBVA: 0
LIMITE_MASTER_BBVA: 0

^aprobar_cc / ^1924!,datos_analista /
^1966!,uso_cc_exigible / ^2375!,uso_cc_limite_max /
^2376!,uso_exigible / ^2364,2365,2365!,uso_tc_exigible /
^2367,2367!,uso_tc_limite_max / ^2369,2369!,Aprobar CC /
^1997!,Revisar / ^1990!!
USO_TC_LIMITE_MAX:2000; GRUPO_TC:2; USO_CC_LIMITE_MAX:0;
GRUPO_CC:2; USO_PP_SG_LIMITE_MAX:0; GRUPO_SG:9;
USO_PP_GP_LIMITE_MAX:0; GRUPO_GP:9;
USO_PP_GH_LIMITE_MAX:0; GRUPO_GH:9;
PEORBUR6:C;PEORBUR24:C;CANT_CUEN_AB:0;CANT_CONS_6M:1;CAN
T_MES_ULI_USU:1;CANT_PROD_VEN:0;IMP_VEN:0;USU_PROM_TC6:9
92;USU_PROM_CC6:0;SAL_PEND_PREST:0;IMP_INI_PREST:0;CANT_
PROD_ACT:3;LIM_TARJ:3000;LIM_CC:0;ST_ACTUAL_BUREAU:1;VAR
RIESGO_6:0

DETALLE: CIMER,MAXIMILIANO DAVID

DOC.NRO.:00029298414

VERAZ RISC

BBVA BANCO FRANCES SA PSA PEUGEOT

LOTE:0003725-GF00178791MQ EMITIDO EL 07/04/2009 (INFORME 01/01)

Este informe que solicitara en su calidad de cliente, es confidencial y solo debera usarse para la evaluacion y celebracion de negocios. Prohibida su reproduccion, divulgacion y entrega a terceros (Deber de confidencialidad y uso permitido - Ley 25.326). No contiene juicios de valor sobre las personas ni sobre su solvencia. Las decisiones a las que arribe el usuario son de su exclusiva responsabilidad.

DATOS SEGUN SU CONSULTA EFECTUADA EL: 07/04/2009

CIMER,MAXIMILIANO DAVI CLIENTE: 00000000000000089073

DNI= 29.298.414 EDAD=27 FECHA=02/03/1982

DATOS SEGUN BASE DE VALIDACION VERAZ:

DNI 29.298.414 VALIDADO (ORIGINAL)

CIMER,MAXIMILIANO DAVID

FECHA=02/03/1982

MITRE 521 (1625) BELEN DE ESCOBAR BS.AIRES

CUIL 20-29298414-7

DATOS SEGUN BASE DE INFORMACION:

OBSERVACIONES (ULTIMOS 5 AÑOS)

NO REGISTRA

VERAZ CREDIT BUREAU (FUENTE PROPIA - ULTIMOS 5 A OS)

PRESTAMOS EN CUOTAS

* CLIENTE	Año	*2009*	2008	* 2007	*3*4*5
DESDE	Mes	*AMFE*	DNOSAJJMAMFE*	DNOSAJJM*	(*)
CLASE MN	COMPROMISO	SDO.TOTAL	CUOTAS	CUOTA/MES	VENCIDO SDO.MAX.

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANA PASCUALE
Gerente de Control de Créditos
ANAS-FGS

06/2008 BZ6163-GARBARINO SA (T)*----*C111110 * * * *
 PP/SG ARS 0 0 6M / 0 208 0 1250
 06/2008 BZ6163-GARBARINO SA (T)*----*C11 * * * *
 PP/SG ARS 0 0 3M / 0 182 0 365
 TOTAL: 0 0 0

27

TARJETAS DE CREDITO
 * A'o *2009* 2008 * 2007 *3*4*5
 *CLIENTE Mes *AMFE*DNOSAJJMAMFE*DNOSAJJM* (*)
 DESDE MR PAGO MIN. LIM.COMPRA SDO.TOTAL LIM.CRED. SDO.CTAS. VENCIDO SDO.MAX.
 ULT. COMPRA SDO. FINANCIADO
 01/2008 GI0259-BANCO ITAU BUEN AYRE SOC(T)*--00*111111000000* * * *
 + VI 0 2000 0 1600 0 759
 06/2008
 02/2008 GO0259-BANCO ITAU ARGENTINA SA(T)*-111*00011111110 * * * *
 + AC 50 1000 265 800 0 351
 12/2008
 TOTAL: 50 3000 265 0

DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE
 * A'o *2009* 2008 * 2007 *3*4*5
 *CLIENTE Mes *AMFE*DNOSAJJMAMFE*DNOSAJJM* (*)
 DESDE MN INT.MES AUTORIZADO AL CIERRE SDO.PROM. MAX.MES EXCESO SDO.MAX.
 09/2005 GO0191-BANCO CREDICOOP (T)*-----*1*1* * * *
 ARS 0 4 4 0 0
 02/2008 GO0259-BANCO ITAU ARGENTINA SA(T)*--00*000000000000 * * * *
 + ARS 0 0 0 0 0
 TOTAL: 0 0 0 0

Monedas = ARS:Pesos Argentinos,USD:Dolares,EUR:Euros.
 Situaciones=-':Sin Informacion,0:No utilizado,S:Saldo No Significativo,
 1:Normal,2:Atraso 31/60 dias,3:Atraso 61/90 dias,4:Atraso 91/120 dias,
 6:Atraso 121/180 dias,9:Atraso 181/360 dias,G:En Gestion Extrajudicial,
 J:Juicio Iniciado,I:Incobrable o atraso mayor a 360 dias,R:Refinanciacion,
 E:Tarjeta extraviada o incluida en Boletin por seguridad,C:Operacion Cerrada,
 D:Operacion cerrada por decision de la entidad,L:Denuncia de siniestro.
 Vinculaciones=(T)Titular,(A)Adicional,(C)Codeudor,(G)Garante,(R)Orden Reciproco
 (U)Unipersonal.
 Periodo= (*)Corresponde a ciclos anteriores de 12 meses consecutivos c/u.
 NOTA:Los importes corresponden a la ultima situacion informada en el
 cuatrimestre.

Esta informacion es exclusiva de Organizacion Veraz SA y confeccionada
 en funcion de los datos aportados directamente por nuestros clientes.

RESUMEN CONSIDERANDO 6 LINEA/S DE OPERACION/ES (3 ACTIVA/S)

COMPROMISO MES ACUERDO TOTAL DEUDA TOTAL DEUDA VENCIDA
 TOTAL: 50 3000 265 0

CHEQUES RECHAZADOS AL: 06/04/2009 (FUENTE BCRA - ULTIMOS 2 A OS)

NO REGISTRA

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (FUENTE BCRA - ULTIMOS 2 A OS)

NO REGISTRA

CONSULTAS (ULTIMOS 5 Años)

FECHA EMPRESA/ENTIDAD
 SECTOR FINANCIERO
 06/2008 BANCO SANTANDER RIO SA
 02/2008 BANCO ITAU ARGENTINA SA
 SECTOR NO FINANCIERO
 03/2009 GARBARINO SA
 06/2008 CMR PALABELLA S.A.
 11/2007 TELECOM ARGENTINA S.A.
 08/2007 NEXTEL ARGENTINA S.A.
 02/2007 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.

ES COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL

ANA PASQUALE
 Gerente de Control de Créditos
 ANS-FSS



INSCRIPCION CAJA NAC. PREVISION INDUSTRIA
COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES N. 2084
S.U.S.S. CUENTA N° 52539008
C.U.I.T. N. 30-52539008-6

AV. A. ALCORTA 3506-8
BUENOS AIRES

28

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	C.U.I.L.	FECHA INGRESO	
CIMER MAXIMILIANO DAVID		D.N.I. 29298414	20-29298414-7	19.11.2007	
N° INTERNO	CATEGORIA	LOCAL	IMPUTACION	PROMEDIO VARIABLE	
1378652	ADMINISTRATIVO U.O.	0031	F109NTE502	0.00	
SUELDO/JORNAL BASICO		PERIODO DE LIQUIDACION		LUGAR Y FECHA DE PAGO	
3.337,00		Abril 2009		Capital Federal 30.04.2009	
CUENTA BANCARIA		06621733010			
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNIT.	HABERES	DEDUCCIONES
0111	Sueldo básico			3.337,00	
0130	Adicional Dedic. Plena			800,00	
0187	Descuento días vacacion	14,00	137,90	1.930,60	
0256	A.N.R. Ac. Jul-2008			675,00	
/321	Aporte SJP sobre sueldo		11,00		242,70
/351	Aporte INSSJP sobre sueldo		3,00		66,19
/361	Aporte O.SOC. sobre sueldo		3,00		66,19
/417	Impuesto pagado/devuelto				102,34
0781	R-03/2009-Comedor: Desayuno	2,00	2,00		4,00
0781	Comedor: Desayuno/Merienda	1,00	2,00		2,00
0782	R-03/2009-Comedor: Almuerzo	7,00	5,00		35,00
0782	Comedor: Almuerzo/Cena	12,00	5,00		60,00
0783	R-03/2009-Comedor: Merienda	1,00	2,00		2,00
0783	Comedor: Merienda	3,00	2,00		6,00
Observaciones:					
RETENCIONES \$/HABER. LEY 24241					
REMUN. CON APORTES	REMUN. SIN APORTES	DEDUCCIONES	ASIG. FAMILIARES	IMPORTE NETO	
2.206,40	675,00	586,42		2.294,98	
Son Pesos:					
DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO con 98/100					

29

		INSCRIPCION CAJA NAC. PREVISION INDUSTRIA COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES N. 2084 S.U.S.S. CUENTA N° 52539008 C.U.I.T. N. 30-52539008-6		AV. A. ALCORTA 3506-8 BUENOS AIRES	
APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	C.U.I.L.	FECHA INGRESO	
CIMER MAXIMILIANO DAVID		D.N.I. 29298414	20-29298414-7	19.11.2007	
N° INTERNO	CATEGORIA	LOCAL	IMPUTACION	PROMEDIO VARIABLE	
1378652	ADMINISTRATIVO U.O.	0031	F109NTE502	0,00	
SUELDO/JORNAL BASICO	PERIODO DE LIQUIDACION	LUGAR Y FECHA DE PAGO		CUENTA BANCARIA	
3.337,00	Adel Abril 2009	Capital Federal 17.04.2009		06621733010	
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNIT.	HABERES	DEDUCCIONES
0153	Vacaciones	14,00	0,50	2.316,72	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.		11,00		254,84
/353	Aporte INSSJP sobre vac		3,00		69,50
/363	Aporte O.SOC. sobre vac		3,00		69,50
/417	Impuesto pagado/devuelt				73,10
Observaciones:					
RETENCIONES S/HABER. LEY 24241					
REMUN. CON APORTES	REMUN. SIN APORTES	DEDUCCIONES	ASIG. FAMILIARES	IMPORTE NETO	
2.316,72		320,74		1.995,98	
Son Pesos:					
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO con 98/100					
ULTIMO DEPOSITO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES JUBILATORIOS					
02/2009	NACION	12.03.2009			
PERIODO	BANCO	FECHA			
 FIRMA EMPLEADOR					

Tours Automotores S.A.
 Betiana S. Baviacqua
 RC 1444

ES COPIA FIEL,
 DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL

ANEXO ESCUALE
 CONTROL de Créditos
 APT - FGS

30




DE BUENOS AIRES S.A.

INSCRIPCION CAJA NAC. PREVISION INDUSTRIA
COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES N. 2084
S.U.S.S. CUENTA N° 52539008
C.U.I.T. N. 30-52539008-6

AV. A. ALCORTA 3506-8
BUENOS AIRES

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	C.U.I.L.	FECHA INGRESO
CIMER MAXIMILIANO DAVID		D.N.I. 29298414	20-29298414-7	19.11.2007
N° INTERNO	CATEGORIA	LOCAL	IMPUTACION	PROMEDIO VARIABLE
1378652	ADMINISTRATIVO U.O.	0031	F109N1E502	0.00
SUELDO/JORNAL BASICO	PERIODO DE LIQUIDACION	LUGAR Y FECHA DE PAGO		CUENTA BANCARIA
3.337,00	Marzo 2009	Capital Federal 31.03.2009		06621733010

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNIT.	HABERES	DEDUCCIONES
0111	Sueldo básico			3.337,00	
0130	Adicional Dedic. Plena			800,00	
0256	A.N.R. Ac. Jul-2008			675,00	
/321	Aporte SIJP sobre sueldo		11,00		455,07
/351	Aporte INSSJP sobre sueldo		3,00		124,11
/361	Aporte O.SOC. sobre sueldo		3,00		124,11
/417	Impuesto pagado/devuelto				28,59
0781	R-02/2009-Comedor: Desayuno	2,00	2,00		4,00
0781	Comedor: Desayuno/Merienda	3,00	2,00		6,00
0782	R-02/2009-Comedor: Almuerzo	10,00	5,00		50,00
0782	Comedor: Almuerzo/Cena	11,00	5,00		55,00
0783	R-02/2009-Comedor: Merienda	2,00	2,00		4,00
0783	Comedor: Merienda	2,00	2,00		4,00

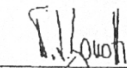
Observaciones:

RETENCIONES S/HABER. LEY 24241				
REMUN. CON APORTES	REMUN. SIN APORTES	DEDUCCIONES	ASIG. FAMILIARES	IMPORTE NETO
4.137,00	675,00	854,88		3.957,12

Son Pesos:

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE con 12/100

ULTIMO DEPOSITO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES JUBILATORIOS		
02/2009	NACION	12.03.2009
PERIODO	BANCO	FECHA


 FIRMA EMPLEADOR

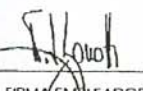
Tours Automotores S.A.
Hector S. Revillacuna
a a 2009

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANA PASQUALE
Secretaria de Control de Créditos
ANSES-FGS

31

		INSCRIPCION CAJA NAC. PREVISION INDUSTRIA COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES N. 2084 S.U.S.S. CUENTA N° 52539008 C.U.I.T. N. 30-52539008-6		AV. A. ALCOHITA 3506-B BUENOS AIRES	
APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	C.U.I.L.	FECHA INGRESO	
CIMER MAXIMILIANO DAVID		D.N.I. 29298414	20-29298414-7	19.11.2007	
N° INTERNO	CATEGORIA	LOCAL	IMPUTACION	PROMEDIO VARIABLE	
1378652	ADMINISTRATIVO U.O.	0031	F109NTE502	0.00	
SUELDO/JORNAL BASICO		PERIODO DE LIQUIDACION		LUGAR Y FECHA DE PAGO	CUENTA BANCARIA
3.337,00		Febrero 2009		Capital Federal 27.02.2009	06621733010
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNIT.	HABERES	DEDUCCIONES
0111	Sueldo básico			3.337,00	
0130	Adicional Dedic. Plena			800,00	
0256	A.N.R. Ac. Jul-2008			675,00	
0257	Asignación Anual			2.000,00	
7321	Aporte SJP sobre sueldo		11,00		455,07
7351	Aporte INSSJP sobre sueldo		3,00		124,11
7361	Aporte O.SOC. sobre sueldo		3,00		124,11
7417	Impuesto pagado/devuelto				34,91
0781	Comedor: Desayuno/Merienda	2,00	2,00		4,00
0782	R-01/2009-Comedor: Almuerzo	11,00	5,00		55,00
0782	Comedor: Almuerzo/Cena	13,00	5,00		65,00
0783	R-01/2009-Comedor: Merienda	1,00	2,00		2,00
0783	Comedor: Merienda	2,00	2,00		4,00
Observaciones:					
RETENCIONES S/HABER. LEY 24241					
REMUN. CON APORTES	REMUN. SIN APORTES	DEDUCCIONES	ASIG. FAMILIARES	IMPORTE NETO	
4.137,00	2.675,00	868,20		5.943,80	
Son Pesos:					
CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES con 80/100					
ULTIMO DEPOSITO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES AJUBILATORIOS					
01/2009	NACION	12.02.2009			
PERIODO	BANCO	FECHA			
 FIRMA EMPLEADOR					

**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

ANEXO SCUALE
1219-006 SE CONTROL DE CREDITOS
ANES-FGS

Tours Automotores S.A.
Beliana S. B...

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



INSCRIPCION CAJA NAC. PREVISION INDUSTRIA
COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES N. 2084
S.U.S.S. CUENTA N° 52539008
C.U.I.T. N. 30-52539008-6

AV. A. ALCORTA 3506-B
BUENOS AIRES

32

APELLIDO Y NOMBRE		DOCUMENTO	C.U.I.L.	FECHA INGRESO	
CIMER MAXIMILIANO DAVID		D.N.I. 29298414	20-29298414-7	19.11.2007	
N° INTERNO	CATEGORIA	LOCAL	IMPUTACION	PROMEDIO VARIABLE	
1378652	ADMINISTRATIVO U.O.	0031	F109NTE502	0,00	
SUELDO/JORNAL BASICO		PERIODO DE LIQUIDACION		LUGAR Y FECHA DE PAGO	
3.337,00		Enero 2009		Capital Federal 30.01.2009	
CUENTA BANCARIA		06621733010			
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNIT.	HABERES	DEDUCCIONES
0111	Sueldo básico			3.337,00	
0130	Adicional Dedic.Plena			800,00	
0256	A.N.R. Ac. Jul-2008			675,00	
/321	Aporte SUP sobre sueld		11,00		455,07
/351	Aporte INSSJP sobre sue		3,00		124,11
/361	Aporte O.SOC. sobre sue		3,00		124,11
/417	Impuesto pagado/devuelt				9,60
0781	R-12/2008-Comedor: Deso	3,00	2,00		6,00
0781	Comedor: Desayuno/Merle	2,00	2,00		4,00
0782	R-12/2008-Comedor: Almu	12,00	5,00		60,00
0782	Comedor: Almuerzo/Cena	14,00	5,00		70,00
0783	Comedor: Merienda	4,00	2,00		8,00
Observaciones:					
				RETENCIONES S/HABER. LEY 24241 - 7	
REMUN. CON APORTES	REMUN. SIN APORTES	DEDUCCIONES	ASIG. FAMILIARES	IMPORTE NETO	
4.137,00	675,00	860,89		3.951,11	
Son Pesos:					
TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN con 11/100					
ULTIMO DEPOSITO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES JUBILATORIOS					
12/2008	NACION	12.01.2009			
PERIODO	BANCO	FECHA			

FIRMA EMPLEADOR

Tours Automotores S.A.
Betiana S Bevilacqua
RCA 5463

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

A.N. BASCUALÉ
Dirección de Control de Créditos
ANES-FGS



Av. Amancio Alcorta 3506/08
1437 - Buenos Aires

33

DIRECCION POSTAL
CASILLA DE CORREO 172
SUCURSAL CORREO 37 B
1437 - BUENOS AIRES

CABLES CCSA AR
TELEX 19101
FACSIMIL 630-8741
Tel : 630-8999/ 925-4444

Certificamos que la Sr. **CIMER MAXIMILIANO DAVID** con DNI / CUIL Nro 20-29298414-7 se desempeña en nuestra empresa desde el 19.11.2007 en carácter de **ADMINISTRATIVO U.O.**, percibiendo un Sueldo fijo de **\$ 4.137,00.-** (pesos Cuatro mil ciento treinta y siete con 00/100 ctvs), más una asignación no remunerativa de **\$ 675,00.-** (pesos seiscientos setenta y cinco con 00/100 ctvs.)

El mencionado empleado no registra embargos judiciales.

Se extiende el presente certificado en la ciudad de Buenos Aires, el día 08 de Abril de 2009, a pedido del interesado, para ser presentado ante quien corresponda.

8/4/09
CARGAJAL CRISTIAN

Coca-Cola
COCA-COLA FEMSA
de Buenos Aires S.A.

Cargajal Cristian.
Jefe de Liquidación de Sueldos.
Por COCA COLA FEMSA de Buenos Aires S.A.

MIEMBRO DE AFAC (ASOCIACION DE FABRICANTES ARGENTINOS DE COCA-COLA)



**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

ANA PASCUAL
Gerente de Control de Créditos
ANSES-FGS

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

Sres. de la
Administración Nacional de Seguridad Social
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino
Presente

De nuestra consideración:

Declaro que los 147 automotores cuyo Contrato de Prenda inscripto en el Registro de la Propiedad Automotor se presentan el día 2/12/09 a la ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, Subdirección de Operación del FGS fueron asegurados en los términos del punto 6 de las Cláusulas adicionales al contrato de prenda fija con registro. Los datos consignados en esta nota son correctos y completos y ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad.

CUIP solicitante	Apellidos solicitante	Nombres solicitantes	G/O
23060325804	ABBATI	ETELVINA ROSA	8150093
20082808672	ACOSTA	RUBEN RAFAEL	8176055
20222771502	AGÜERO	GONZALO DIEGO	8199024
20182235211	AGUILAR PINO	JOSE MIGUEL	8201031
20108986779	AMAYA	RUBEN RICARDO	8203092
20188024018	ARNOLETTI SORS	ALEJANDRO	8009079
27936815788	BACKES	THAISY	8177006
27221247057	BAINOTTI	VERONICA LAURA	8152030
20269521865	BARCELO	AXEL	8146006
27248894216	BARRAU	FLAVIA LORENA	8150100
23207736759	BARRETO	MARIANO CEFERINO	8150029
20218997954	BARRIONUEVO	WALTER DIEGO	8124003
20183688139	BAY	RICARDO FABIAN	8152019
20271525134	BELLO CARABALLO	PABLO MARTIN	8150041
23248375639	BERNIS	DIEGO ALBERTO	8199112
20246037540	BERTOTTO	SEBASTIAN GERONIMO	8059026
20287535911	BETTI	DIEGO	8081051
27170319740	BIASIOLI	CLAUDIA MARCELA	8052075
20141128680	BLANCO	LUIS ALBERTO	8102088
27287529673	BOMRAD	CECILIA HAYDEE	8047080
20320495319	BRUNETTI	JUAN MANUEL	8145069
20160571455	BRUSCA	LUIS ALBERTO	8203010
20327431715	BUCHAR	FERNANDO NICOLAS	8059114
20205924338	BUFFO	FERNANDO HIPOLITO	8019034

Sarmiento 746 Primer Piso C1041AAP-Buenos Aires
Tel: (011) 4131-6334. Fax (011) 4131-6317
Domicilio Postal: Pte. Perón 1001
B1683BXN Villa Bosch-Provincia de Bs. As.
República Argentina

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Carlos Cano
Legajo 14004
Mesa de Entradas FGS

ANA PASCUAL
Secretaría de Control de Créditos
ANSES-FGS

CUIP solicitante	Apellidos solicitante	Nombres solicitantes	G/O
20270382887	CARABAJAL	CRISTIAN RAFAEL	8012107
20123193106	CARDOZO	ABEL ANTONIO	8199118
27265842599	CARO	MARIA SOL	8081003
20141425375	CASANOVAS	EDUARDO ESTEBAN	8008038
27283230533	CASCIO	NATALIA XIMENA	8175102
27296958579	CICCARELLI	FELICITAS	8152010
20292984147	CIMER	MAXIMILIANO DAVID	8125023
20264403171	COLAGRANDE	MARTIN ALEJANDRO	8148111
20200134940	CORES	FERNANDO JAVIER	8199054
27145097695	CORIA	PATRICIA VIRGINIA	8178110
27233029780	CRUZ	JUANA ROSA	8178017
27200984302	DE MATTEIS	MARIA ANDREA	8199068
20225484377	DE NICOLA	JUAN PABLO ROBERTO	8126077
27273368154	DEL BOCA	MARIA BELEN	8152090
20164889263	DEL COL	FERNANDO OSCAR	8176086
20938888788	DEMAINE	RODOLPHE ROGER RAYMOND	8059034
27208671095	DISTEFANO	NORMA BEATRIZ	8150013
27235676856	DOMATO	MARIA DE LAS MERCEDES	8123044
23270710409	DOPACIO	SEBASTIAN EMILIO	8152032
20260479459	DURAN	MARIANO GASTON	8203040
20165017456	ERLER	EDUARDO DANIEL	8152055
27238144251	ESNEYDE	MARIA CAROLINA	8200026
23135462829	FERNANDEZ	HUGO SALVADOR	8178023
27288623622	FERRARO	DANIELA	8199120
27226752531	FERREIRO	MARIANA	8203053
20273543156	FILLMANN	JUAN IGNACIO	8148064
23333961849	FLEITAS	LUIS EMMANUEL	8038024
20248212587	FLOTTA	MAXIMILIANO EZEQUIEL	8146074
27135295537	GAIDOLFI	MONICA SILVIA	8101055
20303409530	GALLIANO	MATIAS GABRIEL	8203028
27256720707	GALLINO BLOK	VANESA SILVANA	8104065
20160778971	GAMALLO	ANIBAL	8019061
23208373714	GILES	MARIANA ADELA	8150085
20105208783	GIMENEZ	MARIO BENJAMIN	8081100
20272471585	GIUDICE	MAXIMILIANO	8050028
27244797712	GOMEZ	MARIA ALEJANDRA	8103062
27181396429	GOYCOA	CLAUDIA MARCELA	8079090

Sarmiento 746 Primer Piso C1041AAP-Buenos Aires
 Tel: (011) 4131-6334. Fax (011) 4131-6317
 Domicilio Postal: Pte. Perón 1001
 B1683BXN Villa Bosch-Provincia de Bs. As.
 República Argentina

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

AXEL PASCUALE
 Director de Control de Créditos
 ANSES-FGS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Carlos Cane
 Legajo 14004
 Mesa de Entradas FGS

PSA PEUGEOT CITROËN

CUIP solicitante	Apellidos solicitante	Nombres solicitantes	G/O
20125754326	GRIES	MARTIN GUILLERMO	8145108
20227174499	GRIGNASCHI	RICARDO MARTIN	8125104
27246741625	GUERRA	MARIA SOLEDAD	8126024
20200123442	HIRIART	JORGE GUSTAVO AMILCAR	8201005
20270748644	HOFFMAN	WALDEMAR ERNESTO	8038044
27064306230	IAPICHINO	CRISTINA BEATRIZ	8203021
30709262129	ICEO SA		8176116
27327377006	IGLESIAS	MARIA SOL	8203024
20060703087	IURIEV	MIGUEL ANGEL	8148081
20243159270	IZQUIERDO	SANTIAGO	8126097
20084267385	JUANATEY	CARLOS EDGARDO	8078043
23284930339	JUARES	ROBERTO RAFAEL	8038008
27220426810	KESSLER	VERONICA CECILIA	8145074
24325206930	KOSIUK	EMMANUEL TIMOTEO	8203102
20262541542	LAMARQUE	LEANDRO FRANCISCO	8146093
27163047018	LEISS	NORMA SUSANA	8177044
27284196568	LORENZATI	ROMINA PAOLA	8176044
20262510620	MAESTRI	JUAN IGNACIO	8203018
20167454543	MAIZ	FERNANDO DANIEL	8051025
20124200092	MALDONADO	SAMUEL	8062021
20310909239	MANSILLA TEODORI	MATIAS VALENTIN	8204078
20065642159	MARKIEWICZ	JORGE NAZARENO	8175062
27233422393	MAROLT	VERONICA	8199116
20265584846	MARTINEZ	OSCAR FRANCISCO	8038032
27204201124	MARTUCCI	ANDREA FABIANA	8200039
20144794231	MATTIUZZI	CARLOS DANIEL	8205065
27136713235	MEDINACELLI	MARIA VICTORIA	8104104
27105902196	MERCERE	SILVIA NOEMI	8178120
27250802183	MERINO	GISELA ARIADNA	8202007
20267817015	MILMAN	MARTIN DANIEL	8227015
27129753019	MON	GRACIELA BEATRIZ	8079010
20084477835	MONGE	HECTOR PEDRO	8177027
27284210579	MUTUBERRIA	CARLA ANREA	8052092
23248822899	NATANSON	JOSE	8145120
20188092323	NIRO BLANCO	ALEJANDRO DARIO	8152003
20276277724	NOGUER MOYANO	SANTIAGO	8203025
20280327019	NUDELMAN	ISAAC ESTEBAN JORGE	8227024
20290773157	OMAR	LUIS DEMIAN	8016065

Sarmiento 746 Primer Piso C1041AAP-Buenos Aires
 Tel: (011) 4131-6334. Fax (011) 4131-6317
 Domicilio Postal: Pte. Perón 1001
 B1683BXN Villa Bosch-Provincia de Bs. As.
 República Argentina

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

AV. PASCUALE
Gerente de Control de Créditos
ANSES-FGS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Carlos Cane
 Legajo 14004
 - Mesa de Entradas FGS

PSA PEUGEOT CITROËN

CUIP solicitante	Apellidos solicitante	Nombres solicitantes	G/O
23235460904	PAEZ	MIRTA KARINA	8104078
20082965247	PALLARES	JUAN CARLOS	8202077
23104241689	PELLEGRINI	ARTURO JOSE	8102116
27218313421	PENTACOLO	MARIA JOSE	8125008
20082507303	PERALTA	MANUEL RAMON	8123055
20243029326	PEREZ	JAVIER GUSTAVO	8059069
20230039314	PIAZZA	JORGE IGNACIO	8123066
20268654993	POBLET	DANIEL ALEJANDRO	8152113
20200760922	POCHETTINO	ADRIAN LUIS	8039110
27203934454	POSNIK	GLADIS JUSTINA	8101103
27211788254	PROCIDA	GRACIELA PATRICIA	8178021
20086032199	QUIROGA	CARLOS ALBERTO	8019090
20125862056	QUIROGA	OSVALDO JULIO	8126098
27326602626	RAMIREZ	MAGALI	8126004
20084151867	RAMIREZ	OSVALDO RAMON	8126099
27296554885	RAVANO	MARIA FERNANDA	8199096
20125094091	REMIGIO	JORGE ANTONIO	8199091
23147645724	RENN	AROMA BEATRIZ	8152011
20209879019	RESELLI	HERNAN RICARDO	8126011
20161377261	ROBLES URQUIZA	LUIS PABLO	8152105
20146389717	RODRIGUEZ	MARCELO OSMAR	8178076
27239455153	RODRIGUEZ	VERONICA LAURA	8104110
20149635883	ROJAS AYALA	RODOLFO EDUARDO	8146099
20055391379	ROMANO	DANIEL HUGO	8123017
20272140457	ROMERO	MAURICIO LEONEL ALEJANDRO	8126031
20147694084	ROPERTI	JORGE ALBERTO	8177013
20260696468	ROSALES	ADRIAN HORACIO	8146095
20146040978	ROSSELLO	JOSE LUIS	8123035
20259128367	ROSSI	FABIAN ALBERTO	8123095
27307417168	SARASOLA	CAROLINA PAOLA	8178024
20083408058	SARAVI	GUILLERMO CARLOS	8146001
20118485093	SCIORTINO	JORGE DANIEL	8177111
20172432183	SCULLINO	ALFREDO JULIAN	8101120
23224561474	SERRA	VALERIA ALEJANDRA	8101045
23113573694	SOUTO	LILIANA MATILDE	8178051
20261731798	SPERONI	MARIANO	8044065
27270059584	STORANI	MARIA DANIELA	8204044
27058913818	TAMER	MIRTHA SUSANA	8201104
20250174099	TRANIER	JOSE ALBERTO	8148038

Sarmiento 746 Primer Piso C1041AAP-Buenos Aires
 Tel: (011) 4131-6334. Fax (011) 4131-6317
 Domicilio Postal: Pte. Perón 1001
 B1683BXN Villa Bosch-Provincia de Bs. As.
 República Argentina

**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

ANEXO PASCUALE
 de Control de Créditos
 ANSES-FGS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Juan Cane
 Legajo 14004
 Oficina de Entradas FGS
 4

PSA PEUGEOT CITROËN

CUIP solicitante	Apellidos solicitante	Nombres solicitantes	G/O
20270198881	VALDES	RAMIRO JULIAN	8081115
27217069179	VALLE	MARIA DE LOS ANGELES	8177115
20226558250	VARGAS	FERNANDO LUIS	8199035
20238341591	VAZQUEZ	GERVASIO ANTONIO	8146033
20928119441	VELASCO	HERRERA MARISOL	8018103
20174096377	VIESTI	EDUARDO JAVIER	8204019
27265710609	VIGNAU	MARIA INES	8126049
20256486378	VILA	PABLO ANDRES	8178089
27138874732	ZALLOCCHI	LILIANA ISABEL	8146081

Fabián G. Scialabba
Peugeot Citroën Argentina S. A.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Carlos Cane
Legajo 14004
Min. de Entradas FGS

Sarmiento 746 Primer Piso C1041AAP-Buenos Aires
Tel: (011) 4131-6334. Fax (011) 4131-6317
Domicilio Postal: Pte. Perón 1001
B1683BXNVilla Bosch-Provincia de Bs. As.
República Argentina

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

AN. PASCUALE
Gerencia de Control de Créditos
ANSES-FGS

5

123

CASO - 25

AUTOAHORRO VOLKSWAGEN

BOLSA SINA

RAQUEL TERESA



Autoahorro
Volkswagen

Buenos Aires, Septiembre 23 de 2009.

Señores
ANSES
Presente

) De mi mayor consideración:

Declaro que los ciento ochenta y uno (181) automotores, cuyo Contrato de Prenda inscripto en el Registro de la Propiedad Automotor, se presentan el día 23/09/2009 a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, Subdirección de Operación del FGS, fueron asegurados en los términos del punto 6 de las Cláusulas adicionales al contrato de prenda fija con registro. Los datos consignados en esta nota son completos y ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente,


Fernando Perrone
Supervisor de Seguros

Nota: Se adjunta listado con los casos correspondientes.

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados
Domicilio Comercial: Delcasse y Avda. Henry Ford - (B1610BKK) - Gral. Pacheco - Bs. As.
Tel.: 4317-9000 - Fax: 4317-8001


ANA BOSCALE
Gerencia de Control de Créditos
ANSES-FGS

9367011	VAQUERO NESTOR OMAR
9352076	VARELA DIEGO ARIEL
9353093	VEGA GUILLERMO JOSÉ
9354078	VENTURA MARCELO MARTIN
9329074	VIEYTES ALEJANDRO DANIEL
9366006	VILLAVICENSIO MARIA MARTHA
9350042	VIOLA MARISA CONCEPCION
9347041	VITICCIOLI ANA
9326005	VOGEL PATRICIA SUSANA
9354072	WARD CECILIA PATRICIA
9367058	WEISS PABLO GERARDO
9346021	ZAMBERLIN JOSE
9355024	ZATTI YAMILA GABRIELA
9347100	ZORZOLI ADRIAN

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**


ANA PASCUAL
Gerente de Control de Créditos
ANSES-FGS Página 4 de 4



Caso N° 27
OSADA PABIAN

AUTOAHORRO VOLKSWAGEN



Autoahorro
Volkswagen

Buenos Aires, Octubre 21 de 2009.

Señores
ANSES
Presente

De mi mayor consideración:

Declaro que los cuarenta y dos (42) automotores, cuyo Contrato de Prenda inscripto en el Registro de la Propiedad Automotor, se presentan el día 21/10/2009 a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, Subdirección de Operación del FGS, fueron asegurados en los términos del punto 6 de las Cláusulas adicionales al contrato de prenda fija con registro. Los datos consignados en esta nota son completos y ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente,


Fernando Perrone
Supervisor de Seguros

Nota: Se adjunta listado con los casos correspondientes.

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL


ANA PASCUALE
Control de Créditos
ANSES-FGS

Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados
Domicilio Comercial: Delcasse y Avda. Henry Ford (B1610BKK) - Graf. Pacasco - Bs. As.
Tel. 4317-9000 - Fax 4317-8901

G/O	TIT	Qx
9356-007	ACOSTA WALTER JAVIER	1
9365-059	AGOSTA FRANCISCO CAYETANO	1
9356-037	AMENOS MARCELA ESTHER	1
9354-103	CACERES VICTOR DANIEL	1
9330-056	CAMMARATA RUBEN ALBERTO	1
9367-027	CHAMORRO HUGO RODOLFO	1
9356-010	CORTES LEONARDO ADRIAN	1
9355-118	CUESTAS TORMO PABLO ADRIAN	1
9627-009	DAL LAGO MARIA CECILIA	1
9627-005	DE MIGUEL SILVINA PAULA	1
9352-069	DEPIERRO MARCELO HUGO	1
9353-106	DIAZ BLANCA ALICIA	1
9355-084	DITTLOF RUBEN ALEJANDRO	1
9354-049	DUARTE CELSO AVELINO	1
9353-019	FERNANDEZ GOYEN FERNANDO ERNESTO	1
9351-011	FIGINI CRISTINA ZULEMA	1
9348-087	FIOCCA GUSTAVO ANDRES	1
9351-052	GALVEZ RAFAEL CARLOS	1
966-058	GOMEZ MIGUEL RUBEN	1
9351-033	GONZALEZ NATALIA MARIA SOLEDAD	1
9351-092	HOFFMANN SERGIO RODOLFO	1
9351-035	HURT STELLA MARIS	1
9330-038	MEHL VERONICA	1
9454-027	MINNUCCI HUGO ESTEBAN	1
9352-012	MINUZZI HERNAN GABRIEL	1
9355-065	MONDINI SILVINA ROSANA	1
9352-078	MOSQUERA GOMEZ FABIANA	1
9323-045	OJEDA FABIAN ALEJANDRO	1
9366-024	OTERO FABIANA BEATRIZ	1
9353-007	PETRELLI MARTIN MIGUEL	1
9352-061	PEZZUTI ALEJANDRO JOSE	1
9349-059	PITERMAN LAURA BETTINA	1
9367-104	PRADO NESTOR HUGO	1
9329-008	RODRIGUEZ DARIO RAMON	1
9366-033	ROSSI MARIA CRISTINA	1
9352-116	SANCHEZ MARCELA ADRIANA	1
9351-102	SENA ANDRES ALEJANDRO	1
9367-057	SUAREZ CLAUDIA KARINA	1
9355-007	TARANTINI SEBASTIAN SANTIAGO	1
9356-017	VIADO ADRIANA CARMEN	1
9349-029	MONTOTO VERONICA	1
9355-029	MONTI LUISA	1



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANA PASCUAL
Gerente de Control de Créditos
ANSES-FGS

9367-113	SCHLEGEL MERCEDES CECILIA
9598-003	ROSSI JOSE LUIS
9352-093	RODRIGUEZ FERNANDO ARIEL
9633-017	REIMONTE PABLO ANDRES
9356-076	PINEDO ENRIQUE
9606-009	MAHLER CARLOS MARTIN
9352-041	SANDOVAL ARNALDO MARTIN
9331-008	DELLARROSA GABRIEL OSCAR
9356-059	TRENTADUE JULIO JORGE
9344-007	GIOVANNIELLO DANTE
9606-011	REICHART RICARDO
9606-006	CORNEJO MARIA ANGELICA
9629-001	GABRIELLI PABLO DANIEL
9367-071	COPELLO MARIANO AGUSTIN
9633-002	FLORES ANA MERCEDES
9631-001	FERNANDEZ GUSTAVO JORGE
9354-085	ELIAS MARIA SOLEDAD
9355-001	ZALLOCCO VANINA EDITH
9355-091	TOMMASI OSCAR ENRIQUE
9356-071	SIMON ALFREDO
9606-001	CARLONI DIEGO ROMAN
9609-001	ETCHEVARRIA ALICIA INES
9350-101	HERNANDEZ FEDERICO SEBASTIAN
9353-053	PEZZINI MARIA INES
9356-101	GRBEC EDUARDO ANTONIO



**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

ANA PASCUALE
Gerencia de Control de Créditos
ANSES-FGS

G/O	TITULAR
9352-111	PROPERZI GRACIELA MABEL
9343-037	TROVATO ALEJANDRO
9324-106	FRIDRICH CRISTIAN GABRIEL
9350-073	MONPELAT EZEQUIEL CARLOS
9353-100	FARRUGGIA JULIETA
9345-018	SALTO ONAS PELAGIO
9355-070	BAILON MARCELO JOSE
9330-033	GOMEZ JUAN MARCELO
9353-091	SANCHEZ NORA LILIANA
9366-087	LOPEZ DANTE JOSE ALEJANDRO
9633-024	FREITAS HENRIQUES JOSE FERNANDO
9330-095	MELI JAVIER EDGARDO
9356-057	PEZZELATO MATIAS ROBERTO
9629-003	FUCILE CHRISTIAN HERNAN
9366-079	JARA ADRIANA SILVIA
9356-026	REALE BASILIO ALBERTO
9454-014	CARAMES RODRIGO DANIEL
9354-003	QUARLERI DANIEL OSVALDO
9355-071	BENDER MAURO EMILIO
9538-004	SIRI LEANDRO FEDERICO
9356-082	CUBILLA MIGUEL ANGEL
9598-004	SALINAS JOSE LUIS
9367-115	DESOJO LUCIANO
9355-076	OBEJERO GUILLERMO MARCELO
9627-006	GILBERT CELIA CRISTINA
9356-023	GUARNERI MARTIN HORACIO
9356-061	ALILOVIC MARIO EMILIO
9330-106	GONZALEZ JORGE DANIEL
9367-103	FRENDE GUILLERMO FLAVIO
9356-064	GONZALEZ ALEJANDRO FABIAN
9356-086	COSTAMAGNA RODOLFO RAFAEL
9351-094	MALVIGNE MARTIN HIPOLITO
9634-005	LIZONDO LEANDRA GABRIELA
9330-071	RODRIGUEZ OSCAR ANGEL
9356-068	MOLINA LEANDRO MISAEL
9330-068	MOGAVERO GEORGINA ELIANA
9633-006	ACOSTA PABLO DAVID
9356-073	VILLANUEVA PABLO MIGUEL
9356-067	MANDUCA CESAR AUGUSTO
9330-105	GALVAN GABRIELA ALEJANDRA
9330-100	COLMAN ANDREA SOLEDAD
9633-029	PASTORINO OLGA ROSA
9598-007	BELIO DIEGO PATRICIO
9329-106	RAMIREZ NELLY BETIANA
9354-015	ALORI MARIA BEATRIZ
9634-017	ROMERO NORMA ALICIA
9627-013	PRATOLONGO SILVIA MARIA ALEJANDRA
9367-088	PAZ PAULA GRACIELA
9634-009	REBORI FRANCO LEANDRO
9356-041	PIEDRABUENA MARIANO ROMAN
9606-007	JAUREGUI SILVIA
9356-091	ADAN VICTOR HORACIO
9345-036	SOBRECASASCLAUDIA TERESITA
9355-047	OIAN MARIA BELEN
9630-005	MAC GRATH GUSTAVO PEDRO

**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

ANA PASCOALE
Gerencia de Control de Créditos
ANSES-FGS

CUIL 27183331154

AUTO 21

TERMINAL 4

ZONA 2

Alicuota 0.39%

Valor asegurado 39.300,00

CUOTA TOTAL 810,45

30% del Ingreso Mensual 938,11

RELACION CUOTA 25.92% Aprobado

Gol 3 pias

VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.

Seguro del Bien (Zona 2 - Ptas. Bs. A., Sta. Fe y Cba.)

Cálculo del Ingreso

Ingreso Solicitante	2.886,59	1	1	oct-08	3.025,26	0,00	0,00
Relación Dependencia (Recibos)	0,00	1	2	nov-08	2.817,26	0,00	0,00
Relación Dependencia (Certificación)	240,45	1	3	dic-08	2.817,26	0,00	0,00
Aguijaldo Técnico	0,00	12	Certificación de Ingresos				
Autonomo (Certificación)	0,00	12	Bruto				
Autonomo (DOJ ganancias)	0,00		Neto				
Monotributista (Escala)	0,00		Solo valores netos y habituales.				
Monotributista (Certificación)	0,00		Ejemplo de NO habitual Subsidio por nacimiento.				

Cotizador 1	0,00	1	4	1	jun-09	0,00	0,00
Relación Dependencia (Recibos)	0,00	1	5	2	jul-09	0,00	0,00
Relación Dependencia (Certificación)	0,00	1	6	3	ago-09	0,00	0,00
Aguijaldo Técnico	0,00	12	Certificación de Ingresos				
Autonomo (Certificación)	0,00	12	Bruto				
Autonomo (DOJ ganancias)	0,00		Neto				
Monotributista (Escala)	0,00						
Monotributista (Certificación)	0,00						

Cotizador 2	0,00	1	7	1	nov-08	0,00	0,00
Relación Dependencia (Recibos)	0,00	1	8	2	dic-08	0,00	0,00
Relación Dependencia (Certificación)	0,00	1	9	3	ene-09	0,00	0,00
Aguijaldo Técnico	0,00	12	Certificación de Ingresos				
Autonomo (Certificación)	0,00	12	Bruto				
Autonomo (DOJ ganancias)	0,00		Neto				
Monotributista (Escala)	0,00						
Monotributista (Certificación)	0,00						

Cálculo de la cuota	32.269,00
Precio Base	25.815,20
Monte Financiación	39.300,00
Valc. Final-A3	

Alicuota	537,82
Comisión del Fondo	89,18
CUOTA FINANCIERA (FGS)	627,00

Seguro de Vida	22,59
Cargos Administrativos	6,27
Iva Cargo Administrativo	1,32
Seguro auto	153,27
CUOTA SEGURO (NO FGS)	183,45

3.127,05

Observaciones

FIRMA DEL REVISOR

ANNA MARIA SANCHEZ

Comentario de la Pag 32/33 - Por qué se compraron Préstamos Garantizados para desarmar y canjear en lugar de adquirir Bonar XIV en el mercado secundario?

Esta operación estuvo enmarcada en las Directrices emanadas del Acta 1 del Comité Ejecutivo, que en su punto quinto le asigna al FGS un papel participativo y activo en las decisiones de reestructuración y reformulación de los pasivos del Gobierno Nacional con el fin de mejorar el perfil de la Deuda Pública. Dicho punto establece que *“...los activos del FGS deben contribuir a aliviar la carga que pesa por su concentración mediata en la deuda pública, contribuyendo activamente en el canje que se llevará a cabo con los Préstamos Garantizados y con otros que en el futuro pudieran realizarse...”*. Este mandato es de carácter permanente así como lo es el compromiso asumido por el FGS respecto a la Deuda Pública.

En este sentido, el efecto directo para el FGS de una baja en la presión de los servicios de la Deuda Pública, es que al descomprimirse la presión sobre el gasto público, quedan más fondos disponibles para aplicarse al Sistema Integral Previsional Argentino, y consiguientemente disminuye la probabilidad de tener que transferir fondos del FGS para financiar dicho sistema.

Al encuadre preliminar antes referido se suma que el plexo del Decreto 2103/08, reglamentario de la Ley 26.425, cuyo texto reza: *“Procurar contribuir, con la aplicación de sus recursos, de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, al desarrollo sustentable de la economía nacional, a los efectos de garantizar el círculo virtuoso entre el crecimiento económico sostenible, el incremento de los recursos destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la preservación de los activos de dicho Fondo.”*

Por lo tanto contribuir al desarrollo sustentable con niveles de seguridad y rentabilidad adecuados, posibilitando el crecimiento económico y asegurando el aumento del empleo y de los salarios es el criterio rector que deben seguir las inversiones que realice el FGS.

Estos dos últimos factores, empleo y salarios, resultan ser las variables que impulsan en forma positiva los ingresos al SIPA, tanto directa como indirectamente.

Directamente, ya que el aumento de empleos formales aumenta de hecho la cantidad de aportes, tanto de los trabajadores como de las cargas patronales, al sistema e indirectamente, puesto que el aumento del consumo permite una mayor recaudación de aquellos impuestos de los cuales el SIPA recibe un porcentaje o su totalidad.

Las condiciones de financiamiento del Estado exigían la administración de la liquidez al interior del sector público para solventar los programas contra-cíclicos de mantenimiento del empleo y los ingresos.

Las condiciones de financiamiento de la República en el primer semestre de 2009, mostraban una alta volatilidad y niveles deprimidos. A fin de ilustrar lo antedicho se transcribe parte del “Boletín de Estabilidad Financiera” del BCRA refiriéndose al primer semestre de dicho año:

“Como resultado del agravamiento de la crisis internacional, a lo que se sumaron factores de carácter doméstico, en los mercados locales primaron la aversión al riesgo, las fuertes caídas de precios y la contracción en el volumen de operaciones. En el caso particular de los títulos públicos, los precios siguen estando en niveles deprimidos y con fuerte volatilidad. La tendencia negativa del as cotizaciones de títulos públicos se mantuvo tanto en los instrumentos en dólares, como en aquellos ajustable por CER, acelerándose desde setiembre, al tiempo que las pendientes de las curvas de rendimiento se volvían más negativas (...). Las paridades de los instrumentos más líquidos, tras un rebote parcial retomaron la tendencia al debilitamiento en los últimos meses (...).”

“En un contexto de fuerte incertidumbre y de búsqueda de activos financieros de mayor calidad crediticia relativa, los Spreads de riesgo medidos por el EMBI+ de Argentina se acercaron a los 2.000 p.b. (...), mientras que los precios de los contratos de cobertura credit default swaps (CDS) reaccionaron en forma más violenta, superando ampliamente los máximos alcanzados en la primera mitad de 2008. La merma de la liquidez fue considerable en el caso de los CDS (...), dejando sus cotizaciones de brindar información relevante.”

“De cara a una coyuntura menos favorable, el financiamiento del Gobierno Nacional se basó, principalmente, en la administración de la liquidez de los organismos del sector público. Como resultado, el monto en circulación de instrumentos intra-sector público actualmente supera los \$8.200 millones de pesos. Los principales acreedores de estos instrumentos son ANSES, el Fondo Fiduciario de Recuperación de Empresas (FFRE), y la empresa AySA, siendo el destino de más del 90% de las colocaciones.”

La realización de una operación “calzada” de suscripción de Bonos del Tesoro Nacional sostenía la política contra-cíclica de defensa de la actividad y el empleo, y consiguientemente, los ingresos de las contribuciones al SIPA.

Por otra parte impidió que las tasas a que se endeudara el Tesoro Nacional tuvieran un efecto negativo sobre el total del portafolio del FGS, dada la exposición de la cartera al sector público. La venta de 428 millones de pesos en

bonos del gobierno nacional para arbitrar por Bonar XIV habría generado una baja generalizada en los precios de los bonos públicos vendidos y un incremento en el precio del Bonar XIV, afectando negativamente la rentabilidad de la cartera de bonos del FGS; debe tenerse en cuenta para cualquier análisis que el volumen de la operación asciende al 7% de la emisión a la fecha considerada

Respecto a la compra de Bonar XIV a la par con el producido de la amortización de Préstamos Garantizados Mega 560 que se informa en página 40/47, se aclara lo siguiente:

Esta operación también estuvo enmarcada en las Directrices emanadas del Acta 1 del Comité Ejecutivo, que en su punto quinto le asigna al FGS un papel participativo y activo en las decisiones de reestructuración y reformulación de los pasivos del Gobierno Nacional con el fin de mejorar el perfil de la deuda pública. Dicho punto establece que *“...los activos del FGS deben contribuir a aliviar la carga que pesa por su concentración mediata en la deuda pública, contribuyendo activamente en el canje que se llevará a cabo con los préstamos garantizados y con otros que en el futuro pudieran realizarse...”*. Como más arriba se expusiera tal mandato es permanente.

Asimismo se consiguen los mismos efectos tanto directos como indirectos que se explicaran precedentemente. Adicionalmente, la operatoria de canje también tuvo por objeto mantener el nivel de exposición del FGS a la Deuda Pública.

Los Bonar XIV fueron adquiridos a precio técnico, fundamentalmente debido a la falta de representatividad del precio de mercado. El procedimiento fue igual al aplicado en la adquisición primaria de letras del tesoro. El contexto mostraba una alta volatilidad en los precios dado el temor a la posibilidad de default, situación que era inconsistente con la realidad de las finanzas públicas. El valor de aproximadamente 65.5% que exhibían en ese momento los títulos correspondía a un volumen de negocios de aproximadamente dos millones de pesos, mientras que la operación en cuestión alcanzó los mil trescientos cincuenta millones de pesos.

Se recuerda que los criterios y fundamentos que llevaron al FGS a realizar la operación se enmarcan en los lineamientos y directrices fijados en el Acta 1/2009 del COMITÉ EJECUTIVO el cual asiste al Director Ejecutivo de ANSES en la administración del FGS conforme lo establecido en el art. 7 del Decreto 2103/2008 reglamentario de la Ley 26.425. Fue dentro de dicho marco jurídico y conforme las competencias fijadas en las Resoluciones DEA 239/2009, y 240/2009, que se realizaron las operaciones referidas. El título denominado BONAR XIV adquirido el 19 de junio de 2009, se compró en las condiciones acordadas con el Ministerio de Economía según surge de la Nota SF N° 115 del 4 de junio de 2009. Las

condiciones del canje se establecieron en la Resolución Conjunta N° 8 de la Secretaría de Hacienda y N° 5 de la Secretaría de Finanzas de fecha 22 de enero de 2009. Asimismo se informa que en las actas sucesivas han sido ratificadas las operaciones con el título mencionado por el mismo Órgano ejecutivo.

Respecto a la valuación de los activos ingresados a la cartera, la valuación a precio técnico establecidas en el Acta 1/2009 se presentaba como un criterio adecuado al momento de la transacción frente a la falta de representatividad en el precio de mercado. Por otro lado este criterio de valuación también resulta razonable en el caso de mantenerse estos valores nominales hasta el vencimiento. No obstante no se adoptó este criterio de valoración a fin de darle mayor flexibilidad a la gestión sobre estos activos contabilizando una rentabilidad negativa, pero manteniendo la posibilidad desarmar la posición al momento que la Administración del FGS lo considere oportuno.

Vale la pena agregar que el Bonar XIV cotizaba al 30 de diciembre de 2010 a 0.9944 pesos por unidad y que a esa fecha había abonado en concepto de intereses un total de 0.249728 pesos por unidad. En consecuencia si se reta el precio al que fueron adquiridos la operación arroja una utilidad de aproximadamente del 22% desde el momento de su incorporación a la cartera.

- Jo Administrativo:

1. La solicitud de compraventa de automotor no tiene fecha de celebración y la firma del adquirente y su cónyuge no se aclaró.

Respuesta particular N°5.3.: En relación con las aclaraciones de firmas, ver respuesta general N°8. En relación con la falta de fecha celebración de la solicitud de contrato de compraventa, la GCC no consideró que fuera una deficiencia que invalidara la solicitud.

2. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°5.4.: Ver respuesta general N°6.

3. No consta en la documentación el pago del 20% del precio del vehículo, Fianza de la Terminal a favor del FGS, Cuenta bancaria del FGS donde se debe depositar y la Pre-Prenda.

Respuesta particular N°5.5.: Ver respuesta general N°3,2 y 4.

6)

Adquirente: Coaquira Mamani, Esther Alicia – 27922973048 - Casada

Terminal: Fiat Auto Argentina S.A.

Administradora: Fiat Auto Argentina S.A. de Ahorro para fines determinados

Monto del Préstamo: \$ 30.360

Seguro: Seguros Rivadavia, Contrato 70006, Cobertura 3 Completo.

Datos del Vehículo: Modelo Siena ELX 4P 1. 4RSTIII BZ EOBD 4puertas; Marca de Motor/Chasis Fiat, Motor 310A20118590636; Chasis 8AP17218N92026594; Dominio HYG 831

- Seguros, Solicitud de Inscripción Contrato Prendario y Contrato de Prenda con registro:

8. El Certificado de Cobertura Seguros Rivadavia es una fotocopia y no se encuentra firmada por el Gerente General Sr. Julio C. Salvioli. En la misma no se consigna número de Póliza, Monto asegurado y solo dice la fecha de entrada en vigencia (21/04/09) y no el plazo completo.

Respuesta particular N°6.1.: Ver respuesta general N°5.

9. No consta adjunto escrito de consentimiento conyugal

Respuesta particular N°6.2.: Se pone a disposición evidencia del consentimiento conyugal que forma parte del legajo prendario.

- Legajo Administrativo:

10. La Solicitud de Contrato de Compraventa (Operación 4) está incompleta.

Respuesta particular N°6.3.: No se observa ningún dato omitido en la solicitud que afecte las funciones de control de ANSES FGS por cuanto resulta clara la identidad del solicitante, de su cónyuge y el vehículo solicitado.

11. El expediente no se encuentra debidamente foliado.

Respuesta particular N°6.4.: Ver respuesta general N°6. Puede verse en archivo*.pdf evidencia de la documentación foliada por la administradora de Fs. 1 a 56.